



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama lengkap | ISWANTO, S.Pd.I. bin Alm. ISMANI |
| 2. Tempat lahir | Rembang |
| 3. Umur/Tgl lahir | 43 tahun / 31 Oktober 1981 |
| 4. Jenis kelamin | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | Jl. Sulawesi Utara No. 130 A, Kelurahan
Trajeng, Kecamatan Panggungrejo Kota |
| 7. Agama | Pasuruan
Islam |
| 8. Pekerjaan | Guru |

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H., Herlambang Ponco Prasetyo, S.H., Yosan Lunifianto Chaesa Aponno, S.H., Fatkur Rochman, S.H. masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Firma Hukum Karah Indah I Blok A2, Kota Surabaya, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 16/HK.07/01/2025 tanggal 13 Januari 2025;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANTO, S.Pd.I. bin Alm. ISMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**" melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah

Halaman 2 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;

3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa **ISWANTO, S.Pd.I. bin Alm. ISMANI** berupa membayar uang pengganti sebesar **Rp621.687.121,00 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama **2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun 2020/2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 2. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun 2020/2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 3. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun 2020/2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 4. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun 2021/2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 5. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun 2021/2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 6. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun 2021/2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 7. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun 2022/2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 8. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun 2022/2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 9. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun 2022/2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 10. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun 2023/2024 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 11. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun 2023/2024 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 12. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun 2023/2024 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 13. 1 (satu) Bendel Daftar Wajib Belajar Paket A, B dan C Tahun 2020-2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 14. 1 (satu) Bendel Data Warga Belajar Paket A, B Dan C Tahun 2021-2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 15. 1 (satu) Bendel Daftar Wajib Belajar Paket A, B dan C Tahun 2022-2023

Halaman 3 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
16. 1 (satu) Bendel Daftar Warga Belajar PKBM Ta'limil Qur'an Tahun Pelajaran 2019/2020 Paket A, B dan C;
 17. 1 (satu) Bendel Daftar Warga Belajar PKBM Ta'limil Qur'an Tahun Pelajaran 2020/2021 Paket A, B dan C;
 18. 1 (satu) Bendel Daftar Warga Belajar PKBM Ta'limil Qur'an Tahun Pelajaran 2021/2022 Paket A, B dan C;
 19. 1 (satu) Bendel Daftar Warga Belajar PKBM Ta'limil Qur'an Tahun Pelajaran 2022/2023 Paket A, B dan C;
 20. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket A Tahun Pelajaran 2020-2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 21. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket B Tahun 2020-2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 22. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket C Tahun 2020-2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 23. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket A Tahun 2021-2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 24. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket B Tahun 2021-2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 25. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket C Tahun 2021-2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 26. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket A Tahun 2022-2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 27. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket B Tahun 2022-2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 28. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket C Tahun 2022-2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 29. 1 (satu) Bendel Rencana Kerja Tahunan (RKT) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2020-2021;
 30. 1 (satu) Bendel Rencana Kerja Tahunan (RKT) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2021-2022;
 31. 1 (satu) Bendel Rencana Kerja Tahunan (RKT) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2022-2023;
 32. 1 (satu) Bendel Rencana Kerja Tahunan (RKT) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2023-2024;
 33. 1 (satu) Bendel Program/Rencana Kerja Kepala Sekolah (RKKS) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2020-2021;
 34. 1 (satu) Bendel Program/Rencana Kerja Kepala Sekolah (RKKS) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2021-2022;
 35. 1 (satu) Bendel Program/Rencana Kerja Kepala Sekolah (RKKS) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2022-2023;
 36. 1 (satu) Bendel Program/Rencana Kerja Kepala Sekolah (RKKS) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2023-2024;
 37. 1 (satu) Bendel Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) PKBM

Halaman 4 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ta'limil Quran Kota Pasuruan Tahun Pelajaran 2022-2023;
38. 1 (satu) Bendel Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2023-2024;
39. 1 (satu) Bendel Penerima Ijazah Tahun Pelajaran 2020-2021 Paket A, B dan C PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
40. 1 (satu) Bendel Penerima Ijazah Tahun Pelajaran 2021-2022 Paket A, B dan C PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
41. 1 (satu) Bendel Penerima Ijazah Tahun Pelajaran 2022-2023 Paket A, B dan C PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
42. 1 (satu) Bendel Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
43. 1 (satu) Buah buku tabungan nomor seri: A 4080037 dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, dengan nomor rekening: 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN, dengan kondisi terpotong sebagian pada bagian sampul.
44. 1 (satu) Buah buku tabungan nomor seri: A 0594864 dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, dengan nomor rekening: 0232881682, atas nama PKBM TALIMIL QURAN, dengan kondisi terpotong sebagian pada bagian sampul.
45. 1 (satu) Buah buku tabungan nomor seri: A 4781147 dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, dengan nomor rekening: 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN.
46. 1 (satu) Buah buku tabungan nomor seri: SA 0845354 dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, dengan nomor rekening: 0233153346 atas nama PKBM TALIMIL QURAN;

Dikembalikan kepada PKMB Ta'limil Quran;

47. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah Insentif Tutor Paket B Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
48. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah Insentif Tutor Paket C Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
49. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah Insentif Tutor Paket A Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
50. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah Insentif Tutor Paket C Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
51. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan
52. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket A Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
53. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
54. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket B Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;

Halaman 5 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
56. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket A Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
57. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
58. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket B Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
59. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
60. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket C Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
61. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
62. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket C Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
63. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket A Tribulan 3 (Juli-September) Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
64. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket C Tribulan 4 (Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
65. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket A Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
66. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket B Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
67. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket C Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
68. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket A Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
69. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket B Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
70. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket C Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
71. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM/BOP Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an

Halaman 6 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
72. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket A Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 73. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM/BOP Kesetaraan Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 74. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket B Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 75. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM/BOP Kesetaraan Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 76. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket C Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 77. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 78. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket A Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 79. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 80. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket B Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 81. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 82. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket C Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 83. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM/BOP Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 84. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 85. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 86. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket A Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an;
 87. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM

Halaman 7 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket B Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an;
88. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket C Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an;
 89. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket A Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an;
 90. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket B Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an;
 91. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket C Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an;
 92. Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2363/423.102/2020 Paket B BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 17 November 2020;
 93. Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2363/423.102/2020 Paket C BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 17 November 2020;
 94. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/737/423.102/2021 Paket A Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 18 Juni 2021;
 95. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/737/423.102/2021 Paket B Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 18 Juni 2021;
 96. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/737/423.102/2021 Paket C Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 18 Juni 2021;
 97. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2756/423.102/2021 Paket A Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 24 November 2021;
 98. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2756/423.102/2021 Paket B Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 24 November 2021;
 99. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2756/423.102/2021 Paket C Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 24 November 2021;
 100. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1622/423.102/2022 Paket A Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 17 Juni 2022;
 101. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1622/423.102/2022 Paket B Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 17 Juni 2022;
 102. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1622/423.102/2022 Paket C Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 17 Juni 2022;
 103. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3046/423.102/2022 Paket A Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 1 Desember 2022;
 104. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3046/423.102/2022 Paket B Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 1 Desember 2022;
 105. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3046/423.102/2022 Paket C Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 1 Desember 2022;
 106. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/710/423.102/2023 Paket A Tribulan I sampai IV Insentif Tutor Tanggal 13 April 2023;
 107. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/710/423.102/2023 Paket B Tribulan I sampai IV Insentif Tutor Tanggal 13 April 2023;
 108. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/710/423.102/2023

Halaman 8 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket C Tribulan I sampai IV Insentif Tutor Tanggal 13 April 2023;
109. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1820/423.102/2021
Paket A KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
 110. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1820/423.102/2021
Paket B KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
 111. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1820/423.102/2021
Paket C KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
 112. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2752/423.102/2021
Paket A KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;
 113. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2752/423.102/2021
Paket B KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;
 114. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2752/423.102/2021
Paket C KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;
 115. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1620/423.102/2022
Paket A KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 17 Juni 2022;
 116. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1620/423.102/2022
Paket B KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 17 Juni 2022;
 117. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1620/423.102/2022
Paket C KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 17 Juni 2022;
 118. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3045/423.102/2022
Paket A KBM Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 1 Desember 2022;
 119. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3045/423.102/2022
Paket B KBM Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 1 Desember 2022;
 120. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3045/423.102/2022
Paket C KBM Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 1 Desember 2022;
 121. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1414/423.102/2023
Paket A KBM Pendidikan Kesetaraan Tanggal 6 Juni 2023;
 122. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1414/423.102/2023
Paket B KBM Pendidikan Kesetaraan Tanggal 6 Juni 2023;
 123. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1414/423.102/2023
Paket C KBM Pendidikan Kesetaraan Tanggal 6 Juni 2023;
 124. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Hibah Tahun Anggaran 2020 Nomor 900/3507/423.102/2019 Tanggal 6 November 2019;
 125. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Perubahan Hibah Tahun Anggaran 2020 Nomor 900/797/423.102/2020 Tanggal 24 April 2020;
 126. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Hibah Tahun Anggaran 2021 Nomor 900/1648/423.102/2020 Tanggal 9 September 2020;
 127. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Perubahan Hibah Tahun Anggaran 2021 Nomor 900/557/423.102/2021 Tanggal 18 Maret 2021

Halaman 9 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Hibah Tahun Anggaran 2022 Nomor 900/957/423.102/2021 Tanggal 27 Mei 2021;
129. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Perubahan Hibah Tahun Anggaran 2021 Nomor 900/1807/423.102/2022 Tanggal 7 Juli 2022;
130. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Hibah Tahun Anggaran 2023 Nomor 900/952/423.102/2022 Tanggal 12 April 2022;
131. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Perubahan Hibah Tahun Anggaran 2023 Nomor 900/2140/423.102/2023 Tanggal 30 Agustus 2023;
132. 1 (satu) Bendel Lembar Verifikasi Usulan Hibah Pendidikan Tahun 2023 Bulan April 2022;
133. 1 (satu) Bendel Foto Copy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Operasional (BOP) Tahap 1 Semester II Paket B Tahun Anggaran 2020 PKBM Ta'limil Quran Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
134. 1 (satu) Bendel Foto Copy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Operasional (BOP) Tahap 1 Semester II Paket C Tahun Anggaran 2020 PKBM Ta'limil Quran Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
135. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan BOP Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Quran Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
136. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan BOP Kesetaraan Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
137. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan BOP Kesetaraan Paket B Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
138. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan BOP Kesetaraan Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
139. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan BOP Kesetaraan Paket C Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
140. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1208/423.102/2021 Paket A BOP Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
141. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1208/423.102/2021 Paket B BOP Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
142. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1208/423.102/2021 Paket C BOP Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
143. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2754/423.102/2021 Paket A BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;
144. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2754/423.102/2021 Paket B BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;
145. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2754/423.102/2021 Paket C BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;

Halaman 10 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPKD Tahun Anggaran 2020;
147. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Perubahan (DPPA) SKPD Tahun Anggaran 2020;
148. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021;
149. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2022 Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022;
150. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022;
151. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023;
152. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05474/SP2D-DAK/4.04.01.02/2020 Tanggal 8 Desember 2020 Tentang Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kependidikan Kegiatan BOP Pendidikan Kesenjangan Semester II Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020;
153. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01798/SP2D/2021 Tanggal 29 Juni 2021 Tentang Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk BOP Dikmas/Kesenjangan Sub. Keg. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesenjangan Semester 1 Tahun 2021 Keg. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesenjangan Sub. Keg. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesenjangan Pada Dinas P Dan K Kota Pas;
154. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04531/SP2D/2021 Tanggal 7 Desember 2021 Tentang Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk BOP Dikmas/Kesenjangan Sub. Keg. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesenjangan Semester 2 Tahun 2021 Keg. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesenjangan Sub. Keg. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesenjangan Pada Dinas P Dan K Kota Pas;
155. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01800/SP2D/2021 Tanggal 29 Juni 2021 Tentang Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Untuk KBM/BOP Pendidikan Kesenjangan Semester 1 Tahun 2021 Keg. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesenjangan Sub. Keg. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesenjangan pada Dinas P dan K Kota Pas;
156. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04532/SP2D/2021 Tanggal 7 Desember 2021 Tentang Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Untuk KBM/BOP Pendidikan Kesenjangan Semester 2 Tahun 2021 Keg. Pengelolaan

Halaman 11 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub. Keg. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan pada Dinas P dan K Kota Pas;

157. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02174/SP2D/2022 tanggal 13 Juli 2022 kegiatan pembayaran LS belanja hibah uang kepada badan dan Lembaga untuk penunjang KBM Pendidikan kesetaraan semester I tahun 2022;
158. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04048/SP2D/2022 tanggal 06 Desember 2022 kegiatan pembayaran LS belanja hibah uang kepada badan dan Lembaga untuk penunjang KBM Pendidikan kesetaraan semester II tahun 2022;
159. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000068/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.01/6/2023 tanggal 15 Juni 2023 untuk Kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk KBM Kejar Paket A, B Dan C Semester I Tahun 2023;
160. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000735/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.02/9/2023 tanggal 19 September 2023 untuk Kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba Untuk Penunjang KBM PKBM Kejar Paket A, B Dan C Semester II (Juli-Des) Tahun 2023;
161. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02302/SP2D/2021 Tanggal 4 Agustus 2021 Tentang Pembayaran LS Bli Hbh Uang Kpd Bdn dan Lembaga utk Insentif Tutor PKBM Semester I Jan-Juni Th 2021 Keg. Pengelolaan Pend Nonformal/ Kesetaraan Sub. Keg Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pd Sat Pend. Nonformal/ Kesetaraan Opd Dinas P dan K;
162. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04533/SP2D/2021 Tanggal 7 Desember 2021 Tentang Pembayaran LS Bli Hbh Uang Kpd Bdn dan Lembaga utk Insentif Tutor PKBM Semester II Jul-Des Th 2021 Keg. Pengelolaan Pend Nonformal/ Kesetaraan Sub. Keg Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pd Sat Pend. Nonformal/ Kesetaraan Opd Dinas P dan K;
163. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02175/SP2D/2022 tanggal 13 Juli 2022 keperluan untuk Kegiatan Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk Insentif Tutor PKBM Tahap I Bulan Januari-Mei Tahun 2022;
164. 1 (satu) Bendel Surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04050/SP2D/2022 tanggal 06 desember 2022 keperluan untuk Kegiatan Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk Insentif Tutor PKBM Tahap II Bulan Juli-Desember Tahun 2022;
165. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000028/LS/1.01.2.22.0.00.02.000/M/4/2023 tanggal 17 April 2023 keperluan untuk Kegiatan Pemb LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk Insentif Tutor PKBM Tribulan I Januari-Maret Tahun 2023;
166. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:

Halaman 12 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05.35/04.0/000641/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.02/9/2023 untuk Kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba Untuk GTT/PTT PKBM Paket A Tanggal 13 September 2023 Tribulan II April-Juni Tahun 2023;
167. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000645/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.02/9/2023 keperluan untuk Kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba Untuk GTT/PTT PKBM Paket B Tanggal 13 September 2023 Tribulan II April-Juni Tahun 2023;
168. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000651/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.02/9/2023 tanggal 13 September 2023 keperluan untuk Kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba Untuk GTT/PTT PKBM Paket C Tribulan II April-Juni Tahun 2023;
169. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000882/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.03/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 untuk Kegiatan Pemb LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk Insentif Tutor PKBM Tribulan III Juli-September Tahun 2023;
170. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000932/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 06 desember 2023 untuk Kegiatan Pemb LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk Insentif Tutor PKBM Tribulan IV Oktober-Desember Tahun 2023;
171. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/285/423.011/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188/ 2/423.011/2020 Tentang Jumlah Anggaran dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Lampirannya;
172. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/293/423.011/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/1/423.011/2022 Tentang Jumlah Anggaran Dan Penaanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Lampirannya;
173. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/235/423.011/2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/11/423.011/2023 Tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Lampirannya;
- Dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Pasuruan;**
174. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp82.350.000 (delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan lampirannya;

Halaman 13 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN tanggal 30-6-2021 sebesar Rp138.930.000 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan lampirannya;
176. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN tanggal 06-8-2021 sebesar Rp25.200.000 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan lampirannya;
177. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN tanggal 9-12-2021 sebesar Rp137.460.000 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan lampirannya;
178. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran tanggal 02-06-2022 sebesar Rp108.500.000 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan lampirannya;
179. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM Talimil Quran tanggal 15 Juli 2022 sebesar Rp29.910.000 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan lampirannya;
180. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran tanggal 15-9-2022 sebesar Rp108.500.000 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan lampirannya;
181. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM Talimil Quran tanggal 8-12-2022 sebesar Rp32.850.000 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan lampirannya;
182. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran tanggal 21 Maret 2023 sebesar Rp84.475.000 (delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan lampirannya;
183. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp39.260.000 (tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan lampirannya;
184. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM Talimil Quran tanggal 27-4-2023 sebesar Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan lampirannya;
185. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM Talimil Quran tanggal 19-6-2023 sebesar Rp9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan lampirannya;
186. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran tanggal 28 Juli 2023

Halaman 14 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp123.735.000 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan lampirannya;

187. Bukti Penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomer Rekening 0232881682 Atas Nama PKBM TALIMIL QURAN Tanggal 14 September 2023 Sebesar Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Lampirannya;
188. Bukti Penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomer Rekening 0232881682 Atas Nama PKBM TALIMIL QURAN Tanggal 20 September 2023 Sebesar Rp9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Lampirannya;
189. Bukti Penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomer Rekening 0232881682 Atas Nama PKBM TALIMIL QURAN Tanggal 30 Oktober 2023 Sebesar Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Lampirannya;
190. Bukti Penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomer Rekening 0232881682 Atas Nama PKBM TALIMIL QURAN Tanggal 8 Desember 2023 Sebesar Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Lampirannya

Dikembalikan kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan;

191. 1 (satu) Bendel Daftar Nama Ketua dan Nama-Nama Tutor PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2020/2021;
192. 1 (satu) Lembar Foto Copy Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) P2964366 yang diberikan kepada PKBM Talimil Quran;
193. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Operasional PKBM No. 420/002/PKBM/423.107/2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama PKBM Ta'limil Quran;
194. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Penyelenggaraan PKBM No. 500.16.7.2/002/PKBM/423.107/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama PKBM Ta'limil Quran;
195. 1 (satu) Lembar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0104220037747, Nama Pelaku Usaha Iswanto;
196. 1 (satu) Lembar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2308230057018, Nama Pelaku Usaha Firda Rokhaniyah;
197. 1 (satu) Bendel SPJ Bantuan Operasional (BOP) Tahap 1 Semester II Bulan Juli-Desember 2020 Paket B Tahun Anggaran 2020/2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
198. 1 (satu) Bendel SPJ Bantuan Operasional (BOP) Tahap 1 Semester II Bulan Juli-Desember 2020 Paket C Tahun Anggaran 2020/2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
199. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli 2021;
200. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket A Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Desember 2021;
201. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket B Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli 2021;
202. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket B Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Desember 2021;
203. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket C Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli 2021;
204. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket C Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Desember 2021;
205. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket A Tahap 1 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2022;
206. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket A Tahap 2 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2022;
207. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket B Tahap 1 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2022;
208. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket B Tahap 2 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2022;
209. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket C Tahap 1 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2022;
210. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket C Tahap 2 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2022;
211. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan

Halaman 16 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket A Tahap 1 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2023;
212. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket A Tahap II Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2023;
213. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket B Tahap 1 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2023;
214. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket B Tahap II Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2023;
215. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket C Tahap I Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2023;
216. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket C Tahap II Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2023;
217. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pada Pendidikan NonFormal/ Pendidikan Kesetaraan Tahap 1 Periode Januari- Juni PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
218. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pada Pendidikan NonFormal/ Pendidikan Kesetaraan Tahap 1 Periode Januari- Juni PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
219. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Transport Paket C Tahap 1 PKBM Ta'limil Qur'an;
220. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pada Pendidikan NonFormal/ Pendidikan Kesetaraan Tahap II Periode Juli s.d Desember PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
221. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pada Pendidikan NonFormal/ Pendidikan Kesetaraan Tahap II Periode Juli s.d Desember PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
222. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Transport Paket C Tahap II PKBM

Halaman 17 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ta'limil Qur'an

223. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Tahap 1 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
224. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Tahap 1 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
225. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Tahap 1 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
226. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Tahap 2 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
227. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Tahap 2 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
228. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Tahap 2 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
229. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket A Semester I PKBM Ta'limil Qur'an;
230. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket A Semester II PKBM Ta'limil Qur'an;
231. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket B Semester I PKBM Ta'limil Qur'an;
232. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket B Semester II PKBM Ta'limil Qur'an;
233. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket C Semester I PKBM Ta'limil Qur'an;
234. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket C Semester II PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
235. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan

Halaman 18 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan NonFormal/Pendidikan Kesetaraan Tahap I Periode (Januari s.d Maret) PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
236. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan NonFormal/Pendidikan Kesetaraan Tahap II Periode (April s.d Juni) PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
237. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan NonFormal/Pendidikan Kesetaraan Tahap III Periode (Juli s.d September) PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
238. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan NonFormal/Pendidikan Kesetaraan Tahap IV Periode (Oktober s.d Desember) PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
239. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan NonFormal/Pendidikan Kesetaraan Tahap I Periode (Januari s.d Maret) PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
240. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan NonFormal/Pendidikan Kesetaraan Tahap II Periode (April s.d Juni) PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
241. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan NonFormal/Pendidikan Kesetaraan Tahap III Periode (Juli s.d September) PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
242. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan NonFormal/Pendidikan Kesetaraan Tahap IV Periode (Oktober s.d Desember) PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
243. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan NonFormal/Pendidikan Kesetaraan Tahap I Periode (Januari s.d Maret) PKBM Ta'limil Qur'an Paket C;
244. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan NonFormal/Pendidikan Kesetaraan Tahap II Periode (April s.d Juni) PKBM Ta'limil Qur'an Paket C;
245. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan NonFormal/Pendidikan Kesetaraan Tahap III Periode (Juli s.d September) PKBM Ta'limil Qur'an Paket C;
246. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan

Halaman 19 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan NonFormal/Pendidikan Kesetaraan Tahap IV Periode (Oktober s.d Desember) PKBM Ta'limil Qur'an Paket C;
247. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
248. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
249. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
250. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
251. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
252. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
253. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Tahap 1 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
254. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Tahap 2 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
255. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Tahap I Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
256. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Tahap 2 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
257. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Tahap 1 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
258. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Tahap 2 Tahun 2022 KBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
259. 1 (satu) Bendel Foto Copy Surat Permohonan Pindah Buku Nomor 900/4509/423.102/2020 Tanggal 08 Nopember 2020;
260. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan nomor 420/1085/423.102/2020 tentang Tim Pengelola Operasional Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C tahun 2020;

Halaman 20 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan nomor 420/738/423.102/2021 tentang Tim Pengelola Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Pelajar (KBM) Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C Kota Pasuruan;
262. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan nomor 420/253/423.102/2021 tentang Tim Pengelola Operasional Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C tahun 2021.
263. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan nomor 420/516/423.102/2022 tentang Tim Pengelola Operasional Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C tahun 2022;
264. Foto Copy Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/107/423.011/2023 Tentang Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri/Swasta;
265. Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan Perihal Revisi Petunjuk Penggunaan Dana Dari APBD Kota Pasuruan TA. 2021 Nomor 420/249/423.102/2021 Tanggal 19 Februari 2021;
266. Foto Copy Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/282/423.011/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/2/423.011/2021 Tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Lampirannya;
267. Foto Copy Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/11/423.011/2023 Tentang Jumlah Anggaran dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Lampirannya;
268. Foto Copy Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/111/423.011/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/11/423.011/2023 Tentang Jumlah Anggaran dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Lampirannya;
269. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/290/423.011/2021 Tentang Penetapan Nama Dan Nomor Rekening Satuan Pendidikan Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri/Swasta Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Lampirannya;
270. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/226/423.011/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/2/423.011/2020 Tentang Jumlah Anggaran dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Lampirannya;
271. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/2/423.011/2021 Tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Lampirannya;
272. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/1/423.011/2022 Tentang

Halaman 21 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Anggaran Dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Lampirannya;
273. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/103/423.011/2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Daftar Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap Pada Pendidikan NonFormal/Pendidikan Kesenjangan Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dan Lampirannya;
274. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan nomor 188/185/423.011/2022 tanggal 21 April 2022 Tentang Daftar Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap Pada Pendidikan NonFormal/Pendidikan Kesenjangan Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dan Lampirannya;
275. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/49/423.011/2023 tanggal 31 Januari 2023 Tentang Daftar Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap Pada Pendidikan NonFormal/Pendidikan Kesenjangan Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dan Lampirannya;
276. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan Nomor: 002/YDU/SK/II/2020 Tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta'limil Quran Tanggal 7 Januari 2020;
277. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan Nomor: 06/YDU/SK/VII/2020 Tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta'limil Quran Tanggal 20 Juli 2020;
278. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan Nomor 021/YDU/SK/VII/2022 Tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta'limil Quran Tanggal 1 Juli 2022;
279. 1 (satu) Bendel Foto Copy Salinan Akta Pendirian Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan No. 37 tanggal 21 September 2015 oleh Notaris Ny. WIDJANARTI, SH;
280. 1 (satu) Bendel Foto Copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan No. 32 tanggal 25 Oktober 2021 oleh Notaris Ny. WIDJANARTI, SH;
281. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Teregristrasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kota Pasuruan No. 220/1812/423.600.02/2020 tanggal 17 November 2020;
282. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Kota Pasuruan dari Kementerian Hukum Dan Hak

Halaman 22 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.06-0029683 tanggal penerbitan 09 November 2021;

283. Cetakan Rekening Koran dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor Rekening 0232881682 Atas Nama PKBM TA LIMIL QURAN Mutasi Bulan Periode Januari 2020 sampai Desember 2023;

284. Cetakan Rekening Koran dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor Rekening 0233153346 Atas Nama P2964366 PKBM TA LIMIL QURAN Mutasi Bulan Periode November 2021 sampai Desember 2023;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

285. 1 (satu) Unit Laptop merek Acer Aspire 47382-P622G32Mcc Mfg Date: 2011/01/10 SNID: 10107140025 warna coklat;

286. 1 (satu) Unit Printer Canon Pixma G-2010 warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

287. 1 (satu) Buah stempel atas nama Koperasi Barokah;

288. 1 (satu) Buah stempel atas nama Bara Komputer;

289. 1 (satu) Buah stempel atas nama Copy Center Star;

290. 1 (satu) Buah stempel atas nama Percetakan CV. Nusantara;

291. 1 (satu) Buah stempel atas nama Percetakan Putra Luqman;

292. 1 (satu) Buah stempel atas nama Toko AAZ;

293. 1 (satu) Buah stempel atas nama Ta'limil Qur'an;

294. 1 (satu) Buah stempel atas nama Koperasi Pondok Pesantren "GOTONG ROYONG"

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Memohon kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor Surabaya C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* guna meringankan ganjaran pidana yang adil dan proposional kepada Terdakwa **Iswanto, S.Pd.I. bin Alm. Ismani** atas Tuntutan Saudara Penuntut Umum;
2. Mempertimbangkan keterangan, pengakuan dan penyerahan secara sukarela sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 385 yang berlokasi pada Perum Pesona Candi Blok BE-19, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan guna mengembalikan uang kerugian negara atas perbuatan Tinda Pidana Korupsi guna dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti atas kerugian Negara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Halaman 23 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan yang diajukan Penasihat Hukumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat HukumTerdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK.: PDS-01/Pasur/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ISWANTO, S.Pd.I. Bin Alm. ISMANI** pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember 2020 sampai dengan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 bertempat di PKBM Ta'limil Qur'an Jl. Hangtuh Gang X No. 337 A Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, memberikan bantuan berupa hibah Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN (BOP Kesetaraan) yang disalurkan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Pasuruan, dengan berdasarkan:
 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 beserta perubahannya sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020.

2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan beserta perubahannya sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan tanggal 17 Januari 2022.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan tanggal 23 Desember 2022.
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut diatas, menentukan syarat agar PKBM di Kota Pasuruan bisa menerima DAK Non Fisik BOP pada Pendidikan Kesetaraan, yaitu:
 1. Memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) yang terdata pada aplikasi Dapodik;
 2. Telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan paling lambat 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya;
 3. Memiliki ijin menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada aplikasi Dapodik;
 4. Memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan.
- Bahwa bagi PKBM yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan sebagai penerima bantuan BOP Pendidikan Kesetaraan melalui Keputusan Walikota Pasuruan sesuai tahun anggaran, dengan besaran BOP Pendidikan Kesetaraan adalah berdasarkan besaran satuan biaya dana BOP Pendidikan Kesetaraan pada masing-masing daerah (dalam hal ini adalah Kota Pasuruan) sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dikalikan dengan jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN pada Satuan Pendidikan Kesetaraan penerima dana DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya, dengan ketentuan usia Peserta Didik untuk bantuan pada tahun 2020 s/d 2022 adalah 7 (tujuh) s/d 21 (dua puluh satu) tahun, sedangkan untuk bantuan pada tahun 2023 usia Peserta Didik adalah 7 (tujuh) tahun s/d 25 (dua puluh lima) tahun.

Halaman 25 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 6 (enam) PKBM di Kota Pasuruan yang ditetapkan sebagai penerima BOP Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2020 s/d 2023. Salah satunya adalah PKBM Ta'limil Qur'an yang beralamat di Jl.Hangtuah Gang X No. 337 A Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan namun karena PKBM Ta'limil Qur'an tidak memiliki gedung sendiri maka menggunakan Gedung SMP Darul Ulum yang beralamat di Jalan Hangtuah No. 9, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, yang berada di bawah naungan Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Kota Pasuruan, sebagaimana Sertifikat NPSN Nomor P2964366 tanggal 19 Oktober 2015 dengan Surat Ijin Operasional PKBM Nomor 420/002/PKBM/423.107/2020 tertanggal 12 Agustus 2020.

Dengan susunan kepengurusan PKBM Ta'limil Qur'an periode tahun 2020 s/d 2023 adalah sebagai berikut:

- Kepala PKBM: ISWANTO, S. Pd. I

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta'limil Qur'an, yang ditanda tangani oleh H. MASDUQI selaku Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Kota Pasuruan, sebagai berikut:

1. Nomor: 002/YDU/SK/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 (ISWANTO selaku Plt Kepala PKBM Ta'limil Qur'an)
2. Nomor: 06/YDU/SK/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 (ISWANTO selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an berlaku selama 2 tahun)
3. Nomor: 021/YDU/SK/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 (ISWANTO selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an berlaku selama 2 tahun)

- Sekretaris PKBM: ABD. HAMID, S.Pd.
- Bendahara PKBM: TAZKIYATUN NURIYAH.
- Staf TU PKBM: NILA KURNIA

- Bahwa PKBM Ta'limil Qur'an Kota Pasuruan pada tahun 2020 s/d 2023 telah ditetapkan sebagai Penerima BOP Kesetaraan, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mendapatkan alokasi/pagu dana hibah bantuan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan tahun anggaran 2020, PKBM Ta'limil Qur'an telah membuat proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang diajukan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Selanjutnya dana hibah bantuan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBN, diterimakan melalui rekening daerah Kota Pasuruan dan dialokasikan kedalam APBD Kota Pasuruan sesuai Keputusan Walikota Nomor 188/2/423.011/2020 tentang Jumlah Anggaran dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja tidak Terduga dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan kode rekening 4.04.4.04.01.02.00.5.1.4.05.02 dengan kegiatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kependidikan Kegiatan BOP Pendidikan Kesetaraan dengan perincian pada semester II TA 2020 yang telah diubah sesuai Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/226/423.011/2020 tanggal 17 Juli tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Pasuruan

Halaman 26 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/2/423.011/2020 tentang Jumlah Anggaran dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja tidak Terduga dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan satuan biaya sebagai berikut :

- Paket A sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik;
 - Paket B sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik;
 - Paket C sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik.
2. Bahwa untuk mendapatkan alokasi/pagu dana hibah bantuan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan tahun anggaran 2021, PKBM Ta'limil Qur'an telah membuat proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang diajukan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Selanjutnya dana hibah bantuan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari APBN, diterima melalui rekening daerah Kota Pasuruan dan dialokasikan kedalam APBD Kota Pasuruan, sesuai Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/2/423.011/2021 tentang Jumlah Anggaran dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, bantuan Sosial, bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021. Dengan ketentuan satuan biaya sama dengan tahun 2020.
 3. Bahwa dana hibah bantuan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari APBN, diberikan secara langsung melalui transfer ke rekening Penerima Bantuan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan, sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi RI Nomor 28/P/2022 Tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler Dan Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022, dengan penetapan penerimaan bantuan melalui Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 188/1/423.011/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang jumlah anggaran dan Penanggungjawab pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan belanja tidak terduga dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2022. Dengan ketentuan satuan biaya sama dengan tahun 2020 dan tahun 2021.
 4. Bantuan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi RI Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari APBN dan diberikan secara langsung melalui transfer ke rekening Penerima Bantuan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan, sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi RI Nomor 3/P/2023 Tentang Satuan Biaya, Penerima Dana Dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler tahun Anggaran 2023, dengan penetapan Surat Keputusan Walikota Pasuruan

Halaman 27 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 188/235/423.011/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 188/11/423.011/2023 tentang jumlah anggaran dan Penanggungjawab pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan belanja tidak terduga dan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan satuan biaya sebagai berikut :

- Paket A sebesar Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap peserta didik;
 - Paket B sebesar Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap peserta didik;
 - Paket C sebesar Rp1.810.000,00 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap peserta didik.
- Bahwa selama tahun anggaran 2020 s/d 2023 PKBM Ta'limil Qur'an memperoleh alokasi/ pagu anggaran BOP Kesetaraan yang diterima dengan perincian sebagai berikut:
1. Pada tahun 2020 BOP Kesetaraan yang diterima sebesar Rp82.350.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Paket B Semester II sebesar Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Paket C Semester II sebesar Rp53.100.000,00 (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
 2. Pada tahun 2021 BOP Kesetaraan yang diterima sebesar Rp238.800.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Paket A Semester I sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - b. Paket B Semester I sebesar Rp48.750.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Paket C Semester I sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Paket A Semester II sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - e. Paket B Semester II sebesar Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - f. Paket C Semester II sebesar Rp74.700.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 3. Pada tahun 2022 BOP Kesetaraan yang diterima sebesar Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Paket A Semester I sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
 - b. Paket B Semester I sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Paket C Semester I sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
 - d. Paket A Semester II sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
 - e. Paket B Semester II sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 28 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Paket C Semester II sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
4. Pada tahun 2023 BOP Kesetaraan yang diterima sebesar Rp247.470.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Paket A Semester I sebesar Rp3.930.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - b. Paket B Semester I sebesar Rp39.260.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - c. Paket C Semester I sebesar Rp80.545.000,00 (delapan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - d. Paket A Semester II sebesar Rp3.930.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - e. Paket B Semester II sebesar Rp39.260.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - f. Paket C Semester II sebesar Rp80.545.000,00 (delapan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selain BOP Kesetaraan, PKBM Ta'limil Qur'an juga memperoleh Dana Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yang Bersumber Dari Dana APBD Kota Pasuruan (BOSDA) tahun anggaran 2021 s/d 2023, sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan nomor:
 1. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/2/423.011/2021 tentang Jumlah Anggaran dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, bantuan Sosial, bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021.
 2. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/1/423.011/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang jumlah anggaran dan Penanggungjawab pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan belanja tidak terduga dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2022.
 3. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/235/423.011/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/11/423.011/2023 tentang jumlah anggaran dan Penanggungjawab pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan belanja tidak terduga dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2023.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan program Paket A, program paket B dan program Paket C, sasaran warga belajar pada PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C, adalah warga Kota Pasuruan:
 - a. Berdomisili di Kota Pasuruan;
 - b. Tidak lulus SD/ MI, SMP/ MTs. dan SMA/ SMK/ MA/ MAK;
 - c. Tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi karena kurang mampu;
 - d. Tidak masuk kriteria usia di pendidikan formal;
 - e. Terdaftar sebagai warga belajar di PKBM;

Halaman 29 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Terdaftar dalam Data Pokok Peserta Didik; dan
- g. Usia minimal 7 (tujuh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun.
- Bahwa BOSDA yang diterima oleh PKBM Ta'limil Qur'an pada tahun anggaran 2021 s/d 2023 diperuntukkan untuk 2 (dua) jenis penggunaan yaitu BOSDA Kegiatan Belajar Mengajar (BOSDA KBM) dan BOSDA Insentif sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan program Paket A, program paket B dan program Paket C, pemberian bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C, diberikan dengan besaran dan dipergunakan untuk:
 - a. Warga belajar program Paket A setara SD/ MI, program Paket B setara SMP/ MTs., dan program Paket C setara SMA/ SMK/ MA/ MAK sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per warga belajar per tahun ajaran;
 - b. Insentif pendidikan/ tutor program Paket A setara SD/ MI, program Paket B setara SMP/ MTs., dan program Paket C setara SMA/ SMK/ MA/ MAK sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pendidik/ tutor per bulan.
- Bahwa pada tahun anggaran 2021 s/d 2023, PKBM Ta'limil Qur'an telah menerima BOSDA dengan besaran sebagai berikut:
 - 1. **Pada tahun 2021** BOSDA yang diterima sebesar Rp62.790.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. BOSDA Kegiatan Belajar Mengajar (BOSDA KBM)
 - Tahap I Paket A: Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
 - Tahap I Paket B: Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - Tahap I Paket C: Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
 - Tahap II Paket A: Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Tahap II Paket B: Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)
 - Tahap II Paket C: Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah)
 - b. BOSDA Insentif
 - Semester I Paket A: Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Semester I Paket B: Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
 - Semester I Paket C: Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah)
 - Semester II Paket A: Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Semester II Paket B: Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
 - Semester II Paket C: Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah)
 - 2. **Pada tahun 2022** BOSDA yang diterima sebesar Rp62.760.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. BOSDA Kegiatan Belajar Mengajar (BOSDA KBM)
 - Tahap I Paket A: Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Tahap I Paket B: Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)
 - Tahap I Paket C: Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah)
 - Tahap II Paket A: Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II Paket B: Rp3.990.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Tahap II Paket C: Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah)
- b. BOSDA Insentif
 - Tahap I Paket A: Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Tahap I Paket B: Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
 - Tahap I Paket C: Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah)
 - Semester II Paket A: Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Semester II Paket B: Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
 - Semester II Paket C: Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 3. **Pada tahun 2023** BOSDA yang diterima sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. BOSDA Kegiatan Belajar Mengajar (BOSDA KBM)
 - Tahap I Paket A: Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Tahap I Paket B: Rp3.990.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - Tahap I Paket C: Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah)
 - Tahap II Paket A: Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Tahap II Paket B: Rp3.990.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - Tahap II Paket C: Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah)
 - b. BOSDA Insentif
 - Tribunal I Paket A: Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
 - Tribunal I Paket B: Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - Tribunal I Paket C: Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Tribunal II Paket A: Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
 - Tribunal II Paket B: Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - Tribunal II Paket C: Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Tribunal III Paket A: Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
 - Tribunal III Paket B: Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - Tribunal III Paket C: Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Tribunal IV Paket A: Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
 - Tribunal IV Paket B: Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - Tribunal IV Paket C: Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an, dalam penerimaan dana BOP Kesetaraan yang bersumber dari APBN tahun 2020 s/d 2023 serta Dana Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan (BOSDA) tahun 2021 s/d 2023, telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai berikut:
NPHD BOP Kesetaraan:
 - 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2363/423.102/2020 Tanggal 17 November 2020, masing-masing untuk Program Kejar Paket B dan Kejar Paket C BOP Kesetaraan Semester 2 tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1208/423.102/2021 tanggal 18 Juni 2021, masing-masing untuk Program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2021.
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2754/423.102/2021 tanggal 24 November 2021 masing-masing untuk Program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2021.

Yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan atas nama Saksi H. Mualif Arif, S. Sos., MM. sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an sebagai Pihak Kedua.

NPHD BOSDA Insentif:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/737/423.102/2021 tanggal 18 Juni 2021, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2021.
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2756/423.102/2021 tanggal 24 November 2021, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2021.
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1622/423.102/2022 tanggal 17 Juni 2022, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2022.

Yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan atas nama Saksi H. Mualif Arif, S. Sos., MM. sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an sebagai Pihak Kedua.

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3046/423.102/2022 tanggal 1 Desember 2022, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2022.
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/710/423.102/2023 tanggal 13 April 2023, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Tribulan I sampai IV tahun 2023.

Yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan atas nama Saksi Lucky Danardono, Ap. MM. sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an sebagai Pihak Kedua.

NPHD BOSDA KBM:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1820/423.102/2021 tanggal 18 Juni 2021, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2021.
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2752/423.102/2021, tanggal 24 November 2021, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2021.
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1620/423.102/2022 tanggal 17 Juni 2022, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2022.

Yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan atas nama Saksi H. Mualif Arif, S. Sos., MM. sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an sebagai Pihak Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3045/423.102/2022 tanggal 1 Desember 2022, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesenjangan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2022.
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1414/423.102/2022 tanggal 6 Juni 2023, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesenjangan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C tahun 2023.

Yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan atas nama Saksi Lucky Danardono, Ap. MM. sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an sebagai Pihak Kedua.

- Bahwa selain NPHD, Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an dalam penerimaan penyaluran dana BOP Pendidikan Kesenjangan tahun 2020 s/d 2023 dan Dana bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2021 s/d 2023, juga membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ) yang menyatakan:

1. Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an sanggup mempertanggungjawabkan atas penggunaan hibah sesuai dengan NPHD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan hibah yang diterima.
3. Menggunakan hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.
4. Bertanggungjawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkan karena tidak memenuhi kewajiban penggunaan hibah yang telah diterima.

Surat Pernyataan Tanggungjawab tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an pada setiap tahap pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan.

- Bahwa mekanisme/tata cara penerimaan BOP Kesenjangan pada tahun anggaran 2020 s/d 2023, BOSDA KBM pada tahun anggaran 2021 s/d 2023 dan BOSDA Insentif pada tahun anggaran 2021 s/d 2023 diterimakan secara bertahap melalui rekening Bank Jatim yaitu BOP Kesenjangan pada tahun anggaran 2020 s/d 2021, BOSDA KBM pada tahun anggaran 2021 s/d 2023 dan BOSDA Insentif pada tahun anggaran 2021 s/d 2023 dengan Nomor Rekening : 0232881682 atas nama PKBM Ta Limil Qur'an dan BOP Kesenjangan pada tahun anggaran 2020 s/d 2021 rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening: 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Ta'limil Qur'an, dengan cara Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an dan Saksi Tazkiyatun Nuriyah selaku Bendahara PKBM Ta'limil Qur'an datang ke Kantor Bank Jatim Cabang Pasuruan Jalan Pahlawan No. 18 Kota Pasuruan untuk melakukan penarikan secara tunai terhadap dana bantuan tersebut dengan rincian penarikan sebagai berikut :

1. Nomor rekening: 0232881682 Atas Nama PKBM Ta Limil Qur'an

a. Pada Tahun 2020 terdapat penarikan tunai yakni:

- Tanggal 10 Desember 2020 terdapat penarikan sebesar Rp82.350.000,00

b. Pada tahun 2021 terdapat penarikan tunai yakni:

- Tanggal 30 Juni 2021 terdapat penarikan sebesar Rp138.930.000,00
- Tanggal 06 Agustus 2021 terdapat penarikan sebesar Rp25.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09 Desember 2021 terdapat penarikan sebesar Rp137.460.000,00

c. Pada tahun 2022 terdapat penarikan tunai yakni:

- Tanggal 15 Juli 2022 terdapat penarikan sebesar Rp29.910.000,00
- Tanggal 08 Desember 2022 terdapat penarikan sebesar Rp32.850.000,00
- Tanggal 27 April 2022 terdapat penarikan sebesar Rp10.800,00

d. Pada tahun 2023 terdapat penarikan tunai yakni:

- Tanggal 19 Juni 2023 terdapat penarikan sebesar Rp9.450.000,00
- Tanggal 14 September 2023 terdapat penarikan sebesar Rp10.800.000,00
- Tanggal 20 September 2023 terdapat penarikan sebesar Rp9.450.000,00
- Tanggal 30 Oktober 2023 terdapat penarikan sebesar Rp10.800.000,00
- Tanggal 8 Desember 2023 terdapat penarikan sebesar Rp10.800.000,00

2. Nomor rekening :0233153346 Atas Nama P2964366 PKBM Ta'limil Qur'an

a. Pada tahun 2022 terdapat penarikan tunai yakni:

- Tanggal 02 Juni 2022 terdapat penarikan sebesar Rp108.500.000,00
- Tanggal 15 September 2022 terdapat penarikan sebesar Rp108.500.000,00

b. Pada tahun 2023 terdapat penarikan tunai yakni:

- Tanggal 21 Maret 2023 terdapat penarikan sebesar Rp84.475.000,00
- Tanggal 24 Maret 2023 terdapat penarikan sebesar Rp39.260.000,00
- Tanggal 28 Juli 2023 terdapat penarikan sebesar Rp123.735.000

Penarikan tunai terhadap seluruh dana bantuan yang telah masuk ke rekening tersebut, kemudian dibawa dan disimpan secara tunai oleh Terdakwa.

- Bahwa dalam hal pelaksanaan penggunaan dana bantuan tersebut dipergunakan untuk biaya pembelanjaan barang dan pembayaran honor baik honor Tutor maupun honor narasumber kegiatan PKBM. Pada tahun 2020 Terdakwa menyuruh dan memerintahkan Saksi Nila Kurnia untuk membantu Terdakwa dalam hal pembelanjaan barang dan pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut.

Dengan perintah agar Saksi Nila Kurnia dalam membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban komponen penggunaan dana menyesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Dalam hal ini Terdakwa juga memberikan perintah supaya Saksi Nila Kurnia tidak melakukan pembelanjaan secara penuh namun tetap memperoleh bukti dukung yang sesuai dengan nominal yang dibutuhkan untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sehingga bisa sesuai dengan RKAS dan besaran nilai bantuan yang telah diterima.

- Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, Terdakwa juga memberikan imbalan/ komisi berupa uang kepada Saksi Nila Kurnia sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA tahun 2021 s/d 2022, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA tahun 2023 dibuat dan disusun oleh Saksi Choirul Anam yang juga menerima imbalan berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa imbalan/komisi berupa uang tersebut diberikan oleh Terdakwa per tahap/per penerimaan bantuan, dan imbalan/komisi tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh keperluan Saksi Nila Kurnia dan Saksi Choirul Anam dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban termasuk juga pembelian ATK dan jasa pembuatan laporan pertanggungjawaban untuk Saksi Nila Kurnia dan Saksi Choirul Anam.
- Bahwa untuk membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 dan BOSDA tahun 2021 s/d 2023, Saksi Nila Kurnia dan Saksi Choirul Anam menggunakan 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire warna coklat dan juga 1 (satu) buah printer merk Canon G2010 warna hitam milik PKBM Ta'limil Qur'an yang dibeli dari dana hibah bantuan.
- Bahwa kemudian Saksi Nila Kurnia membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 dan juga dana BOSDA tahun 2021 s/d 2022 dan Saksi Choirul Anam membuat laporan pertanggungjawaban atas BOSDA tahun 2023, dengan cara sebagai berikut:
 1. Pembayaran atas pembelanjaan barang.
 - Bahwa pembayaran atas pembelanjaan barang menggunakan BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 dan BOSDA KBM tahun 2021 s/d 2023 dengan hanya sebagian saja dilakukan pembelanjaan secara penuh/riil dan selebihnya pembelanjaan tersebut dilakukan secara fiktif dengan cara sebagai berikut:
 - Untuk pembelanjaan yang dibiayai oleh BOP Kesetaraan pada tahun 2020 hanya bisa dilakukan secara manual/offline yaitu pembeli datang langsung ke Toko untuk melakukan transaksi. Pembelanjaan barang yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia hampir seluruhnya adalah pembelanjaan fiktif yaitu dengan menggunakan kuitansi/nota pembelian palsu yang dicap/stempel dengan nama Toko yang juga fiktif yaitu membuat sendiri cap/stempel tersebut, sehingga seolah-olah telah benar terjadi pembelanjaan sejumlah barang, padahal transaksi pembelanjaan tersebut tidak pernah ada.
 - Untuk sistem pembelanjaan yang dibiayai oleh BOP Kesetaraan sejak tahun 2021 s/d 2023, hanya bisa dilakukan secara online yaitu transaksi pembelian wajib dilakukan melalui aplikasi SIPLah yang merupakan katalog sekolah dibawah kewenangan dan pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan pada saat itu Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia berbelanja melalui toko yang ada di BliBli.com dan toko yang ada di Toko Ladang. Namun sebelum melakukan transaksi melalui aplikasi tersebut, Saksi Nila Kurnia menghubungi pihak toko terlebih dahulu dan melakukan kesepakatan:
 - Atas transaksi yang barangnya tidak dikirim sama sekali, Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia hanya membayar fee kepada toko untuk mendapatkan kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh Toko/Penyedia dengan jumlah nominal tertentu, sehingga seolah-olah benar telah terjadi pembelian barang sejumlah tersebut. Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia meminta uang pengembalian untuk diserahkan secara tunai.

Halaman 35 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Transaksi yang barangnya hanya dikirim sebagian, Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia meminta sisa uang pembelian barang tersebut dari Toko/Penyedia secara tunai.

Setelah toko menyetujui, kemudian Saksi Nila Kurnia mengklik nama toko tersebut untuk melakukan pemesanan barang dan melakukan pembayaran melalui Virtual Account (VA) yang sudah ditentukan. Kemudian Saksi Nila Kurnia meminta uang tunai kepada Terdakwa untuk disetorkan secara tunai melalui teller bank ke nomor VA toko/ penyedia.

- Bahwa untuk pembelanjaan atas penggunaan dana BOSDA KBM tahun 2021 s/d 2023 hanya bisa dilakukan secara manual/offline dengan cara seperti pembelanjaan barang menggunakan BOP Kesetaraan Tahun 2020.
- Bahwa Toko/Penyedia yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembelanjaan adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2020

Pembelanjaan barang dan jasa dengan Dana BOP Kesetaraan:

1. Pada penyedia Bara Komputer tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
2. Pada penyedia CV Aridha tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp13.694.104,00 (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat rupiah).
3. Pada penyedia Koperasi Barokah tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp28.157.500,00 (dua puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Pada Minatur Rohma untuk sewa gedung terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
5. Pada Toko XAIS dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp13.027.200,00 (tiga belas juta dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

b. Tahun 2021

Pembelanjaan barang dan jasa dengan Dana BOP Kesetaraan:

1. Pada penyedia CV Aridha dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp43.655.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp20.826.364,00 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp42.454.070,00 (empat puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh rupiah).
2. Pada Cahaya Pelangi dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp19.078.637,00 (sembilan belas juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp9.125.454,00



(sembilan juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

Pembelanjaan barang dan jasa dengan Dana BOSDA KBM:

1. Pada Penyedia Koperasi Barokah tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp4.918.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
2. Pada penyedia Percetakan Lukman tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp2.282.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
3. Pada Penyedia Bara Komputer tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pada Penyedia CV Aridha tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp4.452.810,00 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

c. Tahun 2022

Pembelanjaan barang dan jasa dengan Dana BOP Kesetaraan:

1. Pada Penyedia CV Aridha dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp19.631.605,00 (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp15.799.021,00 (lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh satu rupiah).
2. Pada Penyedia Cahaya Pelangi dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp31.134.500,00 (tiga puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp19.357.022,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah).
3. Pada Penyedia J-Jaya dengan pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp7.439.946,00, (tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian Rp4.268.323,00 (empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dan pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp9.541.778,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
4. Pada Penyedia Tukang Lemari terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pembelian barang dan jasa dengan Dana BOSDA KBM:

1. Pada penyedia CV Aridha tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp4.591.500,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).



2. Pada penyedia Fotocopy Star tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah).
3. Pada penyedia Koperasi Barokah tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp2.251.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)
4. Pada penyedia Fotocopy Eriz dengan pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
5. Pada penyedia Bara Komputer tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp4.060.000,00 (empat juta enam puluh ribu rupiah).
6. Pada penyedia Toko AAZ dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp1.492.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp1.492.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
7. Pada penyedia CV Nusantara tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

d. Tahun 2023

Pembelanjaan barang dan jasa dengan Dana BOP Kesetaraan:

1. Pada Penyedia Toko AAZ dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp61.169.570,00 (enam puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp36.435.034,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah) dan pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp28.215.773,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
2. Pada Penyedia Artha Techno dengan pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp68.344.765,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp3.421.618,00 (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah).

Pembelian barang dan jasa dengan Dana BOSDA KBM:

1. Pada penyedia Toko AAZ dengan pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp3.952.500,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp3.927.500,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada penyedia CV Aridha tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp3.485.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
3. Pada penyedia Bara Komputer tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pada penyedia Foto Copy Utami tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).
5. Pada penyedia Koperasi Pongpes Gotong Royong tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2. Pembayaran honor Tutor/Tenaga Pendidik dan narasumber kegiatan.

- Bahwa pembayaran atas honor Tutor/Tenaga Pendidik dan narasumber kegiatan menggunakan BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 dan penggunaan dana BOSDA Insentif tahun 2021 s/d 2023 dengan kegiatan hampir secara keseluruhan merupakan kegiatan fiktif, artinya untuk honor Tutor/tenaga Pendidik, nama yang dicantumkan adalah nama orang lain yang bukan merupakan Tutor/Tenaga Pendidik pada PKBM Ta'limil Qur'an dan pemilik nama yang bersangkutan tidak mengetahui jika nama nya masuk dalam daftar Tutor/tenaga Pendidik PKBM Ta'limil Qur'an sekaligus sebagai penerima honor/insentif, dan tanda tangan yang tertera dalam bukti penerimaan uang adalah palsu/tiruan.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 s/d 2023 terdapat 41 (empat puluh satu) nama yang disebut sebagai penerima honor insentif Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Qur'an. Dari 41 (empat puluh satu) nama yang disebut sebagai Tutor/Tenaga Pendidik, terdapat 18 (delapan belas) nama yang terdaftar dan ditetapkan sebagai Guru Tidak Tetap Penerima honorarium, sebagaimana Keputusan Walikota Pasuruan Nomor:
 1. 188/103/423.011/2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Daftar Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap Pada Pendidikan NonFormal/Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
 2. 188/185/423.011/2022 tanggal 21 April 2022 Tentang Daftar Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap Pada Pendidikan NonFormal/Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
 3. 188/49/423.011/2023 tanggal 31 Januari 2023 Tentang Daftar Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap Pada Pendidikan NonFormal/Pendidikan

Halaman 39 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesetaraan Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

Dengan penetapan besaran honorarium insentif Guru Tidak Tetap yang bisa diterima atas nama Guru Tidak tetap terdaftar adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Dengan nama yang terdaftar sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Yusuf arif | 10. Kholid mawardi |
| 2. Estu ismayanti | 11. Naili iswati syukma |
| 3. Abdul hamid | 12. Moh. Akhiyar |
| 4. Siti khatimah yahya | 13. Sudarmanto |
| 5. Siti musyarafah | 14. Siti aminah |
| 6. Doni mauludi | 15. Sofia arisanti |
| 7. Bakhrul ulum | 16. Sugiyono |
| 8. Iswanto | 17. Handiyan mauludin |
| 9. Ida mahmuda | 18. Titik isnawati |

- Bahwa dari 18 (delapan belas) nama-nama tersebut diatas, 15 (lima belas) nama yang menyatakan tidak pernah menjadi Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Qur'an dan juga tidak pernah menerima honorarium Tutor/Tenaga Pendidik sebagaimana tersebut dalam Keputusan Walikota Pasuruan tersebut diatas, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Yusuf arif | 9. Naili iswati syukma |
| 2. Estu ismayanti | 10. Moh. Akhiyar |
| 3. Abdul hamid | 11. Sudarmanto |
| 4. Siti khatimah yahya | 12. Siti aminah |
| 5. Siti musyarafah | 13. Sugiyono |
| 6. Doni mauludi | 14. Handiyan mauludin |
| 7. Bakhrul ulum | 15. Titik isnawati |
| 8. Ida mahmuda | |

Sedangkan 3 (tiga) nama diantaranya adalah Terdakwa, Saksi Sofia Arisanti dan Saksi Kholid Mawardi. Untuk Saksi Sofia Arisanti dan Saksi Kholid Mawardi mengaku sebagai Tutor namun tanda tangan di daftar penerima honor adalah bukan tanda tangan yang bersangkutan.

- Sehingga masih ada 23 (dua puluh tiga) nama lain yang dicantumkan sebagai Tutor/Tenaga Pendidik sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban, yaitu:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Tazkiyatun nuriyah | 12. Inayatul Fitriyah, S.Pd. |
| 2. Nila kurnia | 13. Juma'ati, S.Pd. |
| 3. Khoirul huda | 14. Lilik Kholifah, S.Pd. |
| 4. A nafiudin | 15. Maryam, S.Pd.I. |
| 5. Ainul Khilmiah, S.Pd. | 16. Masrifatul hidayati |
| 6. Aisyaturohma, S.Pd. | 17. Miftahul wahda |
| 7. Amalia Anggi F. S.Pd. | 18. Minaturrohmah, S.Pd. |
| 8. Choirul Anam | 19. Nafisa Izati, S.Pd. |
| 9. Dian Masita, S.Pd. | 20. Nafisah, S.Pd. |
| 10. Firda rokhanayah | 21. Naimatus Suudah, S.Pd.E. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hendra teguh afriyanto

22. Nurul fajriyah

23. Uswatun khasanah

Dari nama-nama tersebut diatas untuk Saksi Nila Kurnia dan Saksi Choirul Anam (keduanya sebagai pembuat laporan pertanggungjawaban), Saksi Tazkiyatun Nuriyah (bendahara PKBM Ta'limil Qur'an), Saksi Khoirul Huda, Saksi Nurul Fajriah, dan Saksi Nafiudin, menyatakan pernah membantu dalam pelaksanaan kegiatan PKBM Ta'limil Qur'an yaitu sebagai guru pengawas ujian, akan tetapi tidak pernah menjadi Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Qur'an. Selain nama-nama tersebut tidak pernah membantu dalam pelaksanaan kegiatan PKBM Ta'limil Qur'an.

- Bahwa terhadap bantuan yang pembelanjaannya fiktif baik pembelanjaan barang maupun pembayaran honor, maka uang nya tetap disimpan/dibawa dan tetap berada dalam penguasaan Terdakwa, karena setiap pengeluaran uang atas dana bantuan harus seijin dan sepengetahuan dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an dalam pengelolaan penggunaan dana BOP Kesetaraan dan BOSDA KBM menjadi Penyedia dari Toko AAZ yang digunakan sebagai tempat pembelanjaan oleh PKBM Ta'limil Qur'an untuk penggunaan dana BOP Kesetaraan tahun 2023 dan BOSDA untuk tahun 2022 s/d 2023.
- Bahwa berdasarkan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0104220037747, Toko AAZ yang beralamat di Jalan Sulawesi Utara No. 130 A, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, terdaftar dengan nama Pelaku Usaha adalah ISWANTO. Dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui dan diakui oleh Terdakwa apabila Toko AAZ sebagaimana terdaftar dalam NIB tersebut adalah benar miliknya yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembelanjaan atas BOP Kesetaraan tahun 2023 dan BOSDA KBM tahun 2022 s/d 2023.
- Bahwa cara Terdakwa dalam menggunakan Toko AAZ miliknya sebagai sarana/tempat pembelanjaan dana bantuan adalah berawal pada tahun 2022 Terdakwa membuat dan mendaftarkan Toko AAZ dan mendapatkan NIB sebagaimana tersebut diatas, kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi Nila Kurnia untuk mendaftarkan Toko AAZ tersebut ke aplikasi SIPLah dengan menggunakan identitas istrinya yaitu Saksi Firda Rokhaniyah untuk dicantumkan sebagai Direktur Toko AAZ. Sehingga pada Surat Perintah Kerja, invoice pemesanan serta pada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Toko AAZ tercantum nama dan tanda tangan atas nama Saksi Firda Rokhaniyah yang ditandatangani oleh Saksi Nila Kurnia atas perintah Terdakwa. Setelah terdaftar, Terdakwa juga menyuruh Saksi Nila Kurnia untuk menjadi operator Toko AAZ secara online di SIPLah, termasuk juga untuk menerima dan memproses transaksi dari pembeli yaitu diantaranya pembelian dari PKBM Ta'limil Qur'an dan PKBM-PKBM lainnya. Namun terkait pengiriman barang dan penerimaan uang semua dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an pada dasarnya telah mengetahui terkait larangan Kepala Satuan Pendidikan merangkap sebagai Penyedia.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan tujuan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk membantu

Halaman 41 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga PKBM Pendidikan Kesetaraan tidak bisa tercapai secara maksimal dan tepat sasaran yang diharapkan oleh Pemerintah untuk memajukan Lembaga PKBM.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan:
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
huruf e : Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
huruf f : Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
huruf h : Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 10:
Dalam melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan, setiap pelaku PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab untuk:
huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ satuan pendidikan.
huruf e : Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Satuan Pendidikan;
huruf f : Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Satuan Pendidikan;
huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dalam PBJ Satuan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan:
Pasal 10 huruf:

Halaman 42 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan, setiap pelaku PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab untuk:

- huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Satuan pendidikan.
- huruf e : Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Satuan Pendidikan;
- huruf f : Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Satuan Pendidikan;
- huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dalam PBJ Satuan Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 13 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan tahun Anggaran 2020:

- Pasal 4 terkait prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.
- Pasal 10 ayat (1) huruf n menyatakan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tidak boleh digunakan untuk membiayai keperluan apapun di luar RKAS yang telah diajukan oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan:

- Pasal 2 terkait prinsip pengelolaan Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan
- Pasal 19 ayat (1) yang mengatur bahwa Kepala Satuan Pendidikan dilarang:
Huruf f: membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan.
Huruf n: melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan:

Pasal 42 ayat (1):

Huruf f: membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan.

Huruf o: menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik.

8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD):

Halaman 43 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2363/423.102/2020 Tanggal 17 November 2020, masing-masing untuk Program Kejar Paket B dan Kejar Paket C BOP Kesetaraan Semester 2 tahun 2020;
- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1208/423.102/2021 tanggal 18 Juni 2021, masing-masing untuk Program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2021.
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2754/423.102/2021 tanggal 24 November 2021 masing-masing untuk Program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2021.
- d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/737/423.102/2021 tanggal 18 Juni 2021, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2021.
- e. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2756/423.102/2021 tanggal 24 November 2021, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2021.
- f. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1622/423.102/2022 tanggal 17 Juni 2022, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2022.
- g. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3046/423.102/2022 tanggal 1 Desember 2022, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2022.
- h. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/710/423.102/2023 tanggal 13 April 2023, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Tribulan I sampai IV tahun 2023.
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1820/423.102/2021 tanggal 18 Juni 2021, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2021.
- j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2752/423.102/2021, tanggal 24 November 2021, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2021.
- k. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1620/423.102/2022 tanggal 17 Juni 2022, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2022.
- l. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3045/423.102/2022 tanggal 1 Desember 2022, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2022.
- m. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1414/423.102/2022 tanggal 6 Juni 2023, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C tahun 2023.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian negara dan daerah sebesar Rp621.687.121,00 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya

Halaman 44 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan NonFormal Dari APBN TA. 2020 S/D 2023 Dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar Di PKBM Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Yang Bersumber Dari APBD Kota Pasuruan TA. 2021 S/D 2023 Pada PKBM Ta'limil Qur'an Nomor: 700.1.2.2 / 832 / 423.300 / LHA/ 2024 tanggal: 2 Desember 2024 dari Inspektorat Kota Pasuruan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa **ISWANTO, S.Pd.I. Bin Alm. ISMANI** selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan Nomor : 002/YDU/SK/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta'limil Qur'an yang ditanda tangani oleh H. Masduqi selaku Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo, Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan Nomor: 06/YDU/SK/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta'limil Qur'an yang ditanda tangani oleh H. Masduqi selaku Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo, Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan Nomor: 021/YDU/SK/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta'limil Qur'an yang ditanda tangani oleh H. Masduqi selaku Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo, pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember 2020 sampai dengan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 bertempat di PKBM Ta'limil Qur'an Jl. Hangtuh Gang X No. 337 A Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, memberikan bantuan berupa hibah Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN (BOP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesetaraan) yang disalurkan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Pasuruan, dengan berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 beserta perubahannya sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan beserta perubahannya sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan tanggal 17 Januari 2022.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan tanggal 23 Desember 2022.
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut diatas, menentukan syarat agar PKBM di Kota Pasuruan bisa menerima DAK Non Fisik BOP pada Pendidikan Kesetaraan, yaitu:
 1. Memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) yang terdata pada aplikasi Dapodik;
 2. Telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan paling lambat 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya;
 3. Memiliki ijin menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada aplikasi Dapodik;
 4. Memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan.
 - Bahwa bagi PKBM yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan sebagai penerima bantuan BOP Pendidikan Kesetaraan melalui Keputusan Walikota Pasuruan sesuai tahun anggaran, dengan besaran BOP Pendidikan Kesetaraan adalah berdasarkan besaran satuan biaya dana BOP Pendidikan Kesetaraan pada masing-

Halaman 46 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing daerah (dalam hal ini adalah Kota Pasuruan) sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dikalikan dengan jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN pada Satuan Pendidikan Kesetaraan penerima dana DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya, dengan ketentuan usia Peserta Didik untuk bantuan pada tahun 2020 s/d 2022 adalah 7 (tujuh) s/d 21 (dua puluh satu) tahun, sedangkan untuk bantuan pada tahun 2023 usia Peserta Didik adalah 7 (tujuh) tahun s/d 25 (dua puluh lima) tahun.

- Bahwa terdapat 6 (enam) PKBM di Kota Pasuruan yang ditetapkan sebagai penerima BOP Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2020 s/d 2023. Salah satunya adalah PKBM Ta'limil Qur'an yang beralamat di Jl. Hangtuah Gang X No. 337 A Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan namun karena PKBM Ta'limil Qur'an tidak memiliki gedung sendiri maka menggunakan Gedung SMP Darul Ulum yang beralamat di Jalan Hangtuah No. 9, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, yang berada di bawah naungan Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Kota Pasuruan, sebagaimana Sertifikat NPSN nomor P2964366 tanggal 19 Oktober 2015 dengan Surat Ijin Operasional PKBM Nomor 420/002/PKBM/423.107/2020 tertanggal 12 Agustus 2020.

Dengan susunan kepengurusan PKBM Ta'limil Qur'an periode tahun 2020 s/d 2023 adalah sebagai berikut:

- Kepala PKBM: ISWANTO, S. Pd. I
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta'limil Qur'an, yang ditanda tangani oleh H. MASDUQI selaku Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Kota Pasuruan, sebagai berikut:
 1. Nomor: 002/YDU/SK/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 (ISWANTO selaku Plt Kepala PKBM Ta'limil Qur'an)
 2. Nomor: 06/YDU/SK/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 (ISWANTO selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an berlaku selama 2 tahun)
 3. Nomor: 021/YDU/SK/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 (ISWANTO selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an berlaku selama 2 tahun)
- Sekretaris PKBM: Abd. Hamid, S.Pd.
- Bendahara PKBM: Tazkiyatun Nuriyah.
- Staf TU PKBM: Nila Kurnia.
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan diatur bahwa dalam melakukan pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, Kepala Satuan Pendidikan bertugas:
 - a. membuat perencanaan penggunaan dana;
 - b. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
 - c. menggunakan dana sesuai komponen penggunaan dana; dan
 - d. membuat laporan penggunaan dana

Halaman 47 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PKBM Ta'limil Qur'an Kota Pasuruan pada tahun 2020 s/d 2023 telah ditetapkan sebagai Penerima BOP Kesetaraan, sebagai berikut:
1. Bahwa untuk mendapatkan alokasi/pagu dana hibah bantuan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan tahun anggaran 2020, PKBM Ta'limil Qur'an telah membuat proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang diajukan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Selanjutnya dana hibah bantuan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBN, diterimakan melalui rekening daerah Kota Pasuruan dan dialokasikan kedalam APBD Kota Pasuruan sesuai Keputusan Walikota Nomor 188/2/423.011/2020 tentang Jumlah Anggaran dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja tidak Terduga dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan kode rekening 4.04.4.04.01.02.00.5.1.4.05.02 dengan kegiatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kependidikan Kegiatan BOP Pendidikan Kesetaraan dengan perincian pada semester II TA 2020 yang telah diubah sesuai Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/226/423.011/2020 tanggal 17 Juli tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Pasuruan 188/2/423.011/2020 tentang Jumlah Anggaran dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja tidak Terduga dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan satuan biaya sebagai berikut :
 - Paket A sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik;
 - Paket B sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik;
 - Paket C sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik.
 2. Bahwa untuk mendapatkan alokasi/pagu dana hibah bantuan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan tahun anggaran 2021, PKBM Ta'limil Qur'an telah membuat proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang diajukan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Selanjutnya dana hibah bantuan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari APBN, diterimakan melalui rekening daerah Kota Pasuruan dan dialokasikan kedalam APBD Kota Pasuruan, sesuai Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/2/423.011/2021 tentang Jumlah Anggaran dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, bantuan Sosial, bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021. Dengan ketentuan satuan biaya sama dengan tahun 2020.
 3. Bahwa dana hibah bantuan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari APBN, diberikan secara langsung melalui transfer ke rekening Penerima Bantuan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan, sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi RI Nomor 28/P/2022

Halaman 48 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler Dan Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022, dengan penetapan penerimaan bantuan melalui Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 188/1/423.011/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang jumlah anggaran dan Penanggungjawab pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan belanja tidak terduga dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2022. Dengan ketentuan satuan biaya sama dengan tahun 2020 dan tahun 2021.

4. Bantuan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi RI Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari APBN dan diberikan secara langsung melalui transfer ke rekening Penerima Bantuan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan, sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi RI Nomor 3/P/2023 Tentang Satuan Biaya, Penerima Dana Dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler tahun Anggaran 2023, dengan penetapan Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/235/423.011/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/11/423.011/2023 tentang jumlah anggaran dan Penanggungjawab pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan belanja tidak terduga dan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan satuan biaya sebagai berikut :
 - Paket A sebesar Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap peserta didik;
 - Paket B sebesar Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap peserta didik;
 - Paket C sebesar Rp1.810.000,00 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap peserta didik.
- Bahwa selama tahun anggaran 2020 s/d 2023 PKBM Ta'limil Qur'an memperoleh alokasi/ pagu anggaran BOP Kesetaraan yang diterima dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pada tahun 2020 BOP Kesetaraan yang diterima sebesar Rp82.350.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Paket B Semester II sebesar Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Paket C Semester II sebesar Rp53.100.000,00 (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
 2. Pada tahun 2021 BOP Kesetaraan yang diterima sebesar Rp238.800.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Paket A Semester I sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - b. Paket B Semester I sebesar Rp48.750.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Paket C Semester I sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 49 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Paket A Semester II sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- e. Paket B Semester II sebesar Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Paket C Semester II sebesar Rp74.700.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
3. Pada tahun 2022 BOP Kesetaraan yang diterima sebesar Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Paket A Semester I sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
 - b. Paket B Semester I sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Paket C Semester I sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
 - d. Paket A Semester II sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
 - e. Paket B Semester II sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - f. Paket C Semester II sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
4. Pada tahun 2023 BOP Kesetaraan yang diterima sebesar Rp247.470.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Paket A Semester I sebesar Rp3.930.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - b. Paket B Semester I sebesar Rp39.260.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - c. Paket C Semester I sebesar Rp80.545.000,00 (delapan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - d. Paket A Semester II sebesar Rp3.930.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - e. Paket B Semester II sebesar Rp39.260.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - f. Paket C Semester II sebesar Rp80.545.000,00 (delapan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selain BOP Kesetaraan, PKBM Ta'limil Qur'an juga memperoleh Dana Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yang Bersumber Dari Dana APBD Kota Pasuruan (BOSDA) tahun anggaran 2021 s/d 2023, sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan nomor:
 1. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/2/423.011/2021 tentang Jumlah Anggaran dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, bantuan Sosial, bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021.
 2. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/1/423.011/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang jumlah anggaran dan Penanggungjawab pengelolaan dana hibah, bantuan

Halaman 50 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, bantuan keuangan belanja tidak terduga dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2022.

3. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/235/423.011/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/11/423.011/2023 tentang jumlah anggaran dan Penanggungjawab pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan belanja tidak terduga dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2023.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan program Paket A, program paket B dan program Paket C, sasaran warga belajar pada PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C, adalah warga Kota Pasuruan:
 - a. Berdomisili di Kota Pasuruan;
 - b. Tidak lulus SD/ MI, SMP/ MTs. dan SMA/ SMK/ MA/ MAK;
 - c. Tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi karena kurang mampu;
 - d. Tidak masuk kriteria usia di pendidikan formal;
 - e. Terdaftar sebagai warga belajar di PKBM;
 - f. Terdaftar dalam Data Pokok Peserta Didik; dan
 - g. Usia minimal 7 (tujuh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun.
- Bahwa BOSDA yang diterima oleh PKBM Ta'limil Qur'an pada tahun anggaran 2021 s/d 2023 diperuntukkan untuk 2 (dua) jenis penggunaan yaitu BOSDA Kegiatan Belajar Mengajar (BOSDA KBM) dan BOSDA Insentif sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan program Paket A, program paket B dan program Paket C, pemberian bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C, diberikan dengan besaran dan dipergunakan untuk:
 - a. Warga belajar program Paket A setara SD/ MI, program Paket B setara SMP/ MTs., dan program Paket C setara SMA/ SMK/ MA/ MAK sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per warga belajar per tahun ajaran;
 - b. Insentif pendidikan/ tutor program Paket A setara SD/ MI, program Paket B setara SMP/ MTs., dan program Paket C setara SMA/ SMK/ MA/ MAK sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pendidik/ tutor per bulan.
- Bahwa pada tahun anggaran 2021 s/d 2023, PKBM Ta'limil Qur'an telah menerima BOSDA dengan besaran sebagai berikut:
 1. **Pada tahun 2021** BOSDA yang diterima sebesar Rp62.790.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. BOSDA Kegiatan Belajar Mengajar (BOSDA KBM)
 - Tahap I Paket A: Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
 - Tahap I Paket B: Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - Tahap I Paket C: Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 51 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II Paket A: Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
- Tahap II Paket B: Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)
- Tahap II Paket C: Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah)
- b. BOSDA Insentif
 - Semester I Paket A: Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Semester I Paket B: Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
 - Semester I Paket C: Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah)
 - Semester II Paket A: Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Semester II Paket B: Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
 - Semester II Paket C: Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah)
- 2. **Pada tahun 2022** BOSDA yang diterima sebesar Rp62.760.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. BOSDA Kegiatan Belajar Mengajar (BOSDA KBM)
 - Tahap I Paket A: Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Tahap I Paket B: Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)
 - Tahap I Paket C: Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah)
 - Tahap II Paket A: Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Tahap II Paket B: Rp3.990.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - Tahap II Paket C: Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah)
 - b. BOSDA Insentif
 - Tahap I Paket A: Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Tahap I Paket B: Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
 - Tahap I Paket C: Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah)
 - Semester II Paket A: Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Semester II Paket B: Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
 - Semester II Paket C: Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 3. **Pada tahun 2023** BOSDA yang diterima sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. BOSDA Kegiatan Belajar Mengajar (BOSDA KBM)
 - Tahap I Paket A: Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Tahap I Paket B: Rp3.990.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - Tahap I Paket C: Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah)
 - Tahap II Paket A: Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Tahap II Paket B: Rp3.990.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - Tahap II Paket C: Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah)
 - b. BOSDA Insentif
 - Tribulan I Paket A: Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
 - Tribulan I Paket B: Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - Tribulan I Paket C: Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Tribulan II Paket A: Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 52 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tribulan II Paket B: Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - Tribulan II Paket C: Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Tribulan III Paket A: Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
 - Tribulan III Paket B: Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - Tribulan III Paket C: Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Tribulan IV Paket A: Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
 - Tribulan IV Paket B: Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - Tribulan IV Paket C: Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an, dalam penerimaan dana BOP Kesetaraan yang bersumber dari APBN tahun 2020 s/d 2023 serta Dana Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan (BOSDA) tahun 2021 s/d 2023, telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai berikut:

NPHD BOP Kesetaraan:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2363/423.102/2020 Tanggal 17 November 2020, masing-masing untuk Program Kejar Paket B dan Kejar Paket C BOP Kesetaraan Semester 2 tahun 2020;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1208/423.102/2021 tanggal 18 Juni 2021, masing-masing untuk Program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2021.
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2754/423.102/2021 tanggal 24 November 2021 masing-masing untuk Program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2021.

Yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan atas nama Saksi H. Mualif Arif, S. Sos., MM. sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an sebagai Pihak Kedua.

NPHD BOSDA Insentif:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/737/423.102/2021 tanggal 18 Juni 2021, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2021.
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2756/423.102/2021 tanggal 24 November 2021, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2021.
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1622/423.102/2022 tanggal 17 Juni 2022, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2022.

Yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan atas nama Saksi H. Mualif Arif, S. Sos., MM. sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an sebagai Pihak Kedua.

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3046/423.102/2022 tanggal 1 Desember 2022, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2022.
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/710/423.102/2023 tanggal 13 April 2023, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Tribulan I sampai IV tahun 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan atas nama Saksi Lucky Danardono, Ap. MM. sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an sebagai Pihak Kedua.

NPHD BOSDA KBM:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1820/423.102/2021 tanggal 18 Juni 2021, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2021.
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2752/423.102/2021, tanggal 24 November 2021, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2021.
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1620/423.102/2022 tanggal 17 Juni 2022, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2022.

Yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan atas nama Saksi H. Mualif Arif, S. Sos., MM. sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an sebagai Pihak Kedua.

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3045/423.102/2022 tanggal 1 Desember 2022, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2022.
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1414/423.102/2022 tanggal 6 Juni 2023, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C tahun 2023.

Yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan atas nama Saksi Lucky Danardono, Ap. MM. sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an sebagai Pihak Kedua.

- Bahwa selain NPHD, Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an dalam penerimaan penyaluran dana BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 dan Dana bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2021 s/d 2023, juga membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ) yang menyatakan:

1. Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an sanggup mempertanggungjawabkan atas penggunaan hibah sesuai dengan NPHD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan hibah yang diterima.
3. Menggunakan hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.
4. Bertanggungjawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkan karena tidak memenuhi kewajiban penggunaan hibah yang telah diterima.

Surat Pernyataan Tanggungjawab tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an pada setiap tahap pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan.

- Bahwa mekanisme/tata cara penerimaan BOP Kesetaraan pada tahun anggaran 2020 s/d 2023, BOSDA KBM pada tahun anggaran 2021 s/d 2023 dan BOSDA Insentif pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2021 s/d 2023 diterimakan secara bertahap melalui rekening Bank Jatim yaitu BOP Kesetaraan pada tahun anggaran 2020 s/d 2021, BOSDA KBM pada tahun anggaran 2021 s/d 2023 dan BOSDA Insentif pada tahun anggaran 2021 s/d 2023 dengan Nomor Rekening : 0232881682 atas nama PKBM Ta Limil Qur'an dan BOP Kesetaraan pada tahun anggaran 2020 s/d 2021 rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening : 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Ta'limil Qur'an, dengan cara Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an dan Saksi Tazkiyatun Nuriyah selaku Bendahara PKBM Ta'limil Qur'an datang ke Kantor Bank Jatim Cabang Pasuruan Jalan Pahlawan No. 18 Kota Pasuruan untuk melakukan penarikan secara tunai terhadap dana bantuan tersebut dengan rincian penarikan sebagai berikut :

1. Nomor rekening: 0232881682 Atas Nama PKBM Ta Limil Qur'an

a. Pada Tahun 2020 terdapat penarikan tunai yakni:

- Tanggal 10 Desember 2020 terdapat penarikan sebesar Rp82.350.000,00

b. Pada tahun 2021 terdapat penarikan tunai yakni:

- Tanggal 30 Juni 2021 terdapat penarikan sebesar Rp138.930.000,00
- Tanggal 06 Agustus 2021 terdapat penarikan sebesar Rp25.200.000,00
- Tanggal 09 Desember 2021 terdapat penarikan sebesar Rp137.460.000,00

c. Pada tahun 2022 terdapat penarikan tunai yakni:

- Tanggal 15 Juli 2022 terdapat penarikan sebesar Rp29.910.000,00
- Tanggal 08 Desember 2022 terdapat penarikan sebesar Rp32.850.000,00
- Tanggal 27 April 2022 terdapat penarikan sebesar Rp10.800,00

d. Pada tahun 2023 terdapat penarikan tunai yakni:

- Tanggal 19 Juni 2023 terdapat penarikan sebesar Rp9.450.000,00
- Tanggal 14 September 2023 terdapat penarikan sebesar Rp10.800.000,00
- Tanggal 20 September 2023 terdapat penarikan sebesar Rp9.450.000,00
- Tanggal 30 Oktober 2023 terdapat penarikan sebesar Rp10.800.000,00
- Tanggal 8 Desember 2023 terdapat penarikan sebesar Rp10.800.000,00

2. Nomor rekening :0233153346 Atas Nama P2964366 PKBM Ta'limil Qur'an

a. Pada tahun 2022 terdapat penarikan tunai yakni:

- Tanggal 02 Juni 2022 terdapat penarikan sebesar Rp108.500.000,00
- Tanggal 15 September 2022 terdapat penarikan sebesar Rp108.500.000,00

b. Pada tahun 2023 terdapat penarikan tunai yakni:

- Tanggal 21 Maret 2023 terdapat penarikan sebesar Rp84.475.000,00
- Tanggal 24 Maret 2023 terdapat penarikan sebesar Rp39.260.000,00
- Tanggal 28 Juli 2023 terdapat penarikan sebesar Rp123.735.000

Penarikan tunai terhadap seluruh dana bantuan yang telah masuk ke rekening tersebut, kemudian dibawa dan disimpan secara tunai oleh Terdakwa.

- Bahwa dalam hal pelaksanaan penggunaan dana bantuan tersebut dipergunakan untuk biaya pembelanjaan barang dan pembayaran honor baik honor Tutor maupun honor narasumber kegiatan PKBM. Pada tahun 2020 Terdakwa menyuruh dan memerintahkan Saksi Nila Kurnia untuk membantu Terdakwa dalam hal pembelanjaan barang dan pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah agar Saksi Nila Kurnia dalam membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban komponen penggunaan dana menyesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Dalam hal ini Terdakwa juga memberikan perintah supaya Saksi Nila Kurnia tidak melakukan pembelanjaan secara penuh namun tetap memperoleh bukti dukung yang sesuai dengan nominal yang dibutuhkan untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sehingga bisa sesuai dengan RKAS dan besaran nilai bantuan yang telah diterima.

- Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, Terdakwa juga memberikan imbalan/ komisi berupa uang kepada Saksi Nila Kurnia sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA tahun 2021 s/d 2022, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA tahun 2023 dibuat dan disusun oleh Saksi Choirul Anam yang juga menerima imbalan berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- Bahwa imbalan/komisi berupa uang tersebut diberikan oleh Terdakwa per tahap/per penerimaan bantuan, dan imbalan/komisi tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh keperluan Saksi Nila Kurnia dan Saksi Choirul Anam dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban termasuk juga pembelian ATK dan jasa pembuatan laporan pertanggungjawaban untuk Saksi Nila Kurnia dan Saksi Choirul Anam.
- Bahwa untuk membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 dan BOSDA tahun 2021 s/d 2023, Saksi Nila Kurnia dan Saksi Choirul Anam menggunakan 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire warna coklat dan juga 1 (satu) buah printer merk Canon G2010 warna hitam milik PKBM Ta'limil Qur'an yang dibeli dari dana hibah bantuan.
- Bahwa kemudian Saksi Nila Kurnia membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 dan juga dana BOSDA tahun 2021 s/d 2022 dan Saksi Choirul Anam membuat laporan pertanggungjawaban atas BOSDA tahun 2023, dengan cara sebagai berikut:
 1. Pembayaran atas pembelanjaan barang.
 - Bahwa pembayaran atas pembelanjaan barang menggunakan BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 dan BOSDA KBM tahun 2021 s/d 2023 dengan hanya sebagian saja dilakukan pembelanjaan secara penuh/riil dan selebihnya pembelanjaan tersebut dilakukan secara fiktif dengan cara sebagai berikut:
 - Untuk pembelanjaan yang dibiayai oleh BOP Kesetaraan pada tahun 2020 hanya bisa dilakukan secara manual/offline yaitu pembeli datang langsung ke Toko untuk melakukan transaksi. Pembelanjaan barang yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Saksi NILA KURNIA hampir seluruhnya adalah pembelanjaan fiktif yaitu dengan menggunakan kuitansi/nota pembelian palsu yang dicap/stempel dengan nama Toko yang juga fiktif yaitu membuat sendiri cap/stempel tersebut, sehingga seolah-olah telah benar terjadi pembelanjaan sejumlah barang, padahal transaksi pembelanjaan tersebut tidak pernah ada.

Halaman 56 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk sistem pembelanjaan yang dibiayai oleh BOP Kesetaraan sejak tahun 2021 s/d 2023, hanya bisa dilakukan secara online yaitu tranSaksi pembelian wajib dilakukan melalui aplikasi SIPLah yang merupakan katalog sekolah dibawah kewenangan dan pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan pada saat itu Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia berbelanja melalui toko yang ada di BliBli.com dan toko yang ada di Toko Ladang. Namun sebelum melakukan tranSaksi melalui aplikasi tersebut, Saksi Nila Kurnia menghubungi pihak toko terlebih dahulu dan melakukan kesepakatan:

- Atas transaksi yang barangnya tidak dikirim sama sekali, Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia hanya membayar fee kepada toko untuk mendapatkan kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh Toko/Penyedia dengan jumlah nominal tertentu, sehingga seolah-olah benar telah terjadi pembelian barang sejumlah tersebut. Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia meminta uang pengembalian untuk diserahkan secara tunai.
- Atas Transaksi yang barangnya hanya dikirim sebagian, Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia meminta sisa uang pembelian barang tersebut dari Toko/Penyedia secara tunai.

Setelah toko menyetujui, kemudian Saksi Nila Kurnia mengklik nama toko tersebut untuk melakukan pemesanan barang dan melakukan pembayaran melalui Virtual Account (VA) yang sudah ditentukan. Kemudian Saksi Nila Kurnia meminta uang tunai kepada Terdakwa untuk disetorkan secara tunai melalui teller bank ke nomor VA toko/ penyedia.

- Bahwa untuk pembelanjaan atas penggunaan dana BOSDA KBM tahun 2021 s/d 2023 hanya bisa dilakukan secara manual/offline dengan cara seperti pembelanjaan barang menggunakan BOP Kesetaraan Tahun 2020.
- Bahwa Toko/Penyedia yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembelanjaan adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2020

Pembelanjaan barang dan jasa dengan Dana BOP Kesetaraan:

1. Pada penyedia Bara Komputer tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
2. Pada penyedia CV Aridha tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp13.694.104,00 (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat rupiah).
3. Pada penyedia Koperasi Barokah tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp28.157.500,00 (dua puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Pada Minatur Rohma untuk sewa gedung terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 57 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



5. Pada Toko XAIS dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp13.027.200,00 (tiga belas juta dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

b. Tahun 2021

Pembelanjaan barang dan jasa dengan Dana BOP Kesetaraan:

1. Pada penyedia CV Aridha dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp43.655.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp20.826.364,00 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp42.454.070,00 (empat puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh rupiah).
2. Pada Cahaya Pelangi dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp19.078.637,00 (sembilan belas juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp9.125.454,00 (sembilan juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

Pembelanjaan barang dan jasa dengan Dana BOSDA KBM:

1. Pada Penyedia Koperasi Barokah tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp4.918.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
2. Pada penyedia Percetakan Lukman tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp2.282.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
3. Pada Penyedia Bara Komputer tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pada Penyedia CV Aridha tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp4.452.810,00 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

c. Tahun 2022

Pembelanjaan barang dan jasa dengan Dana BOP Kesetaraan:

1. Pada Penyedia CV Aridha dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp19.631.605,00 (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp15.799.021,00 (lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh satu rupiah).
2. Pada Penyedia Cahaya Pelangi dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp31.134.500,00 (tiga puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp19.357.022,00



(sembilan belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah)

3. Pada Penyedia J-Jaya dengan pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp7.439.946,00, (tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian Rp4.268.323,00 (empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dan pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp9.541.778,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
4. Pada Penyedia Tukang Lemari terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pembelian barang dan jasa dengan Dana BOSDA KBM:

1. Pada penyedia CV Aridha tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp4.591.500,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
2. Pada penyedia Fotocopy Star tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah).
3. Pada penyedia Koperasi Barokah tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp2.251.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)
4. Pada penyedia Fotocopy Eriz dengan pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
5. Pada penyedia Bara Komputer tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp4.060.000,00 (empat juta enam puluh ribu rupiah).
6. Pada penyedia Toko AAZ dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp1.492.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp1.492.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
7. Pada penyedia CV Nusantara tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

d. Tahun 2023

Pembelanjaan barang dan jasa dengan Dana BOP Kesetaraan:

1. Pada Penyedia Toko AAZ dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp61.169.570,00 (enam puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp36.435.034,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh empat



rupiah) dan pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp28.215.773,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

2. Pada Penyedia Artha Techno dengan pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp68.344.765,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp3.421.618,00 (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah).

Pembelian barang dan jasa dengan Dana BOSDA KBM:

1. Pada penyedia Toko AAZ dengan pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp3.952.500,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp3.927.500,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 2. Pada penyedia CV Aridha tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp3.485.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 3. Pada penyedia Bara Komputer tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Pada penyedia Foto Copy Utami tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).
 5. Pada penyedia Koperasi Ponpes Gotong Royong tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Pembayaran honor Tutor/Tenaga Pendidik dan narasumber kegiatan.
 - Bahwa pembayaran atas honor Tutor/Tenaga Pendidik dan narasumber kegiatan menggunakan BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 dan penggunaan dana BOSDA Insentif tahun 2021 s/d 2023 dengan kegiatan hampir secara keseluruhan merupakan kegiatan fiktif, artinya untuk honor Tutor/tenaga Pendidik, nama yang dicantumkan adalah nama orang lain yang bukan merupakan Tutor/Tenaga Pendidik pada PKBM Ta'limil Qur'an dan pemilik nama yang bersangkutan tidak mengetahui jika nama nya masuk dalam daftar Tutor/tenaga Pendidik PKBM Ta'limil Qur'an sekaligus sebagai penerima honor/insentif, dan tanda tangan yang tertera dalam bukti penerimaan uang adalah palsu/tiruan.
 - Bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 s/d 2023 terdapat 41 (empat puluh satu) nama yang disebut sebagai penerima honor insentif Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Qur'an. Dari 41 (empat puluh satu) nama yang disebut sebagai Tutor/Tenaga Pendidik, terdapat 18 (delapan belas) nama yang terdaftar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai Guru Tidak Tetap Penerima honorarium, sebagaimana Keputusan Walikota Pasuruan Nomor:

1. 188/103/423.011/2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Daftar Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap Pada Pendidikan NonFormal/Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. 188/185/423.011/2022 tanggal 21 April 2022 Tentang Daftar Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap Pada Pendidikan NonFormal/Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
3. 188/49/423.011/2023 tanggal 31 Januari 2023 Tentang Daftar Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap Pada Pendidikan NonFormal/Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

Dengan penetapan besaran honorarium insentif Guru Tidak Tetap yang bisa diterima atas nama Guru Tidak tetap terdaftar adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Dengan nama yang terdaftar sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Yusuf arif | 10. Kholid mawardi |
| 2. Estu ismayanti | 11. Naili iswati syukma |
| 3. Abdul hamid | 12. Moh. Akhiyar |
| 4. Siti khatimah yahya | 13. Sudarmanto |
| 5. Siti musyarafah | 14. Siti aminah |
| 6. Doni mauludi | 15. Sofia arisanti |
| 7. Bakhrul ulum | 16. Sugiyono |
| 8. Iswanto | 17. Handiyan mauludin |
| 9. Ida mahmuda | 18. Titik isnawati |

- Bahwa dari 18 (delapan belas) nama-nama tersebut diatas, 15 (lima belas) nama yang menyatakan tidak pernah menjadi Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Qur'an dan juga tidak pernah menerima honorarium Tutor/Tenaga Pendidik sebagaimana tersebut dalam Keputusan Walikota Pasuruan tersebut diatas, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Yusuf arif | 9. Naili iswati syukma |
| 2. Estu ismayanti | 10. Moh. Akhiyar |
| 3. Abdul hamid | 11. Sudarmanto |
| 4. Siti khatimah yahya | 12. Siti aminah |
| 5. Siti musyarafah | 13. Sugiyono |
| 6. Doni mauludi | 14. Handiyan mauludin |
| 7. Bakhrul ulum | 15. Titik isnawati |
| 8. Ida mahmuda | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan 3 (tiga) nama diantaranya adalah Terdakwa, Saksi Sofia Arisanti dan Saksi Kholid Mawardi. Untuk Saksi Sofia Arisanti dan Saksi Kholid Mawardi mengaku sebagai Tutor namun tanda tangan di daftar penerima honor adalah bukan tanda tangan yang bersangkutan.

- Sehingga masih ada 23 (dua puluh tiga) nama lain yang dicantumkan sebagai Tutor/Tenaga Pendidik sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban, yaitu:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Tazkiyatun nuriyah | 12. Inayatul Fitriyah, S.Pd. |
| 2. Nila kurnia | 13. Juma'ati, S.Pd. |
| 3. Khoirul huda | 14. Lilik Kholifah, S.Pd. SD. |
| 4. A nafiudin | 15. Maryam, S.Pd.I. |
| 5. Ainul Khilmiah, S.Pd. | 16. Masrifatul Hidayati |
| 6. Aisyaturohma, S.Pd. | 17. Miftahul Wahda |
| 7. Amalia Anggi F. S. Pd | 18. Minaturrohman, S.Pd. |
| 8. Choirul Anam | 19. Nafisa Izati, S.PD. |
| 9. Dian Masita, S.Pd. | 20. Nafisah, S.PD. |
| 10. Firda Rokhaniyah | 21. Naimatus Suudah, S.Pd.E. |
| 11. Hendra Teguh Afriyanto | 22. Nurul Fajriyah |
| | 23. Uswatun Khasanah |

Dari nama-nama tersebut diatas untuk Saksi NILA KURNIA dan Saksi Choirul Anam (keduanya sebagai pembuat laporan pertanggungjawaban), Saksi Tazkiyatun Nuriyah (bendahara PKBM Ta'limil Qur'an), Saksi Khoirul Huda, Saksi Nurul Fajriah, dan Saksi Nafiudin, menyatakan pernah membantu dalam pelaksanaan kegiatan PKBM Ta'limil Qur'an yaitu sebagai guru pengawas ujian, akan tetapi tidak pernah menjadi Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Qur'an. Selain nama-nama tersebut tidak pernah membantu dalam pelaksanaan kegiatan PKBM Ta'limil Qur'an.

- Bahwa terhadap bantuan yang pembelanjannya fiktif baik pembelanjaan barang maupun pembayaran honor, maka uang nya tetap disimpan/dibawa dan tetap berada dalam penguasaan Terdakwa, karena setiap pengeluaran uang atas dana bantuan harus seijin dan sepengetahuan dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an dalam pengelolaan penggunaan dana BOP Kesetaraan dan BOSDA KBM menjadi Penyedia dari Toko AAZ yang digunakan sebagai tempat pembelanjaan oleh PKBM Ta'limil Qur'an untuk penggunaan dana BOP Kesetaraan tahun 2023 dan BOSDA untuk tahun 2022 s/d 2023.
- Bahwa berdasarkan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0104220037747, Toko AAZ yang beralamat di Jalan Sulawesi Utara No. 130 A, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, terdaftar dengan nama Pelaku Usaha adalah ISWANTO. Dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui dan diakui oleh Terdakwa apabila Toko AAZ sebagaimana terdaftar dalam NIB tersebut adalah benar miliknya yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembelanjaan atas BOP Kesetaraan tahun 2023 dan BOSDA KBM tahun 2022 s/d 2023.
- Bahwa cara Terdakwa dalam menggunakan Toko AAZ miliknya sebagai sarana/tempat pembelanjaan dana bantuan adalah berawal pada tahun 2022 Terdakwa membuat dan mendaftarkan Toko AAZ dan mendapatkan NIB sebagaimana tersebut diatas, kemudian

Halaman 62 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta bantuan Saksi Nila Kurnia untuk mendaftarkan Toko AAZ tersebut ke aplikasi SIPLah dengan menggunakan identitas istrinya yaitu Saksi Firda Rokhaniyah untuk dicantumkan sebagai Direktur Toko AAZ. Sehingga pada Surat Perintah Kerja, invoice pemesanan serta pada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Toko AAZ tercantum nama dan tanda tangan atas nama Saksi Firda Rokhaniyah yang ditandatangani oleh Saksi Nila Kurnia atas perintah Terdakwa. Setelah terdaftar, Terdakwa juga menyuruh Saksi Nila Kurnia untuk menjadi operator Toko AAZ secara online di SIPLah, termasuk juga untuk menerima dan memproses tranSaksi dari pembeli yaitu diantaranya pembelian dari PKBM Ta'limil Qur'an dan PKBM-PKBM lainnya. Namun terkait pengiriman barang dan penerimaan uang semua dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an pada dasarnya telah mengetahui terkait larangan Kepala Satuan Pendidikan merangkap sebagai Penyedia.

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an tersebut menyebabkan tujuan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk membantu Lembaga PKBM Pendidikan Kesetaraan tidak bisa tercapai secara maksimal dan tepat sasaran yang diharapkan oleh Pemerintah untuk memajukan Lembaga PKBM.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan:
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
huruf e : Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
huruf f : Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
huruf h : Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 10:

Halaman 63 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan, setiap pelaku PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab untuk:

- huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ satuan pendidikan.
- huruf e : Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Satuan Pendidikan;
- huruf f : Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Satuan Pendidikan;
- huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dalam PBJ Satuan Pendidikan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan:

Pasal 10 huruf:

Dalam melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan, setiap pelaku PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab untuk:

- huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Satuan pendidikan.
- huruf e : Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Satuan Pendidikan;
- huruf f : Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Satuan Pendidikan;
- huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dalam PBJ Satuan Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 13 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan tahun Anggaran 2020:

- Pasal 4 terkait prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.
- Pasal 10 ayat (1) huruf n menyatakan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tidak boleh digunakan untuk membiayai keperluan apapun di luar RKAS yang telah diajukan oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan:

- Pasal 2 terkait prinsip pengelolaan Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan
- Pasal 19 ayat (1) yang mengatur bahwa Kepala Satuan Pendidikan dilarang:

Halaman 64 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf f: membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan.

Huruf n: melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan:

Pasal 42 ayat (1):

Huruf f: membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan.

Huruf o: menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik.

8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD):

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2363/423.102/2020 Tanggal 17 November 2020, masing-masing untuk Program Kejar Paket B dan Kejar Paket C BOP Kesetaraan Semester 2 tahun 2020;
- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1208/423.102/2021 tanggal 18 Juni 2021, masing-masing untuk Program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2021.
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2754/423.102/2021 tanggal 24 November 2021 masing-masing untuk Program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2021.
- d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/737/423.102/2021 tanggal 18 Juni 2021, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2021.
- e. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2756/423.102/2021 tanggal 24 November 2021, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2021.
- f. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1622/423.102/2022 tanggal 17 Juni 2022, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2022.
- g. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3046/423.102/2022 tanggal 1 Desember 2022, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2022.
- h. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/710/423.102/2023 tanggal 13 April 2023, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Tribulan I sampai IV tahun 2023.
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1820/423.102/2021 tanggal 18 Juni 2021, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2021.
- j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2752/423.102/2021, tanggal 24 November 2021, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan

Halaman 65 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Kesetaraan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2021.

- k. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1620/423.102/2022 tanggal 17 Juni 2022, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2022.
- l. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3045/423.102/2022 tanggal 1 Desember 2022, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2022.
- m. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1414/423.102/2022 tanggal 6 Juni 2023, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C tahun 2023.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian negara dan daerah sebesar Rp621.687.121,00 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan NonFormal Dari APBN TA. 2020 S/D 2023 Dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar Di PKBM Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Yang Bersumber Dari APBD Kota Pasuruan TA. 2021 S/D 2023 Pada PKBM Ta'limil Qur'an Nomor: 700.1.2.2 / 832 / 423.300 / LHA/ 2024 tanggal: 2 Desember 2024 dari Inspektorat Kota Pasuruan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mualif Arif**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ISWANTO S.Pd. I bin Alm. ISMANI;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
 - Bahwa Saksi mengetahui Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non formal yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 dan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 Pada PKBM Talimil Quran di Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada Maret 2020 s.d. Agustus 2022 sehingga yang Saksi ketahui pelaksanaannya adalah pada Tahun Anggaran 2020 s.d. 2022;
- Bahwa pengajuan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 didahului dari adanya proposal yang diajukan oleh PKBM yang dalam hal ini PKBM Talimil Qur'an;
- Bahwa setelah itu proposal yang diajukan oleh Kepala PKBM Talimil Qur'an dilakukan verifikasi oleh Tim BOP untuk penentuan besaran anggaran yang akan diajukan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan. Data yang telah dilakukan verifikasi oleh Tim BOP disampaikan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan melalui aplikasi BOP Paud Dikmas. Hal tersebut berlaku pada tahun 2020 dan 2021 sedangkan mulai tahun 2022 menggunakan aplikasi Dapodik sehingga data yang diinput oleh PKBM Talimil Qur'an langsung terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan;
- Bahwa pengajuan dana bantuan pendidikan bagi warga belajar di pusat kegiatan belajar masyarakat yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 pada PKBM Talimil Qur'an didahului dari adanya proposal yang diajukan oleh PKBM yang dalam hal ini PKBM Talimil Qur'an. Setelah itu proposal yang diajukan oleh Kepala PKBM Talimil Qur'an dilakukan verifikasi oleh Tim Pengelola Bantuan Biaya Pendidikan Warga Belajar (KBM) Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C Kota Pasuruan untuk penentuan besaran anggaran yang akan diajukan ke Walikota Pasuruan melalui Ketua TAPD;
- Bahwa pencairan dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 yaitu pada Tahun 2020 s.d. 2021 PKBM Talimil Qur'an mengajukan proposal permohonan pencairan dana BOP yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan untuk dapat dilakukan verifikasi oleh Tim Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non formal yang bersumber dari APBN setelah itu anggaran yang diajukan tersebut dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kemudian Kepala PKBM Talimil Qur'an membuat Surat Pernyataan terkait kesanggupan untuk melengkapi berkas Surat Pertanggungjawaban dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/fakta Integritas kemudian dokumen tersebut diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar ke BPKA Kota Pasuruan untuk dapat dicairkan;
- Bahwa pada tahun 2022 pencairan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang bersumber dari APBN pada PKBM Talimil Qur'an mekanismenya dicairkan langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke rekening PKBM Talimil Qur'an;
- Bahwa pencairan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 yaitu PKBM Talimil Qur'an mengajukan proposal

Halaman 67 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencairan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan untuk dapat dilakukan verifikasi oleh Tim Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal yang bersumber dari APBD setelah itu anggaran yang diajukan tersebut dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kemudian Kepala PKBM Talimil Qur'an membuat Surat Pernyataan terkait kesanggupan untuk melengkapi berkas Surat Pertanggungjawaban dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/ Pakta Integritas kemudian dokumen tersebut diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar ke BPKA Kota Pasuruan untuk dapat dicairkan;

- Bahwa Semester I Tahun Anggaran 2020 yang mengajukan pencairan anggaran adalah: PKBM Dimuda: Paket B: Rp7.500.000,00, Paket C: Rp10.800.000,00, sehingga total yang dicairkan untuk PKBM Dimuda adalah Rp18.300.000,00. PKBM Suropati: Paket B: Rp8.250.000,00, Paket C: Rp27.000.000,00, sehingga total yang dicairkan untuk PKBM Suropati adalah Rp35.250.000,00;
- Bahwa Semester 2 Tahun Anggaran 2020 Tahun Anggaran 2020 adalah: PKBM Talimil Qur'an Paket B: Rp29.250.000,00, Paket C: Rp53.100.000,00, sehingga total yang dicairkan untuk PKBM Talimil Qur'an adalah Rp82.350.000,00;
- Bahwa PKBM Talimil Qur'an 2021, Semester 1 Tahun Anggaran Paket A: Rp7.800.000,00, Paket B: Rp48.750.000,00, Paket C: Rp76.500.000,00 sehingga total yang dicairkan untuk PKBM Talimil Qur'an adalah Rp133.050.000,00. Semester 2 Paket A: Rp7.800.000,00, Paket B: Rp23.250.000,00 dan Paket C: Rp74.700.000,00, sehingga total yang dicairkan untuk PKBM Talimil Qur'an adalah Rp105.750.000,00;
- Bahwa PKBM Talimil Qur'an 2022 Semester 1 Tahun Anggaran Paket A: Rp10.400.000,00, Paket B: Rp22.500.000,00 dan Paket C: Rp75.600.000,00, sehingga total yang dicairkan untuk PKBM Talimil Qur'an adalah Rp108.500.000,00;
- Bahwa Semester 2 Tahun Anggaran 2022 Saksi tidak mengetahui karena Saksi sudah mutasi menjadi Kepala Dinas Perikanan Kota Pasuruan;
- Bahwa terkait besaran anggaran Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 pada PKBM Talimil Qur'an yaitu:

Semester 1 Tahun Anggaran 2021 Paket A: KBM: Rp630.000,00 Insentif: Rp1.800.000,00. Paket B: KBM: Rp1.800.000,00, Insentif: Rp7.200.000,00. Paket C: KBM: Rp3.360.000,00, Insentif: Rp16.200.000,00.

Semester 2 Tahun Anggaran 2021 Paket A: KBM: Rp4.200.000,00, Insentif: Rp1.800.000,00. Paket B: KBM: Rp1.050.000,00, Insentif: Rp7.200.000,00. Paket C: KBM: Rp500.000,00, Insentif: Rp16.200.000,00.

Tahun Anggaran 2022 Semester 1 Tahun Anggaran 2022 Paket A: KBM: Rp420.000,00, Insentif: Rp1.800.000,00. Paket B: KBM: Rp1.050.000,00, Insentif: Rp7.200.000,00. Paket C: KBM: Rp5.040.000,00, Insentif:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.400.000,00.

- Bahwa Semester 2 Tahun Anggaran 2022 Saksi tidak mengetahui karena Saksi sudah mutasi menjadi Kepala Dinas Perikanan Kota Pasuruan;
- Bahwa pelaksanaan penyampaian Surat Pertanggungjawaban oleh PKBM Talimil Qur'an atas kegiatan yang didanai oleh Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non formal yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 pada PKBM Talimil Qur'an yakni setelah kegiatan dilaksanakan kemudian PKBM Talimil Qur'an membuat Surat Pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan yang mana Surat Pertanggungjawaban tersebut di verifikasi oleh Tim Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal Yang Bersumber Dari APBN;
- Bahwa pelaksanaan penyampaian Surat Pertanggungjawaban oleh PKBM Talimil Qur'an atas kegiatan yang didanai oleh Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 pada PKBM Talimil Qur'an yakni setelah kegiatan dilaksanakan kemudian PKBM Talimil Qur'an membuat Surat Pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan yang mana Surat Pertanggungjawaban tersebut di verifikasi oleh Tim Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal Yang Bersumber Dari APBD namun tidak hanya sebatas pengecekan secara formil, tidak mengecek langsung dilapangan;
- Bahwa Saksi bertanda tangan sebagai Pihak Pertama selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2363/423.102/2020 Paket B BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 17 November 2020;
 2. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2363/423.102/2020 Paket C BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 17 November 2020;
 3. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/737/423.102/2021 Paket A Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 18 Juni 2021;
 4. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/737/423.102/2021 Paket B Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 18 Juni 2021;
 5. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/737/423.102/2021 Paket C Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 18 Juni 2021;
 6. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2756/423.102/2021 Paket A Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 24 November 2021;
 7. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor

Halaman 69 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 420/2756/423.102/2021 Paket B Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 24 November 2021;
8. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2756/423.102/2021 Paket C Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 24 November 2021;
 9. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1622/423.102/2022 Paket A Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 17 Juni 2022;
 10. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1622/423.102/2022 Paket B Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 17 Juni 2022;
 11. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1622/423.102/2022 Paket C Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 17 Juni 2022;
 12. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1820/423.102/2021 Paket A KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
 13. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1820/423.102/2021 Paket B KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
 14. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1820/423.102/2021 Paket C KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
 15. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2752/423.102/2021 Paket A KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;
 16. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2752/423.102/2021 Paket B KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;
 17. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2752/423.102/2021 Paket C KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;
 18. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1620/423.102/2022 Paket A KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 17 Juni 2022;
 19. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1620/423.102/2022 Paket B KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 17 Juni 2022;
 20. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1620/423.102/2022 Paket C KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 17 Juni 2022
- Bahwa Saksi tidak sampai melakukan verifikasi terkait kebenaran data pendukung pengguna bantuan, karena tanggungjawab penggunaan bantuan adalah pada Lembaga PKBM penerima bantuan sesuai dengan Surat

Halaman 70 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tanggungjawab hibah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi; Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi **Dra. Astutik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ISWANTO, S.Pd. I Bin ISMANI (Alm), namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ISWANTO, S. Pd;
- Bahwa Saksi pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2018 yaitu berdasarkan Lampiran Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 821.23/01/423.202/2018 tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan Oktober tahun 2022;
- Bahwa Saksi selaku Kabid PAUD dan Dikmas pada penyaluran BOP kesetaraan pada tahun 2020 s/d 2022 adalah sebagai pengendali penyaluran BOP Kesetaraan kepada Lembaga penerima, khusus pada tahun 2020 s/d 2021 karena melalui Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan maka Saksi juga ikut menentukan kelayakan PKBM sebagai penerima BOP Kesetaraan;
- Bahwa sasaran penerima bantuan operasional sekolah berupa BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2020 s/d 2022 adalah warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di Kota Pasuruan dengan penerima bantuan adalah PKBM penyelenggara Pendidikan kesetaraan;
- Bahwa terkait syarat supaya Lembaga PKBM Kesetaraan bisa menjadi penerima BOP Pendidikan kesetaraan, adalah sebagai berikut:
 - a. Lembaga PKBM Kesetaraan untuk dapat menjadi penerima harus memenuhi syarat sebagai berikut: Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik, Telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya, Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik, Memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan, Memiliki Peserta Didik paling sedikit 9 (sembilan) Peserta Didik pada setiap jenjang (untuk tahun 2020) dan paling sedikit 10 (sepuluh) Peserta Didik pada setiap jenjang (untuk tahun 2021 dan 2022); dan bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama. Selain itu PKBM harus melakukan pemutakhiran Dapodik dengan kondisi riil di Satuan PKBM dan juga memiliki rekening atas nama Satuan PKBM.
 - b. Sedangkan untuk warga belajar persyaratan yang harus dipenuhi adalah: Terdata dalam Dapodik dan berusia 7 tahun sampai dengan 24 tahun.

Halaman 71 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasarnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

- Bahwa terkait mekanisme penerimaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN selama kurun waktu 2020 s/d 2022, yaitu sebagai berikut:
 1. Untuk tahun 2020 s/d 2021 setelah dana hibah BOP Kesetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI masuk ke rekening/kas daerah sejumlah sebagaimana Saksi terangkan diatas, selanjutnya kami dari bidang Paud dan Dikmas melakukan sosialisasi kepada PKBM yang ada di Kota Pasuruan. Pada saat itu ada 6 PKBM yaitu PKBM ANGGREK, PKBM CEMPAKA, PKBM AN-NAHDLO, PKBM SUROPATI, PKBM TALIMIL QURAN dan PKBM DIMUDA.
 2. Setelah Dinas Pendidikan memberikan informasi terkait adanya pemberian Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Pendidikan Kesetaraan kepada PKBM yang ada di Kota Pasuruan, kemudian Kami melakukan rapat sosialisasi terkait informasi kuota bantuan tersebut.
 3. Selanjutnya masing-masing Lembaga PKBM membuat proposal pengajuan penerimaan BOP Kesetaraan, dan juga Lembaga PKBM memasukkan/meng entry data Siswa yang terdaftar di masing-masing Lembaga PKBM dan sudah terdaftar di Dapodik, kedalam aplikasi Dapodik guna pemutakhiran data Siswa.
 4. Dinas Pendidikan menginformasikan dan mengingatkan jika batas memasukkan/entry data Siswa BOP Kesetaraan terakhir adalah tanggal 31 Agustus.
 5. Setelah tanggal 31 Agustus, aplikasi BOP Kementerian tersebut sudah tidak bisa dibuka atau diakses dikarenakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan dan menetapkan penerima bantuan.
 6. Dari proposal tersebut kemudian Dinas Pendidikan Kota Pasuruan membuat perencanaan usulan pengajuan BOP Kesetaraan kemudian Kami sampaikan ke BPKAD untuk verifikasi data dan tim anggaran, setelah disetujui selanjutnya pagu BOP Kesetaraan sebagaimana yang dimintakan masuk dalam pagu APBD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan dengan uraian kegiatan BOP Dikmas.
 7. Kemudian pada bulan Maret tahun berikutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baru bisa membuka aplikasi BOP, dan pada saat dibuka sudah ada penetapan PKBM penerima BOP sdan alokasi bantuan yang diterima dari Kementerian. Kemudian terbit Keputusan Walikota Pasuruan 188/2/423.011/2020 dan 188/2/423.011/2021 tentang Jumlah Anggaran dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja tidak Terduga dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020, yang didalam Keputusan tersebut ditetapkan PKBM

Halaman 72 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



penerima BOP kesetaraan sebagaimana terlampir.

8. Selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan melakukan sosialisasi guna memberitahukan kepada Lembaga PKBM Penerima BOP Kesetaraan terkait penetapan penerima BOP dan besaran pagu penerimaan BOP. selanjutnya Lembaga PKBM penerima BOP membuat proposal permohonan pencairan bantuan yang dilengkapi dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Setelah diverifikasi dan diteliti kelengkapannya, selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan melakukan proses pencairan dana.
9. Setelah Lembaga PKBM penerima bantuan membuat proposal permohonan pencairan dana kemudian bantuan disalurkan dari rekening Kas Daerah Kota Pasuruan ke masing-masing rekening Lembaga PKBM penerima bantuan.
10. Untuk tahun 2020 sistem penyaluran BOP Kesetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Lembaga PKBM masing-masing penerima adalah melalui Pemerintah Kota Pasuruan yaitu melalui rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Pasuruan. Sehingga setelah ada penetapan penerima bantuan kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, kemudian melakukan penganggaran dana BOP.
11. Untuk tahun 2021 sistem penyaluran BOP Kesetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Lembaga PKBM masing-masing penerima adalah melalui Pemerintah Kota Pasuruan yaitu melalui rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Pasuruan yang kemudian dialokasikan kedalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
12. Dan setelah ada penetapan penerima bantuan kemudian Lembaga PKBM penerima bantuan membuat dan mengajukan proposal pencairan bantuan yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
13. Setelah itu Dinas Pendidikan Kota Pasuruan melakukan verifikasi terkait proposal dan persyaratan pencairan bantuan lainnya, selanjutnya Dinas Pendidikan melalui Bidang Paud dan Dikmas melakukan proses pencairan bantuan ke bagian keuangan dinas untuk diteruskan ke rekening masing-masing Lembaga penerima bantuan.
14. Sedangkan untuk tahun 2022 mekanisme pengajuan BOP Kesetaraan adalah pencairan bantuan langsung kepada rekening masing-masing Lembaga.
15. Namun sebelum pencairan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan sebelumnya mendapatkan sosialisasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI terlebih dahulu, dari hasil sosialisasi tersebut kemudian diteruskan untuk disosialisasikan kepada lembaga PKBM penerima bantuan bahwa masing-masing Lembaga PKBM yaitu terkait persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan pencairan bantuan.

Selain itu Lembaga PKBM juga diwajibkan membuka rekening baru yang khusus diperuntukan penerimaan BOP Kesetaraan dan juga membuat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Setelah seluruh persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi maka bantuan masuk langsung ke rekening masing-masing lembaga PKBM penerima bantuan

- Bahwa terhadap besaran pagu bantuan operasional sekolah berupa BOP Pendidikan Kesetaraan yang diterima oleh PKBM Ta'limil Quran pada kurun waktu tahun 2020 s/d 2022 adalah sebagai berikut:

Semester	Paket	Tahun		
		2020	2021	2022
Semester I	Paket A	--	Rp7.800.000,00	Rp10.400.000,00
	Paket B	--	Rp48.750.000,00	Rp22.500.000,00
	Paket C	--	Rp76.500.000,00	Rp75.600.000,00
Semester II	Paket A	--	Rp7.800.000,00	Rp10.400.000,00
	Paket B	Rp29.250.000,00	Rp23.250.000,00	Rp22.500.000,00
	Paket C	Rp53.100.000,00	Rp74.700.000,00	Rp75.600.000,00
TOTAL		Rp82.350.000,00	Rp238.800.000,00	Rp217.000.000,00

- Bahwa tatacara penerimaan bantuan opsional sekolah berupa BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2020 s/d 2022 yang telah diterima oleh PKBM Ta'limil Quran disalurkan secara bertahap yaitu diterimakan pada Semester I dan Semester II pada tahun anggaran, yang penyaluran nya melalui rekening Bank Jatim atas nama Lembaga PKBM yaitu: Untuk pencairan BOP yang diterima oleh PKBM Ta'limil Quran pada tahun 2020 s/d 2021 melalui rekening Bank Jatim nomor 0232881682 atas nama PKBM Ta'limil Quran, sedangkan untuk pencairan BOP tahun 2022 s/d 2023 menggunakan rekening Bank Jatim nomor 0233153346 atas nama PKBM Ta'limil Quran.

Dengan perincian sebagai berikut:

Tahap	Paket	Tahun		
		2020	2021	2022
Tahap I	Paket A	--	29 Juni 2021 Rp7.800.000,00	29 Maret 2022 Rp10.400.000,00
	Paket B	--	29 Juni 2021 Rp48.750.000,00	29 Maret 2022 Rp22.500.000,00
	Paket C	--	29 Juni 2021 Rp76.500.000,00	29 Maret 2022 Rp75.600.000,00
Tahap II	Paket A	--	8 Desember 2021 Rp7.800.000,00	15 Maret 2022 Rp10.400.000,00
	Paket B	08 Des 2020 Rp29.250.000,00	8 Desember 2021 Rp23.250.000,00	15 Maret 2022 Rp22.500.000,00
	Paket C	08 Des 2020 Rp53.100.000,00	8 Desember 2021 Rp74.700.000,00	15 Maret 2022 Rp75.600.000,00

- Bahwa terkait mekanisme penerimaan Dana Bantuan Pendidikan KBM yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan (BOSDA) yang diterima selama kurun waktu 2020 s/d 2022, yaitu sebagai berikut:
 - a. Masing-masing Lembaga PKBM yang ada di Kota Pasuruan membuat dan mengajukan proposal permohonan bantuan dana Pendidikan KBM (BOSDA) kepada Pemerintah Kota Pasuruan yaitu dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
 - b. Proposal permohonan bantuan tersebut dibuat dan diajukan untuk penerimaan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
 - c. Selanjutnya proposal permohonan bantuan dana Pendidikan tersebut dilakukan verifikasi dalam hal ini merupakan tugas dari Bidang Paud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikmas.

- d. Setelah proses verifikasi proposal permohonan bantuan dilaksanakan, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan melakukan perencanaan alokasi bantuan kedalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
- e. Kemudian pada awal tahun anggaran dilakukan penetapan Lembaga PKBM penerima bantuan melalui Keputusan Walikota.
- f. Setelah penerima bantuan ditetapkan sesuai Keputusan Walikota, kemudian Lembaga PKBM penerima bantuan membuat dan mengajukan proposal pencairan bantuan yang diajukan sesuai tahapan pencairan/semester.
- g. Proposal permohonan pencairan bantuan tersebut diverifikasi oleh Kepala Bidang Paud Dikmas, dan setelah selesai verifikasi kemudian bantuan dicairkan pada akhir semester.

Selanjutnya Lembaga PKBM penerima bantuan membuat laporan penggunaan dana bantuan untuk jangka waktu pengajuan laporan adalah maksimal 10 (sepuluh) hari setelah semester berakhir. Dan laporan penggunaan bantuan tersebut diajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan

- Bahwa untuk bantuan dana Pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan yang diterima oleh PKBM Ta'limil Quran, yang bisa Saksi terangkan adalah untuk tahun 2021 s/d 2022, yaitu sebagai berikut:

1. Sesuai Keputusan Walikota Pasuruan nomor 188/2/423.011/2021 tentang Jumlah Anggaran dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan daerah tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021, besar alokasi bantuan adalah:
 - Paket A untuk KBM sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Insentif sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Paket B untuk KBM sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Insentif sebesar Rp32.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
 - Paket C untuk KBM sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Insentif sebesar Rp39.600.000,00 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
2. Sesuai Keputusan Walikota Pasuruan nomor 188/1/423.011/2021 tentang Jumlah Anggaran dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan daerah tahun Anggaran 2022 tanggal 3 Januari 2022, besar alokasi bantuan adalah:
 - Paket A untuk KBM sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Insentif sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
 - Paket B untuk KBM sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Insentif sebesar Rp21.600.000,00 (dua

Halaman 75 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)

- Paket C untuk KBM sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), sedangkan untuk Insentif sebesar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa tatacara penerimaan dana bantuan biaya Pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan (BOSDA) yang telah diterima oleh PKBM Ta'limil Quran tahun 2021 s/d 2022, diterimakan secara bertahap melalui rekening Bank Jatim no. 0232881682 atas nama PKBM TA'limil Quran.

Dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Bantuan	Tahap	Paket	Tahun	
			2021	2022
KBM	Tahap I	Paket A	29 Juni 2021 Rp630.000,00	29 Maret 2022 Rp420.000,00
		Paket B	29 Juni 2021 Rp1.890.000,00	29 Maret 2022 Rp1.050.000,00
		Paket C	29 Juni 2021 Rp3.360.000,00	29 Maret 2022 Rp5.040.000,00
	Tahap II	Paket A	8 Des 2021 Rp420.000,00	6 Des 2022 Rp420.000,00
		Paket B	8 Des 2021 Rp1.050.000,00	6 Des 2022 Rp3.990.000,00
		Paket C	8 Des 2021 Rp5.040.000,00	6 Des 2022 Rp5.040.000,00
	Tahap I	Paket A	05 Agst 2021 Rp1.800.000,00	15 Juli 2022 Rp1.800.000,00
		Paket B	5 Agst 2021 Rp7.200.000,00	15 Juli 2022 Rp7.200.000,00
		Paket C	5 Agst 2021 Rp16.200.000,00	15 Juli 2022 Rp14.400.000,00
INSENTIF	Tahap II	Paket A	8 Des 2021 Rp1.800.000,00	06 Des 2022 Rp1.800.000,00
		Paket B	8 Des 2021 Rp7.200.000,00	06 Des 2022 Rp7.200.000,00
		Paket C	8 Des 2021 Rp16.200.000,00	06 Des 2022 Rp14.400.000,00

- Bahwa untuk realisasi penggunaan dana bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan (BOSDA) yang telah diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan tahun 2021 s/d 2022, dapat Saksi terangkan sebagai berikut:

Nama lembaga	Jenis dana	Nama paket	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Smst 1	Smst 2	Smst 1	Smst 2
Ta'limil Quran	KBM	Paket A	630.000	420.000	420.000	420.000
		Paket B	1.890.000	1.050.000	1.050.000	3.990.000
		Paket C	3.360.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000
	Insentif	Paket A	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		Paket B	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
		Paket C	16.200.000	7.200.000	14.400.000	14.400.000

- Bahwa untuk penyaluran dana bantuan Pendidikan BOP Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesetaraan yang bersumber dari APBN pada tahun 2020 s/d 2021 terkait Peserta Didik yang diajukan sebagai penerima bantuan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tidak melakukan verifikasi terkait kebenaran data Peserta Didik, karena data Peserta Didik penerima bantuan disesuaikan dengan data yang ada di Dapodik dan tidak ditetapkan melalui Keputusan Walikota;

- Bahwa yang kami lakukan hanya penetapan lembaga PKBM penerima bantuan melalui Keputusan Walikota tanpa penetapan Peserta Didik penerima. Kami tidak bisa mengakses data Peserta Didik yang ada di Dapodik, karena Kami bidang Paud Dikmas tidak memiliki akun untuk membuka Dapodik sehingga Kami tidak mengetahui isi/data Peserta Didik yang ada didalam Dapodik. Yang bisa mengakses/membuka akun Dapodik Peserta Didik adalah hanya Lembaga penyelenggara pendidikan masing-masing;
- Bahwa untuk penyaluran dana bantuan Pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan pada tahun 2021 terkait Peserta Didik yang diajukan sebagai penerima bantuan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan telah melakukan verifikasi data Peserta Didik sesuai dengan data yang ada di Dapodik, namun tidak ditetapkan melalui Keputusan Walikota;
- Bahwa setelah PKBM penerima bantuan dalam hal ini adalah PKBM Ta'limil Quran menerima bantuan, kemudian Kepala PKBM Ta'limil Quran yaitu Saudara ISWANTO, membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) atas pengelolaan penggunaan dana bantuan. SPTJM tersebut berisi pernyataan jika Saudara ISWANTO selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran bertanggungjawab baik secara formil maupun materiil atas penggunaan seluruh dana BOP Pendidikan Kesetaraan dan BOSDA yang telah diterima oleh PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa Saksi pindah tugas pada bulan Oktober 2022, sehingga yang Saksi ketahui adalah penerimaan BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2020 s/d 2022 dan BOSDA Insentif Tutor maupun KBM tahun 2021 s/d 2022;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat Kabid Paud dan Dikmas pada tahun 2020 sampai dengan Oktober 2022, bidang Paud Dikmas tidak sampai melakukan verifikasi terkait kebenaran data pendukung pengguna bantuan, karena tanggungjawab penggunaan bantuan adalah pada Lembaga PKBM penerima bantuan sesuai dengan Surat Pernyataan tanggungjawab hibah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. Saksi **Suwito, A.Ma.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ISWANTO, S.Pd. I Bin ISMANI (Alm) karena Terdakwa menjadi Kepala PKBM Talimil Qur'an Kota Pasuruan, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;

Halaman 77 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada Januari 2017 s/d Agustus 2022 sebagai Kasi Pendidikan Kemasyarakatan (Dikmas) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Adapun pada 1 September 2022 s/d sekarang Purna tugas PNS / Pensiun;
- Bahwa PKBM Talimil Qur'an pernah menerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Non Formal yang bersumber dari APBN tahun Anggaran 2020 s/d 2022, dan Dana Bantuan Pendidikan bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Insentif Tutor atau pengajar yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2021 dan tahun Anggaran 2022, sedangkan bantuan yang diterima PKBM Talimil Qur'an yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahun 2023 Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi sudah pensiun sejak tanggal 1 September 2022;
- Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diterima PKBM Talimil Qur'an tahun 2020 s/d tahun 2022 yang bersumber dari APBN sebagai berikut:
Tahun 2020 Januari s.d. Juni 2020, PKBM Talimil Qur'an tidak menerima bantuan. Juli s.d. Desember 2020 Dana BOP yang diterima sebesar Rp82.350.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian: Paket B sebesar Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Paket C sebesar Rp53.100.000,00 (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
Tahun 2021 Januari s.d. Juni 2021 Dana BOP yang diterima sebesar Rp133.050.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), dengan perincian: Paket A sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Paket B sebesar Rp48.750.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Paket C sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
Juli s.d. Desember 2021 Dana BOP yang diterima sebesar Rp105.750.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian: Paket A sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Paket B sebesar Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Paket C sebesar Rp74.700.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
Tahun 2022 Januari s.d. Juni 2022 Dana BOP yang diterima sebesar Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian: Paket A sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), Paket B sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Paket C sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
Juli s.d. Desember 2021 Dana BOP yang diterima sebesar Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian: Paket A sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), Paket B sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Paket C sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Sedangkan bantuan BOP Kesetaraan yang diterima PKBM Talimil Qur'an

Halaman 78 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi menjabat sebagai Kasi Pendidikan Kemasyarakatan sampai dengan Agustus 2022 dan mulai 1 September 2022 Saksi sudah purna tugas

- Bahwa bantuan yang diterima PKBM Talimil Quran pada tahun 2021 s/d tahun 2022 untuk KBM dan Insentif Tutor yang bersumber dari dana APBD sebagai berikut:

Tahun 2021 DANA KBM

1. Januari s.d Juni 2021 Dana KBM yang diterima sebesar Rp5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian: Paket A sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), Paket B sebesar Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Paket C sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
2. Juli s.d. Desember 2021 Dana KBM yang diterima sebesar Rp6.510.000,00 (enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian: Paket A sebesar Rp420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), Paket B sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Paket C sebesar Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah).

Tahun 2021 Insentif Tutor :

1. Januari s.d Juni 2021 Insentif Tutor yang diterima sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian: Paket A sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Paket B sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan Paket C sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
2. Juli s.d. Desember 2022 Insentif Tutor yang diterima sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian: Paket A sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Paket B sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan Paket C sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).

Tahun 2022 DANA KBM

1. Januari s.d Juni 2022 Dana KBM yang diterima sebesar Rp6.510.000,00 (enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian: Paket A sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), Paket B sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Paket C sebesar Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah).
2. Juli s.d. Desember 2022 Dana KBM yang diterima sebesar Rp9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: Paket A sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), Paket B sebesar Rp3.990.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Paket C sebesar Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah).

Tahun 2022 Insentif Tutor:

1. Januari s.d Juni 2022 Insentif Tutor yang diterima sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian: Paket A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Paket B sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan Paket C sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

2. Juli s.d. Desember 2022 Insentif Tutor yang diterima sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian: Paket A sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Paket B sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan Paket C sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

Sedangkan bantuan BOSDA yang diterima PKBM Talimil Qur'an tahun 2023 Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi menjabat sebagai Kasi Pendidikan Kemasyarakatan sampai dengan Agustus 2022 dan mulai 1 September 2022 Saksi sudah purna tugas

- Bahwa Saksi tidak sampai melakukan verifikasi terkait kebenaran data pendukung pengguna bantuan, karena tanggungjawab penggunaan bantuan adalah pada Lembaga PKBM penerima bantuan sesuai dengan Surat Pernyataan tanggungjawab hibah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

4. Saksi **Lucky Danardono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ISWANTO S.Pd. I bin Alm. ISMANI;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada 02 September 2022 sampai sekarang Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
- Bahwa dalam pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal yang bersumber dari APBN dibentuk Tim sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Nomor: 420/1085/423.102/2020 tentang Tim Pengelola Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C Tahun 2020 Kota Pasuruan, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Nomor: 420/253/423.102/2021 tentang Tim Pengelola Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C Tahun 2021 Kota Pasuruan, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Nomor: 420/516/423.102/2022 tentang Tim Pengelola Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C Tahun 2022 Kota Pasuruan sedangkan pada tahun 2023 yakni Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/107/423.011/2023 tentang Tim Dana Bantuan Operasional Satuan pendidikan Negeri/ Swasta;
- Bahwa pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Belajar Masyarakat Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBD di Kota Pasuruan dibentuk Tim sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Nomor: 420/738/423.102/2021 tentang Tim Pengelola Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar (KBM) Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C Kota Pasuruan;

- Bahwa Susunan Keanggotaan Tim Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang bersumber dari APBN pada tahun 2020 s.d. 2022 yaitu: Penanggungjawab: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ketua TIM: Kabid Paud dan Dikmas, Sekretaris: Kasi Dikmas, Anggota: 1. Penilik 2. Staf;
- Bahwa Susunan Keanggotaan Tim Dana Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang Bersumber dari APBD di Kota Pasuruan: Penanggungjawab: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ketua TIM: Kabid Paud dan Dikmas Sekretaris: Kasi Dikmas, Anggota: 1. Penilik 2. Kasi Sarpras 3. Staf;
- Bahwa pengajuan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang bersumber Dari APBN Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui aplikasi Dapodik yang datanya dilakukan tarik data atau *cut off* pada tanggal 31 Agustus 2022 yang menjadi dasar penentuan besaran anggaran yang akan di terima oleh PKBM Talimil Qur'an ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berdasarkan data pada Dapodik;
- Bahwa pengajuan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 pada PKBM Talimil Qur'an didahului dari adanya proposal yang diajukan oleh PKBM yang dalam hal ini PKBM Talimil Qur'an. Setelah itu proposal yang diajukan oleh Kepala PKBM Talimil Qur'an dilakukan verifikasi oleh Tim Pengelola Bantuan Biaya Pendidikan Warga Belajar (KBM) Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C Kota Pasuruan untuk penentuan besaran anggaran. Hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam Hasil Evaluasi Permohonan Hibah untuk dapat Saksi ajukan ke Walikota Pasuruan melalui Ketua TAPD;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Bantuan pada Semester 2 Tahun Anggaran 2022 yakni pencairan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non formal yang bersumber dari APBN pada PKBM Talimil Qur'an dicairkan langsung dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ke rekening PKBM Talimil Qur'an;
- Bahwa PKBM Talimil Qur'an mengajukan proposal permohonan pencairan yang ditujukan kepada Walikota Pasuruan cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan untuk dapat dilakukan verifikasi oleh Tim Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang bersumber dari APBD setelah itu bidang PAUD Dikmas mengajukan pencairan ke bagian

Halaman 81 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan melampirkan dokumen terkait yakni: Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Proposal permohonan pencairan, Nota dinas, Lembar Verifikasi, Rincian Pengajuan, Rekap dan Payroll, kemudian Kepala PKBM Talimil Qur'an membuat Surat Pernyataan terkait kesanggupan untuk melengkapi berkas Surat Pertanggungjawaban dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/ Pakta Integritas kemudian dokumen tersebut diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar ke BPKA Kota Pasuruan untuk dapat diterbitkan SP2D kemudian BPKA mengajukan pemindah bukuan ke Bank Jatim untuk transfer ke masing-masing lembaga;

- Bahwa besaran anggaran pencairan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang bersumber Dari APBN Semester 2 Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 pada PKBM Talimil Qur'an Saksi tidak mengetahui karena anggaran tersebut langsung disalurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ke rekening PKBM Talimil Qur'an.

- Bahwa terkait besaran anggaran Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 pada PKBM Talimil Qur'an yaitu:

Tahun Anggaran 2022 Semester 2 Tahun Anggaran 2022 Paket A: KBM: Rp420.000,00, Insentif: Rp1.800.000,00, Paket B: KBM: Rp3.990.000,00, Insentif: Rp7.200.000,00, Paket C: KBM: Rp5.040.000,00, Insentif: Rp14.400.000,00

Tahun Anggaran 2023

KBM, Semester 1 Tahun Anggaran 2022, Paket A: Rp420.000,00, Paket B: Rp3.990.000,00, Paket C: Rp5.040.000,00

Semester 2 Tahun Anggaran 2022, Paket A: Rp420.000,00, Paket B: Rp3.990.000,00, Paket C: Rp5.040.000,00

Insentif Triwulan I Paket A: Rp900.000,00, Paket B: Rp3.600.000,00, Paket C: Rp6.300.000,00

Triwulan II Paket A: Rp900.000,00, Paket B: Rp3.600.000,00, Paket C: Rp6.300.000,00

Triwulan III Paket A: Rp900.000,00, Paket B: Rp3.600.000,00, Paket C: Rp6.300.000,00

Triwulan IV Paket A: Rp900.000,00, Paket B: Rp3.600.000,00, Paket C: Rp6.300.000,00

- Bahwa pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 pada PKBM Talimil Qur'an yaitu setelah uang telah diterima dalam rekening PKBM Talimil Qur'an selanjutnya pelaksanaan kegiatan pada PKBM Talimil Qur'an dapat dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang dibuat oleh PKBM Talimil Qur'an dan telah diverifikasi oleh Tim BOP;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Bantuan Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 pada PKBM Talimil Qur'an yaitu setelah uang telah diterima dalam rekening PKBM Talimil Qur'an selanjutnya pelaksanaan kegiatan pada PKBM Talimil Qur'an dapat dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang dibuat oleh PKBM Talimil Qur'an dan telah diverifikasi oleh Tim BOSDA;

- Bahwa pelaksanaan penyampaian Surat Pertanggungjawaban oleh PKBM Talimil Qur'an atas kegiatan yang didanai oleh Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 pada PKBM Talimil Qur'an yakni setelah kegiatan dilaksanakan kemudian PKBM Talimil Qur'an membuat Surat Pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan yang mana Surat Pertanggungjawaban tersebut di verifikasi oleh Tim Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal Yang Bersumber Dari APBN;
- Bahwa Kepala PKBM Talimil Qur'an juga menyampaikan Surat Pertanggungjawaban kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui aplikasi BOP Salur yang penyampaiannya dilaksanakan secara online. Apabila PKBM Talimil Qur'an tidak menyampaikan Surat Pertanggungjawaban maka tidak dapat dilakukan pencairan untuk tahap berikutnya;
- Bahwa pelaksanaan penyampaian Surat Pertanggungjawaban oleh PKBM Talimil Qur'an atas kegiatan yang didanai oleh Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 pada PKBM Talimil Qur'an yakni setelah kegiatan dilaksanakan kemudian PKBM Talimil Qur'an membuat Surat Pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan yang mana Surat Pertanggungjawaban tersebut di verifikasi oleh Tim Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal Yang Bersumber Dari APBD;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan telah menunjuk Tim BOP dan Tim BOSDA yang dalam hal ini Tim tersebut pernah melaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan yang ditujukan pada PKBM di Kota Pasuruan. Dalam hal ini sosialisasi tersebut ditujukan untuk lembaga non formal seperti Madin, PKBM, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- Bahwa Saksi yang bertanda tangan sebagai Pihak Pertama selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan rincian:
 1. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3046/423.102/2022 Paket A Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 1 Desember 2022;
 2. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3046/423.102/2022 Paket B Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 1

Halaman 83 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022;

3. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3046/423.102/2022 Paket C Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 1 Desember 2022;
 4. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/710/423.102/2023 Paket A Tribulan I sampai IV Insentif Tutor Tanggal 13 April 2023;
 5. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/710/423.102/2023 Paket B Tribulan I sampai IV Insentif Tutor Tanggal 13 April 2023;
 6. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/710/423.102/2023 Paket C Tribulan I sampai IV Insentif Tutor Tanggal 13 April 2023
 7. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3045/423.102/2022 Paket A KBM Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 1 Desember 2022;
 8. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3045/423.102/2022 Paket B KBM Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 1 Desember 2022;
 9. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3045/423.102/2022 Paket C KBM Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 1 Desember 2022;
 10. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1414/423.102/2022 Paket A KBM Pendidikan Kesetaraan Tanggal 6 Juni 2023;
 11. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1414/423.102/2022 Paket B KBM Pendidikan Kesetaraan Tanggal 6 Juni 2023;
 12. 1 (satu) Bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1414/423.102/2022 Paket C KBM Pendidikan Kesetaraan Tanggal 6 Juni 2023
- Bahwa Saksi tidak sampai melakukan verifikasi terkait kebenaran data pendukung pengguna bantuan, karena tanggungjawab penggunaan bantuan adalah pada Lembaga PKBM penerima bantuan sesuai dengan Surat Pernyataan tanggungjawab hibah;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

5. Saksi **Imam Ahmad Zamroni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ISWANTO, S.Pd. I Bin ISMANI (Alm);
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;

Halaman 84 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 Saksi selaku Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan belum menjadi Tim Pengelola Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C Kota Pasuruan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 s/d sekarang secara struktural Saksi selaku Kabid Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan masuk dalam Tim Pengelola Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C Kota Pasuruan berdasarkan:
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Nomor: 420/516/423.102/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Tim Pengelola Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C Kota Pasuruan, sebagai sebagai Ketua Tim;
- Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/107/423/011/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri/Swasta, sebagai Anggota Bidang Pembina Dana BOSP Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana bermula masing-masing lembaga penyelenggara pendidikan melakukan update data siswa pada aplikasi Dapodik (nama siswa, NIK, tanggal lahir, nama ibu, tujuan sekolah), Dinas melakukan kontrol terhadap data DAPODIK yang di update oleh operator lembaga untuk mengetahui lembaga mana saja yang belum melakukan update data di DAPODIK, Kementerian melakukan verifikasi selanjutnya Kementerian menerbitkan surat keputusan penerima BOP Kesetaraan setelah itu Kementerian menstransfer dana bantuan tersebut ke rekening masing-masing lembaga, untuk tahun 2021 transfer dari Kementerian melalui rekening kas daerah, lalu lembaga membuat RKAS dilakukan verifikasi oleh Dinas dan setelah RKAS disetujui oleh Dinas lembaga dapat membelanjakan dana bantuan tersebut sesuai peruntukannya;
- Bahwa selanjutnya untuk pembelanjaan barang/jasa lembaga harus melalui aplikasi SIPLA (sistem informasi pengadaan sekolah);
- Bahwa untuk BOSDA mekanismenya sama dengan mekanisme BOP diatas yang ber KTP Kota Pasuruan, kemudian lembaga mengajukan proposal permohonan bantuan hibah daerah disertai RKAS, proposal tersebut dilakukan verifikasi oleh Dinas untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya Dinas merekomendasikan kepada Walikota untuk lembaga tersebut ditetapkan sebagai penerima hibah daerah lalu Walikota menerbitkan surat keputusan penerima hibah daerah;
- Bahwa untuk porses pencairan maka lembaga mengajukan proposal permohonan pencairan dana hibah daerah disertai dengan RKAS ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, besar anggaran sesuai dengan surat keputusan Walikota tentang penetapan penerima hibah daerah tersebut, dilanjutkan dengan penandatanganan NPHD antara Kepala Dinas Pendidikan dengan Kepala Lembaga, proses selanjutnya melalui SPP, SPM, SP2D kemudian BPKAD memerintahkan bank yang ditunjuk untuk

Halaman 85 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer sejumlah uang ke rekening lembaga, selanjutnya lembaga mencairkan dana bantuan tersebut sesuai peruntukannya;

- Besaran Dana BOP Kesetaraan dan BOSDA yang diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan 2022 s/d 2023;

Tahun 2022, KBM Pendidikan Kesetaraan (BOSDA)

Nama	Satuan biaya (Rp)		
PKBM	Paket A	Paket B	Paket C
Ta'limil Quran	8.400.000	10.500.000	21.000.000

Insentif Tutor 2022 (BOSDA)

Nama	Satuan biaya (Rp)		
PKBM	Paket A	Paket B	Paket C
Ta'limil Quran	7.200.000	21.600.000	32.400.000

2022 BOP DIKMAS (Kementerian)

Nama	Satuan biaya (Rp)		
PKBM	Paket A	Paket B	Paket C
Ta'limil Quran	13.000.000	60.000.000	96.900.000

- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/1/423.011/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang jumlah anggaran dan Penanggungjawab pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan belanja tidak terduga dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2022.

Tahun 2023, KBM (BOSDA)

Nama	Satuan biaya (Rp)		
PKBM	Paket A	Paket B	Paket C
Ta'limil Quran	8.400.000	10.500.000	21.000.000

Insentif Tutor 2023 (BOSDA)

Nama	Satuan biaya (Rp)		
PKBM	Paket A	Paket B	Paket C
Ta'limil Quran	7.200.000	21.600.000	32.400.000

2023 BOP Kesetaraan (Kementerian)

Nama	Satuan biaya (Rp)		
PKBM	Paket A	Paket B	Paket C
Ta'limil Quran	7.860.000	78.520.000	161.090.000

- Bahwa tahapan Perencanaan dan Penganggaran Dana BOP Kesetaraan Dimulai Tim BOP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan evaluasi dan identifikasi kebutuhan satuan pendidikan, setelah itu melakukan perencanaan dan penganggaran atau RKAS yang telah dibuat oleh lembaga/PKBM, kemudian lembaga/PKBM melakukan input RKAS ke dalam ARKAS (aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah), dilakukan verifikasi oleh Kementerian bila sudah disetujui lanjut Kementerian mentransfer dana bantuan tersebut ke masing-masing rekening lembaga/PKBM;

- Bahwa setelah Kementerian mentransfer dana bantuan tersebut ke masing-masing rekening lembaga/PKBM setelah itu realisasi penggunaan dana bantuan (membelanjakan sesuai dengan RKAS), kemudian lembaga/PKBM mencatat hasil realisasi dan bukti transaksi setiap bulan ke dalam ARKAS, selanjutnya realisasi penggunaan dana sesuai format laporan yang tersedia di ARKAS;
- Bahwa peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan dalam Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan dan pelaporan penggunaan dana bantuan tersebut oleh masing-masing lembaga/PKBM tersebut adalah melakukan sosialisasi dan melakukan verifikasi terhadap semua ketentuan pembelanjaan dana bantuan dimaksud mulai dari pembelanjaan sampai dengan pelaporan;
- Bahwa setelah dana bantuan masuk ke rekening masing-masing lembaga/PKBM maka PKBM tersebut membelanjakan secara online melalui aplikasi SIPLAH (sistem informasi pembelanjaan sekolah), selanjutnya lembaga/PKBM memilih barang yang dibutuhkan kemudian melakukan negosiasi setelah sepakat lalu lembaga/PKBM klik belanja dengan dan melakukan transfer ke rekening toko yang bersangkutan selanjutnya lembaga/PKBM menunggu barang di kirim dan setelah barang diterima maka lembaga/PKBM membuat laporan sebagaimana dalam aplikasi ARKAS;
- Bahwa pelaporan tersebut di cetak oleh lembaga/PKBM kemudian di kirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan untuk dilakukan verifikasi oleh Tim BOP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
- Bahwa lembaga/PKBM terlebih dahulu menyusun Proposal permohonan bantuan BOSDA kepada Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, proposal tersebut dilakukan verifikasi oleh Tim BOP Dinas, selanjutnya Dinas mengusulkan anggaran ke BPKAD Kota Pasuruan;
- Bahwa setelah anggaran tersebut tertuang dalam APBD kemudian Walikota menerbitkan Penetapan penerima bantuan dan menerbitkan Peraturan Walikota Pasuruan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada PKBM, lanjut lembaga/PKBM membuat RKAS, kemudian Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pasuruan minta nomor rekening lembaga/PKBM yang masih aktif, selanjutnya proses transfer oleh BPKAD ke rekening lembaga/PKBM;
- Bahwa Saksi tidak sampai melakukan verifikasi terkait keberan data pendukung pengguna bantuan, karena tanggungjawab penggunaan bantuan adalah pada Lembaga PKBM penerima bantuan sesuai dengan Surat

Halaman 87 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tanggungjawab hibah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

6. Saksi **Sri Widayati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa ISWANTO, S.Pd. I Bin ISMANI (Alm) yang merupakan Kepala PKBM Talimil Qur'an dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ISWANTO, S.Pd. I Bin ISMANI (Alm);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pelaksanaan pencairan bantuan tersebut pada Tahun 2023;
- Bahwa untuk pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBD di Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 dibentuk Tim sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Nomor: 420/738/423.102/2021 tentang Tim Pengelola Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar (KBM) Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C Kota Pasuruan Tanggal 26 April 2021;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Sekretaris pada Keanggotaan Pengelola Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar (KBM) Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C Kota Pasuruan Verifikasi dan mengajukan usulan hibah untuk dapat diusulkan Surat Keputusan Walikota;
- Bahwa Saksi dalam melakukan verifikasi berdasarkan data peserta didik pada PKBM Talimil Qur'an yang namanya diusulkan oleh PKBM Talimil Qur'an berdasarkan proposal yang diajukan. Saksi tidak melihat data dukung berupa data KK ataupun akta kelahiran untuk mengetahui tanggal lahir sehingga dapat mengklasifikasikan umur peserta didik yang berhak menerima atau tidak berhak menerima bantuan dana;
- Bahwa kriteria warga belajar pada PKBM Talimil Qur'an yang mendapat Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang bersumber dari APBN ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Bahwa kriteria warga belajar pada PKBM Talimil Qur'an yang mendapat Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari Dana APBD yakni: Berdomisili di Kota Pasuruan, Terdaftar sebagai warga belajar di PKBM, Terdaftar dalam Data Pokok Peserta Dapodik dan Usia minimal 7 (tujuh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa pada tahun 2023 penentuan besaran Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang bersumber dari APBN pada PKBM Talimil Qur'an ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang didasarkan berdasarkan data Dapodik yang dilakukan penarikan data pada tanggal 31 Agustus setiap tahunnya. Dalam hal ini Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tidak berperan dalam penentuan besaran Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang bersumber dari APBN pada PKBM Talimil Qur'an pada tahun 2022 dan 2023;
- Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Nomor: 420/249/423.102/2021 Tanggal 19 Februari 2021 Perihal Revisi Petunjuk Penggunaan Dana Dari APBD Kota Pasuruan TA. 2021 diatur bahwa besaran alokasi Dana Penunjang KBM (BOSDA) di Kota Pasuruan adalah KBM PKBM: Rp420.000,00/ siswa/ tahun. Untuk besaran secara keseluruhan yang diterima oleh PKBM didasarkan pada proposal yang diajukan oleh masing-masing PKBM yang dalam hal ini PKBM Talimil Qur'an;
 - Bahwa Saksi melakukan verifikasi sebagaimana lembar verifikasi yang berisi sistematika proposal yang ditanda tangani oleh Tim Verifikasi yaitu Kabid PAUD dan Dikmas, Kasi Dikmas dan Staf PHL. Adapun lembar verifikasi tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Bahwa untuk warga belajar pada PKBM Talimil Qur'an yang mendapat Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yang Bersumber Dari Dana APBD didasarkan dari proposal yang diajukan oleh PKBM Talimil Qur'an dan Saksi tidak melakukan validasi dengan data pendukung terkait seperti surat keterangan domisili atau data kependudukan lainnya terkait pemenuhan kriteria domisili di Kota Pasuruan. Terkait adanya kriteria umur, Saksi tidak melakukan validasi data dengan data dukung seperti akta kelahiran atau KK atau KTP. Dalam hal ini Saksi hanya sebatas melihat surat keterangan domisili lembaga yang terlampir dalam proposal yang diajukan oleh Lembaga yang dalam hal ini adalah PKBM Talimil Qur'an;
 - Bahwa yang menentukan jumlah warga belajar yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non formal yang bersumber dari APBN pada PKBM Talimil Qur'an pada tahun 2022 s/d 2023 adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sedangkan Dana Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBD di Kota Pasuruan berdasarkan usulan PKBM Talimil Qur'an dalam bentuk proposal dengan melampirkan bukti-bukti dukung kemudian diajukan ke bidang PAUD Dikmas dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi;
 - Bahwa dokumen atau surat yang diajukan oleh Lembaga ditujukan kepada Walikota Pasuruan cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
 - Bahwa usulan yang Saksi ajukan adalah usulan untuk dana bantuan pada tahun anggaran 2024 yang diajukan pada tahun 2023 sedangkan terkait Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non formal yang bersumber dari

Halaman 89 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 Dan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 Pada PKBM Talimil Quran di Kota Pasuruan Saksi belum menjabat;

- Bahwa mekanisme usulan atas Permohonan yang diajukan oleh PKBM Talimil Qur'an yang diajukan pada tahun 2023 untuk tahun anggaran 2024 yaitu Terdakwa ISWANTO, S. Pd. I Bin ISMANI (Alm) selaku Kepala PKBM Talimil Qur'an mengajukan permohonan dana bantuan yang bersumber dari APBD yang dituangkan dalam proposal yang ditujukan kepada Walikota cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan selanjutnya Bidang Paud Dikmas melakukan verifikasi atas proposal tersebut;
- Bahwa atas dasar proposal yang diajukan oleh Terdakwa ISWANTO, S.Pd.I Bin ISMANI (Alm) selaku Kepala PKBM Talimil Qur'an kemudian Bidang Paud Dikmas membuat Lembar Verifikasi Usulan Hibah Kependidikan dengan dilampiri dengan Hasil Evaluasi Permohonan Hibah untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas dan Kebudayaan Kota Pasuruan kepada Walikota Pasuruan melalui Ketua TAPD untuk dapat dianggarkan dalam APBD dan dituangkan dalam SK Walikota sebagai penerima dana bantuan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan;
- Bahwa alur penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non formal yang bersumber dari APBN yaitu: Lembaga yaitu PKBM Talimil Qur'an melakukan input data peserta didik pada Dapodik selanjutnya alokasi BOP ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan sinkronisasi data yang dilakukan penarikan data pada tanggal 31 Agustus. Terdapat SK dari yang dilakukan penarikan data pada tanggal 31 Agustus tentang satuan biaya, penerima dana dan besaran alokasi dana bantuan operasional penyelenggaraan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi langsung mentransfer ke rekening masing-masing lembaga yang dalam hal ini pada PKBM Talimil Qur'an. Lembaga membuat RKAS. Lembaga belanja menggunakan aplikasi Siplah. Lembaga membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan RKAS dan mengisi realisasi di aplikasi BOP.
- Bahwa alur penggunaan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari Dana APBD pada PKBM Talimil Qur'an yaitu: Lembaga yaitu PKBM Talimil Qur'an membuat permohonan proposal hibah. Bidang memverifikasi dan merekomendasi usulan untuk menetapkan SK Walikota Penerima Dana Hibah. PKBM Talimil Qur'an membuat proposal pencairan dan penandatanganan NPHD. Bidang mengajukan pencairan ke bagian keuangan Dinas. BPKA memproses pencairan dana hibah yang di transfer ke masing-masing lembaga yang dalam hal ini PKBM Talimil Qur'an.
- Bahwa dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal yang Bersumber Dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 Dan

Halaman 90 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 Pada PKBM Talimil Quran Di Kota Pasuruan telah dibuatkan NPHD Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 dan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023;

- Bahwa Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 s/d 2023 tidak dibuatkan NPHD karena penganggaran dan pencairan dana tersebut langsung diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Bahwa Saksi tidak sampai melakukan verifikasi terkait kebenaran data pendukung pengguna bantuan, karena tanggungjawab penggunaan bantuan adalah pada Lembaga PKBM penerima bantuan sesuai dengan Surat Pernyataan tanggungjawab hibah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

7. Saksi **Muhamad Zainullah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ISWANTO, S.Pd. I Bin ISMANI (Alm);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa rentang waktu tahun 2020 s/d 2023 pernah ada penyaluran bantuan operasional sekolah kepada Lembaga Pendidikan Kesetaraan yang ada di Kota Pasuruan, yaitu berupa: Dana hibah DAK Non Fisik berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOP) Pendidikan Kesetaraan yang merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan bersumber dari APBN yang setahu Saksi sejak tahun 2020 s/d sekarang dan Dana hibah berupa Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan, yang setahu Saksi sejak tahun 2020 berupa bantuan KBM, sedangkan untuk tahun 2021 s/d sekarang berupa bantuan KBM dan Insentif Tutor;
- Bahwa untuk penyaluran BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN pada tahun 2020 tidak melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, akan tetapi penyaluran atas dana hibah BOP tersebut langsung kepada Bidang Dikmas yang dalam pengelolaannya dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Hibah yang saat itu dijabat oleh Ibu SRI WIDAYATI, karena dana hibah bantuan dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan tersebut diterimakan langsung melalui Rekening Kas Daerah Kota Pasuruan;
- Bahwa untuk penyaluran BOP 2021 setahu Saksi, dana bantuan tersebut berasal dari APBN namun dianggarkan melalui APBD Kota Pasuruan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan berupa Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/2/423.011/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, bantuan Sosial, bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan Daerah tahun Anggaran 2021. Dalam Keputusan Walikota tersebut telah memuat nama penerima bantuan beserta alokasi anggaran bantuan yang akan diterima oleh masing-masing Lembaga penerima. Keputusan Walikota tersebut Saksi gunakan sebagai dasar penyaluran bantuan kepada rekening masing-masing Lembaga penerima setelah adanya kelengkapan pencairan bantuan dari bidang, dalam hal ini adalah Bidang Paud Dikmas;

- Bahwa untuk penyaluran BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2022 s/d 2023 tidak lagi melalui rekening Kas Daerah dan tidak lagi dianggarkan melalui APBD, melainkan penyalurannya langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke rekening masing-masing Lembaga penerima bantuan;
- Bahwa setahu Saksi sasaran penerima dana hibah BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN tahun 2020 s/d 2023 adalah Lembaga penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yaitu dalam hal ini Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), akan tetapi terkait persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh PKBM tersebut untuk bisa menerima bantuan, Saksi tidak paham dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk Lembaga penerima dana hibah BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN tahun 2020, Saksi tidak mengetahui nya karena memang pencairannya tidak melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
- Bahwa untuk Lembaga penerima bantuan tahun 2021, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut: Sesuai Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/2/423.011/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, bantuan Sosial, bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan Daerah tahun Anggaran 2021, Lembaga Penerima BOP Pendidikan Kesetaraan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Paket	PKBM Penerima BOP	Jumlah
1.	Kejar Paket A	PKBM Talimil Quran	Rp15.600.000,00
		PKBM Dimuda	Rp13.000.000,00
2.	Kejar Paket B	PKBM Anggrek	Rp45.000.000,00
		PKBM Cempaka	Rp52.500.000,00
		PKBM An-Nahdlo	Rp22.500.000,00
		PKBM Suropati	Rp30.000.000,00
		PKBM Talimil Quran	Rp97.500.000,00
		PKBM Dimuda	Rp30.000.000,00
3.	Kejar Paket C	PKBM Anggrek	Rp90.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PKBM Cempaka	Rp90.000.000,00
	PKBM An-Nahdlo	Rp36.000.000,00
	PKBM Suropati	Rp99.000.000,00
	PKBM Talimil Quran	Rp153.000.000,00
	PKBM Dimuda	Rp72.000.000,00

Sedangkan untuk penerima bantuan tahun anggaran 2022 s/d 2023 Saksi tidak mengetahui karena tidak melalui Bendahara Pengeluaran Dinas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah BOP Pendidikan Kesetaraan yang berumber dari APBN tersebut dibentuk Tim dalam pengelolaan atau kah tidak. Karena pelaksanaan BOP tersebut pada tahun 2020 s/d 2021 diserahkan kepada bidang dalam hal ini bidang paud Dikmas. Saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas hanya mengetahui sebatas pencairan/penyaluran BOP pada tahun 2021;
- Bahwa peranan Saksi terkait penyaluran BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN tersebut adalah hanya pada penyaluran BOP di tahun 2021 itu pun hanya terbatas pada proses pencairan bantuan dan penyaluran ke rekening masing-masing Lembaga penerima bantuan, sedangkan untuk tahun 2020 atau tahun 2022 s/d 2023 Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa khusus tahun 2021 untuk penetapan penerima dan alokasi bantuan sudah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/2/423.011/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, bantuan Sosial, bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan Daerah tahun Anggaran 2021. Dalam Keputusan tersebut termuat nama-nama lambaga penerima bantuan beserta pagu/alokasi bantuan yang bisa diterima nya. Terkait proses penetapan pagu tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk tahun 2020 Saksi tidak bisa menjelaskan karena tidak melalui bendahara pengeluaran dinas, akan tetapi langsung dikelola oleh bidang Paud Dikmas dibantu oleh Bendahara Hibah Pengeluaran Pembantu dengan sistem pencairan melalui rekening kas daerah.
- Bahwa untuk tahun 2021, pencairan dilakukan melalui 2 (dua) tahap, dengan mekanisme sebagai berikut: Bidang Paud Dikmas membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Dalam hal ini untuk tahap I melalui Nota Dinas Nomor 900/1285/423.102/2021 tanggal 25 Juni 2021 dengan nilai pencairan yang dimohonkan sebesar Rp266.850.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk tahap II tetap melalui nota dinas dengan nilai pencairan sebesar Rp223.200.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi juga meminta kelengkapan dokumen pencairan dari bidang Paud Dikmas diantaranya: Proposal permohonan pencairan BOP dari masing-masing Lembaga penerima bantuan, NPHD, Tanda Bukti verifikasi terkait Kegiatan BOP Dikmas / Kesetaraan dan anggaran BOP Dikmas/Kesetaraan yang dibuat oleh Kasi Dikmas dan diketahui oleh Kabid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paud Dikmas, Lampiran rekapitulasi/rincian penggunaan bantuan yang memuat nama penerima bantuan serta besaran bantuan yang dicairkan, yang dibuat oleh Kabid Paud Dikmas mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;

- Bahwa setelah lengkap, selanjutnya Saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), setelah disetujui kemudian diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), kemudian dibuat Surat Perintah membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan besaran pencairan sebesar yang dimintakan dalam nota dinas;
- Bahwa selanjutnya dokumen berupa SPP dan SPM tersebut diajukan kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa setelah SP2D turun/disetujui, kemudian untuk proses pemindah bukuan bantuan ke masing-masing rekening Lembaga penerima, Saksi membuat surat permohonan pemindah bukuan yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Pasuruan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan dengan nominal sesuai pencairan yang dimintakan, baru kemudian Saksi membuat payroll/daftar penerima dana hibah BOP Dikmas/Kesetaraan yang didalam nya termuat nama Lembaga penerima, Alamat, nomor rekening serta jumlah relaisasi/pencairan bantuan. Payroll tersebut kemudian Saksi bawa/ajukan ke Bank Jatim Cabang Pasuruan guna proses pencairan bantuan ke rekening masing-masing Lembaga;
- Bahwa selanjutnya bantuan tersebut langsung dicairkan ke rekening masing-masing Lembaga penerima oleh Bank Jatim cabang Pasuruan;
- Bahwa untuk BOP Pendidikan Kesetaraan yang PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan terima pada tahun 2020, Saksi tidak mengetahui nya karena memang tidak melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
- Bahwa untuk penerimaan BOP tahun 2021, sesuai Keputusan Walikota Pasuruan Nomor:188/2/423.011/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, bantuan Sosial, bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan Daerah tahun Anggaran 2021, Lembaga Penerima BOP Pendidikan Kesetaraan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Paket	PKBM Penerima BOP	Jumlah
1.	Kejar Paket A	PKBM Talimil Quran	Rp15.600.000,00
2.	Kejar Paket B	PKBM Talimil Quran	Rp97.500.000,00
3.	Kejar Paket C	PKBM Talimil Quran	Rp153.000.000,00

- Bahwa untuk penerima bantuan tahun anggaran 2020, 2022 s/d 2023 Saksi tidak mengetahui karena pencairannya tidak melalui Bendahara Pengeluaran Dinas;

Halaman 94 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima sudah dalam bentuk Keputusan Walikota yang memuat nama Lembaga penerima bantuan dan besaran pagu/alokasi bantuan masing-masing Lembaga penerima bantuan, terkait daftar Siswa/Peserta didik penerima bantuan Saksi tidak tahu siapa nama-nama yang diajukan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi untuk pencairan BOP Kesetaraan yang diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan tahun 2021 adalah kelengkapan dokumen yang diajukan oleh Bidang Paud Dikmas sudah sesuai mekanisme pencairan dana. Akan tetapi Saksi tidak mengetahui terkait kebenaran proposal pencairan dana maupun kegiatan BOP, karena yang melakukan verifikasi adalah bidang Paud Dikmas;
- Bahwa setahu Saksi untuk realisasi pencairan BOP Ta'limil Quran Kota Pasuruan tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Nama Lembaga	Pake t	Pagu	Taha p	Realisasi
PKBM Ta'limil Quran	A	Rp15.600.000,00	I	Rp7.800.000,00
			II	Rp7.800.000,00
	B	Rp97.500.000,00	I	Rp48.750.000,00
			II	Rp23.250.000,00
	C	Rp153.000.000,00	I	Rp76.500.000,00
			II	Rp74.700.000,00
TOTAL		Rp266.100.000,00		Rp238.800.000,00

- Bahwa untuk penerima bantuan tahun anggaran 2020, 2022 s/d 2023 Saksi tidak mengetahui karena pencairannya tidak melalui Bendahara Pengeluaran Dinas;
- Bahwa sesuai dengan laporan upload gaji terkait pencairan dana hibah BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan khusus tahun 2021 adalah di cairkan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
Tahap 1 tanggal 29 Juni 2021, dengan perincian sebagai berikut: Paket A sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Paket B sebesar Rp48.750.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Paket C sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
Tahap 2 tanggal 8 Desember 2021, dengan perincian sebagai berikut: Paket A sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Paket B sebesar Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Paket C sebesar Rp74.700.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait laporan penggunaan hibah BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN tidak disampaikan kepada Saksi selaku Bendahara Pengeluaran, melainkan langsung kepada Bidang Paud Dikmas untuk disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa setahu Saksi sasaran penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan untuk tahun anggaran 2020 s/d 2023 yaitu berupa bantuan KBM dan untuk tahun anggaran 2021 s/d 2023 yaitu

Halaman 95 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Insentif Tutor, adalah Lembaga penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yaitu dalam hal ini Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), akan tetap terkait persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh PKBM tersebut untuk bisa menerima bantuan, Saksi tidak paham dan tidak mengetahuinya;

- Bahwa Setahu Saksi PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan juga merupakan salah satu Lembaga penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan tahun anggaran 2021 s/d 2023, berdasarkan: Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/2/423.011/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, bantuan Sosial, bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan Daerah tahun Anggaran 2021, Lembaga Penerima BOP Pendidikan Kesetaraan adalah sebagai berikut:

KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan: Paket A Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), Paket B Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan Paket C Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Insentif/BOP Pendidikan Kesetaraan: Paket A Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), Paket B Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan Paket C Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/1/423.011/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, bantuan Sosial, bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan Daerah tahun Anggaran 2022, Lembaga Penerima BOP Pendidikan Kesetaraan adalah sebagai berikut: KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), Paket B Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Paket C Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Insentif/BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Paket B Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), Paket C Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)

Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/235/423.011/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/11/423.011/2023 tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, bantuan Sosial, bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan Daerah tahun Anggaran 2021, Lembaga Penerima BOP Pendidikan Kesetaraan adalah sebagai berikut: KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), Paket B Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Paket C Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Insentif/BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Paket B Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), Paket C Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tahun anggaran tersebut ada Keputusan Walikota yang memuat daftar nama-nama penerima bantuan beserta besaran pagu/alokasi bantuan

Halaman 96 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya. Terkait nama-nama Siswa/Peserta Didik penerima bantuan tidak disertakan;

- Bahwa Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan tahun 2021 s/d 2023, pencairan dilakukan melalui 2 (dua) tahap, dengan mekanisme sebagai berikut:

Bidang Paud Dikmas membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.

Setelah itu Saksi juga meminta kelengkapan dokumen pencairan dari bidang Paud Dikmas diantaranya:

- Proposal permohonan pencairan Bantuan Biaya Pendidikan dari masing-masing Lembaga penerima bantuan.
- NPHD
- Tanda Bukti verifikasi terkait Kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan Dikmas / Kesetaraan dan anggaran Bantuan Biaya Pendidikan Dikmas/Kesetaraan yang dibuat oleh Kasi Dikmas dan diketahui oleh Kabid Paud Dikmas.
- Lampiran rekapitulasi/rincian penggunaan bantuan yang memuat nama penerima bantuan serta besaran bantuan yang dicairkan, yang dibuat oleh Kabid Paud Dikmas mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
- Jika sudah lengkap, selanjutnya Saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), setelah disetujui kemudian diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), kemudian dibuat Surat Perintah membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan besaran pencairan sebesar yang dimintakan dalam nota dinas.
- Selanjutnya dokumen berupa SPP dan SPM tersebut diajukan kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Setelah SP2D diterbitkan oleh BPKAD dan dikirim ke bank Jatim untuk pencairan, kemudian Saksi melakukan proses pemindah bukuan bantuan ke masing-masing rekening Lembaga penerima dengan membuat surat permohonan pemindah bukuan yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Pasuruan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan dengan nominal sesuai SP2D, baru kemudian Saksi membuat payroll/daftar penerima dana hibah BOP Dikmas/Kesetaraan yang didalam nya termuat nama Lembaga penerima, Alamat, nomor rekening serta jumlah relaisasi/pencairan bantuan. Payroll tersebut kemudian Saksi bawa/ajukan ke Bank Jatim Cabang Pasuruan guna proses pencairan bantuan ke rekening masing-masing Lembaga.
- Selanjutnya bantuan tersebut langsung dicairkan ke rekening masing-masing Lembaga penerima oleh Bank Jatim cabang Pasuruan.
- Dan terkait dokumen sebagaimana dalam poin 2 tersebut diatas, yang membuat dan yang memverifikasi terkait kebenarannya adalah dari Bidang Paud Dikmas, sesuai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Atas Belanja yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan

Halaman 97 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kota Pasuruan selaku Pengguna Anggaran. Saksi selaku Bendahara Pengeluaran tidak melakukan verifikasi terkait kebenaran kegiatan ataupun dokumen tersebut.

- Bahwa realisasi penggunaan hibah dana bantuan biaya Pendidikan yang bersumber dari APBD yang diterima oleh PKBM Ta'limil Quran tahun 2021 s/d 2023 adalah sebagai berikut:

Nama lembaga	Jenis dana	Nama paket	Tahun 2021	
			Smst 1	Smst 2
Ta'limil Quran	KBM	Paket A	26 Juni 2021 Rp630.000,00	8 Desember 2021 Rp420.000,00
		Paket B	26 Juni 2021 Rp1.890.000,00	8 Desember 2021 Rp1.050.000,00
		Paket C	26 Juni 2021 Rp3.360.000,00	8 Desember 2021 Rp5.040.000,00
	Insentif	Paket A	5 Agustus 2021 Rp1.800.000,00	8 Desember 2021 Rp1.800.000,00
		Paket B	5 Agustus 2021 Rp7.200.000,00	8 Desember 2021 Rp7.200.000,00
		Paket C	5 Agustus 2021 Rp16.200.000,00	8 Desember 2021 Rp16.200.000,00

Nama lembaga	Jenis dana	Nama paket	Tahun 2022	
			Tribulan 1	Semester 2
Ta'limil Quran	KBM	Paket A	14 Juli 2022 Rp420.000,00	6 Desember 2022 Rp420.000,00
		Paket B	14 Juli 2022 Rp1.050.000,00	6 Desember 2022 Rp3.990.000,00
		Paket C	14 Juli 2022 Rp5.040.000,00	6 Desember 2022 Rp5.040.000,00
	Insentif	Paket A	14 Juli 2022 Rp1.800.000,00	6 Desember 2022 Rp1.800.000,00
		Paket B	14 Juli 2022 Rp7.200.000,00	6 Desember 2022 Rp7.200.000,00
		Paket C	14 Juli 2022 Rp14.400.000,00	6 Desember 2022 Rp14.400.000,00

Nama lembaga	Jenis dana	Nama paket	Tahun 2023			
			Semester 1	Semester 2	Tribulan III	Tribulan IV
Ta'limil Quran	KBM	Paket A	14 Juni 2023 Rp420.000,00	19 September 2023 Rp420.000,00	--	--
		Paket B	14 Juni 2023 Rp3.990.000,00	19 September 2023 Rp3.990.000,00	--	--
		Paket C	14 Juni 2023 Rp5.040.000,00	19 September 2023 Rp5.040.000,00	--	--
	Insentif	Paket A	17 April 2023 Rp900.000,00	13 September 2023 Rp900.000,00	21 Oktober 2023 Rp900.000,00	6 Desember 2023 Rp900.000,00
		Paket B	17 April 2023 Rp3.600.000,00	13 September 2023 Rp3.600.000,00	21 Oktober 2023 Rp3.600.000,00	6 Desember 2023 Rp3.600.000,00
		Paket C	17 April 2023 Rp6.300.000,00	13 September 2023 Rp6.300.000,00	21 Oktober 2023 Rp6.300.000,00	6 Desember 2023 Rp6.300.000,00

- Bahwa Saksi tidak tahu dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendidikan yang bersumber dari APBD tersebut dibentuk Tim dalam pengelolaan nya;

- Bahwa seingat Saksi PKBM Ta'limil Quran telah membuat dan menyerahkan laporan penggunaan Dana hibah bantuan biaya Pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan. Laporan yang dibuat dan diserahkan oleh Lembaga PKBM penerima bantuan diserahkan ke bidang Paud Dikmas kemudian dibawa ke Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi terkait kelengkapan dokumen, kemudian kalau sudah dinyatakan lengkap dokumen laporan penggunaan hibah tersebut dikembalikan lagi ke bidang Paud Dikmas. Sedangkan terkait kebenaran isi dari bukti dukung dalam laporan penggunaan hibah tersebut, Saksi tidak ikut memverifikasi nya dan bukan jadi tanggung jawab Saksi;
- Bahwa setahu Saksi untuk sisa pagu/alokasi bantuan baik BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN maupun bantuan biaya Pendidikan yang bersumber dari APBD yang tidak terserap secara maksimal, maka sisa dana tersebut akan masuk ke SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan) Kas Daerah. Dana yang masuk ke SILPA tersebut pengelolaannya menjadi kewenangan dari Bagian Anggaran pada BPKAD Kota Pasuruan. Terkait digunakan atau dikemanakan Saksi tidak tahu karena bukan lagi menjadi kewenangan dari Dinas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

8. Saksi Neneng Kurnia Rosida, S.STP., MM., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ISWANTO, S.Pd. I Bin ISMANI (Alm);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa terkait Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal yang bersumber Dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 pada PKBM Talimil Quran di Kota Pasuruan, Saksi mengetahui adanya anggaran tersebut pada tahun anggaran 2020 s/d 2022 karena ada perubahan regulasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait mekanisme salur Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal yang bersumber dari APBN pada tahun 2022 sehingga pada tahun 2022 tepatnya pada semester ke-2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menindaklanjuti dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Nomor : 900/1807/423.102/2022 tanggal 07 Juli 2022 Hal Evaluasi Permohonan Perubahan Hibah Tahun Anggaran 2022 sehingga penganggaran Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal Yang Bersumber Dari APBN pada tahun 2022 dari pendapatan dan belanja tercatat nol;

Halaman 99 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun Anggaran 2020 PKBM Talimil Qur'an memperoleh dana sebesar: Paket A: -, Paket B: Rp127.500.000,00, Paket C: Rp219.600.000,00. Besaran anggaran tersebut sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/2/423.011/2020 tentang Jumlah Anggaran dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020. Adapun sumber pendanaan tersebut Saksi tidak mengetahui sumbernya dari mana karena pada tahun 2020 dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Hibah (PPKD) yang tercatat pada aplikasi Simda;
- Bahwa Tahun Anggaran 2021 Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang Bersumber Dari APBN pada PKBM Talimil Qur'an yaitu: Paket A: Rp15.600.000,00, Paket B: Rp97.500.000,00, Paket C: Rp153.000.000,00. Besaran anggaran tersebut sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/2/423.011/2020 tentang Jumlah Anggaran dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021. Adapun sumber pendanaan tersebut bersumber dari APBN yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Pasuruan untuk dapat disalurkan ke OPD terkait yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan yang selanjutnya disalurkan oleh OPD kepada Lembaga yaitu PKBM Talimil Qur'an.
- Bahwa Tahun Anggaran 2022 Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal Yang Bersumber Dari APBN pada PKBM Talimil Qur'an yaitu: Paket A: Rp13.000.000,00, Paket B: Rp60.000.000,00, Paket C: Rp96.900.000,00. Akan tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terdapat perubahan mekanisme salur Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal Yang Bersumber Dari APBN pada tahun 2022 sehingga pada tahun 2022 tepatnya pada semester ke-2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menindaklanjuti dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Nomor: 900/1807/423.102/2022 tanggal 07 Juli 2022 Hal Evaluasi Permohonan Perubahan Hibah Tahun Anggaran 2022 sehingga penganggaran Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal Yang Bersumber Dari APBN pada tahun 2022 dari pendapatan dan belanja tercatat nol;
- Bahwa Tahun Anggaran 2023 Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang bersumber dari APBN pada PKBM Talimil Qur'an yaitu: Paket A: Rp7.860.000,00, Paket B: Rp78.520.000,00, Paket C: Rp161.090.000,00;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/235/423.011/2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/11/423.011/2023 Tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Lampirannya. Akan tetapi anggaran tersebut sebatas pada

Halaman 100 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan penerima hibah pada tahun anggaran tersebut sedangkan untuk penyaluran atas dana bantuan langsung disalurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ke Lembaga yaitu PKBM Talimil Qur'an;

- Bahwa Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang bersumber dari APBN pada tahun 2022 dilakukan perubahan pencatatan menjadi nol sedangkan pada tahun anggaran 2023 kembali tercatat pada penganggaran daerah Kota Pasuruan karena pada prinsipnya pencatatan yang dilakukan oleh Bidang Anggaran pada BPKA Kota Pasuruan berdasarkan pada Surat Hasil Evaluasi Penerima Hibah yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Dalam hal ini pada awal tahun anggaran 2023 tercatat nol kemudian setelah tahun anggaran 2023 berjalan dilakukan perubahan penganggaran sesuai dengan surat Hasil Evaluasi Penerima Hibah yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan kepada Walikota melalui Ketua TAPD;
- Bahwa setelah dana bantuan teranggarkan dalam SK Walikota kemudian anggaran tersebut terakomodir di Peraturan Daerah Kota Pasuruan terkait APBD Kota Pasuruan selanjutnya terkait realisasi pendapatan maupun belanja bukan termasuk lingkup tugas dari bidang anggaran;
- Bahwa terkait realisasi pendapatan maupun belanja termasuk lingkup tugas dari bidang perbendaharaan dan akuntansi pada BPKA Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 Pada PKBM Talimil Quran di Kota Pasuruan;
- Bahwa pada **Tahun Anggaran 2021** Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yang Bersumber Dari Dana APBD yakni: KBM Paket A: Rp4.200.000,00, Paket B: Rp6.300.000,00, Paket C: Rp8.400.000,00. Insentif Tutor: Paket A: Rp10.800.000,00, Paket B: Rp32.400.000,00, Paket C: Rp39.600.000,00;
- Bahwa Tahun Anggaran 2022 Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yang Bersumber Dari Dana APBD yakni: KBM Paket A: Rp8.400.000,00, Paket B: Rp10.500.000,00, Paket C: Rp21.000.000,00. Insentif Tutor: Paket A: Rp7.200.000,00, Paket B: Rp21.600.000,00, Paket C: Rp32.400.000,00;
- Bahwa Tahun Anggaran 2023 Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yang Bersumber Dari Dana APBD pada PKBM Talimil Qur'an yakni: KBM Paket A: Rp8.400.000,00, Paket B: Rp10.500.000,00, Paket C: Rp21.000.000,00. Insentif Tutor: Paket A: Rp7.200.000,00, Paket B: Rp21.600.000,00, Paket C: Rp32.400.000,00;
- Bahwa terkait mekanisme penganggaran pada Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal Yang Bersumber Dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan mengirimkan Surat Hasil Evaluasi Permohonan Hibah pada tahun anggaran selanjutnya yang ditujukan pada Walikota Pasuruan melalui

Halaman 101 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua TAPD yang selanjutnya oleh Ketua TAPD yang dijabat oleh Sekertaris Daerah Kota Pasuruan meneruskan pada Kepala BPKA Kota Pasuruan selaku Wakil Ketua TAPD yang selanjutnya oleh Kepala BPKA Kota Pasuruan di disposisikan kepada Saksi selaku Kepala Bidang Anggaran pada BPKA Kota Pasuruan. Atas dasar hal tersebut Saksi tindak lanjuti dengan pembuatan daftar nominatif yang digunakan sebagai lampiran Surat Keputusan Walikota terkait penerima dan jumlah anggaran hibah;

- Bahwa selanjutnya OPD terkait yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan melakukan entri Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) pada SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sesuai dengan Surat Keputusan Walikota terkait penerima dan jumlah anggaran hibah. Hasil penginputan yang dilakukan oleh OPD dijadikan dasar untuk dapat dijadikan lampiran pada Peraturan Daerah Kota Pasuruan terkait APBD Kota Pasuruan;
- Bahwa pada dasarnya terkait mekanisme penganggaran pada Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 Pada PKBM Talimil Quran Di Kota Pasuruan sama dengan mekanisme penganggaran pada Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal Yang Bersumber Dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan mengirimkan Surat Hasil Evaluasi Permohonan Hibah pada tahun anggaran selanjutnya yang ditujukan pada Walikota Pasuruan melalui Ketua TAPD yang selanjutnya oleh Ketua TAPD yang dijabat oleh Sekertaris Daerah Kota Pasuruan meneruskan pada Kepala BPKA Kota Pasuruan selaku Wakil Ketua TAPD yang selanjutnya oleh Kepala BPKA Kota Pasuruan di disposisikan kepada Saksi selaku Kepala Bidang Anggaran pada BPKA Kota Pasuruan. Atas dasar hal tersebut Saksi tindak lanjuti dengan pembuatan daftar nominatif yang digunakan sebagai lampiran Surat Keputusan Walikota terkait penerima dan jumlah anggaran hibah;
- Bahwa OPD terkait yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan melakukan entri Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) pada SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sesuai dengan Surat Keputusan Walikota terkait penerima dan jumlah anggaran hibah. Hasil penginputan yang dilakukan oleh OPD dijadikan dasar untuk dapat dijadikan lampiran pada Peraturan Daerah Kota Pasuruan terkait APBD Kota Pasuruan;
- Bahwa apabila terdapat selisih anggaran antara pagu anggaran Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal Yang Bersumber Dari APBN Tahun Anggaran 2020 pada PKBM Talimil Qur'an Kota Pasuruan dengan pencairan Dana BOP pada Tahun Anggaran 2020 pada PKBM Talimil Qur'an Kota Pasuruan dapat Saksi sampaikan bahwa terkait adanya selisih tersebut ada pada Silpa yang tetap ada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Pasuruan dan dapat digunakan bagi peruntukan yang sama pada tahun anggaran berikutnya;
- Bahwa pada dasarnya apabila sumber dananya dari APBN dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan yang sama pada tahun anggaran selanjutnya baik

Halaman 102 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk KBM ataupun insentif tutor sedangkan apabila sumbernya dari APBD dapat digunakan untuk kegiatan lain yang sumber pendanaannya dari DAU Kota Pasuruan.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

9. Saksi Yusuf Arif, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi PKBM merupakan Lembaga yang bergerak di bidang Pendidikan non formal yaitu khusus untuk warga yang putus sekolah pada jenjang pendidikan formal, mulai dari Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA. Dan setahu Saksi untuk PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan berada dibawah naungan Yayasan Darul Ulum Kota Pasuruan, adapapun yang Saksi ketahui Yayasan Darul Ulum sebelumnya dibawah pimpinan Alm H. MISKAT;
- Bahwa pada tahun 2016 hingga 2019 Saksi pernah menjadi pengawas ujian di PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui nama Saksi tercantum sebagai guru tidak tetap pada PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sebagaimana dalam Keputusan Walikota Pasuruan, karena tidak pernah bekerja di PKBM Ta'limil Quran baik sebagai pengurus ataupun sebagai tutor;
- Bahwa Saksi baru mengetahui nama Saksi tercantum dalam Keputusan Walikota Pasuruan tersebut baru hari saat ditunjukkan kepada Saksi.
- Bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2019 Saksi hanya pernah diminta untuk ikut mengawasi ujian pada Paket C, namun itu hanya beberapa kali saja;
- Bahwa terkait penggunaan Dana Hibah BOP maupun BOSDA, Saksi bisa memastikan itu bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak tahu karena memang Saksi tidak pernah menerima pembayaran honor maupun uang transport sebagaimana dimaksud yang berkaitan dengan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Saksi yang ada dalam beberapa LPJ PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa Saksi Tidak Pernah dimintai tanda tangan untuk pembayaran kuitansi jasa Tutor atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui nama Saksi dicantumkan dalam daftar Tutor penerima bantuan sebagaimana ditunjukkan oleh Pemeriksa
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena nama Saksi tercantum dalam SK Walikota mapapun LPJ PKBM Ta'limil Quran tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka

Halaman 103 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

10. Saksi Moh. Akhiyar, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ISWANTO, S. Pd. I Bin ISMANI (Alm) selaku Kepala Lembaga PKBM Ta'limil Quran sebagai penerima bantuan hibah;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi hanya bekerja sebagai Guru tetap Yayasan dan sebagai Kepala Sekolah di SD Darul Ulum Ngemplakrejo Kota Pasuruan, selain itu Saksi tidak pernah mengajar di tempat atau Lembaga Pendidikan lainnya selain di SD Darul Ulum Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Tutor di PKBM Ta'limil Quran. Saksi juga tidak mengetahui apa saja yang menjadi tugas sebagai Tutor di PKBM Ta'limil Quran, karena Saksi memang tidak pernah mengajar di PKBM Ta'limil Quran. Saksi tidak tahu jadwal belajar dari PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pengangkatan sebagai Tutor;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui nama Saksi tercantum sebagai guru tidak tetap pada PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sebagaimana dalam Keputusan Walikota Pasuruan yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Penyidik. Karena memang tidak pernah bekerja di PKBM Ta'limil Quran baik sebagai pengurus ataupun sebagai tutor;
- Bahwa LPJ PKBM Ta'limil Quran, Saksi bisa memastikan itu bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak tahu karena memang Saksi tidak pernah menerima pembayaran honor maupun uang transport sebagaimana dimaksud yang berkaitan dengan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Saksi yang ada dalam beberapa LPJ PKBM Ta'limil Quran yang pernah ditunjukkan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi Tidak Pernah dimitai tanda tangan untuk pembayaran kuitansi jasa Tutor atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui nama Saksi dicantumkan dalam daftar Tutor penerima bantuan sebagaimana ditunjukkan oleh Pemeriksa
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena Namanya tercantum dalam SK Walikota mapapun LPJ PKBM Ta'limil Quran tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi Estu Ismayanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa ISWANTO, S. Pd. I Bin ISMANI (Alm) yang merupakan Kepala PKBM Ta'limil Qur'an dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ISWANTO, S. Pd. I Bin ISMANI (Alm);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa selain sebagai Guru Tetap Yayasan pada SD Darul Ulum Kota Pasuruan, Saksi juga mengajar sebagai Tutor pada PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan untuk TA 2018 s/d semester I TA 2020 dengan mata Pelajaran PPKN (Pendidikan Kewarganegaraan) untuk Paket C. Namun sejak semester II TA 2020 yaitu pada bulan Januari 2021s/d Juni 2021 Saksi sudah tidak mengajar lagi di PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah SK pengangkatan sebagai Tutor di PKBM Ta'limil Quran setiap tahun nya diperpanjang/diperbarui ataukah tidak, karena Saksi tidak pernah melihat atau diberikan Salinan SK tersebut. Saksi baru mengetahui SK pengangkatan Tutor pada saat Saksi ditunjukkan oleh Pemeriksa sewaktu memberikan keterangan di Kejaksaan;
- Bahwa sekitar tahun 2018 Ketua Yayasan Darul Ulum yang sekaligus sebagai pendiri PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan yaitu Alm H. MISKAT mengatakan kepada Saksi apakah Saksi mau mengajar di PKBM Ta'limil Quran karena PKBM Ta'limil Quran sedang membutuhkan Tutor untuk mata Pelajaran PKN, kemudian Saksi bersedia ikut mengajar dengan waktu pembelajaran diluar jadwal belajar di SD, yaitu pada hari Jum'at dan Sabtu sore pada pukul 15.00 wib s/d 16.00 wib, pada hari Minggu pada pukul 08.00 Wib s/d 12.00 Wib, kemudian Saksi langsung mulai mengajar di PKBM Ta'limil Quran dari tahun ajaran 2018 semester I dan II, tahun ajaran 2019 semester I dan II dan Tahun Ajaran 2020 hanya pada semester I saja, sedangkan untuk semester II Saksi sudah tidak lagi mengajar di PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui nama Saksi tercantum sebagai guru tidak tetap pada PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sebagaimana dalam Keputusan Walikota Pasuruan yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Penyidik. Karena memang tidak pernah bekerja di PKBM Ta'limil Quran pada semester II 2020-2023;
- Bahwa LPJ PKBM Ta'limil Quran, Saksi bisa memastikan itu bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak tahu karena memang Saksi tidak pernah menerima pembayaran honor maupun uang transport sebagaimana dimaksud yang berkaitan dengan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Saksi yang ada dalam beberapa LPJ PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa Saksi Tidak Pernah dimitai tanda tangan untuk pembayaran kuitansi jasa Tutor atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui nama Saksi dicantumkan dalam daftar Tutor penerima bantuan sebagaimana ditunjukkan oleh

Halaman 105 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa

- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena Namanya tercantum dalam SK Walikota mapun LPJ PKBM Ta'limil Quran tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

12. Saksi **Siti Khatimah Yahya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan setahu Saksi Terdakwa merupakan keluarga dari pengurus Yayasan Darul Ulum yang terdahulu dan saat ini telah meninggal dunia yaitu Alm H. MISKAT;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pengangkatan sebagai Tutor;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui nama Saksi tercantum sebagai guru tidak tetap pada PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sebagaimana dalam Keputusan Walikota Pasuruan;
- Bahwa penggunaan Dana Hibah BOP mapun BOSDA, Saksi bisa memastikan itu bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak tahu karena memang Saksi tidak pernah menerima pembayaran honor maupun uang transport sebagaimana dimaksud yang berkaitan dengan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Saksi yang ada dalam beberapa LPJ PKBM Ta'limil Quran yang pernah ditunjukkan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi Tidak Pernah dimitai tanda tangan untuk pembayaran kuitansi jasa Tutor atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui nama Saksi dicantumkan dalam daftar Tutor penerima bantuan sebagaimana ditunjukkan oleh Pemeriksa;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena Namanya tercantum dalam SK Walikota mapun LPJ PKBM Ta'limil Quran tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

13. Saksi **Siti Aminah, S.Pd. SD.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan salah satu guru di SD Darul Ulum Ngemplakrejo Kota Pasuruan;

Halaman 106 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pengangkatan sebagai Tutor;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui nama Saksi tercantum sebagai guru tidak tetap pada PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sebagaimana dalam Keputusan Walikota Pasuruan, karena tidak pernah bekerja di PKBM Ta'limil Quran baik sebagai pengurus ataupun sebagai tutor;
- Bahwa LPJ PKBM Ta'limil Quran, Saksi bisa memastikan itu bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak tahu karena memang Saksi tidak pernah menerima pembayaran honor maupun uang transport sebagaimana dimaksud yang berkaitan dengan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa dalam beberapa LPJ PKBM Ta'limil Quran terapat kesalahan penulisan gelar yang seharusnya "S. Pd" namun ditulis S. Ag;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Saksi yang ada dalam beberapa LPJ PKBM Ta'limil Quran yang pernah ditunjukkan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak Pernah dimintai tanda tangan untuk pembayaran kuitansi jasa Tutor atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui nama Saksi dicantumkan dalam daftar Tutor penerima bantuan;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena nama Saksi tercantum dalam SK Walikota mapapun LPJ PKBM Ta'limil Quran tanpa sepengetahuan Saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

14. Saksi Siti Musyarafah, S.Ag., S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada tahun 2001 selain mengajar di SD Darul Ulum Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui dan mendengar PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa setahu Saksi PKBM merupakan Lembaga yang bergerak di bidang Pendidikan non formal yaitu mengajar Paket A untuk yang tidak lulus SD, Paket B untuk yang tidak lulus SMP dan Paket C untuk yang tidak lulus SMA. Adapun setahu Saksi untuk PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan berada dibawah naungan Yayasan Darul Ulum Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak pernah Menjadi Tutor pada PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui nama Saksi tercantum sebagai guru tidak tetap pada PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sebagaimana dalam Keputusan Walikota Pasuruan, karena memang tidak pernah bekerja di PKBM Ta'limil Quran baik sebagai pengurus ataupun sebagai tutor;
- Bahwa penggunaan Dana Hibah BOP maupun BOSDA, itu bukan tanda

Halaman 107 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Saksi, dan Saksi tidak tahu karena memang Saksi tidak pernah menerima pembayaran honor maupun uang transport sebagaimana dimaksud yang berkaitan dengan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Saksi yang ada dalam beberapa LPJ PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai tanda tangan untuk pembayaran kuitansi jasa Tutor atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui nama Saksi dicantumkan dalam daftar Tutor penerima bantuan;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena nama Saksi tercantum dalam SK Walikota mapapun LPJ PKBM Ta'limil Quran tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

15. Saksi Naily Iswati Syukma, S.Pd. SD., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, merupakan suami dari Firda Rokhaniyah yang dulu Saksi kenal sebagai sesama guru di SD Darul Ulum, namun saat ini sudah keluar;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa kedudukan Terdakwa di Yayasan Darul Ulum maupun di PKBM Ta'limil Quran, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah Menjadi Tutor pada PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Honor Tutor pada PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui nama Saksi tercantum sebagai guru tidak tetap pada PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sebagaimana dalam Keputusan Walikota Pasuruan, karena tidak pernah bekerja di PKBM Ta'limil Quran baik sebagai pengurus ataupun sebagai tutor;
- Bahwa ketika Saksi ditunjukkan LPJ PKBM Ta'limil Quran penggunaan Dana Hibah BOP mapun BOSDA, Saksi bisa memastikan itu bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak tahu karena memang Saksi tidak pernah menerima pembayaran honor maupun uang transport sebagaimana dimaksud yang berkaitan dengan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Saksi yang ada dalam beberapa LPJ PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa Saksi tidak Pernah dimintai tanda tangan untuk pembayaran kuitansi jasa Tutor atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui nama Saksi dicantumkan dalam daftar Tutor penerima bantuan;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena nama Saksi tercantum dalam SK

Halaman 108 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota mapapun LPJ PKBM Ta'limil Quran tanpa sepengetahuan Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

16. Saksi Titik Isnawati, S. Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa ISWANTO, S. Pd. I Bin ISMANI (Alm) yang merupakan Kepala PKBM Ta'limil Qur'an;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala SMP Darul Ulum pada tahun 2016 berdasarkan SK Yayasan Darul Ulum yang ditanda tangani oleh Sdr. Miskat selaku Ketua Yayasan Darul Ulum. Saksi diangkat sebagai CPNS pada Desember 2012 saat itu Saksi diperbantukan di MTs Darul Ulum kemudian tahun 2016 terbit SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan sehingga Saksi untuk diperbantukan di SMP Darul Ulum. Pada tahun yang sama Saksi diangkat sebagai Kepala SMP Darul Ulum;
- Bahwa alamat SMP Darul Ulum yakni di Jl. Hangtuh No. 9 Tegal pongo Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak ada jabatan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Talimil Qur'an Kota Pasuruan, akan tetapi dulu Saksi pernah mengajar sebagai Tutor Matematika pada tahun sekitar 2004 s.d. 2012 di PKBM Talimil Qur'an kemudian pada tahun 2012 Saksi fokus hanya mengajar di sekolah formal yaitu MTs Darul Ulum setelah Saksi menjadi PNS. Saat tahun 2012 Saksi mengajukan penguduran diri sebagai Tutor PKBM Talimil Qur'an yang Saksi sampaikan ke Sdr. H. Miskat secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak menerima surat pengangkatan atau surat administrasi apapun yang berhubungan dengan penugasan Saksi sebagai Tutor di PKBM Talimil Qur'an. Saksi hanya ditawari secara lisan oleh Sdr. H. Miskat selaku Ketua PKBM Talimil Qur'an pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2020-2023 PKBM Talimil Qur'an mendapatkan bantuan dari pusat maupun daerah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Tutor pada PKBM Ta'limil Quran pada tahun 2020-2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Honor Tutor pada PKBM Ta'limil Quran pada tahun 2020-2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui nama Saksi tercantum sebagai guru tidak tetap pada PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sebagaimana dalam Keputusan Walikota Pasuruan karena tidak pernah bekerja di PKBM Ta'limil Quran baik sebagai pengurus ataupun sebagai tutor;
- Bahwa ketika Saksi ditunjukkan LPJ PKBM Ta'limil Quran, baik penggunaan Dana Hibah BOP maupun BOSDA, Saksi bisa memastikan itu bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah menerima

Halaman 109 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran honor maupun uang transport sebagaimana dimaksud yang berkaitan dengan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Saksi yang ada dalam beberapa LPJ PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa Saksi tidak Pernah dimintai tanda tangan untuk pembayaran kuitansi jasa Tutor atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui nama Saksi dicantumkan dalam daftar Tutor penerima bantuan;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena nama Saksi tercantum dalam SK Walikota mapapun LPJ PKBM Ta'limil Quran tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

17. Saksi Sudarmanto, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa ISWANTO, S.Pd. I Bin ISMANI (Alm) yang merupakan Kepala PKBM Talimil Qur'an karena merupakan teman Saksi sesama guru di PKBM Talimil Qur'an;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa jabatan Saksi di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Talimil Qur'an di Kota Pasuruan yaitu Tutor pada PKBM Talimil Qur'an Kota Pasuruan mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Saat itu tepatnya pada awal tahun ajaran 2019 Saksi diminta secara lisan oleh Kepala PKBM Talimil Qur'an yaitu Sdr. H. Miskat untuk dapat mengajar juga di PKBM Talimil Qur'an Kota Pasuruan, karena saat itu Saksi juga mengajar di SD Darul Ulum yang ada dalam satu naungan dengan PKBM Talimil Qur'an maka Saksi bersedia menjadi Tutor selain itu Saksi berniat mengabdikan pada Sdr. H. Miskat karena merupakan guru mengaji Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menerima surat pengangkatan atau administrasi apapun yang berhubungan dengan penugasan Saksi sebagai Tutor di PKBM Talimil Qur'an;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Tutor pada PKBM Ta'limil Quran pada tahun 2020-2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Honor Tutor pada PKBM Ta'limil Quran pada tahun 2020-2023;
- Bahwa Saksi pernah satu kali mendapatkan honor menjaga ujian sebesar Rp300.000 pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui nama Saksi tercantum sebagai guru tidak tetap pada PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sebagaimana dalam Keputusan Walikota Pasuruan, karena tidak pernah bekerja di PKBM Ta'limil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Quran baik sebagai pengurus ataupun sebagai tutor;
- Bahwa LPJ PKBM Ta'limil Quran baik penggunaan Dana Hibah BOP maupun BOSDA, Saksi bisa memastikan itu bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah menerima pembayaran honor maupun uang transport sebagaimana dimaksud yang berkaitan dengan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Saksi yang ada dalam beberapa LPJ PKBM Ta'limil Quran;
 - Bahwa Saksi tidak Pernah dimitai tanda tangan untuk pembayaran kuitansi jasa Tutor atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
 - Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui nama Saksi dicantumkan dalam daftar Tutor penerima bantuan;
 - Bahwa Saksi merasa dirugikan karena nama Saksi tercantum dalam SK Walikota maupun LPJ PKBM Ta'limil Quran tanpa sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

18. Saksi Doni Mauludi Supeno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 s.d. 2020 pernah menjadi Operator Dapodik/ Tenaga Administrasi di SD Darul Ulum;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi hanya bekerja sebagai Operator Dapodik/ Tenaga Administrasi di SD Darul Ulum bukan sebagai tenaga pengajar di SD Darul Ulum;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Tutor pada PKBM Ta'limil Quran pada tahun 2020-2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Honor Tutor pada PKBM Ta'limil Quran pada tahun 2020-2023;
- Bahwa Saksi pernah satu kali mendapatkan honor menjaga ujian sebesar Rp300.000 pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui nama Saksi tercantum sebagai guru tidak tetap pada PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sebagaimana dalam Keputusan Walikota Pasuruan, karena memang tidak pernah bekerja di PKBM Ta'limil Quran baik sebagai pengurus ataupun sebagai tutor;
- Bahwa ketika Saksi ditunjukkan LPJ PKBM Ta'limil Quran penggunaan Dana Hibah BOP maupun BOSDA, Saksi bisa memastikan itu bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah menerima pembayaran honor maupun uang transport pada tahun 2020-2023 sebagaimana dimaksud yang berkaitan dengan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa nama yang tertera pada LPJ PKBM Ta'limil Quran kurang lengkap,

Halaman 111 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harusnya Doni Mauludi Supeno;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Saksi yang ada dalam beberapa LPJ PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai tanda tangan untuk pembayaran kuitansi jasa Tutor atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui nama Saksi dicantumkan dalam daftar Tutor penerima bantuan;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena nama Saksi tercantum dalam SK Walikota maupun LPJ PKBM Ta'limil Quran tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

19. Saksi Ida Mahmuda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa ISWANTO, S. Pd. I Bin ISMANI (Alm) yang merupakan Kepala PKBM Ta'limil Qur'an dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ISWANTO, S. Pd. I Bin ISMANI (Alm);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui nama Saksi dicantumkan dalam daftar Tutor penerima bantuan;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah meminta maupun menyuruh Pengurus PKBM Ta'limil Quran untuk diusulkan sebagai Tutor;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui nama Saksi tercantum sebagai guru tidak tetap pada PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sebagaimana dalam Keputusan Walikota Pasuruan;
- Bahwa ketika Saksi ditunjukkan LPJ PKBM Ta'limil Quran baik penggunaan Dana Hibah BOP maupun BOSDA, Saksi bisa memastikan itu bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah menerima pembayaran honor maupun uang transport sebagaimana dimaksud yang berkaitan dengan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Saksi yang ada dalam beberapa LPJ PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa Saksi Tidak Pernah dimintai tanda tangan untuk pembayaran kuitansi jasa Tutor atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui nama Saksi dicantumkan dalam daftar Tutor penerima bantuan;
- Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan karena naama Saksi tercantum dalam SK Walikota mapapun LPJ PKBM Ta'limil Quran tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka

Halaman 112 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

20. Saksi **Handiyan Mauludin, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa ISWANTO, S.Pd. I Bin ISMANI (Alm) yang merupakan Kepala PKBM Ta'limil Qur'an dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ISWANTO, S.Pd. I Bin ISMANI (Alm);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak ada jabatan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Talimil Qur'an di Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk menjadi pengawas ujian Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Talimil Qur'an Kota Pasuruan selama 5 (lima) tahun yaitu pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2023;
- Bahwa Saksi tidak menerima surat pengangkatan atau surat administrasi apapun yang berhubungan dengan penugasan Saksi sebagai pengawas ujian Paket C pada PKBM Talimil Qur'an Kota Pasuruan.
- Bahwa Saksi hanya diminta secara lisan oleh Sdr. H. Miskat selaku Ketua PKBM Talimil Qur'an saat itu yang juga merupakan Kepala SMP Darul Ulum tempat Saksi mengajar;
- Bahwa saat itu Saksi juga mengajar di SMP Darul Ulum yang ada dalam satu naungan dengan PKBM Talimil Qur'an maka Saksi bersedia menjadi Pengawas Ujian Paket C;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui nama Saksi tercantum sebagai guru tidak tetap pada PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sebagaimana dalam Keputusan Walikota Pasuruan;
- Bahwa ditunjukkan LPJ PKBM Ta'limil Quran terkait penggunaan Dana Hibah BOP mapun BOSDA, Saksi bisa memastikan itu bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah menerima pembayaran honor maupun uang transport sebagaimana dimaksud yang berkaitan dengan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Saksi yang ada dalam beberapa LPJ PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai tanda tangan untuk pembayaran kuitansi jasa Tutor atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui nama Saksi dicantumkan dalam daftar Tutor penerima bantuan;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena nama Saksi tercantum dalam SK Walikota maupun LPJ PKBM Ta'limil Quran tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka

Halaman 113 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

21. Saksi Rusdiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada tahun 2020 tidak ada transaksi pembelian dari PKBM Ta'limil Quran kepada CV. ARIDHA. Pembelian dari PKBM Ta'limil Quran kepada CV. ARIDHA baru dilakukan pada tahun 2021 s/d 2022 itupun pemesanan dan pembelian dilakukan melalui aplikasai SIPLah;
- Bahwa terkait bukti pertanggungjawaban pembelian di CV. ARIDHA pada tahun 2020 yang mana pembelian secara langsung/tunai, Saksi tidak dapat menjamin kebenarannya, karena Saksi pastikan ditahun 2020 Saksi tidak pernah mengeluarkan kuitansi atau bukti apapun atas pembelian dari PKBM Ta'limil Quran karena memang transaksi tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa untuk transaksi pembelian PKBM Ta'limil Quran pada tahun 2020, tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi, sehingga tidak ada sistem pembelian yang dilakukan oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak dapat memperinci barang pembelian dari PKBM Ta'limil Quran yang dilakukan pada tahun 2020, karena memang tidak ada transaksi;
- Bahwa untuk item pembelian pada transaksi tahun 2021 s/d 2022 pembelian lebih besar kepada barang pakai habis, yaitu lebih besar pada pembelian berupa ATK yaitu kertas HVS, bolpen, lakban, staples, binder klip, lem, tinta, dsb. Selain itu juga foto copy, cetak naskah dan cetak modul;
- Bahwa sampai dengan saat ini CV. ARIDHA memang masih eksis melakukan penjualan melalui aplikasi SIPLah yaitu di Toko Ladang. Untuk operasional aplikasi yang menjalankan adalah istri Saksi yang bernama Edty Dwi Maulidyah karena keterbatasan kesehatan Saksi. sedangkan untuk operasional pengadaan barang dari suplier dan pengiriman barang ke pembeli adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Edty Dwi Maulidyah adalah Istri Saksi yang membantu Saksi dalam menjalankan CV. ARIDHA yaitu terkait transaksi yang melalui aplikasi SIPLah. Istri Saksi tmembantu Saksi untuk menjalankan aplikasi SIPLah pada saat ada pemesanan barang, akan tetapi dalam CV. ARIDHA tidak ada jabatannya;
- Bahwa terkait pengiriman barang pemesanan kepada Pembeli sebagai adalah pekerjaan Saksi sampai dengan persiapan dan pengepakan/pengemasan barang. Terkait pengiriman barang bukan Saksi sendiri yang mengantarkan, akan tetapi Saksi memakai jasa pengiriman/kurir yang sudah Saksi kenal dan sudah menjadi langganan Saksi dalam hal pengiriman barang-barang pesanan pembeli tersebut;
- Bahwa Saksi hanya berhubungan dengan Nila Kurnia atau biasa dipanggil Nia;

Halaman 114 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dengan Saksi Nila Kurnia pada awalnya sudah tahu namun tidak kenal, karena pernah menjadi tetangga, akan tetapi setelah Saksi pindah rumah maka Saksi sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Nila Kurnia, sampai pada tahun 2019, ketika CV Saksi yaitu CV. ARIDHA melakukan kerjasama dengan SD Darul Ulum pada tahun 2019.
- Bahwa pada tahun 2020 tersebut Kerjasama CV. ARIDHA hanya dengan SD Darul Ulum bukan PKBM Ta'limil Quran. Urusan transaksi dengan PKBM Ta'limil Quran hanya sejak tahun 2021 s/d 2022 itupun hanya melalui aplikasi SIPLah. Tidak pernah melalui pembelian secara langsung;
- Bahwa kesepakatan terhadap transaksi PKBM Ta'limil Quran yang dilakukan tahun 2021 s/d 2022, kesepakatan tidak dilakukan secara gamblang atau tidak secara perjanjian, hanya saling mengetahui masing-masing kebutuhan, dimana Saksi sebagai pedagang butuh barang dagangan Saksi, sedangkan untuk Saksi Nila Kurnia butuh kuitansi pembelian untuk pertanggungjawaban penggunaan bantuan sekolah.
- Bahwa terkadang dalam transaksi pembelian tidak dilakukan secara penuh, artinya pembayaran barang memang penuh sesuai dengan surat pemesanan, akan tetapi barang yang dikirimkan sesuai dengan permintaan dari Nila Kurnia tidak dikirimkan seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja sesuai permintaan;
- Bahwa sisa uang pembelian yang barangnya tidak dikirim, maka akan Saksi kembalikan kepada Saksi Nila Kurnia secara tunai dan langsung kepada Saksi Nila Kurnia;
- Bahwa sistem pengembalian uang atas belanja yang barangnya tidak dikirimkan, maka pengembalian uangnya diberikan secara tunai setelah dihitung kembali uang pembayaran dikurangi dengan barang yang dikirim secara riil, kemudian sisa nya tersebut yang diberikan secara tunai kepada Nila Kurnia. Dan setiap pengembalian uang pembelian semuanya yang menerima adalah Nila Kurnia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

22. Saksi Edty Dwi Maulidyah, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa namun mengetahui Terdakwa sebagai Kepala PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak dapat memperinci barang pembelian dari PKBM Ta'limil Quran yang dilakukan pada tahun 2020, karena memang tidak ada transaksi. Sedangkan untuk item pembelian pada tranSaksi tahun 2021 s/d 2022 pembelian lebih besar kepada barang pakai habis, yaitu lebih besar pada pembelian berupa ATK yaitu kertas HVS, bolpen, lakban, staples, binder klip,

Halaman 115 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lem, tinta, dsb. Selain itu juga foto copy, cetak naskah dan cetak modul;
- Bahwa cara/sistem pembelian yang dilakukan oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan pada tahun 2021 s/d 2022 di CV. ARIDHA adalah melalui aplikasi SIPLah di Toko Ladang, dan CV. ARIDHA tidak pernah melayani pembelian dari PKBM Ta'limil Quran secara offline/pembelian langsung;
 - Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh PKBM Ta'limil Quran adalah setelah pemesanan pembelian di CV. ARIDHA melalui aplikasi SIPLah di Toko Ladang dan setelah dilakukan pengiriman barang dan penerimaan barang pesanan, kemudian PKBM Ta'limil Quran yaitu dalam hal ini dilakukan oleh Nia atau Nila Kurnia melakukan upload barang pesanan yang telah dikirim. Biasanya foto barang yang dikirim oleh toko kadang tidak harus sama dengan barang aslinya. Biasanya PKBM mengambil gambar dari google atau gambar barang lainnya, dengan tujuan agar segera terbit rekening virtual untuk segera dilakuka pembayaran. Kemudian setelah terbut virtual account PKBM segera melakukan pembayaran dengan cara setor tunai/transfer melalui bank ke virtual account yang dimaksud. Kemudian setelah selesai bayar PKBM mencetak BAST yang selanjutnya BAST tersebut dimintakan tanda tangan dan stempel toko. Tapi kadang pula PKBM tidak meminta tanda tangan dan cap/stempel toko;
 - Bahwa terkait kesepakatan terhadap transaksi PKBM Ta'limil Quran yang dilakukan tahun 2021 s/d 2022, memang kesepakatan tidak dilakukan secara gamblang atau tidak secara perjanjian, hanya saling mengetahui masing-masing kebutuhan. Dalam hal ini Saksi sebagai pedagang butuh barang dagangan Saksi laku, sedangkan untuk Saksi Nia Kurnia butuh kuitansi pembelian untuk pertanggungjawaban penggunaan bantuan sekolah;
 - Bahwa Saksi Nila Kurnia biasanya setelah melakukan pembelian dan pembayaran, akan menghubungi melalui wa dan mengirim pesan jika pembelian hanya sebagian/sepuluh barangnya yang dikirim, kemudian minta sisa uang pembelian atas barang yang tidak dikirim supaya dikembalikan. Transaksi antara PKBM Ta'limil Quran dengan CV. ARIDHA tahun 2021 s/d 2022 semuanya benar ada pembelian barang, akan tetapi terkadang dalam transaksi pembelian tersebut tidak dilakukan secara penuh, artinya pembayaran barang memang penuh sesuai dengan surat pemesanan, akan tetapi barang yang dikirimkan sesuai dengan permintaan dari Nila Kurnia tidak dikirimkan seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja sesuai permintaan;
 - Bahwa sisa uang pembelian yang barangnya tidak dikirim, maka akan Saksi kembalikan kepada Saksi Nila Kurnia secara tunai dan langsung kepada Saksi Nila Kurnia;
 - Bahwa mengenai pemotongan pajak, langsung melalui aplikasi sesuai dengan harga pesanan sebagaimana terlampir dalam LPJ PKBM Ta'limil Quran;
 - Bahwa pada saat pengembalian uang atas transaksi yang tidak penuh, dilakukan secara tunai dan tanpa ada kuitansi;
 - Bahwa alasan Saksi mau melakukan pengembalian atau melayani penjualan

Halaman 116 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai dengan transaksi yang ada pada SipLah, karena Saksi Nila Kurnia atau Nia menjelaskan menyesuaikan rancangan anggaran biaya pada PKBM Ta'limil Quran;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

23. Saksi Akmad Zainuri alias Memet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ISWANTO, S. Pd. I Bin ISMANI (Alm) namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi menggunakan identitas Saksi Abdul Hadi sedangkan Saksi mengetahui bahwa Direktur CV. Cahaya Pelangi adalah Saksi lib Hidayatulloh karena awalnya Saksi telah mencoba untuk mengunggah data Direktur CV. Cahaya Pelangi di aplikasi Siplah menggunakan identitas atas nama Saksi lib Hidayatulloh akan tetapi tidak terverifikasi kemudian Saksi mencoba-coba kembali mengunggah data Direktur CV. Cahaya Pelangi menggunakan identitas keponakan Saksi yakni Saksi Abdul Hadi;
- Bahwa saat Saksi menggunakan nama Saksi Abdul Hadi datanya berhasil terverifikasi di aplikasi Siplah dan Saksi coba memasukkan lagi data atas nama Saksi lib Hidayatulloh namun tidak bisa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai alasan mengapa Saksi tidak menggunakan identitas Saksi dalam aplikasi Siplah atas nama CV. Cahaya Pelangi
- Bahwa cara pemesanan yang dilakukan oleh PKBM Talimil Qur'an untuk dapat membeli barang di aplikasi Siplah atas nama CV Cahaya Pelangi yakni sebelumnya Saksi telah mengunggah barang-barang yang dijual oleh CV Cahaya Pelangi di aplikasi Siplah kemudian PKBM Talimil Qur'an yakni Saksi Nia membeli melalui aplikasi Siplah;
- Bahwa PKBM Talimil Qur'an yang Saksi ketahui adalah Saksi Nia melakukan pembayaran ke market place Siplah yang kemudian pembayaran tersebut oleh pihak market place dibayarkan kepada rekening CV. Cahaya Pelangi yakni rekening Bank Jatim atas nama ABDUL HADI. Setelah dilakukan pembayaran oleh PKBM Talimil Qur'am kemudian terbit invoice atas pesanan tersebut;
- Bahwa dasar Saksi menggunakan rekening Bank Jatim atas nama Abdul Hadi karena Saksi menggunakan nama ABDUL HADI di aplikasi Siplah. Saksi hanya meminjam rekening Bank Jatim atas nama Abdul Hadi dan setelah ada beberapa pesanan melalui aplikasi Siplah CV. Cahaya Pelangi kemudian Saksi meminjam kartu ATM Bank Jatim milik Saksi Abdul Hadi dan menanyakan password ATM tersebut untuk dapat mengambil dana yang ada dalam rekening tersebut;
- Bahwa yang menanda tangani invoice, surat pesanan, berita acara hasil

Halaman 117 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negosiasi, surat perintah kerja (SPK), berita acara serah terima dan dokumen terkait pembelian barang oleh PKBM Talimil Qur'an yang ditanda tangani atas nama Abdul Hadi selaku Direktur CV. Cahaya Pelangi sesuai dengan Laporan Penggunaan Hibah pada PKBM Talimil Qur'an pada tahun 2021 dan 2022 adalah Saksi;

- Bahwa Saksi Iib Hidayatulloh selaku Direktur CV. Cahaya Pelangi dan Saksi ABDUL HADI tidak mengetahui bahwa dokumen terkait pemesanan barang oleh PKBM Talimil Qur'an ditanda tangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi yang melakukan pengiriman barang dari CV. Cahaya Pelangi ke PKBM Talimil Qur'an. Adapun barang tersebut Saksi kirimkan ke rumah Saksi Nia di daerah Mandaran Kota Pasuruan atau di Gedung SMP Darul Ulum yang beralamat di Jalan Hang Tuah Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pengiriman barang dari CV Cahaya Pelangi ke PKBM Talimil Qur'an tidak selalu mengirim dengan jumlah barang yang sama dengan yang dipesan melalui aplikasi Siplah. Adapun untuk barang yang dikurangi adalah: alat-alat kebersihan seperti tempat sampah, porstex, keset dan lain-lain, bahan praktek seperti kanvas, kuas, cat air, bahan perbaikan seperti kayu, semen dan lain-lain, voucher pulsa, alat-alat kesehatan seperti disinfektan;
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan permintaan Saksi Nia;
- Bahwa selisih atau kelebihan bayar atas pengiriman barang ke PKBM Talimil Qur'an yang tidak dikirim sesuai dengan jumlah barang yang dipesan melalui aplikasi Siplah Saksi kembalikan kepada Saksi Nia secara tunai yang biasanya Saksi serahkan di rumah Saksi Nia atau di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan selisih atau kelebihan bayar tersebut pernah Saksi serahkan yakni:
 - pada tahun 2021 sebanyak 2 (dua) kali dengan total yang Saksi kembalikan Rp11.717.500,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
 - pada tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali dengan total yang Saksi kembalikan Rp22.764.500,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa hal tersebut Saksi kembalikan karena Saksi Nia sesudah pemesanan menyampaikan agar pembelian dilakukan setengah dari total pesanan;
- Bahwa Saksi tidak menerima komisi atas pengurangan jumlah barang yang tidak sesuai dengan Invoice yang dipesan oleh PKBM Talimil Qur'an;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

24. Saksi Mukhammad Amrullil Ain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa ISWANTO, S. Pd. I Bin ISMANI (Alm) yang merupakan Kepala PKBM Ta'limil Qur'an;

Halaman 118 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi Wulan Rachma Ayu Puspita mendirikan usaha dengan nama J-Jaya sejak tahun 2018 dan UD J-Jaya bergerak dalam bidang perdagangan computer, perlengkapan computer, perdagangan alat tulis dan hasil percetakan, kemudian Saksi mengetahui bahwa untuk bisa mendaftar di aplikasi SIPLah harus memiliki ijin usaha maka Saksi mengurus ijin usaha UD J-Jaya dan ijin usaha UD J-Jaya Saksi buat atas nama istri Saksi Wulan Rachma Ayu Puspita karena KTP Saksi masih proses dan UD J-Jaya sudah memiliki ijin berusaha;
- Bahwa sekira awal bulan September 2022, Saksi Nia mendatangi Saksi di SDN Panggungrejo Kota Pasuruan dan Saksi kenal Saksi NIA karena sesama operator BOS;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Nia merupakan operator BOS SD Darul Ulum, kemudian pada saat bertemu dengan Nia di SDN Panggungrejo. Nia mengatakan mau melakukan pemesanan untuk PKBM, kemudian Nia menanyakan kepada Saksi apakah Saksi bisa cetak modul, foto copy atau penggandaan, kemudian Saksi mengiyakannya dan Saksi menyuruh Nia untuk melakukan pemesanan melalui aplikasi SIPLah blibli.com dengan nama Penyedia J-Jaya, kemudian pada tanggal 22 September 2022 Saksi menerima notifikasi pemesanan dari cetak modul Paket A, paket B, paket C, cetak formulir PPDB, cetak lembar jawaban dan foto copy dari PKBM Talimil Qur'an dan Saksi memproses pesanan dari PKBM Talimil Qur'an tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Nia mengirim soft copy dokumen yang akan dicetak dan di foto copy tersebut melalui chat dan pada saat itu tidak ada negosiasi harga antara Saksi dengan Nia sebagai perwakilan dari PKBM Talimil Qur'an;
- Bahwa barang yang dibeli oleh PKBM Talimil Qur'an tidak Saksi kirim seluruhnya sesuai dengan pesanan PKBM Talimil Qur'an, karena pada saat Saksi memproses pesanan dari PKBM Talimil Qur'an, NIA menghubungi Saksi dan meminta agar pesanan PKBM Talimil Qur'an tidak dikirim seluruhnya dan sudah mengatakan pesanan apa saja yang dikirim dan pesanan apa saja yang tidak dikirim dan untuk pesanan yang tidak dikirim sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa Saksi dan Nia, memperoleh fee sebesar 5% (lima persen) yaitu sebesar 1% (satu persen) untuk pajak PPH pasal 21 penyedia dan 4 % (empat persen) untuk fee Saksi dan Nia meminta Saksi untuk mengembalikan uang pembelian barang yang tidak dikirim tersebut kepada Nia dan atas permintaan Nia tersebut Saksi menyetujuinya;
- Bahwa tanda tangan dalam Berita acara negosiasi, Surat Perintah Kerja dan Berita Acara Serah Terima yang terdapat dalam Laporan Penggunaan Hibah untuk dana Hibah PKBM Dikmas/Kesetaraan dan PKBM Talimil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan adalah benar tanda tangan Saksi dan stempel J-Jaya tersebut adalah benar stempel toko Saksi dan Saksi menandatangani dokumen tersebut di tempat Saksi bekerja di SDN Panggungrejo Kota Pasuruan dan yang menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi adalah Nia;

Halaman 119 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran barang yang dipesan oleh PKBM Talimil Qur'an kepada UD J-Jaya ditransfer melalui BRIVA aplikasi SIPLah blibli.com, setelah dokumen berupa Berita Acara Serah Terima dan bukti transfer di upload oleh pihak PKBM Talimil Qur'an, kemudian dokumen tersebut diverifikasi oleh pihak SIPLah, lalu dari pihak aplikasi SIPLah blibli.com melakukan pembayaran pembelian barang yang dibeli oleh PKBM Talimil Qur'an kepada UD J-Jaya dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama Saksi, dan untuk pembayaran pajak dipotong langsung oleh aplikasi SIPLah blibli.com;
- Bahwa Saksi pernah memberikan fee kepada Nia yaitu sekira awal bulan Oktober 2022 dan Saksi memberikan fee secara tunai kepada Nia sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkannya bersamaan dengan uang pengembalian barang yang tidak Saksi kirim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PKBM Talimil Qur'an masih aktif menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dan Saksi tidak mengetahui lokasi PKBM Talimil Qur'an dan Saksi hanya kenal dengan Nia;
- Bahwa Saksi baru tahu setelah diperiksa Kejaksaan bahwa nama lengkapnya adalah NILA KURNIA dan untuk pengurus PKBM Talimil Qur'an yang lain Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

25. Saksi Juma'ati, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ISWANTO, S. Pd. I Bin ISMANI (Alm) namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak pernah diangkat sebagai Tutor pada PKBM Ta'limil Quran, dan Saksi tidak pernah diberikan Surat Pengangkatan apapun yang berkaitan sebagai Tutor di PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Surat Pengangkatan tersebut diperpanjang atau tidak, karena memang tidak pernah bekerja baik sebagai Pengurus ataupun sebagai Tutor di PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui nama Saksi diusulkan sebagai Tutor Penerima dana hibah BOP Dikmas/Kesetaraan Paket B pada PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui nama Saksi tercantum dalam Laporan Penggunaan Hibah tersebut baru hari ini saat ditunjukkan kepada Saksi. Terkait tanda tangan yang dalam Laporan penggunaan dana hibah tersebut adalah tidak benar, bukan tanda tangan Saksi dan sudah bisa Saksi pastikan itu di palsu, dan Saksi juga tidak pernah menerima uang sejumlah nominal tersebut dari PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;

Halaman 120 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa adalah pihak yang dirugikan dalam hal ini, karena nama Saksi digunakan dan dimasukkan sebagai Penerima Bantuan Tenaga pendidik dari Pemerintah Kota Pasuruan oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan penanggungjawab dari Koperasi Barokah dengan alamat di Jl. Hangtuah XA No. 363 Kota Pasuruan;
- Bahwa karena Koperasi Barokah dibuat hanya untuk memenuhi kebutuhan sekolah Siswa di lingkungan SD Darul Ulum Kota Pasuruan, maka Koperasi tersebut didirikan tidak dalam bentuk badan hukum sehingga tidak ada legalitas hukumnya;
- Bahwa SPJ Bantuan Operasional (BOP) Tahap I Semester II Bulan Juli – Desember 2020 Paket C Tahun Anggaran 2020/2021, yang terdapat Surat pemesanan/transaksi pembelian dari PKBM Ta'limil Quran kepada Koperasi Barokah, sesuai berita acara serah terima barang/jasa yang ditandatangani oleh Pengurus Barang yaitu Abdul Hamid, Saudara ISWANTO selaku Kepala Sekolah PKBM Ta'limil Quran dan Saudari sendiri atas nama Juma'ati selaku pihak dari Koperasi Barokah;
- Bahwa terkait bukti transaksi sebagaimana telah ditunjukkan kepada Saksi tersebut, Saksi menyatakan Saksi tidak mengetahuinya. Setahu Saksi tidak pernah melayani PKBM Ta'limil Quran dalam hal pembelian sebagaimana tertera dalam bukti tranSaksi tersebut;
- Bahwa item barang yang dijual pun, di Koperasi ada yang tidak menjualnya contohnya strimin baik kain, benang maupun jarumnya tidak pernah kami jualan. Disamping itu Koperasi juga tidak pernah menjual masker, paket data, materai, pewarna kain, disinfektan maupun foto copy. Barang-barang tersebut tidak ada di Koperasi;
- Bahwa terkait kuitansi dan berita acara yang ada nama dan tanda tangan Saksi tersebut, Saksi nyatakan adalah tidak benar, karena memang Koperasi tidak pernah punya transaksi sebagaimana tersebut diatas, serta tidak pernah pula memiliki logo ataupun stemple koperasi seperti yang ditunjukkan kepada Saksi. Tanda tangan atas nama Saksi, Saksi pastikan tanda tangan tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi yang sebenarnya atau tanda tangan Saksi dipalsukan;
- Bahwa terkait seluruh transaksi yang buktinya sudah ditunjukkan kepada Saksi dan tanda tangan atas nama Saksi adalah tidak benar. Namun Saksi tidak tahu apakah transaksi tersebut dilakukan dengan penjaga Koperasi saat itu yaitu Alm Uswatun Hasanah. Saksi tidak pernah ada transaksi apapun dengan PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

26. Saksi Minna Turrohmah, di bawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 121 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan ISWANTO karena rumahnya dekat dengan rumah Saksi, sedangkan kedudukan ISWANTO di Yayasan Darul Ulum maupun PKBM Ta'limil Quran Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan salam BAP Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengajar sebagai Guru Kelas di SD Darul Ulum Kota Pasuruan, dan Saksi tidak pernah mengajar di tempat atau Lembaga Pendidikan lainnya selain SD Darul Ulum Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi bisa memastikan itu bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak tahu karena memang Saksi tidak pernah menandatangani karena di bulan Juli 2021 Saksi sudah pensiun. Saksi juga tidak pernah menerima pembayaran honor apapun sebagaimana dimaksud yang berkaitan dengan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi merasa Saksi dirugikan dalam hal ini, karena nama Saksi digunakan dan dimasukkan sebagai Penerima Bantuan Tenaga pendidik dari Pemerintah Kota Pasuruan oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi untuk sewa Gedung dengan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sebagaimana telah ditunjukkan kepada Saksi pada saat pemeriksaan pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

27. Saksi Desi Duana Marika Ulfah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 dan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 pada PKBM Talimil Quran Di Kota Pasuruan adalah kedua belah pihak dari Lembaga PKBM Talimil Qur'an selaku pemilik spesimen yang dalam hal ini adalah Kepala PKBM Talimil Qur'an dan Bendahara PKBM Talimil Qur'an;
- Bahwa sesuai dengan Bukti Penarikan Bank Jatim yang dilakukan dengan nomor rekening: 0232881682 atas nama PKBM Ta Limil Quran dan nomor rekening: 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran yang menjabat sebagai Kepala PKBM Talimil Qur'an adalah Terdakwa Iswanto dan Bendahara PKBM Talimil Qur'an adalah Saksi Tazkiyatun Nuriyah;
- Bahwa dalam hal salah satu pihak atau spesimen berhalangan hadir diperkenankan dikuasakan kepada spesimen yang lain. Dalam hal ini sebagai

Halaman 122 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh apabila Kepala PKBM Talimil Qur'an berhalangan hadir maka diperkenankan memberi kuasa kepada spesimen yang lain yaitu Bendahara PKBM Talimil Qur'an. Selain surat kuasa diperlukan KTP asli dari spesimen yang berhalangan hadir. Dalam hal ini pada penarikan yang dilakukan dengan nomor rekening: 0232881682 atas nama PKBM Ta Limil Quran dan nomor rekening: 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran tidak pernah menggunakan surat kuasa;

- Bahwa apabila terdapat perubahan spesimen rekening Bank Jatim atas nama Lembaga Pendidikan yang dalam hal ini PKBM Talimil Qur'an dapat diajukan perubahan spesimen dengan syarat yaitu: Surat permohonan perubahan spesimen yang diajukan oleh spesimen yang baru, Foto copy KTP ketua dan bendahara, Copy NPWP Lembaga, Copy SK Ketua dan Bendahara yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan, Akta Notaris Pendirian PKBM, Surat keterangan domisili Lembaga dan Stempel Lembaga;
- Bahwa sistem transfer dalam Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal Yang Bersumber Dari APBN Tahun Anggaran 2022 s/d 2023 Pada PKBM Talimil Quran di Kota Pasuruan dapat Saksi sampaikan bahwa sistem transfer yang digunakan terdiri dari 2 (dua) jenis yakni SKN (Sistem Kliring Nasional) dan RTGS (Real Time Gross Settlement);
- Bahwa untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 s/d 2023 Pada PKBM Talimil Quran di Kota Pasuruan tidak diketahui sistem transfer yang digunakan;
- Bahwa yang membedakan sistem transfer antara SKN (Sistem Kliring Nasional) dengan RTGS (Real Time Gross Settlement) adalah kecepatan pengiriman dana dari rekening pengirim kepada rekening penerima;
- Bahwa terkait 2022 s/d 2023 untuk Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non formal yang bersumber dari APBN Bank Jatim tidak berperan sebagai penyalur dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke OPD terkait ataupun ke Lembaga Pendidikan karena Bank Jatim pada tahun tersebut hanya berperan sebagai rekening bank penerima;
- Bahwa untuk sistem transfer dalam Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 dan dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 Pada PKBM Talimil Quran di Kota Pasuruan dilakukan pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening Bank Jatim penerima berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- Bahwa dasar Bank Jatim menyalurkan dana Bantuan Operasional Pendidikan ke rekening Lembaga yaitu pada tahun 2020 Bank Jatim menerima Surat Perintah Pencairan Dana dan Daftar Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana yang akan dicairkan pada hari dan tanggal tersebut dari BPKA Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai pencairan Dana

Halaman 123 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOP maupun Bosda, Saksi hanya mengetahui data-data dan dokumen pendukung terkait penyaluran dana tersebut;

- Bahwa anggaran yang pernah dilakukan penarikan oleh PKBM Ta'limil Quran adalah: **Nomor rekening: 0232881682 PKBM Ta Limil Quran. Pada tahun 2020** sesuai 10 Desember 2020 terdapat penarikan sebesar Rp82.350.000,00. **Pada tahun 2021** sesuai dengan rekening koran 30 Juni 2021 terdapat penarikan sebesar Rp138.930.000,00, 06 Agustus 2021 terdapat penarikan sebesar Rp25.200.000,00. 09 Desember 2021 terdapat penarikan sebesar Rp137.460.000,00. **Pada tahun 2022** sesuai dengan rekening koran: 15 Juli 2022 terdapat penarikan sebesar Rp29.910.000,00. 08 Desember 2022 terdapat penarikan sebesar Rp32.850.000,00. 27 April 2022 terdapat penarikan sebesar Rp10.800,00. **Pada tahun 2023** sesuai dengan rekening koran: 19 Juni 2023 terdapat penarikan sebesar Rp9.450.000,00, 14 September 2023 terdapat penarikan sebesar Rp10.800.000,00, 20 September 2023 terdapat penarikan sebesar Rp9.450.000,00, 30 Oktober 2023 terdapat penarikan sebesar Rp10.800.000,00, 8 Desember 2023 terdapat penarikan sebesar Rp10.800.000,00;
- Bahwa Nomor rekening :0233153346 P2964366 PKBM Talimil Quran, **Tahun 2022** sesuai dengan rekening koran: 02 Juni 2022 terdapat penarikan sebesar Rp108.500.000,00, 15 September 2022 terdapat penarikan sebesar Rp108.500.000,00. **Tahun 2023** sesuai dengan rekening koran: 21 Maret 2023 terdapat penarikan sebesar Rp84.475.000,00, 24 Maret 2023 terdapat penarikan sebesar Rp39.260.000,00, 28 Juli 2023 terdapat penarikan sebesar Rp123.735.000;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

28. Saksi **Tazkiyatun Nuriyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena memang ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa sebagai sepupu Saksi. Selain itu Terdakwa merupakan Kepala PKBM Ta'limil Quran tahun 2020 s/d 2023 dimana Saksi pada tahun tersebut merupakan Bendahara PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa tugas Saksi selaku Bendahara PKBM adalah membuat RKAS dan setelah bantuan dana masuk ke rekening PKBM maka tugas Saksi adalah membelanjakan sesuai dengan RKAS yang telah disetujui. Selain itu Saksi juga bertugas untuk membuat Surat Pertanggungjawaban atas pelaksanaan/realisasi bantuan dana PKBM yang sudah diterima;
- Bahwa pada kenyataannya tugas tersebut tidak Saksi laksanakan, kecuali dalam hal penandatanganan RKAS dan kuitansi dalam laporan penggunaan bantuan operasional sekolah;

Halaman 124 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pembelanjaan maupun pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan BOP tidak Saksi lakukan, karena sudah dikerjakan oleh Saksi Nila Kurnia. Dan dalam hal uang BOP semuanya dibawa dan dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran. Saksi hanya menandatangani kuitansinya saja;
- Bahwa struktur organisasi dari PKBM Talimil Quran: Kepala PKBM: ISWANTO, S. Pd. I, Sekretaris PKBM: Abd. Hamid, S.Pd. I, Bendahara PKBM: Tazkiyatun Nuriyah, Staf PKBM: Nila Kurnia;
- Bahwa rekening yang digunakan untuk penerimaan BOP Kesetaraan adalah rekening Bank Jatim atas nama PKBM Talimil Quran dengan nomor 0232881682 yang kemudian berubah ke nomor rekening 0233153346. Jika sudah masuk maka Saksi memberitahu kepada Petugas bank untuk melakukan penarikan/inden penarikan pada esok harinya dengan menyerahkan foto copy KTP Kepala Sekolah dan Bendahara PKBM serta menyerahkan blanko penarikan uang;
- Bahwa kemudian oleh Kepala bersama dengan Saksi selaku Bendahara PKBM diambil secara tunai, kemudian uang tersebut disimpan oleh Saksi selaku Bendahara untuk dibelanjakan;
- Bahwa untuk rekening penerima BOP Kesetaraan adalah benar dari bank Jatim sebagaimana nomor 0232881682 yang kemudian berubah ke nomor rekening 0233153346 atas nama PKBM Talimil Quran, akan tetapi rekening koran tidak bisa Saksi sertakan, karena rekening tersebut bukan rekening giro sehingga tidak bisa di cetak rekening koran;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait proposal permohonan BOP Kesetaraan sebagaimana ditunjukkan tersebut kepada Saksi, karena Saksi tidak pernah ikut membuat dan Menyusun proposal tersebut. Semua yang membuat dan menyusun adalah Terdakwa selaku Kepala PKBM Talimil Quran;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung dan pasti terkait berapa besaran bantuan yang diterima PKBM Ta'limil Quran. Akan tetapi pada saat ada panggilan dari Kejaksaan Saksi baru diberikan data oleh Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran terkait data penerimaan dan realisasi BOP Kesetaraan yang telah diterima oleh PKBM;
- Bahwa terkait kebenaran data tersebut, setahu Saksi diambil berdasarkan rekening bank Jatim yang digunakan dalam penerimaan bantuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti terkait data kebutuhan tiap peserta penerima BOP
- Bahwa penerimaan dana BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2022 diterima secara sekaligus/satu kali melalui rekening Bank Jatim atas nama PKBM Talimil Quran;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada dasar khusus/penetapan khusus PKBM Talimil Quran dalam menerima BOP Kesetaraan, karena tidak pernah ada surat pemberitahuan terkait penetapan penerimaan BOP Kesetaraan yang diterima oleh PKBM Talimil Quran. Kepala Sekolah mengetahui penerimaan BOP Kesetaraan tersebut dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;

Halaman 125 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah informasi bantuan masuk ke rekening Lembaga yaitu no rekening 0232881682 Bank Jatim atas nama PKBM Ta'limil Quran, maka Saksi dan Kepala PKBM yaitu Terdakwa datang ke Bank Jatim untuk melakukan penarikan bantuan. Untuk tahun 2020 setelah penerimaan bantuan, uang bantuan memang Saksi yang pegang, namun beberapa hari kemudian yaitu lebih kurang 5 hari kemudian, uang bantuan tersebut diminta secara utuh oleh Terdakwa, dan seluruhnya dibawa oleh Terdakwa. Terkait pengelolaan uang Saksi tidak lagi mengetahui karena semua langsung dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk tahun 2021 s/d 2022 setelah uang bantuan berhasil ditarik maka seluruh uang bantuan Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa pada tahun 2023 pengambilan bantuan memang dilakukan secara satu kali dan sekaligus, akan tetapi uang tersebut kemudian langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Kepala PKBM. Dan sesuai informasi Terdakwa uang tersebut kemudian dipindah buku ke rekening lembaga PKBM Ta'limil Quran yang baru yaitu norek 0233153346 di bank Jatim atas nama PKBM Ta'limil Quran sesuai keterangan Saksi tersebut diatas;
- Bahwa informasi tersebut Saksi ketahui dari Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pada saat melakukan penarikan dana dimaksud, selalu bersama-sama karena syarat pencairan harus didatangi langsung oleh bendahara dengan Kepala PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa terkait penyerahan uang bantuan dari Saksi ke Terdakwa selaku Kepala PKBM tidak ada bukti secara tertulisnya/kuitansi, dan Saksi tidak membuat pembukuan atas penerimaan uang tersebut;
- Bahwa tidak ada dasar atau arahan untuk menarik dana BOP Kesetaraan yang masuk ke rekening secara keseluruhan/sekaligus, Saksi melakukan hanya untuk memudahkan Saksi dalam membelanjakan uang tersebut untuk tahun 2020, karena setelah uang bantuan cair maka maksimal 20 hari sudah harus diserahkan pertanggungjawaban pengelolaannya;
- Bahwa untuk tahun 2021 s/d 2023 setelah uang berhasil ditarik maka uang seluruhnya Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Kepala PKBM, dan Terdakwa yang kemudian memegang dan mengelola keuangan tersebut. Saksi hanya bertugas tanda tangan dikuitansi pada laporan penggunaan bantuan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu toko apa saja yang dipakai untuk berbelanja, semua yang melaksanakan pembelian adalah Saksi Nila Kurnia dan Terdakwa. Sedangkan sistem pembayaran Saksi yang Saksi tahu pada tahun 2020 saat pembelian langsung yaitu dengan cara pembayaran secara tunai. Sedangkan untuk tahun 2021 s/d 2023 karena pembelian secara online maka Saksi tidak tahu bagaimana pembayarannya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pembelian, sehingga bukan Saksi yang memilih toko tempat belanja baik secara offline maupun online. Yang

Halaman 126 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelanjaan adalah Saksi Nila Kurnia dan Terdakwa sendiri, sedangkan untuk tahun 2023 setahu Saksi juga ada Choirul Anam yang juga membantu dalam pembelanjaan. Dalam hal ini Saksi hanya diberikan/disodori kuitansi untuk ditanda tangani sebagai bentuk laporan penggunaan bantuan, dan Saksi juga tidak tahu pembelanjaan tersebut benar dilakukan ataukah tidak, yang jelas Saksi memang tanda tangan dalam kuitansi di laporan penggunaan bantuan tersebut;

- Bahwa laporan penggunaan bantuan tersebut bukan Saksi yang membuat dan menyusun nya, melainkan Saksi Nila Kurnia. Tanda tangan yang tertera dalam laporan tersebut adalah benar tanda tangan Saksi, akan tetapi pada saat Saksi tanda tangan laporan penggunaan tersebut sudah jadi dalam bentuk bendelan, dan Saksi juga hanya disodori kuitansi untuk tanda tangan. Terkait kebenaran pembelanjaan Saksi tidak tahu benar dibelanjakan ataukah tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

29. Saksi **Nila Kurnia**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ISWANTO, S.Pd. I Bin ISMANI (Alm) selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan tahun 2020 s/d 2023;
- Bahwa Saksi hanya disuruh untuk membantu membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah bantuan sekolah yang diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan pada tahun 2020 s/d 2023.
- Bahwa Saksi tidak tahu uang komisi yang Saksi terima tersebut berasal dari mana apakah berasal dari uang bantuan sekolah ataukah dari pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa tidak ada tugas khusus yang harus Saksi lakukan saat bekerja sebagai Staf di PKBM Ta'limil Quran, tugas Saksi hanya membantu membuat dan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Laporan Penggunaan atas bantuan sekolah yang diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan. Itu pun atas perintah dari Terdakwa selaku Kepala PKBM. Dan Saksi Kesetaraan yang sumbernya APBN dari tahun 2020 s/d 2023, sedangkan untuk laporan penggunaan hibah bantuan biaya Pendidikan yang sumbernya APBD Kota Pasuruan (BOSDA) sejak tahun 2020 s/d 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja menjadi Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan pada tahun 2020 s/d 2023. Akan tetapi Saksi pernah menjadi Guru Pengawas Ujian yang diselenggarakan oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan dan Saksi juga disuruh oleh Terdakwa untuk membantu membuat mengerjakan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah bantuan sekolah baik berupa BOP Pendidikan Kesetaraan dari APBN maupun BOSDA yang bersumber dari APBD Kota

Halaman 127 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan sejak tahun 2020 s/d 2023, namun terkait tugas Saksi tersebut tidak ada dasar pengangkatan apapun dari Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sistem pembelajaran di PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan tahun 2020 s/d 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait sistem absensi Tutor/ Pengajar di PKBM Ta'limil Quran tahun 2020 s/d 2023. Setahu Saksi semua yang mengatur adalah Terdakwa sebagai Kepala PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak tahu media apa saja yang digunakan dalam sistem pembelajaran di PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait berapa total jumlah Warga Belajar yang ada di PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan selama tahun 2020 s/d 2023, karena memang Saksi tidak pernah bekerja ataupun mengajar di PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan. Saksi hanya mengetahui jumlah warga belajar yang Saksi awasi saat Ujian Paket pada tahun 2023 dan 2024 yaitu sekitar 20 (dua puluh) warga belajar dalam 1 (satu) kelas. Seingat Saksi ada 5 (lima) kelas yang mengikuti Ujian Paket;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana absensi dan sistem penilaian per Siswa/Warga Belajar PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan yang diterapkan pada Tahun 2020 s/d 2023, namun setahu Saksi semua merupakan kebijakan dari Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan tahun 2020 s/d 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi mengetahui setiap Siswa/Warga Belajar yang terdaftar di PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan tahun 2020 s/d 2023 telah terdaftar di Dapodik;
- Bahwa yang Saksi ketahui PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan pada tahun 2020 s/d 2023 pernah menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOP) Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN. Dan untuk RKAS serta laporan nya memang Saksi yang buat dan susun atas perintah Terdakwa sejak tahun 2020 s/d 2023. Namun untuk proposal bantuan bukan Saksi yang membuatnya dan menyusun nya, setahu Saksi Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tahun 2021 s/d 2023 PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan juga menerima bantuan biaya Pendidikan yang berusmber dari APBD Kota Pasuruan (BOSDA). Untuk bantuan BOSDA atas perintah Terdakwa Saksi membuat RKAS dan laporan penggunaan hibahnya sejak tahun 2021 s/d 2022, sedangkan untuk 2023 Saksi tidak lagi membuat nya karena Saksi sudah keluar dari PKBM, hanya saja khusus laporan BOP Kesetaraan yang sumbernya APBN memang Saksi membuat dan menyusun laporannya sampai tahun 2023;
- Bahwa setahu Saksi untuk mengajukan dana bantuan sekolah harus membuat proposal dan RKAS, namun Saksi tidak pernah ikut dalam menentukan pembuatan proposal permohonan bantuan, semua yang membuat adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terkait RKAS bantuan baik BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2020 s/d

Halaman 128 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 maupun BOSDA tahun 2021 s/d 2023 memang Saksi yang membuat nya akan tetapi komponen isian RKAS, Saksi buat/susun dengan mencontoh yang sudah ada sebelumnya, kemudian Saksi tinggal mengganti isian satuan RKAS tersebut, kemudian RKAS tersebut Saksi tunjukkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa setuju atau kalau memang ada perbaikan maka Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk diperbaiki sampai dengan disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa yang membawa/mengajukan RKAS tersebut ke Dinas Pendidikan Kota Pasuruan adalah Terdakwa, Saksi tidak mengetahui proses selanjutnya. Setelah bantuan cair maka Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah bantuan sekolah tersebut;
- Bahwa terkait Laporan Penggunaan BOSP dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020-2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan adalah benar Saksi yang membuat dan menyusunnya. Saksi juga yang telah menandatangani laporan tersebut. Jika ada atas nama Saksi maka itu benar tanda tangan Saksi, sedangkan jika atas nama orang lain maka Saksi yang menandatangani namun atas nama orang lain tersebut dengan meniru tanda tangan yang bersangkutan;
- Bahwa terkait honor yang diterima, tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan, untuk Saksi pribadi, Saksi hanya pernah menerima honor terkait pembuatan laporan penggunaan bantuan yaitu lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan setelah adanya pencairan bantuan yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk honor pengawas memang pernah Saksi menerimanya, namun yang lainnya Saksi tidak tahu, karena uang bantuan bukan Saksi yang pegang/Kelola, setahu Saksi dipegang/dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala PKBM dan Tazkiyatun Nuriyah selaku Bendahara PKBM;
- Bahwa komisi yang Saksi terima dari Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah benar merupakan komisi untuk pembuatan LPJ BOP dan BOSDA tahun 2020 s/d 2023 yang Saksi kerjakan. Uang tersebut tidak sepenuhnya hanya untuk Saksi pribadi, akan tetapi uang tersebut juga termasuk untuk operasional pengerjaan nya, yaitu diantaranya pembelian kertas HVS, biaya foto copy, materai, kuitansi, biaya minta tanda tangan dan stempel pada toko yang digunakan dalam LPJ dan pembelian ATK lain nya yang diperlukan dalam pembuatan LPJ;
- Bahwa bukti setor bank jatim tersebut Saksi pernah menerima transferan uang sejumlah tersebut pada tahaun 2023. Dan yang bertugas melakukan penyetoran ke Bank Jatim adalah Saksi Choirul Anam atas suruhan Saksi. Tidak hanya rekening atas nama Saksi saja melainkan ada beberapa rekening yang juga menerima setoran yang akan tetapi uang yang telah disetorkan ke rekening Bank Jatim;
- Bahwa penyetoran uang tersebut tidak dilakukan secara tunai melainkan

Halaman 129 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistem pemindah bukuan dari rekening lembaga ke rekening penerima. Dasar pemindah bukuan adalah adanya surat kuasa dari Kepala PKBM selaku penerima bantuan. Namun dalam hal ini yang Saksi alami, Saksi disuruh oleh Terdakwa agar uang yang telah ditransfer tersebut untuk ditarik/diambil kembali secara tunai untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa secara tunai juga, jadi istilah nya seperti titip transferan uang namun atas nama kegiatan BOP, dan bukti setor bisa digunakan sebagai bukti dukung dalam laporan penggunaan bantuan;

- Bahwa data guru SD Darul Ulum yang digunakan dan didaftarkan sebagai Tutor penerima bantuan pada PKBM Ta'limil Quran, Saksi benar tidak mengetahuinya, karena Saksi tidak terkait dengan data Tutor maupun data Siswa PKBM. Setahu Saksi data-data guru sebagai Tutor tersebut merupakan data-data lama sejak waktu Alm. H. Miskat masih sebagai Ketua PKBM Talimil Quran. Terkait perolehan data tersebut Saksi tidak tahu karena Kami hanya meneruskan saja;
- Bahwa terkait penyusunan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang bersumber dari APBN dan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari dana APBD Pada PKBM Ta'limil Quran Di Kota Pasuruan tersebut. Saksi yang membuat dan menyusunnya namun bukti dukung yang ada benar pelaksanaannya namun ada juga sebagian besar yang pelaksanaan kegiatan tidak benar;
- Bahwa bukti dukung dalam laporan penggunaan hibah yang Saksi buat adalah untuk BOP Kesetaraan sejak tahun 2020 s/d 2023 dan untuk BOSDA tahun 2020 s/d 2022. Laporan tersebut Saksi buat berdasarkan perintah, sepengetahuan dan telah disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala PKBM, yaitu sebagai berikut:
 - Untuk kuitansi pembelian barang ada yang benar pembelanjaannya dan ada juga tidak melakukan pembelian melainkan hanya kuitansi fiktif saja. Sedangkan untuk besaran nominal pembelian, diarahkan oleh Terdakwa untuk disesuaikan atau disamakan dengan RKAS yang sudah ada.
 - Sedangkan untuk tanda terima/kuitansi penerimaan honor baik honor dari BOP maupun dari BOSDA, Saksi sendiri yang membuatnya, sedangkan terkait tanda tangan penerima honor selain atas nama Saksi, tanda tangan tersebut Saksi sendiri yang menandatangani atas nama penerima honor, dengan cara meniru tanda tangan yang bersangkutan. Dan Saksi menandatangani nya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, atas perintah dari Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran.
- Bahwa Saksi membuat tanda tangan penerima honor dengan cara meniru nya selain atas nama Saksi tersebut, adalah diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala PKBM. Dan hal tersebut sudah pernah Saksi sampaikan kepada Terdakwa dan Saksi sempat keberatan namun jawaban Terdakwa saat itu "wes sampean ae selak dijuluk dinas" artinya sudah Saksi Saja yang tanda

Halaman 130 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan karena terburu diminta oleh Dinas laporan nya. Selain itu Terdakwa juga bilang akan minta ijin atau memberitahukan kepada pemilik nama yang tanda tangan nya Saksi tiru, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah benar sudah minta ijin/memberitahu ataukah tidak. Dan hal tersebut memang disengaja dibiarkan oleh Terdakwa bahkan Saksi disuruh karena dalam rangka pemenuhan bukti dukung dalam laporan penggunaan hibah. Sedangkan pengelolaan uang hibah Saksi benar tidak tahu dan tidak ikut dalam pengelolaannya, semuanya dilaksanakan oleh Kepala PKBM Ta'limil Quran dan Bendahara;

- Bahwa terkait tanda tangan Terdakwa maupun Tazkiyatun Nuriyah dalam laporan penggunaan hibah tersebut, Saksi pastikan Saksi tidak pernah meniru nya. Terkait kuitansi pembelian warna biru yang ada dalam laporan tersebut tugas Saksi hanya mencetak kuitansi tersebut dan meminta cap atau stemple pada toko tempat berbelanja. Setelah selesai laporan Saksi buat laporan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa. Terkait tanda tangan Terdakwa Saksi pastikan tidak pernah menirunya;
- Bahwa terkait tanda tangan Terdakwa dan Saksi Tazkiyatun Nuriyah sebagaimana dalam laporan penggunaan hibah BOP tahun 2020 s/d 2023 dan BOSDA tahun 2021 s/d 2023 PKBM Ta'limil Quran, untuk tanda tangan Terdakwa benar Terdakwa sendiri yang menandatangani nya. Dan pembuatan serta isi dari laporan penggunaan tersebut Terdakwa benar telah mengetahuinya dan menyetujuinya. Sedangkan untuk tanda tangan atas nama Tazkiyatun Nuriyah dalam laporan penggunaan hibah tersebut, tanda tangan nya ada yang asli ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan dan ada juga yang Saksi tirukan tanda tangan nya. Untuk tanda tangan Tazkiyatun Nuriyah yang Saksi tirukan adalah tanda tangan yang ada pada kuitansi pembayaran yang berwarna biru, namun itupun tidak seluruhnya, hanya beberapa saja, dan Saksi menandatangani kuitansi berwarna biru atas nama Tazkiyatun Nuriyah tersebut hanya apabila ada kekeliruan pembuatan kuitansi sehingga perlu revisi. Dan untuk meminta tanda tangan ke Tazkiyatun Nuriyah lagi agak susah karena jarang bisa ditemui, sementara laporan tersebut harus segera disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, sehingga atas persetujuan dari Terdakwa Saksi menandatangani kuitansi revisi tersebut atas nama Tazkiyatun Nuriyah. Yang pasti pada saat Saksi meniru tanda tangan Tazkiyatun Nuriyah tersebut adalah atas arahan/perintah dan telah diketahui pula oleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menetapkan nama-nama Tutor, yang setahu Saksi nama-nama tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi melalui pesan WA dengan kata-kata "tolong buat LPJ Tutor dengan nama ini", terkait benar tidaknya sebagai Tutor pada saat itu Saksi tidak tahu. Yang Saksi ketahui nama-nama Tutor lebih banyak merupakan guru di SD Darul Ulum tempat Saksi Bekerja, dan pada saat itu Saksi juga pernah menyampaikan kepada Terdakwa "apakah sudah diberitahu kepada yang bersangkutan dan apakah tidak dikasih uang nya?" kemudian oleh Terdakwa

Halaman 131 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab “gampang wes bu” nanti Saksi yang ngomong”. Dan Saksi tidak tahu jika sampai dengan saat ini yang mempunyai nama tidak pernah diberitahu terkait pencantuman nama nya sebagai Tutor dalam LPJ BOP dan BOSDA tersebut;

- Bahwa Saksi membuat LPJ BOP Kesetaraan dan BOSDA yang diterima oleh PKBM Ta’limil Quran Kota Pasuruan tahun 2020 s/d 2023, adalah Saksi kerjakan di rumah Saksi di Jl. Halmahera II RT 001/ RW 004 Kelurahan Tamba’an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Dan alat yang Saksi pakai untuk membuat dan Menyusun LPJ tersebut adalah Laptop dan printer yang setahu Saksi adalah milik PKBM Ta’limil Quran Kota Pasuruan.
- Bahwa terhadap Laptop Acer yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut, adalah benar Laptop yang Saksi gunakan untuk membuat dan Menyusun LPJ terkait penerimaan BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 maupun BOSDA tahun 2021 s/d 2023 (untuk BOSDA Insentif) dan BOSDA tahun 2021 s/d 2022 (untuk BOSDA KBM).
- Bahwa dari nama-nama Tutor yang benar melakukan pembelajaran adalah sebagai berikut:
 - Abdul Hamid, Sofiyah Arisanti, Estu Ismayanti, Kholid Mawardi, Akh. Khoirul Huda dan Choirul Anam.
 - Sedangkan untuk Terdakwa setahu Saksi hanya sebagai Kepala PKBM Ta’limil Quran, Saksi sendiri sebagai Staf TU PKBM Ta’limil Quran. Untuk Nurul Fajriyah dan Firda Rokhaniyah memang tidak pernah sebagai Tutor, akan tetapi pernah ikut mengawasi waktu pelaksanaan ujian di PKBM Ta’limil Quran.
 - Sedangkan sisanya yang tidak Saksi sebut, bukan sebagai Tutor di PKBM Ta’limil Quran dan tidak pernah melakukan pembelajaran di PKBM Ta’limil Quran, nama tersebut hanya di suruh oleh Terdakwa untuk dicantumkan di LPJ sebagai penerima honor baik Tutor maupun insentif Tutor.
- Bahwa untuk Koperasi BAROKAH sendiri sebagaimana tersebut dalam laporan penggunaan hibah yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut, memang benar ada. Akan tetapi untuk seluruh transaksi pembelian di Koperasi Barokah yang tertera tersebut diatas Saksi pastikan tidak benar dan tidak pernah dilaksanakan. Sehingga kuitansi tersebut adalah fiktif penggunaannya.
 - Terkait pembuatan kuitansi yang ada dilaporkan tersebut, adalah Saksi sendiri yang membuatnya atas perintah dan juga dengan sepengetahuan dari Terdakwa, yaitu dengan cara kuitansi nota putih jadi/cetakan kemudian Saksi isi sendiri, dan Saksi stempel/cap sendiri.
 - Untuk tanda tangan atas nama Saksi Juma’ati adalah tidak benar jika yang bersangkutan sendiri yang tanda tangan. Tanda tangan tersebut adalah palsu karena Saksi sendiri yang meniru nya, baik di kuitansi maupun di Berita Acara Serah Terima Barang, atas perintah dan instruksi dari Terdakwa.
 - Untuk cap/stempel Koperasi Barokah sendiri, dengan perintah dan sepengetahuan dari Terdakwa, Saksi membuat cap/stempel Koperasi

Halaman 132 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barokah tersebut secara sendiri tanpa sepengetahuan dari pengawas Koperasi yaitu Saksi Juma'ati. Dan saat ini cap/stempel tersebut berada di penguasaan Terdakwa.
- Untuk uang yang tidak dibelanjakan atau seolah-olah untuk pembelanjaan semuanya ada dipenguasaan Terdakwa.
 - Bahwa untuk seluruh transaksi pembelian di Koperasi Barokah yang tertera tersebut diatas Saksi pastikan tidak benar dan tidak pernah dilaksanakan. Sehingga kuitansi tersebut adalah fiktif penggunaannya.
 - Terkait pembuatan kuitansi yang ada dilaporkan tersebut, adalah Saksi sendiri yang membuatnya atas perintah dan juga dengan sepengetahuan dari Terdakwa, yaitu dengan cara kuitansi nota putih jadi/cetakan kemudian Saksi isi sendiri, dan Saksi stempel/cap sendiri.
 - Untuk tanda tangan atas nama Saksi Juma'ati adalah tidak benar yang bersangkutan sendiri yang tanda tangan. Tanda tangan tersebut adalah palsu karena Saksi sendiri yang meniru nya, baik di kuitansi maupun di Berita Acara Serah Terima Barang, atas perintah dan instruksi dari Terdakwa.
 - Untuk cap/stempel Koperasi Barokah sendiri, dengan perintah dan sepengetahuan dari Terdakwa, Saksi membuat cap/stempel Koperasi Barokah tersebut secara sendiri tanpa sepengetahuan dari pengawas Koperasi yaitu Saksi Juma'ati. Dan saat ini cap/stempel tersebut berada di penguasaan Terdakwa.
 - Untuk uang yang tidak dibelanjakan atau seolah-olah untuk pembelanjaan semuanya ada dipenguasaan Terdakwa.
 - Bahwa untuk seluruh transaksi pembelian di Koperasi Barokah yang tertera tersebut diatas Saksi pastikan tidak benar dan tidak pernah dilaksanakan. Sehingga kuitansi tersebut adalah fiktif penggunaannya.
 - Terkait pembuatan kuitansi yang ada dilaporkan tersebut, adalah Saksi sendiri yang membuatnya atas perintah dan juga dengan sepengetahuan dari Terdakwa, yaitu dengan cara kuitansi nota putih jadi/cetakan kemudian Saksi isi sendiri, dan Saksi stempel/cap sendiri.
 - Untuk tanda tangan atas nama Saksi Juma'ati adalah tidak benar yang bersangkutan sendiri yang tanda tangan. Tanda tangan tersebut adalah palsu karena Saksi sendiri yang meniru nya, baik di kuitansi maupun di Berita Acara Serah Terima Barang, atas perintah dan instruksi dari Terdakwa.
 - Untuk cap/stempel Koperasi Barokah sendiri, dengan perintah dan sepengetahuan dari Terdakwa, Saksi membuat cap/stempel Koperasi Barokah tersebut secara sendiri tanpa sepengetahuan dari pengawas Koperasi yaitu Saksi Juma'ati. Dan saat ini cap/stempel tersebut berada di penguasaan Terdakwa.
 - Untuk uang yang tidak dibelanjakan atau seolah-olah untuk pembelanjaan semuanya ada dipenguasaan Terdakwa.
 - Bahwa untuk penyedia lainnya, beberapa kali Saksi membuat LPJ BOP

Halaman 133 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesetaraan dan BOSDA yang diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan tahun 2020 s/d 2023 mengenai pembelanjaan barang melalui penyedia, Saksi hanya membelanjakan beberapa item saja, tidak sesuai dengan pembelanjaan sesungguhnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

30. Saksi Choirul Anam, A. Ma.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi hanya pernah disuruh membantu Terdakwa membuat kan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah bantuan sekolah BOSDA tahun 2023 yang diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa pemberian komisi setahu Saksi bukan uang pribadi dari Terdakwa, melainkan berasal dari uang bantuan sekolah yang diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa selain bekerja sebagai Guru Tetap Yayasan Darul Ulum sejak awal tahun 2023 sampai dengan sekarang yaitu sebagai guru olahraga di SD Darul Ulum dan Operator Dapodik SD Darul Ulum, Saksi juga juga mengajar sebagai guru olah raga di MTs Darul Ulum Kota Pasuruan namun tidak ada SK pengangkatan Saksi sebagai guru olahraga di MTs Darul Ulum Kota Pasuruan;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2023 Saksi juga diminta oleh Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran untuk ikut membantu dalam pelaksanaan kegiatan PKBM Ta'limil Quran, yaitu diantaranya ikut sebagai Tutor pengganti kalau ada Tutor yang tidak bisa/tidak masuk mengajar, namun Saksi tidak pernah diberikan SK sebagai Tutor di PKBM;
- Bahwa Saksi juga membantu dalam proses pelaksanaan pembelajaran PKBM misalnya menyiapkan ruang untuk belajar. Namun keberadaan Saksi membantu PKBM tersebut tanpa ada dasar surat pengangkatannya, melainkan hanya diminta tolong secara lisan oleh Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa PKBM Ta'limil Quran sendiri berada dibawah Yayasan DARUL ULUM dan memang bergerak dalam bidang Pendidikan non formal yaitu pada Pendidikan kesetaraan bagi siswa yang putus sekolah formal dengan jenjang Pendidikan Kejar Paket A, Kejar Paket B dan Kejar Paket C;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar pembentukan/pendirian dari PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan, karena memang Saksi baru bergabung di PKBM Ta'limil Quran pada pertengahan tahun 2023;
- Bahwa Saksi di miinta untuk membantu pelaksanaan kegiatan PKBM Ta'limil Quran oleh Terdakwa pada sekitar pertengahan tahun 2023, pada saat itu

Halaman 134 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diminta untuk membantu menjadi Tutor pengganti apabila ada Tutor yang tidak bisa/berhalangan mengajar, selain itu Saksi juga bagian/bertugas menyiapkan ruang untuk pelaksanaan pembelajaran;

- Bahwa terkait tugas Saksi di PKBM tidak ada Surat pengangkatan dari PKBM melainkan semua ditunjuk secara lisan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber pembiayaan atas kegiatan PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan, yang Saksi ketahui sumber pembiayaan untuk pelaksanaan Kegiatan PKBM adalah dari Bantuan Operasional Sekolah (BOP) baik dari APBN maupun dari APBD Kota Pasuruan;
- Bahwa untuk Bantuan Operasional Sekolah yang diterima oleh PKBM Ta'limil Quran antara tahun 2020 s/d 2022 Saksi tidak mengetahui nya secara langsung, baru mengetahui setelah Saksi disuruh Terdakwa untuk menanyakan kelengkapan dokumen LPJ terkait penggunaan dana BOP tahun 2020 kepada Saksi NILA KURNIA yang diminta oleh Kejaksaan;
- Bahwa saat itu baru Saksi tahu jika PKBM Ta'limil Quran menerima bantuan operasional dari pusat. Untuk yang BOSDA yang Saksi ketahui hanya penerimaan tahun 2023;
- Bahwa untuk penerimaan BOP tahun 2020 s/d 2023 yang Saksi ketahui hanya PKBM Ta'limil Quran memang benar menerima bantuan tersebut, akan tetapi terkait jumlah anggaran yang diterima dan sistem pertanggungjawaban nya Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk BOSDA Insentif Tutor dan KBM tahun 2021 s/d 2022 yang diterima oleh PKBM Ta'limil Quran, yang Saksi ketahui hanya sebatas penerimaan bantuan saja, akan tetapi untuk jumlah, penggunaan dan sistem pertanggungjawaban nya Saksi tidak tahu karena yang melaksanakan adalah Nila Kurnia;
- Bahwa untuk BOSDA Insentif Tutor dan KBM tahun 2023, Saksi memang tahu PKBM Ta'limil Quran mendapatkannya, akan tetapi berapa jumlah pagu bantuan dan penggunaan riil nya Saksi tidak tahu, karena yang tahu langsung adalah Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban atas BOSDA Insentif Tutor maupun KBM tahun 2023 yang diterima PKBM Ta'limil Quran, memang Saksi yang membuat dan menyusun nya atas perintah dan arahan dari Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak setahu apakah di PKBM Ta'limil Quran dibentuk Tim khusus pelaksana/pengelolaan dana bantuan baik BOP yang bersumber dari APBN maupun APBD Kota Pasuruan, Saksi juga tidak tahu apakah ada dasar pembentukan Tim tersebut;
- Bahwa yang bertugas mengurus terkait pelaksanaan penggunaan dana bantuan sekolah baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Kota Pasuruan pada PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan adalah pengurus inti dari PKBM Ta'limil Quran yaitu: Kepala PKBM Ta'limil Quran yaitu Terdakwa, Sekretaris sekaligus Operator Dapodik PKBM: ABD. HAMID, S.Pd., Bendahara PKBM: Tazkiyatun Nuriyah dan Staf PKBM: Nila Kurnia.

Halaman 135 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar penetapan sehingga PKBM Ta'limil Quran sebagai penerima bantuan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD kota Pasuruan dalam tahun 2020 s/d 2023;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui secara langsung terkait pagu/alokasi bantuan yang diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan, akan tetapi pada saat ada pemanggilan dari Kejaksaan sekitar bulan Agustus 2024, Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membuat rekapitan penerimaan dan realisasi BOP Kesetaraan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh PKBM Ta'limil Quran pada tahun 2020 s/d 2023. Dan rekapitan tersebut Saksi buat berdasarkan buku rekening dan di cover LPJ penggunaan dana bantuan yang tertera nilai penggunaan bantuannya. Karena pada saat itu Kejaksaan meminta rekapitan bantuan PKBM Ta'limil Quran, sedangkan staf PKBM Ta'limil Quran yaitu Saksi Nila Kurnia yang seharusnya membuat rekapitan tersebut tidak diberi tahu oleh Terdakwa, namun Terdakwa langsung menyuruh Saksi, dan Saksi hanya berniat membantu Terdakwa;
- Bahwa dana bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan tahun 2021 s/d 2023 Saksi tidak mengetahuinya dan tidak membuat rekapannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait mekanisme pengajuan dan penerimaan bantuan baik BOP Kesetaraan yang bersumber dari APBN maupun dana bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan tahun 2020 s/d 2023, karena Saksi tidak ikut dalam proses permintaan atau penerimaan bantuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bantuan operasional sekolah yang diterima oleh PKBM Ta'limil Quran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Kota Pasuruan tahun 2020 s/d 2023 telah digunakan dan direlaisasikan secara keseluruhan, karena memang Saksi tidak ikut dalam pengelolaan penggunaan dana tersebut;
- Bahwa terkait laporan penggunaannya, setahu Saksi sudah dibuat karena sewaktu Saksi membuat rekapitulasi realisasi penggunaan dana hibah sebagaimana keterangan Saksi pada nomor 14 tersebut diatas Saksi membuat berdasarkan buku rekening dan laporan penggunaan bantuan;
- Bahwa siapa yang membuat laporan tersebut Saksi tidak tahu, namun setahu Saksi, Saksi sering diminta oleh Saksi Nila Kurnia untuk mencetak/print LPJ maupun untuk foto copy kelengkapan dokumen. Terkait siapa yang menyusun nya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait komponen apa saja yang dapat dibiayai dari penggunaan dana BOP Kesetaraan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh Ta'limil Quran Kota Pasuruan untuk tahun 2020 s/d 2023. Karena bukan Saksi dan Saksi tidak pernah ikut membuat dan menyusun laporan penggunaan dana tersebut;
- Bahwa RKAS dan proposal permohonan dan pencairan dana baik BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN dan Bantuan Biaya Pendidikan yang berumber dari APBD Kota Pasuruan tahun 2020 s/d 2022

Halaman 136 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui nya karena tidak ikut membuat dan menyusun;
- Bahwa RKAS tahun 2023 bantuan biaya Pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan (BOSDA) memang Saksi tidak ikut membuat menyusun karena saat Saksi gabung dengan PKBM Ta'limil Quran RKAS tersebut sudah ada;
 - Bahwa laporan penggunaan hibah BOSDA tahun 2023 dapat Saksi terangkan untuk laporan BOSDA Insentif Tutor dan KBM tahun 2023, memang Saksi yang mengerjakan dan menyusunnya atas perintah dan arahan dari Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
 - Bahwa bukti dukung yang Saksi lampirkan dalam laporan BOSDA Insentif tutor maupun KBM tahun 2023 adalah tidak benar (fiktif). Semua hal tersebut adalah atas perintah dan arahan dari Terdakwa selaku Kepala PKBM untuk membuat laporan sejumlah yang tersebut di RKAS KBM tahun 2023;
 - Bahwa untuk SPJ/Laporan penggunaan bantuan (BOSDA) insentif Tutor tahun 2023 memang sebenarnya Saksi yang membuat dan menyusunnya, karena pada saat itu Saksi diminta dan disuruh oleh Terdakwa untuk membantu PKBM Ta'limil Quran dalam hal pembuatan dan penyusunan laporan penggunaan hibah tahun 2023;
 - Bahwa untuk SPJ/laporan penggunaan bantuan KBM BOSDA tahun 2023, memang benar Saksi juga yang mengerjakan dan menyusunnya. Seluruhnya Saksi kerjakan baik pada tahap 1 maupun tahap 2;
 - Bahwa bukti dukung yang Saksi lampirkan dalam laporan bantuan insentif BOSDA tahun 2023 setahu Saksi adalah fiktif artinya bukan atas nama yang bersangkutan penerima bantuan yang tanda tangan akan tetapi Saksi dengan atas perintah dan disuruh oleh Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran untuk menirukan tanda tangan yang bersangkutan;
 - Bahwa bukti dukung atas SPJ/laporan penggunaan KBM BOSDA tahun 2023 ada yang benar namun juga ada yang tidak benar (fiktif). Semua nya Saksi lakukan hanya atas perintah atau disuruh oleh Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran;
 - Bahwa Saksi ditunjuk dan disuruh oleh Terdakwa untuk ikut membantu di PKBM Ta'limil Quran baik untuk penyelenggaraan pembelajaran yaitu misalnya dalam persiapan ruangan, persiapan modul maupun kadang menjadi Tutor pengganti, Saksi juga diperintahkan oleh Terdakwa untuk membantu membuat dan menyusun SPJ/laporan penggunaan BOSDA Insentif dan KBM tahun 2023;
 - Bahwa awal penunjukkan Saksi waktu itu karena Saksi Nila Kurnia yang awalnya sebagai petugas yang membuat dan Menyusun SPJ/laporan BOP dan BOSDA PKBM Ta'limil Quran sedang kerepotan membuat laporan tahun 2023, karena ada urusan keluarga, dan karena sudah ada desakan dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan untuk segera menyerahkan SPJ/laporan BOP dan BOSDA tahun 2023, sehingga Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk membantu Saksi Nila Kurnia membuat dan Menyusun SPJ/Laporan BOSDA Insentif dan KBM tahun 2023;

Halaman 137 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi membuat SPJ tidak ada, karena memang tidak pernah dibuahkan surat tertulis terkait tugas Saksi membuat dan Menyusun SPJ/laporan BOSDA Insentif dan KBM tahun 2023. Semua nya merupakan perintah lisan dari Terdakwa kepada Saksi, dan seingat Saksi tidak ada orang lain yang tahu saat Terdakwa meminta bantuan Saksi tersebut, namun pada waktu kemudian Saksi Nila Kurnia juga mengetahui jika Terdakwa meminta Saksi membantunya untuk membuat dan Menyusun SPJ/Laporan BOSDA Insentif dan KBM tahun 2023;
- Bahwa pekerjaan Saksi dalam membuat dan Menyusun SPJ/laporan penggunaan BOSDA baik insentif maupun KBM tahun 2023, Saksi menerima komisi atau uang Lelah dari Terdakwa yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi terima setiap kali pencairan dan setiap kali selesai Saksi Menyusun SPJ tersebut. Sehingga dapat Saksi perincian: Untuk BOSDA KBM 2023 pencairan sebanyak 2 tahap (masing-masing tahap sebesar Rp200.000,00) sehingga Saksi menerima total komisi untuk KBM tahun 2023 adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk SPJ Insentif karena pencairan tahun 2023 sebanyak 4 (empat) kali (masing-masing tahap sebesar Rp200.000,00) sehingga dalam tahun 2023 Saksi menerima komisi untuk SPJ Insentif adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah untuk jasa Saksi, sedangkan terkait ATK pembuatan SPJ Saksi ambil dari ATK PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa terkait bukti dukung dalam laporan penggunaan hibah KBM tahun 2023 ada yang benar dan ada yang tidak benar (fiktif);
- Bahwa bukti dukung yang benar adalah nilai pembelanjaan dalam kuitansi sesuai dengan riil pembelanjaan yang dilakukan;
- Bahwa bukti dukung yang tidak benar (fiktif) artinya nilai pembelian dalam kuitansi pembelanjaan adalah tidak sama dengan fakta nya. Bisa tidak melakukan pembelanjaan namun hanya meminta kuitansi kosong dari toko atau juga membuat kuitansi sendiri tinggal meminta cap atau stempel toko, sedangkan pembelanjaan riil tidak dilakukan;
- Bahwa laporan penggunaan hibah KBM tahun 2023 tersebut Saksi buat dan susun atas perintah dari Terdakwa selaku Kepala PKBM yang pada saat itu mengatakan supaya Saksi membantu membuat dan menyusun laporan penggunaan hibah KBM tahun 2023 karena sudah diminta oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Pada saat itu Terdakwa juga mengatakan agar membuat laporan besaran pengeluaran disesuaikan dengan RKAS dan bantuan yang sudah diterima;
- Bahwa Saksi membuat dan menyusun laporan tersebut adalah setelah disuruh oleh Terdakwa, kemudian Saksi berkonsultasi atau bertanya kepada Nila Kurnia yang sebelumnya membuat dan menyusun laporan terkait bantuan hibah. Setelah tahu cara membuat dan format nya, kemudian dengan mencontoh dari laporan tahun-tahun sebelum nya, kemudian Saksi sesuaikan dengan RKAS yang sudah ada dan membuat bukti dukung sesuai dengan

Halaman 138 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran yang ada di RKAS;

- Bahwa Saksi membuat bukti dukung yaitu dengan melakukan pembelian langsung ke toko namun dengan riil barang yang dibeli dengan nilai kuitansi tidak sama, yaitu nilai yang ada dikuitansi dibuat lebih besar (mark up). Selain itu Saksi juga pernah mencetak kuitansi sendiri dan meminta cap atau stempel toko;
- Bahwa untuk uang bantuan tidak ada pada Saksi, melainkan ada di Bendahara dan Kepala PKBM Ta'limil Quran yaitu Terdakwa. Sedangkan Saksi hanya disuruh membuat laporan nya saja;
- Bahwa dari pembuatan dokumen laporan penggunaan hibah KBM BOSDA tahun 2023 Saksi diberi uang/komisi oleh Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi buku rekening tersebut yang Terdakwa informasikan sebagai rekening penerima BOP baik yang BOP maupun BOSDA tahun 2020 s/d 2023;
- Bahwa Laptop Acer yang Saksi gunakan untuk membuat dan menyusun SPJ/LPJ terkait penerimaan BOSDA Insentif dan KBM tahun 2023;
- Bahwa kegiatan yang ada didalam SPJ/laporan BOSDA KBM tahap 1 dan tahap 2 tahun 2023 tersebut adalah benar Saksi yang mengerjakan. Dan terkait kegiatan serta bukti dukung yang ada didalamnya, sesuai keterangan Saksi pada nomor 3 tersebut diatas bukti dukung atas SPJ tersebut ada yang benar dan ada yang fiktif;
- Bahwa terkait pembelanjaan yang tidak benar atau fiktif, Saksi mengerjakan bukti dukung nya dengan meminta kuitansi bercap/stempel kosong kemudian Saksi isi sendiri dengan tranSaksi dan nominal yang Saksi sesuaikan pada RKAS. Saksi juga menyiapkan kuitansi warna biru yang sudah Saksi ketik isinya kemudian Saksi datang ke toko untuk meminta cap/stempel;
- Bahwa selain itu ada juga cap atau stempel yang memang sudah Saksi punya, namun fiktif artinya toko nya tidak ada, cap atau stempel tersebut Saksi dapat dari teman Saksi dengan cara meminjam tapi sudah lama dan Saksi sudah lupa kapan waktunya, dan itupun atas perintah dan sepengetahuan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

31. Saksi Abdul Hamid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ISWANTO, S. Pd. I Bin ISMANI (Alm) namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa tugas pokok fungsi wewenang Saksi sebagai Operator atau Petugas Sistem Aplikasi Pendataan Dapodik PKBM Talimil Qur'an sesuai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan adalah: Mengentri data warga belajar baru pada sistem aplikasi Dapodik, Melakukan pengecekan perkembangan warga belajar pada setiap tingkatan, sinkronisasi data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dapodik. untuk dapat terinput pada sistem aplikasi Dapodik harus terinput di website Manajemen Sekolah, adapun cara penginputan tersebut ada 2 cara menginput data warga belajar pada PKBM Talimil Qur'an pada website manajemen sekolah yaitu: Ditarik langsung by sistem apabila data siswa telah terdaftar di Dapodik dan jangka waktu kelulusan tidak lebih dari 5 (lima) tahun saat lulus pada jenjang sebelumnya. Secara manual yaitu Operator melakukan penginputan data berupa identitas calon warga belajar untuk dapat dientri ke dalam sistem aplikasi Dapodik;

- Bahwa Saksi selaku operator tidak melakukan absensi atas kehadiran warga belajar akan tetapi mengingat Saksi merupakan Tutor Bahasa Indonesia di PKBM Talimil Qur'an maka Saksi melakukan absensi pada saat Saksi mengajar dengan cara memberi tanda centang pada daftar absensi. Apabila warga belajar tidak hadir maka Saksi akan memberi keterangan pada kolom absensi berupa Sakit (S), Izin (I) atau Alpa/ Tanpa Keterangan (A). Adapun penulisan keterangan tersebut Saksi dasarkan atas informasi yang disampaikan oleh warga belajar yang bersangkutan melalui saran tercepat yaitu group whatsapp berupa informasi atau surat sakit atau surat izin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah warga belajar yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang bersumber dari APBN dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang Bersumber dari APBD, akan tetapi dapat Saksi sampaikan bahwa warga belajar yang mendapatkan bantuan dana tersebut syaratnya adalah tidak berusia lebih dari 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa data penerimaan ijazah pada PKBM Talimil Qur'an ada daftar penerimaan yang belum ditanda tangani oleh warga belajar karena ijazah hanya dapat diserahkan ketika warga belajar yang bersangkutan mengambil langsung dengan membawa foto ijazah dan melakukan cap 3 (tiga) jari untuk dapat ditanda tangani oleh Ketua PKBM Talimil Qur'an kemudian untuk arsip kami lakukan foto copy dan legalisir ijazah akan tetapi ada beberapa warga belajar yang telah mengambil ijazah akan tetapi lupa atau belum sempat menandatangani bukti penerimaan ijazah sebagaimana dalam daftar serah terima Ijazah pada PKBM Talimil Qur'an;
- Bahwa Saksi selaku Operator menginput data siswa dalam website manajemen sekolah kemudian untuk data yang diinput melalui menu Non Dapodik/ Non Emis dilakukan verifikasi data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
- Bahwa pada tahun 2020 s.d. sekarang Saksi merupakan Operator Dapodik sedangkan untuk sebagai Tutor Saksi mulai tahun 2024. Bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada PKBM Taklimil Qur'an sepengetahuan Saksi dilaksanakan di Gedung SMP Darul Ulum dan Pondok Pesantren Wahid

Halaman 140 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim di Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

- Bahwa honorarium yang Saksi terima adalah honorarium sebagai Operator bukan sebagai Tutor pada tahun 2020 s.d. 2023 di Pondok Pesantren Wahid Hasyim dan di PKBM Taklimil Qur'an. Saksi memperoleh honorarium sebagai Operator dari PKBM Talimil Qur'an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa foto copy ijazah atas nama Saksi dijadikan dasar permohonan pencairan insentif tutor Paket B pada PKBM Talimil Qur'an dan Saksi tidak pernah menyerahkan atau dimintai foto copy ijazah milik Saksi sehubungan dengan administrasi PKBM Talimil Qur'an akan tetapi Saksi pernah menyerahkan foto copy ijazah Saksi pada tahun 2014 untuk keperluan pendaftaran Guru SD Darul Ulum yang ada dalam satu naungan dengan PKBM Talimil Qur'an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Saksi sebagai salah satu tutor pada PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan pada program Paket B sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/103/423.011/2021 tanggal 22 April 2021 terkait pengangkatan guru tidak tetap pada pendidikan non formal. Dapat Saksi sampaikan bahwa pada tahun 2016 Saksi hanya diutus oleh Sdr. Alm. H. Miskat selaku Ketua PKBM Talimil Qur'an sekaligus Kepala SD Darul Ulum untuk mengikuti kegiatan pembuatan soal Ujian Nasional Paket A yang dilaksanakan di Surabaya. Untuk kegiatan tersebut Saksi mendapatkan Surat Tugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Setelah kegiatan tersebut selesai, Saksi tidak terlibat lagi dalam kegiatan apapun di PKBM Talimil Qur'an termasuk kegiatan belajar mengajar Saksi juga tidak terlibat;
- Bahwa Saksi mulai menjadi Tutor Bahasa Indonesia di PKBM Talimil Qur'an pada tahun 2024 sesuai dengan SK Pengangkatan Tutor yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui nama Saksi tercantum sebagai guru tidak tetap pada PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan pada program Paket B tahun 2022 sebagaimana dalam Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/185/423.011/2022 tanggal 21 April 2022 karena pada tahun tersebut Saksi hanya bertugas sebagai Operator Dapodik dan Saksi baru bertugas menjadi Tutor pada tahun 2024. memang tidak pernah bekerja di PKBM Ta'limil Quran baik sebagai pengurus ataupun sebagai tutor. Saksi baru mengetahui nama Saksi tercantum dalam Keputusan Walikota Pasuruan tersebut saat ditunjukkan oleh Pemeriksa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

32. Saksi **Masduqi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;

Halaman 141 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan keponakan dari Paman dari Istri Saksi (Ketua Yayasan Darul Ulum yang lama);
- Bahwa Yayasan Darul Ulum menaungi Pendidikan formal dan non formal yaitu Formal: SD Darul Ulum, MTs Darul ULum, SMP Darul Ulum, SMK Darul Ulum, nonformal: TK Darul Ulum, Pondok Pesantren Putri Darul Ulum, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Taklimil Quran;
- Bahwa PKBM Taklimil Quran dalam kurun waktu tahun 2020 s/d 2023 pernah mendapatkan dana bantuan sekolah berupa BOP Kesetaraan dari Kemendikbud, sedangkan dari Pemerintah Kota Pasuruan PKBM Taklimil Quran mendapat KBM dan insentif;
- Bahwa secara umum Kepala PKBM Taklimil Quran mengajukan proposal permohonan bantuan dana BOP Kesetaraan Kepada Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan berdasarkan Dapodik PKBM Taklimil Quran, lanjut penetapan dari Kemendikbud kuota peserta didik yang mendapatkan dana bantuan yang diselenggarakan oleh PKBM;
- Bahwa rincian biaya dan rincian kegiatan penggunaan dan bantuan dalam proposal Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak mendapatkan laporannya secara tertulis dari Kepala PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa siswa/warga belajar PKBM Ta'limil Quran dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar menggunakan atau numpang di Gedung sekolah SMP Darul Ulum Milik Yayasan Darul Ulum sendiri;
- Bahwa Saksi memberikan arahan secara umum kepada Kepala PKBM Taklimil Quran agar dana bantuan digunakan sesuai dengan juknis penggunaan BOP tersebut;
- Bahwa Kepala PKBM Taklimil Quran belum memberikan laporan secara tertulis;
- Bahwa PKBM Taklimil Quran pernah menerima bantuan BOP Kesetaraan dari Pemerintah pusat melalui Kemendikbud dan dari Pemerintah Kota Pasuruan berupa KBM dan Insentif, mengenai besarnya bantuan yang diterima Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

- 1) Ahli **Lilik Pujiwati, SE., MM., Ak, CGAE**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memiliki Sertifikat Auditor Ahli Madya dan memiliki keahlian sebagai pemeriksa/auditor perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah;
 - Bahwa Ahli memiliki pengalaman sebagai pemeriksa/auditor perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah;

Halaman 142 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 700.1.2.2 / 323 / 423.300 / ST / 2025 tanggal 21 Februari 2025 dan Surat Bantuan Pemanggilan Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Nomor: B – 30 / M.5.15 / Ft.1 / 02 / 2025 tanggal 18 Februari 2025;
- Bahwa Ahli memberi pendapat sebagai Ahli sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 dan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 Pada PKBM Ta'limil Quran Di Kota Pasuruan;
- Bahwa dasar penugasan Ahli sebagai Ahli dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 dan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 pada PKBM Ta'limil Quran Di Kota Pasuruan yaitu : Surat Tugas Inspektur Kota Pasuruan Nomor 700.1.2.2/695/423.300/2024 tanggal 20 November 2024;
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikat Auditor Ahli Madya;
- Bahwa prosedur dalam melaksanakan pemeriksaan/audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 dan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 Pada PKBM Ta'limil Quran Di Kota Pasuruan yaitu :
 - Melakukan penilaian atas kecukupan data/bukti/dokumen yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan indikasi kerugian keuangan negara;
 - Melakukan pengujian dan analisis atas data/bukti/dokumen tersebut, serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku;
 - Melakukan Wawancara dengan Pihak-pihak terkait;
 - Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diperoleh dari Penyidik;
 - Melakukan penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dilanggar;
 - Melakukan penghitungan indikasi kerugian keuangan Negara dan menuangkannya dalam laporan hasil audit.
- Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Nonformal dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di PKBM Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Talimil Qur'an adalah Kerugian Negara Bersih (Net Loss). Metode ini menjumlahkan seluruh jumlah yang dianggap sebagai kerugian

Halaman 143 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyesuaian ke bawah, dengan memperhitungkan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pada PKBM Talimil Qur'an (Real cost).

- Bahwa kesimpulan atas hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah yaitu:
 - Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Non formal dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di PKBM Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ta'limil Qur'an cukup jelas;
 - Indikasi kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Non formal dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di PKBM Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ta'limil Qur'an dapat diperkirakan;
 - Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Non formal dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di PKBM Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ta'limil Qur'an sudah diperoleh.
- Bahwa fakta yang ditemukan pada Indikasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Non formal dari APBN dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di PKBM Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan sebagai berikut:

1. Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Nonformal dari APBN Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Nilai sebelum potongan pajak (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai bersih setelah potongan pajak (Rp)
1.	Pengadaan Barang Jasa Sesuai	14.330.000,00	1.302.800,00	51.551.604,00
2.	Pengadaan Barang Jasa pembelian sebagian	-	-	-
3.	Pengadaan Barang Jasa Fiktif	53.120.000,00	1.568.396,00	51.551.604,00
4.	Honorarium Kegiatan Sesuai	4.200.000,00	252.000,00	3.948.000,00
5.	Honorarium Kegiatan Fiktif	10.700.000,00	504.000,00	10.196.000,00
	Jumlah	82.350.000,00	3.627.196,00	78.722.804,00

- Berdasarkan Keterangan dari Nila Kurnia selaku penyusun Surat Pertanggungjawaban pada PKBM Ta'limil Qur'an untuk pembelian barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jasa pada Barra Komputer, Koperasi Barokah, dan sewa gedung adalah fiktif;

- Berdasarkan keterangan dari Edty Dwi Maulidyah selaku pemilik CV. Aridha untuk pembelian barang dan jasa pada CV. Aridha adalah fiktif;
- Berdasarkan Keterangan dari Akhmad Zainudin selaku pemilik Toko XAIS, pembelian Barang dan jasa di tokonya adalah benar;
- Berdasarkan keterangan dari Abdul Hamid, Sudarmanto, Doni Mauludi Supeno selaku tutor PKBM Ta'limil Qur'an dan Nila Kurnia selaku penyusun surat pertanggungjawaban pada PKBM Ta'limil Qur'an menyatakan bahwa honor pendidik pembelajaran luar kelas adalah fiktif;
- Berdasarkan keterangan dari Abdul Hamid, Siti Musyarafah, Doni Mauludi Supeno, selaku tutor PKBM Ta'limil Qur'an dan Nila Kurnia selaku penyusun surat pertanggungjawaban pada PKBM Ta'limil Qur'an menyatakan bahwa mereka tidak menerima transport tutor untuk bulan oktober, November, Desember Tahun 2020 dari PKBM Ta'limil Qur'an (fiktif);
- Berdasarkan keterangan dari Sofiyah Arisanti dan Sudarmanto selaku tutor pada PKBM Ta'limil Qur'an menyatakan bahwa mereka menerima transport tutor untuk bulan oktober, November, Desember Tahun 2020 dari PKBM Ta'limil Qur'an;
- Berdasarkan keterangan dari Kholid Mawardi, Siti Aminah, Estu Ismayanti, Siti Khatimah Yahya, Hendra Teguh Afriyanto, Inayatul Fitriyah selaku tutor pada PKBM Ta'limil Qur'an dan Nila Kurnia selaku penyusun surat pertanggungjawaban pada PKBM Ta'limil Qur'an menyatakan bahwa honor pendidik pembelajaran luar kelas bulan juli dan Agustus Tahun 2020 adalah fiktif;
- Berdasarkan keterangan dari Kholid Mawardi, Siti Aminah, Estu Ismayanti, Siti Khatimah Yahya, Hendra Teguh Afriyanto, Inayatul Fitriyah selaku tutor pada PKBM Ta'limil Qur'an dan Nila Kurnia selaku penyusun surat pertanggungjawaban pada PKBM Ta'limil Qur'an menyatakan bahwa mereka tidak menerima transport tutor untuk bulan agustus, September, oktober, November, desember Tahun 2020 dari PKBM Ta'limil Qur'an (fiktif).

Berdasarkan Keterangan diatas maka dapat disimpulkan jumlah Kerugian Negara sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai KN sebelum potongan pajak (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai KN bersih setelah potongan pajak (Rp)
1.	Pengadaan Barang Jasa Fiktif	53.120.000,00	1.568.396,00	51.551.604,00
2.	Honorarium Kegiatan Fiktif	10.700.000,00	504.000,00	10.196.000,00
	Jumlah	63.820.000,00	2.072.396,00	61.747.604,00

2. Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Non formal dari APBN Tahun Anggaran 2021.

No.	Uraian	Nilai sebelum potongan pajak	Potongan Pajak	Nilai bersih setelah potongan
-----	--------	------------------------------	----------------	-------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Rp)	(Rp)	pajak (Rp)
1.	Pengadaan Barang Jasa Sesuai	64.479.000,00	1.745.363,00	62.733.637,00
2.	Pengadaan Barang Jasa pembelian sebagian	35.160.000,00	5.208.182,00	29.951.818,00
3.	Pengadaan Barang Jasa Fiktif	45.161.000,00	2.706.930,00	42.454.070,00
4.	Honorarium Sesuai	3.600.000,00	-	3.600.000,00
5.	Honorarium Fiktif	90.400.000,00	2.075.000,00	88.325.000,00
	Jumlah	238.800.000,00	11.735.475,00	227.064.525,00

- Berdasarkan keterangan dari Edty Dwi Maulidyah selaku pemilik CV Aridha menyatakan bahwa pembelian barang dan jasa oleh PKBM Ta'limil Qur'an pada tokonya sebagian fiktif dan sebagian hanya membeli 50 persen dan sebagian lagi membeli 100 persen.
- Berdasarkan keterangan dari Akhmad Zainuri selaku pemilik Toko Cahaya Pelangi menyatakan bahwa pembelian barang dan jasa oleh PKBM Ta'limil Qur'an pada tokonya sebagian besar hanya membeli 50 persen;
- Berdasarkan keterangan dari Yusuf Arif, Minnaturohmah, Ida Mahmuda, Naili Iswati Syukma, Minnaturohmah, Juma'ati, Abdul Hamid, Amalia Anggi Febiola, Handiyan Mauludin, Lilik Kholifah, Siti Musyarafah, Doni Mauludi Supeno, Nafisa Izati, Hendra Teguh Afriyanto, Siti Aminah, Amalia Anggi Febiola, Dian Masita, Inayatul Fitriyah, Masrifatul Hidayati, Kholid Mawardi, Estu Ismayanti, Siti Khatimah Yahya, Moh. Akhiyar selaku nama-nama yang terdapat di surat pertanggungjawaban menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima honor tersebut;
- Berdasarkan keterangan dari Sudarmanto dan Sofiyah Arisanti selaku tutor pada PKBM Ta'limil Qur'an menyatakan mereka menerima sebagian dari honorarium tutor tersebut.

Berdasarkan Keterangan diatas maka dapat disimpulkan jumlah Kerugian Negara sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai KN sebelum potongan pajak (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai KN bersih setelah potongan pajak (Rp)
1.	Pengadaan Barang Jasa pembelian sebagian	35.160.000,00	5.208.182,00	29.951.818,00
2.	Pengadaan Barang Jasa Fiktif	45.161.000,00	2.706.930,00	42.454.070,00
3.	Honorarium Fiktif	90.400.000,00	2.075.000,00	88.325.000,00
	Jumlah	170.721.000,00	9.990.112,00	160.730.888,00

*KN adalah Kerugian Negara

3. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di PKBM Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran



2021

No.	Uraian	Nilai sebelum potongan pajak (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai bersih setelah potongan pajak (Rp)
1.	Pengadaan Barang Jasa Sesuai	-	-	-
2.	Pengadaan Barang Jasa pembelian sebagian	-	-	-
3.	Pengadaan Barang Jasa Fiktif	12.390.000,00	487.190,00	11.902.810,00
4.	Honorarium Fiktif	43.200.000,00	-	43.200.000,00
5.	Honorarium Sesuai	7.200.000,00	-	7.200.000,00
	Jumlah	62.790.000,00	487.190,00	62.302.810,00

- Berdasarkan keterangan dari Nila Kurnia selaku pembuat surat pertanggungjawaban, menyatakan bahwa pembelian barang dan jasa oleh PKBM Ta'limil Qur'an pada Koperasi Barokah, Percetakan Lukman adalah fiktif;
- Berdasarkan keterangan dari Edty Dwi Maulidiah selaku pemilik CV. Aridha menyatakan bahwa pembelian barang dan jasa oleh PKBM Ta'limil Qur'an pada tokonya adalah fiktif;
- Berdasarkan keterangan dari Yusuf Arif, Minnaturohmah, Ida Mahmuda, Naili Iswati Syukma, Minnaturohmah, Juma'ati, Abdul Hamid, Amalia Anggi Febiola, Handiyan Mauludin, Lilik Kholifah, Siti Musyarafah, Doni Mauludi Supeno, Nafisa Izati, Hendra Teguh Afriyanto, Siti Aminah, Amalia Anggi Febiola, Dian Masita, Inayatul Fitriyah, Masrifatul Hidayati, Estu Ismayanti, Siti Khatimah Yahya, Moh. Akhiyar, Sudarmanto dan Sofiyah Arisanti selaku nama-nama yang terdapat di surat pertanggungjawaban honorarium tutor menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima honor tersebut, bahkan mereka tidak mengetahui jika nama-nama mereka di cantumkan ke dalam SK penerima honorarium oleh PKBM Talimil Qur'an;
- Berdasarkan keterangan dari Iswanto selaku ketua PKBM Ta'limil Qur'an dan Kholid Mawardi menyatakan bahwa mereka menerima honorarium transport dari PKBM Talimil Qur'an.

Berdasarkan Keterangan diatas maka dapat disimpulkan jumlah Kerugian Negara sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai KN sebelum potongan pajak (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai KN bersih setelah potongan pajak (Rp)
1.	Pengadaan Barang Jasa Fiktif	12.390.000,00	487.190,00	11.902.810,00
2.	Honorarium Fiktif	43.200.000,00	-	43.200.000,00
	Jumlah	55.590.000,00	487.190,00	55.102.810,00

*KN adalah Kerugian Negara

4. Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Non formal dari



APBN Tahun Anggaran 2022.

No.	Uraian	Nilai sebelum potongan pajak (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai bersih setelah potongan pajak (Rp)
1.	Pengadaan Barang Jasa Sesuai	61.089.000,00	2.882.949,00	58.206.051,00
2.	Pengadaan Barang Jasa pembelian sebagian	29.397.000,00	5.771.655,00	23.625.345,00
3.	Pengadaan Barang Jasa fiktif	28.314.000,00	1.773.201,00	26.540.799,00
4.	Honorarium fiktif	98.200.000,00	2.445.000,00	95.745.000,00
5.	Honorarium Sesuai	-	-	-
	Jumlah	217.000.000,00	12.882.805,00	204.117.195,00

- Berdasarkan keterangan dari Akhmad Zainuri selaku pemilik Toko Cahaya Pelangi menyatakan bahwa pembelian barang dan jasa oleh PKBM Ta'limil Qur'an pada tokonya sebagian besar hanya membeli 50 persen;
- Berdasarkan keterangan dari Nila Kurnia selaku pembuat surat pertanggungjawaban pada PKBM Ta'limil Qur'an, menyatakan bahwa pembelian pada Toko J-Jaya sebagian fiktif dan sebagian hanya membeli 50 persen saja;
- Berdasarkan keterangan dari Edty Dwi Maulidyah selaku pemilik CV. Aridha menyatakan bahwa pembelian barang dan jasa oleh PKBM Ta'limil Qur'an pada tokonya adalah fiktif dan sebagian memang membeli di tokonya.
- Berdasarkan keterangan dari Yusuf Arif, Minnaturohmah, Ida Mahmuda, Naili Iswati Syukma, Minnaturohmah, Juma'ati, Abdul Hamid, Amalia Anggi Febiola, Handiyan Mauludin, Lilik Kholifah, Siti Musyarafah, Doni Mauludi Supeno, Nafisa Izati, Hendra Teguh Afriyanto, Siti Aminah, Amalia Anggi Febiola, Dian Masita, Inayatul Fitriyah, Masrifatul Hidayati, Estu Ismayanti, Siti Khatimah Yahya, Moh. Akhiyar, sudarmanto, Aisatur Rochmah dan Sofiyah Arisanti selaku nama-nama yang terdapat di surat pertanggungjawaban Honorarium tutor menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima honor tersebut.

Berdasarkan Keterangan diatas maka dapat disimpulkan jumlah Kerugian Negara sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai KN sebelum potongan pajak (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai KN bersih setelah potongan pajak (Rp)
1.	Pengadaan Barang Jasa pembelian sebagian	29.397.000,00	5.771.655,00	23.625.345,00
2.	Pengadaan Barang Jasa fiktif	28.314.000,00	1.773.201,00	26.540.799,00
3.	Honorarium fiktif	98.200.000,00	2.455.000,00	95.745.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	155.911.000,00	9.999.856,00	145.911.144,00
--	--------	----------------	--------------	----------------

*KN adalah Kerugian Negara

5. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di PKBM Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Nilai sebelum potongan pajak (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai bersih setelah potongan pajak (Rp)
1.	Pengadaan Barang Jasa Sesuai	1.872.500,00	-	1.872.500,00
2.	Pengadaan Barang Jasa pembelian sebagian	1.492.500,00	-	1.492.500,00
3.	Pengadaan Barang Jasa Fiktif	12.595.000,00	264.000,00	12.331.000,00
4.	Honorarium Tutor Fiktif	39.600.000,00	-	39.600.000,00
5.	Honorarium Tutor Sesuai	7.200.000,00	-	7.200.000,00
	Jumlah	62.760.000,00	264.000,00	62.496.000,00

- Berdasarkan keterangan dari Edty Dwi Maulidyah selaku pemilik CV. Aridha menyatakan bahwa pembelian barang dan jasa oleh PKBM Ta'limil Qur'an pada tokonya adalah fiktif;
- Berdasarkan keterangan dari Nila Kurnia selaku pembuat surat pertanggungjawaban, menyatakan bahwa pembelian barang dan jasa oleh PKBM Ta'limil Qur'an pada Foto Copy Star, Barra Computer, Koperasi Barokah, CV. Nusantara adalah fiktif;
- Berdasarkan keterangan dari Nila Kurnia selaku pembuat surat pertanggungjawaban, menyatakan bahwa pembelian barang dan jasa oleh PKBM Ta'limil Qur'an pada Foto Copy Eriz memang benar dilakukan;
- Berdasarkan Keterangan dari Iswanto selaku pemilik Toko AAZ, menyatakan bahwa pembelian Barang dan Jasa oleh PKBM Ta'limil Qur'an di Toko AAZ hanya 50 persen;
- Berdasarkan keterangan dari Yusuf Arif, Ida Mahmuda, Nailly Iswati Syukma, Abdul Hamid, Siti Musyarafah, Siti Aminah, Estu Ismayanti, Siti Khatimah Yahya, Moh. Akhiyar, Kholid Mawardi, Sudarmanto, dan Sofiyah Arisanti selaku nama-nama yang terdapat di surat pertanggungjawaban Honorarium tutor menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima honor tersebut, bahkan mereka tidak mengetahui jika nama-nama mereka di cantumkan ke dalam SK penerima honorarium oleh PKBM Talimil Qur'an.

Berdasarkan Keterangan diatas maka dapat disimpulkan jumlah Kerugian Negara sebagai berikut:



No.	Uraian	Nilai KN sebelum potongan pajak (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai KN bersih setelah potongan pajak (Rp)
1.	Pengadaan Barang Jasa pembelian sebagian	1.492.500,00	-	1.492.500,00
2.	Pengadaan Barang Jasa Fiktif	12.595.000,00	264.000,00	12.331.000,00
3.	Honorarium Tutor Fiktif	39.600.000,00	-	39.600.000,00
	Jumlah	53.687.500,00	264.000,00	53.423.500,00

*KN adalah Kerugian Negara

6. Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Non formal dari APBN Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Nilai sebelum potongan pajak (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai bersih setelah potongan pajak (Rp)
1.	Pengadaan Barang Jasa Sesuai	139.490.900,00	9.976.565,00	129.514.335,00
2.	Pengadaan Barang Jasa pembelian sebagian	49.012.900,00	9.156.248,00	39.856.652,00
3.	Pengadaan Barang Jasa Fiktif	30.566.200,00	2.350.427,00	28.215.773,00
4.	Honorarium Sesuai	2.435.000,00	11.250,00	2.423.750,00
5.	Honorarium kembali 50%	225.000,00	7.500,00	217.500,00
6.	Honorarium Fiktif	25.740.000,00	206.250,00	25.533.750,00
	Jumlah	247.470.000,00	21.708.240,00	225.761.760,00

- Berdasarkan keterangan dari Abdul Hamid, Doni Mauludi Supeno, Miftahul Wahda, Ach. Nafi'udin, Firda Rokhaniyah, Nurul Fajriyah, Tazkiyatun Nuriyah, Choirul Anam, Doni Mauludi Supeno, dan Ahmad Khoirul Huda selaku nama-nama yang terdapat di surat pertanggungjawaban Honorarium tutor menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima honorarium tersebut;
- Berdasarkan keterangan dari Nila Kurnia selaku pembuat surat pertanggungjawaban, menyatakan bahwa dia menerima honorarium tersebut;
- Berdasarkan keterangan dari Nurul Fajriyah, menyatakan dia pernah sekali mendapatkan uang honorarium sebesar Rp 75.000,00
- Berdasarkan Keterangan dari Iswanto selaku pemilik Toko AAZ, menyatakan bahwa pembelian Barang dan Jasa oleh PKBM Ta'limil Qur'an di Toko AAZ hanya 50 persen;
- Berdasarkan Keterangan Firda Rokhaniyah dan BAPK Iswanto selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Toko AAZ, menyatakan bahwa pembelian Barang dan Jasa oleh PKBM Ta'limil Qur'an di Toko AAZ sebagian fiktif;

- Berdasarkan keterangan dari Nila Kurnia 7 November & BAPK Teguh Ariyanto (pemilik Artha Techno) menyatakan bahwa Pembelian Barang dan Jasa oleh PKBM Ta'limil Qur'an di tokonya benar-benar dilakukan, hanya ada 1 transaksi yaitu Perbaikan / install laptop / printer yang uangnya dikembalikan 50 persen.

Berdasarkan Keterangan diatas maka dapat disimpulkan jumlah Kerugian Negara sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai KN sebelum potongan pajak (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai KN bersih setelah potongan pajak (Rp)
1.	Pengadaan Barang Jasa pembelian sebagian	49.012.900,00	9.156.248,00	39.856.652,00
2.	Pengadaan Barang Jasa Fiktif	30.566.200,00	2.350.427,00	28.215.773,00
3.	Honorarium kembali 50%	225.000,00	7.500,00	217.500,00
4.	Honorarium Fiktif	25.740.000,00	206.250,00	25.533.750,00
	Jumlah	105.544.100,00	11.720.425,00	93.823.675,00

*KN adalah Kerugian Negara

7. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di PKBM Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Nilai sebelum potongan pajak (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai bersih setelah potongan pajak (Rp)
1.	Pengadaan Barang Jasa Sesuai	3.952.500,00	-	3.952.500,00
2.	Pengadaan Barang Jasa pembelian sebagian	3.927.500,00	-	3.927.500,00
3.	Pengadaan Barang Jasa Fiktif	11.020.000,00	-	11.020.000,00
4.	Honorarium Tutor Fiktif	36.000.000,00	-	36.000.000,00
5.	Honorarium Tutor Sesuai	7.200.000,00	-	7.200.000,00
	Jumlah	62.100.000,00	-	62.100.000,00

- Berdasarkan Keterangan dari Iswanto selaku pemilik Toko AAZ, menyatakan bahwa pembelian Barang dan Jasa oleh PKBM Ta'limil Qur'an di Toko AAZ hanya 50 persen;
- Berdasarkan keterangan dari Edty Dwi Maulidyah selaku pemilik CV. Aridha menyatakan bahwa pembelian barang dan jasa oleh PKBM Ta'limil Qur'an pada tokonya adalah fiktif;
- Berdasarkan Keterangan dari Choirul Anam selaku pemilik Barra Computer, menyatakan bahwa pembelian barang dan jasa oleh PKBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ta'limil Qur'an pada Tokonya adalah fiktif;

- Berdasarkan Keterangan dari Sonafiah dan Surat Pernyataan dari Sonafiyah selaku pemilik Foto Copy Utami menyatakan bahwa bahwa pembelian barang dan jasa oleh PKBM Ta'limil Qur'an pada Tokonya adalah fiktif;
- Berdasarkan keterangan dari Abdul Hotib Dwi Cahyono dan Surat Pernyataan Abdul Hotib Dwi Cahyono selaku pemilik dari Koperasi Ponpes Gotong Royong, menyatakan bahwa pembelian barang dan jasa oleh PKBM Ta'limil Qur'an pada Tokonya adalah fiktif;
- Berdasarkan keterangan dari Yusuf Arif, Naili Iswati Syukma, Abdul Hamid, Siti Musyarafah, Siti Aminah, Siti Khatimah Yahya, Kholid Mawardi, Handiyan Maulidin, Titik Isnawati dan Sofiyah Arisanti selaku nama-nama yang terdapat di surat pertanggungjawaban Honorarium tutor menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima honor tersebut, bahkan mereka tidak mengetahui jika nama-nama mereka di cantumkan ke dalam SK penerima honorarium oleh PKBM Talimil Qur'an.

Berdasarkan Keterangan diatas maka dapat disimpulkan jumlah Kerugian Negara sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai KN sebelum potongan pajak (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai KN bersih setelah potongan pajak (Rp)
1.	Pengadaan Barang Jasa pembelian sebagian	3.927.500,00	-	3.927.500,00
2.	Pengadaan Barang Jasa Fiktif	11.020.000,00	-	11.020.000,00
3.	Honorarium Tutor Fiktif	36.000.000,00	-	36.000.000,00
	Jumlah	50.947.500,00	-	50.947.500,00

*KN adalah Kerugian Negara

- Bahwa Hasil Perhitungan Kerugian Negara sesuai dengan Hasil Perhitungan Kerugian Negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Non formal Dari APBN TA. 2020 s/d 2023 dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di PKBM Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Yang Bersumber Dari APBD Kota Pasuruan TA/ 2021 s/d 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PKBM Talimil Qur'an sebagai berikut:

1) Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Non formal dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023

Tahun	Anggaran*				Transaksi yang Sesuai (setelah dipotong/dipungut pajak)			
	Tutor	Honor Kegiatan	PBJ	Total	Tutor	Honor Kegiatan	PBJ	Total
2020	0,00	14.900.000,00	67.450.000,00	82.350.000,00	0,00	3.948.000,00	13.027.200,00	16.975.200,00
2021	0,00	94.000.000,00	144.800.000,00	238.800.000,00	0,00	3.600.000,00	62.733.637,00	66.333.637,00
2022	0,00	98.200.000,00	118.800.000,00	217.000.000,00	0,00	0,00	58.206.051,00	58.206.051,00
2023	0,00	28.400.000,00	219.070.000,00	247.470.000,00	0,00	2.423.750,00	129.514.335,00	131.938.085,00
Total	0,00	235.500.000,00	550.120.000,00	785.620.000,00	0,00	9.971.750,00	263.481.223,00	273.452.973,00

Tahun	Indikasi Kerugian Negara			
	Tutor	Honor Kegiatan	PBJ	Total
2020	0,00	10.196.000,00	51.551.604,00	61.747.604,00
2021	0,00	88.325.000,00	72.405.888,00	160.730.888,00
2022	0,00	95.745.000,00	50.166.144,00	145.911.144,00
2023	0,00	25.751.250,00	68.072.425,00	93.823.675,00
Total	0,00	220.017.250,00	242.196.061,00	462.213.311,00

Berdasarkan pencairan dana (SP2D yang diterbitkan), dana yang masuk ke rekening PKBM dan SPJ

2) Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di PKBM Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 s/d 2023

Tahun	Anggaran*				Transaksi yang Sesuai (setelah dipotong/dipungut pajak)			
	Tutor	Honor Kegiatan	PBJ	Total	Tutor	Honor Kegiatan	PBJ	Total
2021	50.400.000,00	0,00	12.390.000,00	62.790.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
2022	46.800.000,00	0,00	15.960.000,00	62.760.000,00	7.200.000,00	0,00	1.872.500,00	9.072.500,00
2023	43.200.000,00	0,00	18.900.000,00	62.100.000,00	7.200.000,00	0,00	3.952.500,00	11.152.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	140.40 0.000,0 0	0,00	47.250.000,00	187.650.00 0,00	21.600. 000,00	0,00	5.825 .000, 00	27.425.000 ,00
-------	------------------------	------	---------------	--------------------	-------------------	------	----------------------	-------------------

Tahun	Indikasi Kerugian Negara			
	Tutor	Honor Kegiatan	PBJ	Total
2021	43.200.000,00	0,00	11.902.810,00	55.102.810,00
2022	39.600.000,00	0,00	13.823.500,00	53.423.500,00
2023	36.000.000,00	0,00	14.947.500,00	50.947.500,00
Total	118.800.000,00	0,00	40.673.810,00	159.473.810,00

Berdasarkan pencairan dana (SP2D yang diterbitkan), dana yang masuk ke rekening PKBM dan SPJ

Total Perhitungan Kerugian Negara

Sumber Pembiayaan	Anggaran*	Transaksi yang Sesuai	Indikasi Kerugian Negara
APBD	187.650.000,00	27.425.000,00	159.473.810,00
APBN	785.620.000,00	273.452.973,00	462.213.311,00
Grand Total	973.270.000,00	300.877.973,00	621.687.121,00

* Berdasarkan pencairan dana (SP2D yang diterbitkan), dana yang masuk ke rekening PKBM dan SPJ.

- Bahwa alasan Ahli mengatakan indikasi kerugian negara karena kewenangan Ahli hanya menghitung indikasinya saja, untuk menyatakan benar benar kerugian negara, bukan merupakan kewenangan Ahli, kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan ketentuan yang ada.
- Bahwa Ahli tidak mempunyai kewenangan menguji/konfirmasi pembayaran pajak kepada negara atau PPH 21.

2) **DRS. Fauzi Eko Pranyono.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Tenaga Ahli sesuai dengan Keputusan Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 2210/C6/KP.07.00/2024 tentang Tenaga Ahli Pendidikan Bidang Pendidikan Masyarakat Direktorat PMPK bertanggung jawab kepada Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Direktorat PAUD Dikdas Dikmen Kemdikbudristek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah ditunjuk dan atau ditugaskan oleh Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, dengan Surat Nomor: 3663/C6/HK.10/2024 Tanggal 11 Desember 2024;
- Bahwa Ahli memiliki terkait dengan pendidikan kesetaraan yaitu:
 - 2017: Sekretaris Tim ahli Badan Standar Nasional Pendidikan untuk penyusunan standar pendidikan kesetaraan.
 - 2020: Sekretaris Tim ahli Badan Standar Nasional Pendidikan untuk penyusunan standar pendidikan kesetaraan.
 - 2021: Anggota Tim ahli Badan Standar Nasional Pendidikan untuk penyusunan standar sekolah rumah.
 - 2018-2021: Master Trainer Nasional ToT Kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan.
 - 2022-2025: Narasumber workshop, bimtek dan advokasi kurikulum merdeka.
- Bahwa Ahli memiliki Pengalaman dalam pemberian keterangan Ahli dalam rangka pembuktian tindak pidana dalam beberapa perkara;
- Bahwa dasar Ahli dalam memberikan keterangan dalam perkara ini adalah Surat Tugas dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 1698/C1/HK.10/2025 yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal tanggal 7 Maret 2025.
- Bahwa menurut Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal. Sedangkan di dalam PP 17 Tahun 2010 pasal 1 angka 33 dinyatakan bahwa Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- Bahwa adapun pendirian PKBM diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, yang mana tertuang dalam Pasal 5, yaitu:
 - (1) Persyaratan pendirian Satuan PNF terdiri dari: persyaratan administratif, dan persyaratan teknis.
 - (2) Persyaratan administratif terdiri atas: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri, Susunan pengurus dan rincian tugas, Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah, Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum.
 - (3) Persyaratan teknis berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- Bahwa selanjutnya pendirian satuan pendidikan nonformal ditegaskan pula dalam Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan dilakukan oleh Kabupaten Kota sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana tertuang dalam lampiran matrik pembagian urusan pemerintahan

Halaman 155 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkuren antara pemerintah pusat, dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota

- Bahwa jenis pendidikan kesetaraan diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 26 Ayat (3) bahwa "Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C." Dari penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan umum yang terdiri dari program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA;
- Bahwa peserta didik wajib mengikuti pembelajaran tatap muka minimal 20% dari bobot satuan kredit kompetensi yang ditempuh pada semester tersebut;
- Bahwa dasar hukum dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non formal yang bersumber Dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 diatur dalam berbagai aturan seperti PMK, Permendagri, Permendikbud yang dirubah dan diperbaharui setiap tahunnya;
- Bahwa dari berbagai ketentuan tersebut, sumber anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan atau Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara);
- Bahwa Satuan pendidikan dapat menerima dana bantuan operasional baik dari APBN dan APBD, akan tetapi berdasarkan hal yang tidak boleh dilakukan/dilarang dalam penggunaan dana BOP menyebutkan bahwa Tim BOS Sekolah dilarang:
 - a. Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Dinas dan/atau Kementerian;
 - b. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
- Bahwa terkait pelaksanaan/penggunaan Tahun 2021 diatur dalam Pasal 13 Permendikbud Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Tahun 2022 Pasal 29 Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Tahun 2023 Pasal 44 dan Pasal 45 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- Bahwa terkait pertanggungjawaban Tahun 2021 diatur dalam Permendikbud Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan

Halaman 156 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Tahun 2022_Lampiran II Poin C Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Tahun 2023_Lampiran II Poin C Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

- Bahwa dokumen yang diperlukan dan atau dipergunakan dalam penganggaran, pencairan/penyaluran, pelaksanaan/penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan mengacu pada:
 - PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Nonfisik
 - PMK Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Nonfisik Penyaluran DAK Nonfisik
 - PMK Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Nonfisik
- Bahwa pada Tahun 2021 terbit Permendikbud Nomor 9 Tahun 2021 disebutkan bahwa, Pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan oleh Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah. Tahun 2022_Berdasarkan lampiran II Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Tahun 2023 Lampiran II Permendikbudristek 63 Tahun 2022;
- Bahwa dalam Tahapan Pelaksanaan Penatausahaan Dana BOSP
 1. Penggunaan dana dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Dana BOSP yang telah diinput pada sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
 2. Setiap penggunaan Dana BOSP oleh Satuan Pendidikan dicatat secara lengkap yang disertai dengan bukti-bukti pendukung, termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan.
 3. Setiap penggunaan dana yang telah dilakukan oleh Satuan Pendidikan diinput ke dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian.
 4. Penginputan penggunaan dana dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan setiap waktu oleh Satuan Pendidikan.
- Bahwa pada Tahun 2021 sebagaimana Pasal 21 ayat (1) Permendikbud Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan menyebutkan bahwa dalam melakukan pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, Tim BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Daerah dilarang:

Halaman 157 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan;
 - c. mempengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan;
 - d. menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan; dan/atau
 - e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan.
- Bahwa untuk Tahun 2022 diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 45 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
- Pasal 42
- (1) Dalam pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan kepala Satuan Pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang:
- a. melakukan transfer Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;
 - b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
 - c. meminjamkan kepada pihak lain;
 - d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
 - e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
 - f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan;
 - g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
 - h. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris Satuan Pendidikan;
 - i. memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
 - j. membangun gedung atau ruangan baru;
 - k. membeli instrumen investasi;
 - l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Dinas dan/atau Kementerian;
 - m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
 - n. menggunakan Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau

Halaman 158 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- o. menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 45
- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah dilarang:
- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;
 - c. memengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan;
 - d. menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan; dan/atau
 - e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan.
- (2) Pemerintah Daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa untuk Tahun 2023 diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 63 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan menyebutkan bahwa:
- Pasal 60
- (1) Dalam pengelolaan Dana BOSP, kepala Satuan Pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang:
- a. melakukan transfer Dana BOSP ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;
 - b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
 - c. meminjamkan kepada pihak lain;
 - d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOSP atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
 - e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
 - f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan;
 - g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;



- h. membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik;
- i. memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
- j. membangun gedung atau ruangan baru;
- k. membeli instrumen investasi;
- l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOSP yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Dinas dan/atau Kementerian;
- m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
- n. menggunakan Dana BOSP untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau;
- o. menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik.

(2) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pemerintah Daerah dilarang:

- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
- b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOSP untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;
- c. memengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana BOSP;
- d. menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOSP; dan/atau
- e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOSP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kota Pasuruan atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Non formal Dari APBN TA. 2020 S/D 2023 dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar Di PKBM Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan TA. 2021 S/D 2023 Pada PKBM Ta'limil Qur'an dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp621.687.121,00 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Perkara Dugaan Nomor: 700.1.2.2 / 832 / 423.300 / LHA/ 2024 tanggal: 2 Desember 2024 dari Inspektorat Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa Surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Surat yang sah menuntut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) huruf c KUHP, guna membuktikan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar hukum pendirian PKBM Talimil Qur'an yakni: Akta Pendirian Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan Nomor 37 Tahun 2015 yang dalam Pasal 3 pada pokoknya diatur bahwa salah satu maksud dan tujuan Yayasan menyelenggarakan kegiatan yakni mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM). Selain itu ada Surat Izin Operasional PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Surat Keputusan Nomor: 420/002/PKBM/423.107/2020 Tanggal 12 Agustus 2020;
- Bahwa PKBM Talimil Qur'an ada dalam naungan Yayasan Darul Ulum Akta Pendirian Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan Nomor 37 Tahun 2015 yang dalam Pasal 3 pada pokoknya diatur bahwa salah satu maksud dan tujuan Yayasan menyelenggarakan kegiatan yakni mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dan Akta Nomor 32 Tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan dan Surat Izin Operasional PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Surat Keputusan Nomor : 420/002/PKBM/423.107/2020 Tanggal 12 Agustus 2020;
- Bahwa tidak ada pengurus pada Yayasan Darul Ulum yang merangkap sebagai pengurus pada PKBM Talimil Qur'an;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non formal yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 Dan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023;
- Bahwa PKBM Talimil Qur'an menerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non formal yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 dan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non formal yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023

Tahun	Paket	Semester	Jumlah
2020	Paket B	-	Rp 29.250.000



	Paket C		Rp 53.100.000
2021	Paket A	Semester 1	Rp 7.800.000
	Paket B		Rp 48.750.000
	Paket C		Rp 76.500.000
	Paket A	Semester 2	Rp 7.800.000
	Paket B		Rp 23.250.000
	Paket C		Rp 74.700.000
2022	Paket A	Semester 1	Rp 10.400.000
	Paket B		Rp 22.500.000
	Paket C		Rp 75.600.000
	Paket A	Semester 2	Rp 10.400.000
	Paket B		Rp 22.500.000
	Paket C		Rp 75.600.000
2023	Paket A	Semester 1	Rp 3.930.000
	Paket B		Rp 39.260.000
	Paket C		Rp 80.545.000
	Paket A	Semester 2	Rp 3.930.000
	Paket B		Rp 39.260.000
	Paket C		Rp 80.545.000

Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023:

Tahun	Paket	Semester	Jumlah
KBM			
2021	Paket A	Semester 1	Rp 630.000
	Paket B		Rp 1.890.000
	Paket C		Rp 3.360.000
	Paket A	Semester 2	Rp 420.000
	Paket B		Rp 1.050.000
	Paket C		Rp 5.040.000
2022	Paket A	Semester 1	Rp 420.000
	Paket B		Rp 1.050.000
	Paket C		Rp 5.040.000
	Paket A	Semester 2	Rp 420.000
	Paket B		Rp 3.990.000
	Paket C		Rp 5.040.000
2023	Paket A	Semester 1	Rp 420.000
	Paket B		Rp 3.990.000
	Paket C		Rp 5.040.000
	Paket A	Semester 2	Rp 420.000
	Paket B		Rp 3.990.000
	Paket C		Rp 5.040.000
Insetif Tutor			
2021	Paket A	Semester 1	Rp 1.800.000
	Paket B		Rp 7.200.000
	Paket C		Rp 16.200.000
	Paket A	Semester 2	Rp 1.800.000
	Paket B		Rp 7.200.000
	Paket C		Rp 16.200.000
2022	Paket A	Semester 1	Rp 1.800.000
	Paket B		Rp 7.200.000
	Paket C		Rp 14.400.000
	Paket A	Semester 2	Rp 1.800.000
	Paket B		Rp 7.200.000
	Paket C		Rp 14.400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023	Paket A	Triwulan 1	Rp 900.000
	Paket B		Rp 3.600.000
	Paket C		Rp 6.300.000
	Paket A	Triwulan 2	Rp 900.000
	Paket B		Rp 3.600.000
	Paket C		Rp 6.300.000
	Paket A	Triwulan 3	Rp 900.000
	Paket B		Rp 3.600.000
	Paket C		Rp 6.300.000
	Paket A	Triwulan 1	Rp 900.000
	Paket B		Rp 3.600.000
	Paket C		Rp 6.300.000

- Bahwa pengajuan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non formal yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021 yakni Terdakwa selaku Kepala PKBM Talimil Qur'an pada Semester 2 tahun 2020 di undang oleh Suwito selaku Kasi PAUD Dikmas untuk hadir di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa PKBM Talimil Qur'an memperoleh Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non formal yang bersumber dari APBN akan tetapi terlebih dahulu harus mengajukan proposal;
- Bahwa untuk pengajuan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non formal yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 s/d 2023 dan dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber Dari Dana APBD yakni Terdakwa selaku Kepala PKBM Talimil Qur'an pada Semester 2 tahun 2020 di undang oleh Suwito selaku Kasi PAUD Dikmas untuk hadir di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa PKBM Talimil Qur'an memperoleh Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non formal yang bersumber dari APBN yang sistem penentuan besaran anggarannya berdasarkan data dari Dapodik yang telah dilakukan cut off per tanggal 31 Agustus 2022;
- Bahwa terkait Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari Dana APBD pada awal tahun 2021 Terdakwa selaku Kepala PKBM Talimil Qur'an di undang oleh Suwito selaku Kasi PAUD Dikmas untuk hadir di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa PKBM Talimil Qur'an memperoleh Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari dana APBD akan tetapi terlebih dahulu harus mengajukan proposal
- Bahwa pencairan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal Yang Bersumber Dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 yaitu pada Tahun 2020 s.d. 2021 PKBM Talimil Qur'an mengajukan proposal permohonan pencairan dana BOP yang Terdakwa kirimkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan untuk dapat dilakukan verifikasi oleh Tim Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal yang bersumber dari APBN setelah itu anggaran yang diajukan tersebut dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kemudian Terdakwa selaku Kepala PKBM Talimil Qur'an menandatangani

Halaman 163 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan terkait kesanggupan untuk melengkapi berkas Surat Pertanggungjawaban dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Dana tersebut akan di transfer di rekening Bank Jatim atas nama PKBM Ta limil Quran dengan Nomor rekening: 0232881682.

- Bahwa dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non formal yang bersumber Dari APBN Tahun Anggaran pada tahun anggaran 2022 s.d. 2023 mekanismenya dicairkan langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke rekening PKBM Talimil Qur'an dengan nomor rekening Bank Jatim: 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran. Setelah dana tersedia kemudian Terdakwa diminta oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan untuk menyiapkan RKAS untuk dapat disetujui oleh Kabid Paud dan Dikmas, Penilik Paud dan Dikmas, Kasi Dikmas dan Sdr. Ronny Adriyanto, S.T.
- Bahwa dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 mekanisme pencairannya yakni PKBM Talimil Qur'an mengajukan proposal permohonan pencairan dana BOSDA yang Terdakwa kirimkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan untuk dapat dilakukan verifikasi oleh Tim Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal yang bersumber dari APBD setelah itu anggaran yang diajukan tersebut dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kemudian Terdakwa selaku Kepala PKBM Talimil Qur'an menandatangani Surat Pernyataan terkait kesanggupan untuk melengkapi berkas Surat Pertanggungjawaban dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Ketika dana telah tersedia selanjutnya dana tersebut akan di transfer di rekening Bank Jatim atas nama PKBM Ta limil Quran dengan Nomor rekening: 0232881682
- Bahwa yang memengang Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non formal yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 dan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 setelah dilakukan penarikan pada Bank adalah Terdakwa
- Bahwa pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal Yang Bersumber Dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 pada PKBM Talimil Qur'an yaitu setelah uang diterima dalam rekening PKBM Talimil Qur'an selanjutnya Terdakwa selaku Kepala PKBM Talimil Qur'an melakukan tarik tunai untuk dapat dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang dibuat oleh PKBM Talimil Qur'an
- Bahwa pembelanjaan barang dalam hal ini yang membelanjakan melalui aplikasi Siplah adalah Sdri. Nila Kurnia sesuai perintah Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa yang menentukan Penyediaanya sedangkan untuk item barang yang dibeli disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah. Penyedia yang Terdakwa pesan barangnya yakni: Toko AAZ milik Terdakwa, CV. Cahaya Pelangi milik Sdr. Memet, CV. Aridha milik Sdr. Rusdiyanto, Bara Komputer. Terdakwa tidak kenal pemiliknya karena yang kenal Sdri. Nila Kurnia, Koperasi Barokah milik Sdri.

Halaman 164 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum, CV Artha Techno milik Sdr. Teguh dan J-Jaya Terdakwa tidak kenal pemiliknya karena yang kenal Saksi Nila Kurnia. Untuk pembayarannya Terdakwa serahkan uang tunai kepada Sdri. Nila Kurnia untuk dilakukan pembayaran ke teller bank. Setelah dilakukan pembayaran selanjutnya barang-barang tersebut dilakukan pengiriman oleh Penyedia;

- Bahwa pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 pada PKBM Talimil Qur'an pada PKBM Talimil Qur'an yaitu setelah uang diterima dalam rekening PKBM Talimil Qur'an selanjutnya Terdakwa selaku Kepala PKBM Talimil Qur'an melakukan tarik tunai untuk dapat dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang dibuat oleh PKBM Talimil Qur'an;
- Bahwa pembelanjaan barang dalam hal ini dilakukan secara tunai langsung ke Penyedia tanpa melalui aplikasi. Untuk pembelanjaannya Terdakwa yang melakukan pembelanjaan;
- Bahwa pelaksanaan penyampaian Surat Pertanggungjawaban oleh PKBM Talimil Qur'an atas kegiatan yang didanai oleh Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non formal yang bersumber Dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 pada PKBM Talimil Qur'an yakni setelah kegiatan dilaksanakan kemudian PKBM Surat Pertanggungjawaban membuat Surat Pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban untuk Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non formal yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 dan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 adalah Sdri. Nila Kurnia atas perintah Terdakwa. Selain Sdri. Nila Kurnia, Terdakwa juga meminta tolong kepada Sdr. Choirul Anam untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2023.
- Bahwa pada tahun 2022 s.d. 2023 Terdakwa selaku Kepala PKBM Talimil Qur'an juga menyampaikan Surat Pertanggungjawaban kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui aplikasi BOP Salur yang penyampaian dilaksanakan secara online. Apabila PKBM Talimil Qur'an tidak menyampaikan Surat Pertanggungjawaban maka tidak dapat dilakukan pencairan untuk tahap berikutnya;
- Bahwa pelaksanaan penyampaian Surat Pertanggungjawaban oleh PKBM Talimil Qur'an atas kegiatan yang didanai oleh Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 pada PKBM Talimil Qur'an yakni setelah kegiatan dilaksanakan kemudian PKBM Talimil Qur'an membuat Surat Pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Apabila PKBM Talimil Qur'an tidak menyampaikan Surat Pertanggungjawaban maka tidak dapat dilakukan pencairan untuk tahap

Halaman 165 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya akan tetapi Terdakwa selaku Kepala PKBM Talimil Qur'an selalu menyampaikan Surat Pertanggungjawaban;

- Bahwa Toko AAZ ada sejak bulan April tahun 2022 dan untuk alamat Toko AAZ di Jl. Sulawesi Utara No. 130 A, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan tepatnya di rumah mertua yang Terdakwa tinggal;
- Bahwa dasar atau izin usaha yang dimiliki oleh Toko AAZ adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0104220037747 yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2022 atas nama Terdakwa selaku Pelaku Usaha;
- Bahwa Terdakwa membuka usaha Toko AAZ sebagai tambahan penghasilan Terdakwa dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa struktur pengurus atau pengelola Toko AAZ yaitu Terdakwa selaku pemilik Toko AAZ, kemudian istri Terdakwa yaitu Sdri. Firda Rokhaniyah selaku Penjaga Toko AAZ;
- Bahwa jenis usaha atau barang yang disediakan oleh Toko AAZ yaitu Alat Tulis Kantor, foto copy;
- Bahwa selain Terdakwa menjual jenis usaha atau barang Alat Tulis Kantor, foto copy di Toko AAZ yang beralamat di Jalan Sulawesi Utara No. 130 A, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Terdakwa selaku Pemilik Toko AAZ juga menjual melalui aplikasi Siplah Toko Ladang sejak 2023;
- Bahwa Terdakwa selaku Pemilik Toko AAZ pernah melayani pemesanan barang dari PKBM Talimil Qur'an pada tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang memesan barang untuk PKBM Talimil Qur'an adalah Sdri. Nila Kurnia (Nia) melalui telepon, yang mana Sdri. Nila Kurnia menghubungi Terdakwa selaku Sdr. Iswanto selaku Pemilik Toko AAZ kemudian untuk pemesanan dilakukan melalui aplikasi Siplah. Sdri. Nila Kurnia melakukan penginputan jenis barang yang akan dipesan setelah itu Terdakwa selaku Pemilik AAZ dan pengelola akun Siplah Toko AAZ menyetujui pemesanan yang dilakukan oleh PKBM Talimil Qur'an kemudian diterbitkan Invoice dan Surat Pesanan (SP) yang dicetak oleh PKBM Talimil Qur'an;
- Bahwa setelah itu Terdakwa selaku Pemilik AAZ dengan dibantu oleh Sdri. Firda Rokhaniyah dan terkadang dibantu oleh Sdri. NURUL FAJRIYAH menyiapkan barang-barang yang telah di pesan untuk dapat dikirim;
- Bahwa cara pengiriman yang dilakukan oleh Toko AAZ atas pesanan barang yang dilakukan oleh PKBM Talimil Qur'an yaitu setelah barang yang dipesan oleh PKBM Talimil Qur'an disiapkan kemudian Terdakwa mengirimkan pesanan barang ke PKBM Talimil Qur'an yang berada di Gedung SMP Darul Ulum yang beralamat di Jl. Hangtuah No. 9, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Adapun yang menerima pesanan tersebut adalah Sdri. Nila Kurnia kemudian dilakukan pengecekan terhadap barang-barang tersebut. Setelah sesuai kemudian dilakukan penandatanganan Surat Hasil Pemeriksaan oleh Pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Kepala PKBM Talimil Qur'an sedangkan yang menandatangani dari Pihak Pertama Toko AAZ atas nama Sdri. Firda Rokhaniyah yaitu Sdri. Nila Kurnia atas perintah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap barang-barang tersebut kemudian

Halaman 166 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pemilik Toko AAZ menyiapkan Berita Acara Serah Terima yang Terdakwa tanda tangani selaku Kepala PKBM Talimil Qur'an dan ditanda tangani juga oleh Toko AAZ atas nama Sdri. Firda Rokhaniyah. Adapun yang menandatangani atas nama Sdri. Firda Rokhaniyah adalah Sdri. Nila Kurnia atas perintah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selaku Pemilik Toko AAZ melayani belanja barang milik PKBM Talimil Qur'an yang Terdakwa pimpin selaku Kepala PKBM;
- Bahwa terkait Invoice, Surat Pesanan, Surat Perintah Kerja (SPK) dan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dalam Laporan Penggunaan BOSP dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang menandatangani administrasi sehubungan dengan pembelian barang oleh PKBM Talimil Qur'an adalah Sdri. Firda Rokhaniyah selaku Direktur Toko AAZ supaya tidak sama dengan identitas jabatan Terdakwa saat ini di PKBM Talimil Qur'an;
- Bahwa setelah barang diterima oleh PKBM Talimil Qur'an dan telah ditanda tangani Berita Acara Serah Terima kemudian Sdri. Nila Kurnia melakukan pembayaran melalui teller Bank Jatim yang di tujukan ke rekening BRI atas nama Iswanto (Terdakwa) dengan nomor 648301000442509;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah meminjam foto copy KTP istri Terdakwa untuk dapat Terdakwa masukkan datanya dalam aplikasi Siplah karena istri Terdakwa yang menjaga Toko AAZ akan tetapi sejak tahun 2024 aplikasi Siplah Toko AAZ tidak dapat digunakan atas nama orang lain yang dalam hal ini yang Terdakwa gunakan adalah atas nama Sdri. Firda Rokhaniyah yang merupakan istri Terdakwa. Atas dasar hal tersebut Terdakwa membuat NIB atas nama istri Terdakwa untuk usaha Toko AZA dan mendaftarkan ke aplikasi Siplah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko atau jenis usaha lain selain Toko AAZ;
- Bahwa Sdri. Firda Rokhaniyah yang merupakan istri Terdakwa memiliki toko yaitu Toko AZA yang beralamat Jl. Sulawesi Utara No. 130 A, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa jenis usaha dari Toko AZA yang merupakan milik istri Terdakwa adalah alat tulis kantor, foto copy, sapu, keset, kebutuhan rumah tangga, konsumsi snack;
- Bahwa Toko AZA tidak pernah melayani pesanan dari PKBM Talimil Qur'an;
- Bahwa Terdakwa kenal Tazkiyatul Nuriyah yaitu selaku Bendahara PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan, Abdul Hamid kenal yaitu selaku Operator PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan, Choirul Anam kenal yaitu membantu Tutor di PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan, Nila Kurnia kenal yaitu selaku pembuat SPJ di PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan dan Doni Mauludi kenal karena sepengetahuan Terdakwa dulu pernah menjadi Tutor di PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sebelum tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa juga meminta Sdri. Nila Kurnia untuk membuatkan stempel Koperasi Barokah, Star Copy Center, Putra Luqman dan CV Nusantara. Untuk CV Aridha, Xais Copy Center, Cahaya Pelangi, J-Jaya, CV Artha Techno, dan CV. Eriz Terdakwa tidak membuat stempelnya akan tetapi Terdakwa meminta langsung kepada masing-masing Penyedia melalui Sdri. Nila Kurnia. Stempel tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan ada juga yang Terdakwa simpan di

Halaman 167 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKBM Talimil Qur'an. Apabila Sdri. Nila Kurnia membutuhkan stempel tersebut maka akan Terdakwa pinjamkan;

- Bahwa selisih atau kelebihan bayar atas pengiriman barang ke PKBM Talimil Qur'an yang tidak dikirim sesuai dengan jumlah barang yang dipesan dikembalikan ke Terdakwa selaku Kepala PKBM Talimil Qur'an. Adapun yang meminta selisih atau kelebihan bayar atas pembayaran tersebut adalah Terdakwa sendiri atau melalui Sdri. Nila Kurnia atas perintah Terdakwa;
- Bahwa dalam menyusun RKAS dan SPJ pada PKBM Talimil Qur'an yang didanai dari Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Nonformal yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 s.d. 2023 dan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 menggunakan laptop acer. Dalam hal ini PKBM Talimil Qur'an mempunyai 5 (lima) laptop yakni 1 (satu) laptop merek Acer, 2 (dua) laptop merek HP dan 2 (dua) laptop merek Asus. 2 (dua) laptop merek HP dan 2 (dua) laptop merek Asus digunakan untuk kegiatan pembelajaran ekstra kurikuler komputer yang diajari oleh Sdr. Abdul Hamid. Penggunaannya secara bergantian antar siswa. Kemudian RKAS dan SPJ pada PKBM Talimil Qur'an yang telah disusun oleh Sdri. Nila Kurnia atas perintah Terdakwa dicetak menggunakan printer milik PKBM Talimil Qur'an. Dalam hal ini PKBM Talimil Qur'an memiliki 2 (dua) printer merek Canon;
- Bahwa ada 1 (satu) personal computer di PKBM Talimil Qur'an akan tetapi belum dimanfaatkan untuk digunakan dalam kegiatan di PKBM Talimil Qur'an;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala PKBM Talimil Qur'an tidak pernah memberi kompensasi untuk Yayasan Darul Ulum akan tetapi Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 s.d. 2023 dan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 pernah Terdakwa gunakan untuk mengecat kantor SMP Darul Ulum termasuk luar ruang kelasnya karena PKBM Talimil Qur'an menempati Gedung SMP Darul Ulum. Dalam hal ini Sdri. Titik Isnawati selaku Kepala SMP Darul Ulum menyerahkan uang sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap untuk melakukan pengecatan akan tetapi uang tersebut kurang sehingga Terdakwa inisiatif mengambilkan dari Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 s.d. 2023 dan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala PKBM Talimil Qur'an pernah melakukan perbaikan meja kursi siswa rusak Terdakwa inisiatif membenahi menggunakan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 s.d. 2023 dan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 dengan biaya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selain itu Terdakwa

Halaman 168 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pernah menimbun halaman SMP Darul Ulum yang terdapat genangan air dengan menggunakan dana bantuan senilai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dalam hal ini untuk kegiatan tersebut dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2020 s.d. tahun 2023;

- Bahwa tidak diperkenankan menggunakan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non formal yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 s.d. 2023 dan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 untuk keperluan lain selain yang tertuang di RKAS;
- Bahwa peruntukan yang digunakan dari selisih atau kelebihan bayar atas pengiriman barang ke PKBM Talimil Qur'an yang tidak dikirim sesuai dengan jumlah barang yang dipesan atau pembelian atas barang yang tidak dilakukan pengiriman yakni Terdakwa peruntukkan untuk hari aksara internasional, Pondok, dan kebutuhan PKBM Talimil Qur'an;
- Bahwa Terdakwa selaku Pemilik Toko AAZ yang juga menjadi penyedia pada PKBM Talimil Qur'an dan PKBM Anggrek, untuk PKBM Anggrek atas permintaan dari Sdri. Bayu Henik Terkait pembelanjaan Barang dikembalikan keseluruhan pembelanjaan, hanya minta Nota dan Tanda Tangan., sedangkan untuk PKBM Talimil Qur'an Terdakwa selaku Kepala PKBM Talimil Qur'an mengambil sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sekolah;
- Bahwa dapat Terdakwa sampaikan sebenarnya tidak ada kriteria bagi Warga Belajar yang ada di PKBM Ta'limil Quran, akan tetapi memang ada sedikit perbedaan yaitu Warga Belajar yang mendapat bantuan baik BOP maupun BOSDA dan Warga Belajar yang tidak mendapat bantuan BOP maupun BOSDA;
- Bahwa Warga Belajar yang tidak mendapat bantuan BOP maupun BOSDA, cara Terdakwa membedakan adalah apabila Warga Belajar tersebut daftar masuknya setelah tanggal 31 Agustus. Untuk Warga Belajar tersebut memang ada dikenakan biaya yaitu sebagai biaya ujian. Biasa nya Terdakwa menarik biaya untuk pelaksanaan ujian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Biaya tersebut hanya dibayarkan sekali saja biasa dibayar pada saat mendaftar bisa juga dengan cara diangsur. Sedangkan untuk tahun depan sudah tidak diminta lagi biaya ujian karena sudah termasuk dalam Warga Belajar penerima bantuan;
- Bahwa begitu juga pada saat Warga Belajar mengambil ijazah sekolah, juga tidak lagi diminta uang/biaya pengambilan ijazah uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan biaya penggandaan soal ujian, soal ulangan, selain itu juga biasanya untuk pembelian konsumsi pada saat ujian;
- Bahwa selain pengurus PKBM Ta'limil Quran yang membantu Terdakwa, ada juga yang bernama Nila Kurnia yang mana Terdakwa tunjuk sebagai staff di PKBM Ta'limil Quran, akan tetapi tidak pernah ada surat pengangkatan atau penunjukkan nya di PKBM Ta'limil Quran. Dan biasa nya tugas yang Terdakwa berikan selain bantu dalam kegiatan PKBM Ta'limil Quran juga biasa Terdakwa suruh untuk membantu membuat dan Menyusun LPJ bantuan yang diterima oleh PKBM yaitu LPJ terkait BOP tahun 2020 s/d 2023 dan LPJ terkait BOSDA tahun 2021 s/d

Halaman 169 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

- Bahwa Choirul Anam juga Terdakwa ajak untuk bergabung membantu kegiatan di PKBM Ta'limil Quran yaitu sebagai staff namun juga terkadang serabutan, dan Choirul Anam bergabung sejak tahun 2023. Selain itu sejak tahun 2023 Choirul Anam juga Terdakwa minta membantu membuat LPJ BOSDA Insentif dan KBM tahun 2023. Dan terhadap penunjukkan Choirul Anam tersebut memang tidak ada juga surat pengangkatannya;
- Bahwa awalnya pada tahun 2020 Nila Kurnia yang merupakan staff TU di SD Darul Ulum, dan pada saat itu Terdakwa masih sebagai Plt. Kepala PKBM Ta'limil Quran, kemudian pada saat itu juga Terdakwa baru mengetahui jika Nila Kurnia sering diminta untuk membuat LPJ terkait bantuan yang diterima, kemudian Terdakwa hubungi Nila Kurnia supaya bisa membantu membuat/mengerjakan LPJ bantuan yang diterima oleh PKBM Ta'limil Quran, dan ajakan Terdakwa tersebut disetujui oleh Nila Kurnia, sehingga sejak tahun 2020 s/d 2023 Nila Kurnia membantu PKBM Ta'limil Quran dalam hal pembuatan LPJ BOP Kesetaraan. Selain itu juga Nila Kurnia juga membantu mengerjakan LPJ BOSDA tahun 2021 s/d 2022, akan tetapi pada tahun 2023 karena Nila Kurnia kerepotan dalam hal pengerjaan LPJ BOSda tahun 2023, dan kebetulan saat itu Choirul Anam sudah bergabung di PKBM Ta'limil Quran maka pengerjaan LPJ BOSDA baik Insentif maupun KBM tahun 2023 dilakukan oleh Choirul Anam;
- Bahwa tidak ada kesepakatan khusus antara Terdakwa dengan Nila Kurnia maupun Choirul Anam. Akan tetapi sejak tahun 2020 s/d 2023 pada saat/setiap kali pencairan bantuan baik BOP maupun BOSDA, Nila Kurnia Terdakwa berikan uang pembuatan LPJ BOP dan BOSDa yaitu dengan perincian untuk BOP uang pembuatan LPJ adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang tersebut juga digunakan untuk pembelian ATK kebutuhan pembuatan LPJ. Sedangkan untuk BOSDA Terdakwa memberikan uang pembuatan LPJ sesaat setelah pencairan bantuan yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan untuk pembuatan masing-masing LPJ BOSDA insentif dan LPJ BOSDA KBM tahap 1 dan tahap 2, itu pun juga sekaligus pembelian ATK pembuatan LPJ. Pemberian uang pembuatan LPJ tersebut Terdakwa berikan setiap tahap pencairan bantuan, sehingga dalam 1 (satu) tahun masing-masing bantuan ada dua kali pembelian uang pembuatan LPJ;
- Bahwa Choirul Anam karena hanya membantu pengerjaan LPJ BOSDA tahun 2023, maka uang pembuatan LPJ BOSDA tahun 2023 yang Terdakwa berikan adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masing-masing untuk LPJ BOSDA insentif dan BOSDA KBM tahun 1 maupun tahap 2;
- Bahwa tidak ada instruksi secara khusus kepada Nila Kurnia dan Choirul Anam dalam hal pembuatan LPJ baik BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 maupun LPJ BOSDA insentif maupun KBM tahun 2021 s/d 2023. Akan tetapi sesuai keterangan Terdakwa pada BAP lalu yaitu terkait pembelanjaan ada yang benar dan ada yang tidak benar, khusus pembelanjaan yang tidak benar maka Terdakwa sampaikan jika pembelanjaan tidak dilakukan secara penuh namun di kuitansi agar ditulis/dicantumkan dengan nominal dalam kuitansi/nota pembelanjaan yang

Halaman 170 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pemesanan awal;

- Bahwa uang bantuan BOP maupun BOSDA tersebut sesaat setelah pencairan memang Terdakwa ambil/tarik tunai secara keseluruhan sekaligus. Dan pengambilan tersebut atas instruksi lisan dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan seingat Terdakwa oleh Pak Suwito yang kemudian diteruskan oleh Ibu SRI yang mengatakan jika uang bantuan tersebut harus segera ditarik seluruhnya dan segera dibelanjakan karena diakhir semester yaitu 10-20 hari di sebelum akhir semester LPJ penggunaan bantuan sudah harus jadi;
- Bahwa setelah uang bantuan tersebut Terdakwa ambil maka uang tersebut Terdakwa simpan secara tunai, tidak Terdakwa masuk ke rekening Terdakwa lain nya, melainkan Terdakwa simpan sendiri didalam lemari yang ada di kantor PKBM Ta'limil Quran di SMP Darul Ulum Kota Pasuruan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop merek Acer Aspire 47382-P622G32Mcc Mfg Date: 2011/01/10 SNID: 10107140025 warna coklat; dan 1(satu) Unit Printer Canon Pixma G-2010 warna Hitam; digunakan untuk pembuatan LPJ dengan Nila Kurnia dan Choirul Anam;
- Bahwa selain printer dan laptop tersebut diatas, dalam pembuatan LPJ juga ada cap/stempel toko fiktif serta nota pembelian fiktif;
- Bahwa terkait pembelian pada toko sebagaimana cap/stempel bara komputer, koperasi barokah, perc. putra luqman, percetakan cv. nusantara, star copy dan Koperasi Pondok Pesantren Gotong Royong adalah pembelian fiktif karena cap/stempel tersebut merupakan toko fiktif sehingga kuitansi atas pembelian tersebut juga tidak benar atau fiktif. Sedangkan penggunaan atas cap/stempel toko tersebut adalah atas seijin dan sepengetahuan Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat pembukuan atau rincian atas penerimaan dan pengeluaran uang yang PKBM Ta'limil Quran dapatkan baik dari BOP, BOSDA maupun penerimaan dari warga Belajar sesuai keterangan Terdakwa diatas. Pencatatan penggunaan uang hanya ada dalam LPJ saja;
- Bahwa buku rekening tersebut yang Terdakwa gunakan dalam penerimaan bantuan baik BOP maupun BOSDA bagi PKBM Ta'limil Quran. Awalnya adalah rekening nomor 0232881682 digunakan untuk penerimaan BOP dan BOSDA akan tetapi pada tahun 2022 terdapat pemisahan rekening penerimaan bantuan yaitu untuk BOSDA tetap menggunakan rekening 0232881682, sedangkan untuk BOP memiliki nomor rekening sendiri yaitu dengan nomor 0233153346 semuanya atas nama PKBM Ta'limil Quran di Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan cara pengambilan Terdakwa selaku Kepala PKBM bersama dengan Bendahara PKBM yaitu Saudari Tazkiyatun Nuriyah datang ke teller Bank Jatim Cabang Pasuruan kemudian bersama melakukan penarikan uang bantuan;
- Bahwa Kedua nomor rekening sebagaimana keterangan nomor 16 tersebut diatas, hanya khusus penerimaan bantuan yaitu BOP dan BOSDA saja, dan tidak boleh digunakan untuk penerimaan uang yang sumbernya berasal dari selain BOP dan BOSDA;
- Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala PKBM Ta'limil Quran Terdakwa

Halaman 171 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengangkat atau menunjuk sendiri Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Quran, semua nama Tutor/Tenaga Pendidik yang ada dalam LPJ tersebut Terdakwa ambil/ikuti dari daftar nama Tutor/Tenaga Pendidik sebelum-sebelumnya/sudah ada, Terdakwa hanya meneruskan dan mengikuti saja;

- Bahwa nama-nama Tutor/Tenaga Pendidik yang ada dalam LPJ setahu Terdakwa mereka tidak mengetahui jika nama nya digunakan/dicantumkan sebagai Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Quran. Namun ada juga nama-nama tersebut yang memang ikut dalam kegiatan PKBM Ta'limil Quran diantara nya sebagai penjaga atau pengawas ujian, akan tetapi Sebagian besar tidak mengetahui nama nya ikut dicantumkan sebagai penerima honor;
- Bahwa tidak ada kriteria khusus untuk menjadi Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Quran karena nama-nama tersebut Terdakwa ambil atau Terdakwa hanya mengikuti dari daftar nama Tutor yang sudah ada. Terdakwa tidak pernah melakukan perekrutan atas Tutor/Tenaga Pendidik pada PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa Terdakwa memang mengetahui terkait Surat Keputusan Walikota tentang Honorarium Guru Tidak Tetap;
- Bahwa Nomor 188/103/423.011/2021 tentang Daftar Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket B setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
- Bahwa Nomor 188/185/423.011/2022 tentang Daftar Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket B setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
- Bahwa Nomor 188/49/423.011/2023 tanggal 31 januari 2023 tentang Daftar Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap Pada Pendidikan Nonformal/Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket B setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait Surat Keputusan Walikota tentang Honorarium Guru Tidak Tetap sebagaimana tersebut diatas. Namun terkait yang merekomendasikan nama-nama tersebut terdaftar dalam SK Walikota Pasuruan sebagai Gurur Tidak Tetap penerima honor, bukan Terdakwa yang merekomendasikan nya, karena nama-nama tersebut sudah lebih dulu terdaftar dalam dapodik sebelum Terdakwa sebagai Kepala PKBM Ta'limil Quran tahun 2020;
- Bahwa tidak ada syarat atau kriteria apapun untuk bisa menjadi Tutor di PKBM Ta'limil Quran, karena memang Terdakwa tidak pernah melakukan pemilihan dan pengangkatan Tutor/Tenaga Pendidik bagi PKBM Ta'limil Quran. Semua nama-nama tersebut sudah ada dan rata-rata adalah orang yang sudah Terdakwa kenal karena sama-sama bekerja dibawah naungan Yayasan Darul Ulum Kota

Halaman 172 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan;

- Bahwa seharusnya jika benar pelaksanaan pembelajaran PKBM Ta'limil Quran, maka Tutor/Tenaga Pendidik mendapat gaji atau insentif setiap bulan nya baik dari BOP maupun dari BOSDA insentif. Akan tetapi karena pelaksanaan pemberian gaji atau insentif terhadap nama-nama Tutor penerima insentif adalah dengan kondisi yang tidak benar sehingga pemberian insentif tersebut juga tidak benar, artinya honor insentif atas Tutor tersebut tidak Terdakwa berikan kepada yang bersangkutan/atas nama penerima insentif;
- Bahwa yang benar telah melakukan kegiatan pembelajaran di PKBM Ta'limil Quran baik sebagai staf maupun Tutor/Tenaga Pendidik adalah sebagai berikut: ISWANTO, Nila Kurnia, Abdul Hamid, Sofiyah Arisanti (sudah keluar dari PKBM sejak tahun 2023), Estu Ismayanti (namun keluar PKBM tahun 2022), Kholid Mawardi, Akh. Khoirul huda (baru masuk tahun 2023), Tazkiyatun Nuriyah dan Choirul Anam;
- Bahwa sisanya yang tidak Terdakwa sebut, merupakan nama yang tidak melakukan kegiatan baik sebagai staf maupun Tutor di PKBM Ta'limil Quran. Nama tersebut hanya Terdakwa gunakan sebagai bukti dalam laporan penggunaan bantuan. Dan uang honor tidak juga diterima oleh yang bersangkutan meskipun ada tanda tangan penerimaan uang;
- Bahwa Uswatun Khasanah memang dulu pernah menjadi Tutor di PKBM Ta'limil Quran akan tetapi sudah meninggal sejak tahun 2021, Maryam setahu Terdakwa sejak tahun 2020 tidak pernah menjadi Tutor dan saat ini sudah pensiun sejak tahun 2020, Nafisah adalah bukan Tutor, Naimatus Suudah juga bukan Tutor PKBM ta'limil Quran, Bahrul Ulum setahu Terdakwa merupakan guru di SD Darul Ulum, dan sejak Terdakwa menjabat setahu Terdakwa bukan Tutor di PKBM Ta'limil Quran, pada tahun 2020 sudah keluar dari SD Darul Ulum, Sugiyono merupakan guru di SD Darul Ulum, akan tetapi sejak Terdakwa menjabat tidak pernah menjadi Tutor di PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan, dan setahu Terdakwa sudah keluar dari SD Darul Ulum sejak tahun 2021;
- Bahwa terkait tanda tangan atas nama Tutor/Tenaga Pendidik yang hanya Terdakwa pakai nama nya saja, Terdakwa jelaskan itu bukan tanda tangan asli dari pemilik nama, melainkan tanda tangan tersebut ditirukan/dipalsukan oleh Nila Kurnia untuk BOP tahun 2020 s/d 2023 dan BOSDA insentif tahun 2021 s/d 2022, sedangkan untuk BOSDA insentif tahun 2023 yang menirukan adalah Choirul Anam;
- Bahwa peniruan/pemalsuan tanda tangan tersebut baik oleh Nila Kurnia maupun Choirul Anam adalah atas perintah, seijin dan sepengetahuan dari Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran, akan tetapi tidak pernah ijin kepada pemilik nama;
- Bahwa SPJ Bantuan Operasional (BOP) Tahap I Semester II Bulan Juli – Desember 2020 Tahun Anggaran 2020/2021 PKBM Ta'limil Quran terkait:
 1. Pada Paket B pembayaran atas Sewa gedung selama 3 bulan @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali tranTerdakwa kuitansi no. 5 dan 19.

Halaman 173 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Paket C pembayaran atas Sewa gedung selama 6 bulan @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kuitansi no 37.
- Bahwa pembayaran sewa Gedung tersebut adalah fiktif atau tidak benama;
- Bahwa atas pembayaran honor pada kegiatan sebagaimana tersebut diatas yang benar Terdakwa lakukan adalah:
 1. Honor Tutor Paket C bagian Juli-Desember 2021 PKBM Ta'limil Quran sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 2. Penerima honor Ketua PKBM Sosialisasi UPK Paket B PKBM Ta'limil Quran pada Paket B tahap I tahun 2023 sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 3. Penerima Honor transport Pengawas UPK Paket B PKBM Ta'limil Quran (3 hari @ Rp75.000,00) pada Paket B tahap I tahun 2023 sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 4. Penerima Honor Transport Pemeriksa Hasil UPK paket B PKBM Ta'limil Quran pada Paket B tahap I tahun 2023 sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 5. Penerima Honor Transport Sosialisasi UPK BOP Paket B PKBM Ta'limil Quran pada Paket B tahap I tahun 2023 sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 6. Penerima Honor Dalam Menyusun Soal Ujian Modul Paket B PKBM Ta'limil Quran pada Paket B tahap II tahun 2023 sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 7. Penerima Honor Transport Pengawas Ujian ANBK Paket B PKBM Ta'limil Quran (2 hari @Rp65.000,00) pada Paket B tahap II tahun 2023 sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)
 8. Penerima Honor Transport Ketua PKBM Sosialisasi UPK Paket C PKBM Ta'limil Quran Paket C tahap I tahun 2023 sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 9. Penerima Honor Transport Pemeriksa hasil UPK Paket C PKBM Ta'limil Quran Paket C tahap I tahun 2023 sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari nama Penyedia atau toko tersebut diatas, Pembelanjaan fiktif: Bara Komputer, Koperasi Barokah, Perc. Luqman Putra, Percetakan CV. Nusantara, STAR Copy Centre, Koperasi Pondok Pesantren Gotong Royong. Pembelanjaan Sebagian: CV. Aridha, Xais Copy Centre, CV. Cahaya Pelangi, CV. J-Jaya, Toko AAZ, CV. Artha Techno;
- Bahwa yang tidak Terdakwa ketahui adalah pembelanjaan di Foto Copy ERIZ dan Foto Copy UTAMI;
- Bahwa Terdakwa mendirikan Toko AAZ pada tahun 2021 atau 2022, dengan modal awal pendirian Toko lebih kurang Rp2 juta – Rp3 jutaan. Dan saat ini omset Toko yang Terdakwa dapatkan di Toko AAZ adalah lebih kurang Rp5 juta – Rp7 juta an;
- Bahwa terkait aturan Kepala Satuan Pendidikan yang tidak boleh merangkap sebagai Penyedia, pada awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya, dan Terdakwa baru tahu terkait aturan tersebut adalah pada saat Terdakwa dipanggil Kejaksaan;

Halaman 174 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala PKBM juga tidak pernah mendapat bimbingan atau arahan dari Dinas terkait larangan Kepala Satuan Pendidikan merangkap sebagai Penyedia Barang/jasa dalam pembelanjaan BOP dan BOSDA;
- Bahwa tujuan Terdakwa selaku pemilik Toko AAZ menerima pemesanan dari PKBM Ta'limil Quran adalah hanya ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa uang pembelian dengan tranTerdakwa fiktif penguasaannya ada pada Terdakwa sendiri selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan untuk Paket A, Paket B dan Paket C tahap II Tahun Anggaran 2023, yang didalamnya termuat invoice serta surat pemesanan pembelanjaan PKBM Ta'limil Quran dari aplikasi SIPLah di Toko Ladang yaitu di Toko AAZ beralamat di Jl. Sulawesi Utara 130 A Kota Pasuruan, dengan keterangan nama Direktur Toko AAZ adalah atas nama Saudari yaitu Firda Rokhaniyah, serta Berita Acara Serah Terima Barang yang ada tanda tangan atas nama Firda Rokhaniyah;
- Bahwa terkait uang pembelian dengan transaksi Terdakwa fiktif penguasaannya ada pada Terdakwa sendiri selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa Terdakwa punya rumah di Pesona Candi Blok BE-19 Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang Terdakwa beli pada tahun 2011 dengan cara mencicil Rp600.000,00 (enam ratus rupiah) perbulan selama sekitar 15 (lima belas) tahun akan tetapi pada sekitar tahun 2022 Terdakwa melunasi cicilan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas tindakan penyimpangan yang dilakukan selama tahun 2020 s/d 2023 pada PKBM Ta'limil Quran;
- Bahwa Terdakwa akan berusaha mengembalikan dana atas tindakan tindak pidana korupsi selama tahun 2020 s/d 2023 pada PKBM Ta'limil Quran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun 2020/2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
2. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun 2020/2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
3. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun 2020/2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
4. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun 2021/2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
5. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun 2021/2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
6. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun 2021/2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
7. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun 2022/2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
8. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun 2022/2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;

Halaman 175 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun 2022/2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
10. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun 2023/2024 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
11. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun 2023/2024 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
12. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun 2023/2024 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
13. 1 (satu) Bendel Daftar Nama Ketua dan Nama-Nama Tutor PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2020/2021;
14. 1 (satu) Bendel Daftar Wajib Belajar Paket A, B dan C Tahun 2020-2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
15. 1 (satu) Bendel Data Warga Belajar Paket A, B Dan C Tahun 2021-2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
16. 1 (satu) Bendel Daftar Wajib Belajar Paket A, B dan C Tahun 2022-2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
17. 1 (satu) Bendel Daftar Warga Belajar PKBM Ta'limil Qur'an Tahun Pelajaran 2019/2020 Paket A, B dan C;
18. 1 (satu) Bendel Daftar Warga Belajar PKBM Ta'limil Qur'an Tahun Pelajaran 2020/2021 Paket A, B dan C;
19. 1 (satu) Bendel Daftar Warga Belajar PKBM Ta'limil Qur'an Tahun Pelajaran 2021/2022 Paket A, B dan C;
20. 1 (satu) Bendel Daftar Warga Belajar PKBM Ta'limil Qur'an Tahun Pelajaran 2022/2023 Paket A, B dan C;
21. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket A Tahun Pelajaran 2020-2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
22. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket B Tahun 2020-2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
23. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket C Tahun 2020-2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
24. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket A Tahun 2021-2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
25. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket B Tahun 2021-2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
26. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket C Tahun 2021-2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
27. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket A Tahun 2022-2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
28. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket B Tahun 2022-2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
29. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket C Tahun 2022-2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
30. 1 (satu) Bendel Rencana Kerja Tahunan (RKT) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2020-2021;

Halaman 176 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Bendel Rencana Kerja Tahunan (RKT) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2021-2022;
32. 1 (satu) Bendel Rencana Kerja Tahunan (RKT) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2022-2023;
33. 1 (satu) Bendel Rencana Kerja Tahunan (RKT) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2023-2024;
34. 1 (satu) Bendel Program/Rencana Kerja Kepala Sekolah (RKKS) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2020-2021;
35. 1 (satu) Bendel Program/Rencana Kerja Kepala Sekolah (RKKS) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2021-2022;
36. 1 (satu) Bendel Program/Rencana Kerja Kepala Sekolah (RKKS) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2022-2023;
37. 1 (satu) Bendel Program/Rencana Kerja Kepala Sekolah (RKKS) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2023-2024;
38. 1 (satu) Bendel Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan Tahun Pelajaran 2022-2023;
39. 1 (satu) Bendel Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2023-2024;
40. 1 (satu) Bendel Penerima Ijazah Tahun Pelajaran 2020-2021 Paket A, B dan C PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
41. 1 (satu) Bendel Penerima Ijazah Tahun Pelajaran 2021-2022 Paket A, B dan C PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
42. 1 (satu) Bendel Penerima Ijazah Tahun Pelajaran 2022-2023 Paket A, B dan C PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
43. 1 (satu) Lembar Foto Copy Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) P2964366 yang diberikan kepada PKBM Talimil Quran;
44. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Operasional PKBM No. 420/002/PKBM/423.107/2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama PKBM Ta'limil Quran;
45. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Penyelenggaraan PKBM No. 500.16.7.2/002/PKBM/423.107/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama PKBM Ta'limil Quran;
46. 1 (satu) Lembar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0104220037747, Nama Pelaku Usaha Iswanto;
47. 1 (satu) Lembar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2308230057018, Nama Pelaku Usaha Firda Rokhaniyah;
48. 1 (satu) Bendel SPJ Bantuan Operasional (BOP) Tahap 1 Semester II Bulan Juli-Desember 2020 Paket B Tahun Anggaran 2020/2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
49. 1 (satu) Bendel SPJ Bantuan Operasional (BOP) Tahap 1 Semester II Bulan Juli-Desember 2020 Paket C Tahun Anggaran 2020/2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;

Halaman 177 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli 2021;
51. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket A Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Desember 2021;
52. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket B Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli 2021;
53. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket B Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Desember 2021;
54. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket C Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli 2021;
55. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket C Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Desember 2021;
56. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket A Tahap 1 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2022;
57. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket A Tahap 2 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2022;
58. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket B Tahap 1 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2022;
59. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket B Tahap 2 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2022;
60. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket C Tahap 1 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2022;
61. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket C Tahap 2 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2022;
62. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket A Tahap 1

Halaman 178 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2023;
63. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket A Tahap II Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2023;
64. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket B Tahap 1 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2023;
65. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket B Tahap II Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2023;
66. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket C Tahap I Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2023;
67. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket C Tahap II Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2023;
68. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/ Pendidikan Kesetaraan Tahap 1 Periode Januari- Juni PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
69. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/ Pendidikan Kesetaraan Tahap 1 Periode Januari- Juni PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
70. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Transport Paket C Tahap 1 PKBM Ta'limil Qur'an;
71. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/ Pendidikan Kesetaraan Tahap II Periode Juli s.d Desember PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
72. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/ Pendidikan Kesetaraan Tahap II Periode Juli s.d Desember PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
73. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Transport Paket C Tahap II PKBM Ta'limil Qur'an

Halaman 179 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Tahap 1 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
75. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Tahap 1 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
76. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Tahap 1 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
77. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Tahap 2 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
78. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Tahap 2 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
79. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Tahap 2 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
80. 1 (satu) Bendel Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
81. 1 (satu) Buah buku tabungan nomor seri: A 4080037 dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, dengan nomor rekening: 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN, dengan kondisi terpotong sebagian pada bagian sampul.
82. 1 (satu) Buah buku tabungan nomor seri: A 0594864 dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, dengan nomor rekening: 0232881682, atas nama PKBM TALIMIL QURAN, dengan kondisi terpotong sebagian pada bagian sampul.
83. 1 (satu) Buah buku tabungan nomor seri: A 4781147 dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, dengan nomor rekening: 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN.
84. 1 (satu) Buah buku tabungan nomor seri: SA 0845354 dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, dengan nomor rekening: 0233153346 atas nama PKBM TALIMIL QURAN
85. 1 (satu) Buah stempel atas nama Koperasi Barokah;
86. 1 (satu) Buah stempel atas nama Bara Komputer;
87. 1 (satu) Buah stempel atas nama Copy Center Star;
88. 1 (satu) Buah stempel atas nama Percetakan CV. Nusantara;
89. 1 (satu) Buah stempel atas nama Percetakan Putra Luqman;
90. 1 (satu) Buah stempel atas nama Toko AAZ;
91. 1 (satu) Buah stempel atas nama Ta'limil Qur'an;
92. 1 (satu) Buah stempel atas nama Koperasi Pondok Pesantren "GOTONG ROYONG"
93. 1 (satu) Unit Laptop merek Acer Aspire 47382-P622G32Mcc Mfg Date: 2011/01/10 SNID: 10107140025 warna coklat;
94. 1 (satu) Unit Printer Canon Pixma G-2010 warna Hitam;
95. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah Insentif Tutor Paket B Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;

Halaman 180 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah Insentif Tutor Paket C Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
97. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah Insentif Tutor Paket A Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
98. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah Insentif Tutor Paket C Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
99. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan
100. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket A Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
101. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
102. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket B Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
103. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
104. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket A Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
105. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
106. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket B Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
107. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
108. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket C Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
109. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
110. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket C Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
111. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket A Tribulan 3 (Juli-September) Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
112. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket C Tribulan 4 (Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
113. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket A Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
114. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket B Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
115. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket C Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
116. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket A Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;

Halaman 181 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket B Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
118. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket C Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
119. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM/BOP Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
120. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket A Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
121. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM/BOP Kesetaraan Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
122. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket B Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
123. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM/BOP Kesetaraan Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
124. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket C Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
125. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
126. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket A Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
127. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
128. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket B Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
129. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
130. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket C Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
131. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM/BOP Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;

Halaman 182 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
133. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
134. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket A Semester I PKBM Ta'limil Qur'an;
135. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket A Semester II PKBM Ta'limil Qur'an;
136. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket B Semester I PKBM Ta'limil Qur'an;
137. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket B Semester II PKBM Ta'limil Qur'an;
138. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket C Semester I PKBM Ta'limil Qur'an;
139. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket C Semester II PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
140. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap I Periode (Januari s.d Maret) PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
141. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap II Periode (April s.d Juni) PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
142. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap III Periode (Juli s.d September) PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
143. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap IV Periode (Oktober s.d Desember) PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
144. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap I Periode (Januari s.d Maret) PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
145. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan

Halaman 183 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap II Periode (April s.d Juni) PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
146. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap III Periode (Juli s.d September) PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
147. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap IV Periode (Oktober s.d Desember) PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
148. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap I Periode (Januari s.d Maret) PKBM Ta'limil Qur'an Paket C;
149. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap II Periode (April s.d Juni) PKBM Ta'limil Qur'an Paket C;
150. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap III Periode (Juli s.d September) PKBM Ta'limil Qur'an Paket C;
151. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap IV Periode (Oktober s.d Desember) PKBM Ta'limil Qur'an Paket C;
152. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
153. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
154. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
155. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
156. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
157. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;

Halaman 184 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Tahap 1 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
159. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Tahap 2 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
160. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Tahap 1 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
161. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Tahap 2 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
162. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Tahap 1 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
163. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Tahap 2 Tahun 2022 KBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
164. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket A Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an;
165. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket B Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an;
166. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket C Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an;
167. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket A Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an;
168. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket B Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an;
169. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket C Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an;
170. Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2363/423.102/2020 Paket B BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 17 November 2020;
171. Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2363/423.102/2020 Paket C BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 17 November 2020;
172. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/737/423.102/2021 Paket A Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 18 Juni 2021;
173. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/737/423.102/2021 Paket B Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 18 Juni 2021;
174. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/737/423.102/2021 Paket C Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 18 Juni 2021;
175. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2756/423.102/2021 Paket A Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 24 November 2021;
176. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2756/423.102/2021 Paket B Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 24 November 2021;

Halaman 185 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2756/423.102/2021 Paket C Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 24 November 2021;
178. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1622/423.102/2022 Paket A Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 17 Juni 2022;
179. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1622/423.102/2022 Paket B Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 17 Juni 2022;
180. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1622/423.102/2022 Paket C Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 17 Juni 2022;
181. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3046/423.102/2022 Paket A Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 1 Desember 2022;
182. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3046/423.102/2022 Paket B Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 1 Desember 2022;
183. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3046/423.102/2022 Paket C Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 1 Desember 2022;
184. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/710/423.102/2023 Paket A Tribulan I sampai IV Insentif Tutor Tanggal 13 April 2023;
185. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/710/423.102/2023 Paket B Tribulan I sampai IV Insentif Tutor Tanggal 13 April 2023;
186. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/710/423.102/2023 Paket C Tribulan I sampai IV Insentif Tutor Tanggal 13 April 2023;
187. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1820/423.102/2021 Paket A KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
188. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1820/423.102/2021 Paket B KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
189. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1820/423.102/2021 Paket C KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
190. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2752/423.102/2021 Paket A KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;
191. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2752/423.102/2021 Paket B KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;
192. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2752/423.102/2021 Paket C KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;
193. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1620/423.102/2022 Paket A KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 17 Juni 2022;
194. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1620/423.102/2022 Paket B KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 17 Juni 2022;
195. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1620/423.102/2022 Paket C KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 17 Juni 2022;
196. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3045/423.102/2022 Paket A KBM Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 1 Desember 2022;
197. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3045/423.102/2022 Paket B KBM Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 1 Desember 2022;
198. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3045/423.102/2022 Paket C KBM Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 1 Desember 2022;

Halaman 186 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1414/423.102/2023 Paket A KBM Pendidikan Kesetaraan Tanggal 6 Juni 2023;
200. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1414/423.102/2023 Paket B KBM Pendidikan Kesetaraan Tanggal 6 Juni 2023;
201. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1414/423.102/2023 Paket C KBM Pendidikan Kesetaraan Tanggal 6 Juni 2023;
202. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Hibah Tahun Anggaran 2020 Nomor 900/3507/423.102/2019 Tanggal 6 November 2019;
203. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Perubahan Hibah Tahun Anggaran 2020 Nomor 900/797/423.102/2020 Tanggal 24 April 2020
204. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Hibah Tahun Anggaran 2021 Nomor 900/1648/423.102/2020 Tanggal 9 September 2020;
205. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Perubahan Hibah Tahun Anggaran 2021 Nomor 900/557/423.102/2021 Tanggal 18 Maret 2021
206. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Hibah Tahun Anggaran 2022 Nomor 900/957/423.102/2021 Tanggal 27 Mei 2021;
207. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Perubahan Hibah Tahun Anggaran 2021 Nomor 900/1807/423.102/2022 Tanggal 7 Juli 2022;
208. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Hibah Tahun Anggaran 2023 Nomor 900/952/423.102/2022 Tanggal 12 April 2022;
209. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Perubahan Hibah Tahun Anggaran 2023 Nomor 900/2140/423.102/2023 Tanggal 30 Agustus 2023;
210. 1 (satu) Bendel Lembar Verifikasi Usulan Hibah Pendidikan Tahun 2023 Bulan April 2022;
211. 1 (satu) Bendel Foto Copy Surat Permohonan Pindah Buku Nomor 900/4509/423.102/2020 Tanggal 08 Nopember 2020;
212. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan nomor 420/1085/423.102/2020 tentang Tim Pengelola Operasional Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C tahun 2020;
213. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan nomor 420/738/423.102/2021 tentang Tim Pengelola Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Pelajar (KBM) Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C Kota Pasuruan
214. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan nomor 420/253/423.102/2021 tentang Tim Pengelola Operasional Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C tahun 2021;
215. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan nomor 420/516/423.102/2022 tentang Tim Pengelola Operasional Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C tahun 2022;
216. Foto Copy Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/107/423.011/2023 Tentang Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri/Swasta;
217. Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan Perihal Revisi Petunjuk Penggunaan Dana Dari APBD Kota Pasuruan TA. 2021 Nomor 420/249/423.102/2021 Tanggal 19 Februari 2021;

Halaman 187 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) Bendel Foto Copy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Operasional (BOP) Tahap 1 Semester II Paket B Tahun Anggaran 2020 PKBM Ta'limil Quran Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
219. 1 (satu) Bendel Foto Copy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Operasional (BOP) Tahap 1 Semester II Paket C Tahun Anggaran 2020 PKBM Ta'limil Quran Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
220. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan BOP Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Quran Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
221. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan BOP Kesetaraan Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
222. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan BOP Kesetaraan Paket B Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
223. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan BOP Kesetaraan Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
224. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan BOP Kesetaraan Paket C Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
225. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1208/423.102/2021 Paket A BOP Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
226. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1208/423.102/2021 Paket B BOP Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
227. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1208/423.102/2021 Paket C BOP Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
228. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2754/423.102/2021 Paket A BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;
229. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2754/423.102/2021 Paket B BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;
230. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2754/423.102/2021 Paket C BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021.
231. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPKD Tahun Anggaran 2020;
232. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Perubahan (DPPA) SKPD Tahun Anggaran 2020;
233. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021;
234. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2022 Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022;

Halaman 188 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022;
236. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023;
237. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05474/SP2D-DAK/4.04.01.02/2020 Tanggal 8 Desember 2020 Tentang Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kependidikan Kegiatan BOP Pendidikan Kesenjangan Semester II Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020;
238. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01798/SP2D/2021 Tanggal 29 Juni 2021 Tentang Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk BOP Dikmas/Kesetaraan Sub. Keg. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Semester 1 Tahun 2021 Keg. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub. Keg. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pada Dinas P Dan K Kota Pas;
239. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04531/SP2D/2021 Tanggal 7 Desember 2021 Tentang Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk BOP Dikmas/Kesetaraan Sub. Keg. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Semester 2 Tahun 2021 Keg. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub. Keg. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pada Dinas P Dan K Kota Pas;
240. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01800/SP2D/2021 Tanggal 29 Juni 2021 Tentang Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Untuk KBM/BOP Pendidikan Kesenjangan Semester 1 Tahun 2021 Keg. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub. Keg. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan pada Dinas P dan K Kota Pas.;
241. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04532/SP2D/2021 Tanggal 7 Desember 2021 Tentang Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Untuk KBM/BOP Pendidikan Kesenjangan Semester 2 Tahun 2021 Keg. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub. Keg. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan pada Dinas P dan K Kota Pas;
242. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02174/SP2D/2022 tanggal 13 Juli 2022 kegiatan pembayaran LS belanja hibah uang kepada badan dan Lembaga untuk penunjang KBM Pendidikan kesetaraan semester I tahun 2022;
243. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04048/SP2D/2022 tanggal 06 Desember 2022 kegiatan pembayaran LS belanja hibah uang kepada badan dan Lembaga untuk penunjang KBM Pendidikan kesetaraan semester II tahun 2022;
244. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000068/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.01/6/2023 tanggal 15 Juni 2023 untuk Kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk KBM Kejar Paket A, B Dan C Semester I Tahun 2023;

Halaman 189 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000735/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.02/9/2023 tanggal 19 September 2023 untuk Kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba Untuk Penunjang KBM PKBM Kejar Paket A, B Dan C Semester II (Juli-Des) Tahun 2023;
246. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02302/SP2D/2021 Tanggal 4 Agustus 2021 Tentang Pembayaran LS Blj Hbh Uang Kpd Bdn dan Lembaga utk Insentif Tutor PKBM Semester I Jan-Juni Th 2021 Keg. Pengelolaan Pend Nonformal/ Kesetaraan Sub. Keg Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pd Sat Pend. Nonformal/ Kesetaraan Opd Dinas P dan K;
247. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04533/SP2D/2021 Tanggal 7 Desember 2021 Tentang Pembayaran LS Blj Hbh Uang Kpd Bdn dan Lembaga utk Insentif Tutor PKBM Semester II Jul-Des Th 2021 Keg. Pengelolaan Pend Nonformal/ Kesetaraan Sub. Keg Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pd Sat Pend. Nonformal/ Kesetaraan Opd Dinas P dan K;
248. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02175/SP2D/2022 tanggal 13 Juli 2022 keperluan untuk Kegiatan Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk Insentif Tutor PKBM Tahap I Bulan Januari-Mei Tahun 2022;
249. 1 (satu) Bendel Surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04050/SP2D/2022 tanggal 06 desember 2022 keperluan untuk Kegiatan Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk Insentif Tutor PKBM Tahap II Bulan Juli-Desember Tahun 2022;
250. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000028/LS/1.01.2.22.0.00.02.000/M/4/2023 tanggal 17 April 2023 keperluan untuk Kegiatan Pemb LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk Insentif Tutor PKBM Tribulan I Januari-Maret Tahun 2023;
251. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000641/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.02/9/2023 untuk Kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba Untuk GTT/PTT PKBM Paket A Tanggal 13 September 2023 Tribulan II April-Juni Tahun 2023;
252. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000645/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.02/9/2023 keperluan untuk Kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba Untuk GTT/PTT PKBM Paket B Tanggal 13 September 2023 Tribulan II April-Juni Tahun 2023;
253. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000651/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.02/9/2023 tanggal 13 September 2023 keperluan untuk Kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba Untuk GTT/PTT PKBM Paket C Tribulan II April-Juni Tahun 2023;
254. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000882/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.03/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 untuk Kegiatan Pemb LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk Insentif Tutor PKBM Tribulan III Juli-September Tahun 2023;

Halaman 190 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000932/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 06 desember 2023 untuk Kegiatan Pemb LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk Insentif Tutor PKBM Tribulan IV Oktober-Desember Tahun 2023;
256. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/285/423.011/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188/ 2/423.011/2020 Tentang Jumlah Anggaran dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Lampirannya;
257. Foto Copy Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/282/423.011/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/2/423.011/2021 Tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Lampirannya;
258. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/293/423.011/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/1/423.011/2022 Tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Lampirannya;
259. Foto Copy Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/11/423.011/2023 Tentang Jumlah Anggaran dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Lampirannya
260. Foto Copy Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/111/423.011/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/11/423.011/2023 Tentang Jumlah Anggaran dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Lampirannya.
261. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/235/423.011/2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/11/423.011/2023 Tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Lampirannya.
262. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/290/423.011/2021 Tentang Penetapan Nama Dan Nomor Rekening Satuan Pendidikan Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri/Swasta Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenakawanan dan Lampirannya;
263. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/226/423.011/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/2/423.011/2020 Tentang Jumlah Anggaran dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Lampirannya;
264. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/2/423.011/2021 Tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial,

Halaman 191 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Lampirannya;
265. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/1/423.011/2022 Tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Lampirannya;
266. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/103/423.011/2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Daftar Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dan Lampirannya;
267. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan nomor 188/185/423.011/2022 tanggal 21 April 2022 Tentang Daftar Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dan Lampirannya;
268. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/49/423.011/2023 tanggal 31 Januari 2023 Tentang Daftar Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dan Lampirannya.
269. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan Nomor: 002/YDU/SK/II/2020 Tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta'limil Quran Tanggal 7 Januari 2020;
270. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan Nomor: 06/YDU/SK/VII/2020 Tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta'limil Quran Tanggal 20 Juli 2020;
271. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan Nomor 021/YDU/SK/VII/2022 Tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta'limil Quran Tanggal 1 Juli 2022;
272. 1 (satu) Bendel Foto Copy Salinan Akta Pendirian Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan No. 37 tanggal 21 September 2015 oleh Notaris Ny. WIDJANARTI, SH;
273. 1 (satu) Bendel Foto Copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan No. 32 tanggal 25 Oktober 2021 oleh Notaris Ny. WIDJANARTI, SH;
274. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Teregristrasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kota Pasuruan No. 220/1812/423.600.02/2020 tanggal 17 November 2020;

Halaman 192 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Kota Pasuruan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.06-0029683 tanggal penerbitan 09 November 2021.
276. Cetakan Rekening Koran dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor Rekening 0232881682 Atas Nama PKBM TA LIMIL QURAN Mutasi Bulan Periode Januari 2020 sampai Desember 2023;
277. Cetakan Rekening Koran dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor Rekening 0233153346 Atas Nama P2964366 PKBM TA LIMIL QURAN Mutasi Bulan Periode November 2021 sampai Desember 2023
278. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp82.350.000 (delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan lampirannya;
279. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN tanggal 30-6-2021 sebesar Rp138.930.000 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan lampirannya;
280. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN tanggal 06-8-2021 sebesar Rp25.200.000 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan lampirannya;
281. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN tanggal 9-12-2021 sebesar Rp137.460.000 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan lampirannya;
282. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran tanggal 02-06-2022 sebesar Rp108.500.000 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan lampirannya;
283. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM Talimil Quran tanggal 15 Juli 2022 sebesar Rp29.910.000 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan lampirannya;
284. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran tanggal 15-9-2022 sebesar Rp108.500.000 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan lampirannya;
285. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM Talimil Quran tanggal 8-12-2022 sebesar Rp32.850.000 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan lampirannya;
286. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran tanggal 21 Maret 2023 sebesar Rp84.475.000 (delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan lampirannya;
287. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran tanggal 24 Maret 2023

Halaman 193 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp39.260.000 (tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan lampirannya;

288. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM Talimil Quran tanggal 27-4-2023 sebesar Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan lampirannya;
289. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM Talimil Quran tanggal 19-6-2023 sebesar Rp9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan lampirannya;
290. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran tanggal 28 Juli 2023 sebesar Rp123.735.000 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan lampirannya.
291. Bukti Penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomer Rekening 0232881682 Atas Nama PKBM TALIMIL QURAN Tanggal 14 September 2023 Sebesar Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Lampirannya.
292. Bukti Penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomer Rekening 0232881682 Atas Nama PKBM TALIMIL QURAN Tanggal 20 September 2023 Sebesar Rp9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Lampirannya;
293. Bukti Penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomer Rekening 0232881682 Atas Nama PKBM TALIMIL QURAN Tanggal 30 Oktober 2023 Sebesar Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Lampirannya;
294. Bukti Penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomer Rekening 0232881682 Atas Nama PKBM TALIMIL QURAN Tanggal 8 Desember 2023 Sebesar Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Lampirannya.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan serta ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa di depan persidangan, dan yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Ahli, Surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PKBM Ta'limil Qur'an berada dibawah naungan Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Hangtuh Gang X No. 337 A Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sebagaimana Sertifikat NPSN Nomor P2964366 tanggal 19 Oktober 2015 dengan Surat Ijin Operasional PKBM Nomor 420/002/PKBM/423.107/2020 tertanggal 12 Agustus 2020, namun olehkarena PKBM Ta'limil Qur'an tidak memiliki gedung sendiri sehingga kegiatan pembelajaran PKBM Ta'limil Qur'an menggunakan Gedung

Halaman 194 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Darul Ulum Kota Pasuruan yang beralamat di Jalan Hangtuh No. 9, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

2. Bahwa kepengurusan PKBM Ta'limil Qur periode tahun 2020 sampai dengan 2023 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta'limil Qur'an, yang ditanda tangani oleh H. Masduqi selaku Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Kota Pasuruan, sebagai berikut dengan Nomor: 002/YDU/SK/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 (ISWANTO selaku Plt Kepala PKBM Ta'limil Qur'an), Nomor: 06/YDU/SK/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 (ISWANTO selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an berlaku selama 2 tahun) dan Nomor: 021/YDU/SK/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 (ISWANTO selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an berlaku selama 2 tahun), Sekretaris Abd. Hamid, S. Pd, Bendahara Tazkiyatun Nuriyah dan Staf TU Nila Kurnia;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan diatur bahwa dalam melakukan pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, Kepala Satuan Pendidikan bertugas: membuat perencanaan penggunaan dana, mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun, menggunakan dana sesuai komponen penggunaan dana; dan membuat laporan penggunaan dana;
4. Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan telah menerima bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, berupa hibah Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN (BOP Kesetaraan) yang ditujukan/diperuntukan bagi Peserta Didik untuk Kejar Paket A, Paket B dan Paket C pada PKBM Ta'limil Quran yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan tentang Petunjuk Teknis terkait pengelolaan BOP Kesetaraan;
5. Bahwa mekanisme untuk mendapatkan bantuan adalah untuk tahun 2020 s/d 2021 PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan mengajukan Rencana Kerja Anggaran

Halaman 195 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan (RKAS) dan proposal permohonan bantuan yang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, untuk kemudian ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan besaran bantuan berdasarkan data Peserta Didik di PKBM Ta'limil Quran yang terdaftar di Dapodik;

6. Bahwa untuk tahun 2022 s/d 2023 PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan tidak membuat proposal permohonan bantuan, melainkan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kemendikbudristek, PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan mengupload RKAS dan kemudian bantuan langsung diberikan oleh Kemendikbud Ristek RI dengan besaran bantuan berdasarkan Dapodik Peserta Didik yang ada di PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan;
7. Bahwa Tata cara penyalurannya diterimakan melalui rekening Bank Jatim atas nama PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan, Nomor Rekening: 0232881682 atas nama PKBM Ta'limil Qur'an digunakan untuk penerimaan dana BOP Kesetaraan tahun anggaran 2020 s/d 2021, dan Nomor Rekening: 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Ta'limil Qur'an digunakan untuk penerimaan dana BOP Kesetaraan pada tahun anggaran 2022 s/d 2023. Dengan ketentuan yang melakukan pengambilan dana adalah Kepala Satuan Pendidikan dalam hal ini Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an bersama dengan bendahara PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan yaitu Saksi Tazkiyatun Nuriyah, datang ke Kantor Bank Jatim Cabang Pasuruan Jalan Pahlawan No. 18 Kota Pasuruan untuk melakukan penarikan secara tunai;
8. Bahwa total besar dana BOP Kesetaraan yang telah diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sesuai dengan SP2D yang diterbitkan dan dana yang masuk ke rekening PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp785.620.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
9. Bahwa selain BOP Kesetaraan yang bersumber dari APBN, PKBM Ta'limil Qur'an Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 juga memperoleh Dana Bantuan Biaya Pendidikan yaitu terdiri atas bantuan Insentif Guru Tidak Tetap (GTT) dan bantuan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang ditujukan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari Dana APBD Kota Pasuruan (BOSDA), sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan tentang Jumlah Anggaran dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, bantuan Sosial, bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Halaman 196 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terduga Dan Pembiayaan Daerah Nomor : 188/2/423.011/2021, Nomor : 188/1/423.011/2022 dan Nomor : 188/11/423.011/2023 dengan perubahan terakhir sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 188/235/423.011/2023;

10. Bahwa adapun mekanisme penyalurannya adalah PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan mengajukan Rencana Kerja Anggaran Satuan (RKAS) dan Proposal Permohonan bantuan dan pencairan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, untuk kemudian ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan besaran bantuan berdasarkan data Peserta Didik di PKBM Ta'limil Quran yang terdaftar di Dapodik;
11. Bahwa Dana BOSDA baik Insentif maupun KBM diterima melalui rekening Bank Jatim atas nama PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan Nomor: 0232881682, dengan ketentuan tata cara pengambilan dana adalah Kepala Satuan Pendidikan dalam hal ini Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an bersama dengan bendahara PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan yaitu Saksi Tazkiyatun Nuriyah, datang ke Kantor Bank Jatim Cabang Pasuruan Jalan Pahlawan No. 18 Kota Pasuruan untuk melakukan penarikan secara tunai;
12. Bahwa total besar dana BOSDA baik Insentif Guru Tidak Tetap (GTT) maupun KBM yang telah diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sesuai dengan SP2D yang diterbitkan dan dana yang masuk ke rekening PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp187.650.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Bahwa atas penerimaan dana bantuan baik berupa BOP Kesetaraan maupun BOSDA insentif dan KBM, Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Kota Pasuruan dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan selaku Pihak 1 sebagai pemberi bantuan dan Terdakwa selaku Pihak ke 2 sebagai penerima bantuan;
14. Bahwa selain NPHD, Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an dalam penerimaan penyaluran dana BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 dan Dana bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2021 s/d 2023, juga membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ) yang menyatakan:

Halaman 197 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an sanggup mempertanggungjawabkan atas penggunaan hibah sesuai dengan NPHD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan hibah yang diterima.
3. Menggunakan hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.
4. Bertanggungjawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkan karena tidak memenuhi kewajiban penggunaan hibah yang telah diterima.

Surat Pernyataan Tanggungjawab tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an pada setiap tahap pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan.

15. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa menyuruh dan memerintahkan Saksi Nila Kurnia untuk membantu Terdakwa dalam hal pembelanjaan barang dan pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut, dan Terdakwa juga memberikan arahan dan perintah supaya Saksi Nila Kurnia dalam melakukan pembelanjaan barang tidak melakukan pembelanjaan secara penuh namun tetap memperoleh bukti dukung yang sesuai dengan nominal yang dibutuhkan untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sehingga bisa sesuai dengan RKAS dan besaran nilai bantuan yang telah diterima;
16. Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan 2023, Saksi Nila Kurnia atas perintah Terdakwa, melakukan pembelanjaan hanya sebagian saja yang dilakukan secara penuh/riil namun selebihnya dilakukan secara fiktif. Adapun pembelanjaan secara fiktif dilakukan dengan cara:
 1. Nama yang tercantum dalam LPJ baik LPJ untuk BOP Kesetaraan maupun BOSDA Insentif sebagai Tutor pada PKBM Ta'limil Quran adalah fiktif dikarenakan orang yang nama nya tersebut tidak pernah mengajar atau menjadi Tutor di PKBM Ta'limil Quran, sehingga pembayaran honor Tutor tidak diberikan kepada atas nama yang tercantum didalam LPJ Penggunaan bantuan, dan tanda tangan penerimaan honor adalah dipalsukan oleh Saksi Nila Kurnia atas perintah dari Terdakwa.
 2. Dalam hal pembelanjaan barang pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia terdapat pembelanjaan yang dilakukan

Halaman 198 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara riil namun juga terdapat pembelanjaan yang dilakukan secara fiktif, yaitu dengan menggunakan kuitansi/nota pembelian palsu yang dicap/stempel dengan nama Toko yang juga fiktif yaitu membuat sendiri cap/stempel tersebut, sehingga seolah-olah telah benar terjadi pembelanjaan sejumlah barang, padahal transaksi pembelanjaan tersebut tidak pernah ada.

3. Sedangkan untuk pembelanjaan barang pada tahun 2021 s/d 2023 dilakukan melalui aplikasi SIPLah. Namun sebelum melakukan transaksi di Toko/Penyedia tersebut, Saksi Nila Kurnia menghubungi pihak Toko/Penyedia terlebih dahulu dan melakukan kesepakatan:

- Atas transaksi yang barangnya tidak dikirim sama sekali, Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia hanya membayar fee kepada toko untuk mendapatkan kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh Toko/Penyedia dengan jumlah nominal tertentu, sehingga seolah-olah benar telah terjadi pembelian barang sejumlah tersebut. Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia meminta uang pengembalian untuk diserahkan secara tunai.
- Atas Transaksi yang barangnya hanya dikirim sebagian, Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia meminta sisa uang pembelian barang tersebut dari Toko/Penyedia secara tunai.

17. Bahwa untuk uang kelebihan pembayaran atas pembelanjaan barang yang barangnya tidak perlu dikirim ataupun hanya sebagian saja barang yang dikirim, diminta oleh Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia supaya dikembalikan secara tunai oleh Toko/Penyedia melalui Saksi Nila Kurnia, baru kemudian uang tersebut diserahkan lagi oleh Saksi Nila Kurnia kepada Terdakwa;

18. Bahwa Terdakwa merupakan pemilik Toko AAZ berdasarkan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0104220037747, Toko AAZ yang beralamat di Jalan Sulawesi Utara No. 130 A, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, terdaftar dengan nama Pelaku Usaha adalah ISWANTO, yang merupakan Kepala PKBM Ta'limil Qur'an sebagai penerima bantuan sebelumnya telah memahami tata cara penggunaan dana BOP Kesetaraan maupun BOSDA, selanjutnya memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari keuntungan secara pribadi dengan memanfaatkan Toko AAZ miliknya sebagai Toko/Penyedia untuk melakukan pembelanjaan atas BOP Kesetaraan tahun 2023 dan BOSDA KBM tahun 2022 s/d 2023;

19. Bahwa Pembayaran honor Tutor/Tenaga Pendidik dan narasumber kegiatan

Halaman 199 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 dan penggunaan dana BOSDA Insentif tahun 2021 s/d 2023 dengan kegiatan hampir secara keseluruhan merupakan kegiatan fiktif, dimana Tutor/tenaga Pendidik, nama yang dicantumkan adalah nama orang lain yang bukan merupakan Tutor/Tenaga Pendidik pada PKBM Ta'limil Qur'an dan pemilik nama yang bersangkutan tidak mengetahui jika nama nya masuk dalam daftar Tutor/tenaga Pendidik PKBM Ta'limil Qur'an sekaligus sebagai penerima honor/insentif, dan tanda tangan yang tertera dalam bukti penerimaan uang adalah palsu/tiruan;

20. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 s/d 2023 terdapat 41 (empat puluh satu) nama yang disebut sebagai penerima honor insentif Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Qur'an. Dari 41 (empat puluh satu) nama yang disebut sebagai Tutor/Tenaga Pendidik, terdapat 18 (delapan belas) nama yang terdaftar dan ditetapkan sebagai Guru Tidak Tetap Penerima honorarium yang dibiayai BOSDA Insentif, sebagaimana Keputusan Walikota Pasuruan;
21. Bahwa penetapan besaran honorarium insentif Guru Tidak Tetap yang bisa diterima atas nama Guru Tidak tetap terdaftar yang dibiayai dari BOSDA Insentif adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Dengan nama yang terdaftar sebagai berikut: Yusuf Arif, Estu Ismayanti, Abdul Hamid, Siti Khatimah Yahya, Siti Musyarafah, Doni Mauludi, Bakhrul Ulum, Iswanto, Ida Mahmuda, Kholid Mawardi, Naili Iswati Syukma, Moh. Akhiyar, Sudarmanto, Siti Aminah, Sofia Arisanti, Sugiyono, Handiyan Mauludin, Titik Isnawati;
22. Bahwa dari 18 (delapan belas) nama-nama tersebut diatas, 15 (lima belas) nama yang menyatakan tidak pernah menjadi Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Qur'an dan juga tidak pernah menerima honorarium Tutor/Tenaga Pendidik sebagaimana tersebut dalam Keputusan Walikota Pasuruan tersebut diatas, yaitu sebagai berikut: Yusuf Arif, Estu Ismayanti, Abdul Hamid, Siti Khatimah Yahya, Siti Musyarafah, Doni Mauludi, Bakhrul Ulum, Ida Mahmuda, Naili Iswati Syukma, Moh. Akhiyar, Sudarmanto, Siti Aminah, Sugiyono, Handiyan Mauludin, Titik Isnawati. Saksi Sofia Arisanti dan Saksi Kholid Mawardi mengaku sebagai Tutor namun tanda tangan di daftar penerima honor adalah bukan tanda tangan yang bersangkutan;
23. Bahwa terdapat 23 (dua puluh tiga) nama lain yang dicantumkan sebagai Tutor/Tenaga Pendidik maupun sebagai narasumber atas berbagai kegiatan PKBM Ta'limil Qur'an yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang

Halaman 200 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tidak pernah dilaksanakan /fiktif sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023, yaitu diantaranya sebagai berikut: Tazkiyatun Nuriyah, Nila Kurnia, Khoiril Huda, A Nafiudin, Ainul Khilmiah, S.Pd., Aisyaturohma, S.Pd., Amalia Anggi F. S.Pd, Choirul Anam, Dian Masita, S.Pd., Firda Rokhaniyah, Hendra Teguh Afriyanto, Inayatul Fitriyah, S.Pd., Juma'ati, S.Pd., Lilik Kholifah, S.Pd.SD., Maryam, S.Pd.I., Masrifatul Hidayati, Miftahul Wahda, Minaturrohman, S.Pd., Nafisa Izati, S.Pd., Nafisah, S.PD., Naimatus Suudah, S.Pd.E., Nurul Fajriyah, dan Uswatun Khasanah. Dari nama-nama tersebut diatas untuk Saksi Nila Kurnia dan Saksi Choirul Anam (keduanya sebagai pembuat laporan pertanggungjawaban), Saksi Tazkiyatun Nuriyah (bendahara PKBM Ta'limil Qur'an), Saksi Khoiril Huda, Saksi Nurul Fajriah, dan Saksi Nafiudin, menyatakan pernah membantu dalam pelaksanaan kegiatan PKBM Ta'limil Qur'an yaitu sebagai guru pengawas ujian, akan tetapi tidak pernah menjadi Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Qur'an;

24. Bahwa dana bantuan yang pembelanjaannya dilakukan secara fiktif baik pada pembelanjaan barang maupun pembayaran honor Tutor/tenaga Pendidik maupun honor narasumber kegiatan, maka uang nya tetap disimpan/dibawa dan tetap berada dalam penguasaan Terdakwa, karena setiap pengeluaran uang atas dana bantuan harus seijin dan sepengetahuan dari Terdakwa;
25. Bahwa dana yang berasal dari BOP Kesetaraan tahun 2020 sampai dengan 2023 maupun BOSDA Insentif dan KBM tahun 2021 sampai dengan 2023 yang penggunaan dan pembelanjaan nya fiktif, dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan lembaga PKBM Ta'limil Quran lainnya diluar yang telah ditentukan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan tujuan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk membantu Lembaga PKBM Pendidikan Kesetaraan tidak bisa tercapai secara maksimal dan tepat sasaran yang diharapkan oleh Pemerintah untuk memajukan Lembaga PKBM;
26. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara/ daerah sejumlah Rp621.687.121,00 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Perkara

Halaman 201 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan NonFormal Dari APBN TA. 2020 S/D 2023 dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar Di PKBM Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Yang Bersumber Dari APBD Kota Pasuruan TA. 2021 S/D 2023 Pada PKBM Ta'limil Qur'an Nomor: 700.1.2.2 / 832 / 423.300 / LHA/

2024 tanggal: 2 Desember 2024 dari Inspektorat Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Pasal 65 ayat 1 KUHP tentang "melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam perundangundangan pidana disebut juga dengan kata "barang siapa" atau "hij" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata "setiap orang" atau "Barang siapa" menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Pengertian “orang” sebagai pelaku tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu tindak pidana, maka kepada pelakunya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkataan setiap orang sebagai subjek hukum pidana, telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan subjek hukum “setiap orang” atau “barang siapa” ini untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan Terdakwa bernama **ISWANTO, S.Pd.I Bin Alm ISMANI** selaku Ketua Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ta’limil Qur’an, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta’limil Qur’an, dengan yang ditandatangani oleh H. MASDUQI selaku Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Kota

Halaman 203 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan dengan Nomor: 002/YDU/SK/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 (ISWANTO selaku Plt Kepala PKBM Ta'limil Qur'an), Nomor: 06/YDU/SK/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 (ISWANTO selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an berlaku selama 2 tahun) dan Nomor: 021/YDU/SK/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 (ISWANTO selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an berlaku selama 2 tahun);

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta pula sesuai keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani memahami apa yang didakwakan kepadanya dan mampu menjawab dan mengajukan pertanyaan maupun memberikan tanggapan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak ditemukan bukti atau alasan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan/atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum (orang perorangan) sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo*, dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminology "*wederrechtelijk*" yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau melanggar hak orang lain (*metkrenking van eens endersrecht*) yang juga mempunyai pengertian tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Penjelasan Pasal 2 ini bermaksud agar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau berbagai *modus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan, sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis memaknai terhadap unsur melawan hukum dalam praktik perkara korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, didasarkan pada apa yang telah diketahui dalam ajaran atau konsep melawan hukum materiil yang dikenal adanya dua fungsi, yaitu ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan dalam fungsinya yang negatif. Dan lagi pula Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menjelaskan atau menyebutkan mana di antara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. yang dalam penjelasannya disebutkan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa Majelis dapat memberikan tafsiran terhadap unsur “*melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat karena putusan yang dikehendaki oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu putusan “guna menegakkan hukum dan keadilan”*;

Halaman 205 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa PKBM Ta’limil Qur’an berada dibawah naungan Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Hangtuah Gang X No. 337 A Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sebagaimana Sertifikat NPSN Nomor P2964366 tanggal 19 Oktober 2015 dengan Surat Ijin Operasional PKBM Nomor 420/002/PKBM/423.107/2020 tertanggal 12 Agustus 2020, namun oleh karena PKBM Ta’limil Qur’an tidak memiliki gedung sendiri sehingga kegiatan pembelajaran PKBM Ta’limil Qur’an menggunakan Gedung SMP Darul Ulum Kota Pasuruan yang beralamat di Jalan Hangtuah No. 9, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa susunan kepengurusan PKBM Ta’limil Qur periode tahun 2020 sampai dengan 2023 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta’limil Qur’an, yang ditanda tangani oleh H. Masduqi selaku Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Kota Pasuruan, sebagai berikut dengan Nomor: 002/YDU/SK/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 (ISWANTO selaku Plt Kepala PKBM Ta’limil Qur’an), Nomor: 06/YDU/SK/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 (ISWANTO selaku Kepala PKBM Ta’limil Qur’an berlaku selama 2 tahun) dan Nomor: 021/YDU/SK/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 (ISWANTO selaku Kepala PKBM Ta’limil Qur’an berlaku selama 2 tahun), Sekretaris Abd. Hamid, S. Pd, Bendahara Tazkiyatun Nuriyah dan Staf Tu Nila Kurnia;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, PKBM Ta’limil Quran Kota Pasuruan telah menerima bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, berupa hibah Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN (BOP Kesetaraan) yang ditujukan/diperuntukan bagi Peserta Didik untuk Kejar Paket A, Paket B dan Paket C pada PKBM Ta’limil Quran

Halaman 206 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan tentang Petunjuk Teknis terkait pengelolaan BOP Kesetaraan;

Menimbang, bahwa mekanisme untuk mendapatkan bantuan untuk tahun 2020 s/d 2021 PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan mengajukan Rencana Kerja Anggaran Satuan (RKAS) dan proposal permohonan bantuan yang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, untuk kemudian ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan besaran bantuan berdasarkan data Peserta Didik di PKBM Ta'limil Quran yang terdaftar di Dapodik;

Menimbang, bahwa untuk tahun 2022 s/d 2023 PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan tidak membuat proposal permohonan bantuan, melainkan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kemendikbudristek, PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan mengupload RKAS dan kemudian bantuan langsung diberikan oleh Kemendikbud Ristek RI dengan besaran bantuan berdasarkan Dapodik Peserta Didik yang ada di PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan yang diterimakan melalui rekening Bank Jatim atas nama PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan, yakni: Nomor Rekening: 0232881682 atas nama PKBM Ta'limil Qur'an digunakan untuk penerimaan dana BOP Kesetaraan tahun anggaran 2020 s/d 2021, dan Nomor Rekening: 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Ta'limil Qur'an digunakan untuk penerimaan dana BOP Kesetaraan pada tahun anggaran 2022 s/d 2023. Dengan ketentuan yang melakukan pengambilan dana adalah Kepala Satuan Pendidikan dalam hal ini Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an bersama dengan bendahara PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan yaitu Saksi Tazkiyatun Nuriyah, datang ke Kantor Bank Jatim Cabang Pasuruan Jalan Pahlawan No. 18 Kota Pasuruan untuk melakukan penarikan secara tunai;

Menimbang, bahwa total besar dana BOP Kesetaraan yang telah diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sesuai dengan SP2D yang diterbitkan dan dana yang masuk ke rekening PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp785.620.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain BOP Kesetaraan yang bersumber dari APBN, PKBM Ta'limil Qur'an Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 juga memperoleh Dana Bantuan Biaya Pendidikan yaitu terdiri atas bantuan Insentif Guru Tidak Tetap (GTT) dan bantuan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang ditujukan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari Dana APBD Kota Pasuruan (BOSDA), sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan tentang Jumlah

Halaman 207 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, bantuan Sosial, bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Dan Pembiayaan Daerah Nomor : 188/2/423.011/2021, Nomor : 188/1/423.011/2022 dan Nomor : 188/11/423.011/2023 dengan perubahan terakhir sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 188/235/423.011/2023;

Menimbang, bahwa mekanisme penyalurannya adalah PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan mengajukan Rencana Kerja Anggaran Satuan (RKAS) dan Proposal Permohonan bantuan dan pencairan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, untuk kemudian ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan besaran bantuan berdasarkan data Peserta Didik di PKBM Ta'limil Quran yang terdaftar di Dapodik;

Menimbang, bahwa Dana BOSDA baik Insentif maupun KBM diterima melalui rekening Bank Jatim atas nama PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan Nomor: 0232881682, dengan ketentuan tata cara pengambilan dana adalah Kepala Satuan Pendidikan dalam hal ini Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an bersama dengan bendahara PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan yaitu Saksi Tazkiyatun Nuriyah, datang ke Kantor Bank Jatim Cabang Pasuruan Jalan Pahlawan No. 18 Kota Pasuruan untuk melakukan penarikan secara tunai;

Menimbang, bahwa total besar dana BOSDA baik Insentif Guru Tidak Tetap (GTT) maupun KBM yang telah diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sesuai dengan SP2D yang diterbitkan dan dana yang masuk ke rekening PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp187.650.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas penerimaan dana bantuan baik berupa BOP Kesetaraan maupun BOSDA insentif dan KBM, Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Kota Pasuruan dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan selaku Pihak 1 sebagai pemberi bantuan dan Terdakwa selaku Pihak ke 2 sebagai penerima bantuan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan penggunaan dana BOP Kesetaraan, selanjutnya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa menyuruh dan memerintahkan Saksi Nila Kurnia untuk membantu Terdakwa dalam hal pembelanjaan barang dan pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan

Halaman 208 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk BOSDA Insentif maupun KBM yang diterima pada tahun 2021. Sedangkan untuk LPJ BOSDA KBM tahun 2023 penyusunan dan pembuatan nya dilakukan oleh Saksi Choirul Anam;

Menimbang, bahwa Saksi Nila Kurnia menerima uang imbalan dari Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA tahun 2021 s/d 2022, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA tahun 2023 dibuat dan disusun oleh Saksi Choirul Anam yang juga menerima imbalan berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan arahan dan perintah kepada Saksi Nila Kurnia agar dalam melakukan pembelanjaan barang tidak melakukan pembelanjaan secara penuh namun tetap memperoleh bukti dukung yang sesuai dengan nominal yang dibutuhkan untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sehingga bisa sesuai dengan RKAS dan besaran nilai bantuan yang telah diterima;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan 2023, Saksi Nila Kurnia atas perintah Terdakwa, dalam penggunaan dana BOP Kesetaraan dan BOSDA melakukan pembelanjaan hanya sebagian saja yang dilakukan secara penuh/riil namun selebihnya dilakukan secara fiktif, dengan cara pembayaran atas pembelanjaan barang yang menggunakan dana BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 dilakukan dengan hanya sebagian saja pembelanjaan secara penuh/riil dan selebihnya pembelanjaan tersebut dilakukan secara fiktif;

Menimbang, bahwa pembelanjaan yang dibiayai oleh dana BOP Kesetaraan tahun 2020 dilakukan secara manual/offline yaitu pembeli datang langsung ke Toko untuk melakukan transaksi pembelanjaan. Dari beberapa bukti atas Pembelanjaan barang yang berasal dari dana BOP Kesetaraan untuk Paket B dan Paket C Semester II tahun 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia terdapat pembelanjaan yang dilakukan secara riil namun juga terdapat pembelanjaan yang dilakukan secara fiktif, yaitu dengan menggunakan kuitansi/nota pembelian palsu yang dicap/stempel dengan nama Toko yang juga fiktif yaitu membuat sendiri cap/stempel tersebut, sehingga seolah-olah telah benar terjadi pembelanjaan sejumlah barang, padahal transaksi pembelanjaan tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa untuk sistem pembelanjaan yang dibiayai oleh BOP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesetaraan sejak tahun 2021 s/d 2023, dilakukan secara online yaitu transaksi pembelian wajib dilakukan melalui aplikasi SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) yang merupakan katalog sekolah dibawah kewenangan dan pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk pembelanjaan tahun 2021 s/d 2023 Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia berbelanja melalui Toko/Penyedia yang ada di BliBli.com dan Toko Ladang yang ada di aplikasi SIPLah. Namun sebelum melakukan transaksi di Toko/Penyedia tersebut, Saksi Nila Kurnia menghubungi pihak Toko/Penyedia terlebih dahulu dan melakukan kesepakatan:

1. Atas transaksi yang barangnya tidak dikirim sama sekali, Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia hanya membayar fee kepada toko untuk mendapatkan kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh Toko/Penyedia dengan jumlah nominal tertentu, sehingga seolah-olah benar telah terjadi pembelian barang sejumlah tersebut. Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia meminta uang pengembalian untuk diserahkan secara tunai.
2. Atas Transaksi yang barangnya hanya dikirim sebagian, Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia meminta sisa uang pembelian barang tersebut dari Toko/Penyedia secara tunai.

Menimbang, bahwa setelah Toko/Penyedia menyetujui, kemudian Saksi Nila Kurnia mengklik nama Toko/Penyedia tersebut untuk melakukan pemesanan barang dengan jumlah dan jenis yang disesuaikan dengan banyaknya nominal yang dibutuhkan Terdakwa untuk kebutuhan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan. Setelah pesanan diterima oleh pihak Toko/Penyedia, sehingga terbit Surat Pemesanan, Surat Perintah Kerja serta Invoice pemesanan barang kepada pihak Toko/Penyedia. Selanjutnya Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia mengklik tombol bahwa seolah-olah barang telah dikirimkan sesuai dengan pesanan sehingga muncul/terbit nomor virtual account (VA) dari Toko/Penyedia. Selanjutnya Saksi Nila Kurnia meminta uang pembayaran pembelanjaan kepada Terdakwa secara tunai sejumlah nominal pemesanan untuk kemudian benar dibayarkan melalui teller bank dengan cara setor tunai ke nomor VA sebagaimana tercantum dalam perintah pembayaran di aplikasi SIPLah tersebut. Setelah proses pembayaran selesai Saksi Nila Kurnia kemudian menghubungi pihak Toko/Penyedia dan mengatakan jika pembayaran sudah dilakukan dan atas barang yang dipesan disesuaikan dengan kesepakatan seperti tersebut diatas. Selanjutnya Saksi Nila Kurnia mencetak Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (BAST) untuk ditanda tangani oleh Toko/Penyedia;

Halaman 210 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang kelebihan pembayaran atas pembelanjaan barang yang barangnya tidak perlu dikirim ataupun hanya sebagian saja barang yang dikirim, diminta oleh Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia supaya dikembalikan secara tunai oleh Toko/Penyedia melalui Saksi Nila Kurnia, baru kemudian uang tersebut diserahkan lagi oleh Saksi Nila Kurnia kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembayaran atas pembelanjaan barang yang menggunakan dana BOSDA KBM tahun 2021 s/d 2023 adalah dilakukan dengan pembelanjaan fiktif, yaitu menggunakan kuitansi/nota pembelian palsu yang dicap/stempel dengan nama Toko yang juga fiktif yaitu membuat sendiri cap/stempel tersebut, sehingga seolah-olah telah benar terjadi pembelanjaan sejumlah barang, padahal transaksi pembelanjaan tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa selain itu untuk Pembayaran honor Tutor/Tenaga Pendidik dan narasumber kegiatan menggunakan BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 dan penggunaan dana BOSDA Insentif tahun 2021 s/d 2023 dengan kegiatan hampir secara keseluruhan merupakan kegiatan fiktif, dimana Tutor/tenaga Pendidik, nama yang dicantumkan adalah nama orang lain yang bukan merupakan Tutor/Tenaga Pendidik pada PKBM Ta'limil Qur'an dan pemilik nama yang bersangkutan tidak mengetahui jika nama nya masuk dalam daftar Tutor/tenaga Pendidik PKBM Ta'limil Qur'an sekaligus sebagai penerima honor/insentif, dan tanda tangan yang tertera dalam bukti penerimaan uang adalah palsu/tiruan;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 s/d 2023 terdapat 41 (empat puluh satu) nama yang disebut sebagai penerima honor insentif Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Qur'an. Dari 41 (empat puluh satu) nama yang disebut sebagai Tutor/Tenaga Pendidik, terdapat 18 (delapan belas) nama yang terdaftar dan ditetapkan sebagai Guru Tidak Tetap Penerima honorarium yang dibiayai BOSDA Insentif, sebagaimana Keputusan Walikota Pasuruan;

Menimbang, bahwa penetapan besaran honorarium insentif Guru Tidak Tetap yang bisa diterima atas nama Guru Tidak tetap terdaftar yang dibiayai dari BOSDA Insentif adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Dengan nama yang terdaftar sebagai berikut: Yusuf Arif, Estu Ismayanti, Abdul Hamid, Siti Khatimah Yahya, Siti Musyarafah, Doni Mauludi, Bakhrul Ulum, Iswanto, Ida Mahmuda, Kholid Mawardi, Naili Iswati Syukma, Moh. Akhiyar, Sudarmanto, Siti Aminah, Sofia Arisanti, Sugiyono, Handiyan Mauludin, Titik Isnawati;

Menimbang, bahwa dari 18 (delapan belas) nama-nama tersebut, 15 (lima belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang menyatakan tidak pernah menjadi Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Qur'an dan juga tidak pernah menerima honorarium Tutor/Tenaga Pendidik sebagaimana tersebut dalam Keputusan Walikota Pasuruan tersebut diatas, yaitu sebagai berikut: Yusuf Arif, Estu Ismayanti, Abdul Hamid, Siti Khatimah Yahya, Siti Musyarafah, Doni Mauludi, Bakhrul Ulum, Ida Mahmuda, Naili Iswati Syukma, Moh. Akhiyar, Sudarmanto, Siti Aminah, Sugiyono, Handiyan Mauludin, Titik Isnawati. Saksi Sofia Arisanti dan Saksi Kholid Mawardi Mengaku sebagai Tutor namun tanda tangan di daftar penerima honor adalah bukan tanda tangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain nama-nama tersebut diatas, terdapat 23 (dua puluh tiga) nama lain yang dicantumkan sebagai Tutor/Tenaga Pendidik maupun sebagai narasumber atas berbagai kegiatan PKBM Ta'limil Qur'an yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan /fiktif sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023, yaitu diantaranya sebagai berikut: Tazkiyatun Nuriyah, Nila Kurnia, Khoirul Huda, A Nafiudin, Ainul Khilmiah, S.pd., Aisyaturohma, S.Pd., Amalia Anggi F. S.Pd, Choirul Anam, Dian Masita, S.Pd., Firda Rokhaniyah, Hendra Teguh Afriyanto, Inayatul Fitriyah, S.Pd., Juma'ati, S.Pd., Lilik Kholifah, S.Sd.sd., Maryam, S.Pd.i., Masrifatul Hidayati, Miftahul Wahda, Minaturrohman, S.Pd., Nafisa Izati, S.Pd., Nafisah, S.PD., Naimatus Suudah, S.PD.E., Nurul Fajriyah, Dan Uswatun Khasanah. Dari nama-nama tersebut diatas untuk Saksi Nila Kurnia dan Saksi Choirul Anam (keduanya sebagai pembuat laporan pertanggungjawaban), Saksi Tazkiyatun Nuriyah (bendahara PKBM Ta'limil Qur'an), Saksi Khoirul Huda, Saksi Nurul Fajriah, dan Saksi Nafiudin, menyatakan pernah membantu dalam pelaksanaan kegiatan PKBM Ta'limil Qur'an yaitu sebagai guru pengawas ujian, akan tetapi tidak pernah menjadi Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Qur'an;

Menimbang, bahwa dana bantuan yang pembelanjaannya dilakukan secara fiktif baik pada pembelanjaan barang maupun pembayaran honor Tutor/tenaga Pendidik maupun honor narasumber kegiatan, uang nya tetap disimpan/dibawa dan tetap berada dalam penguasaan Terdakwa, karena setiap pengeluaran uang atas dana bantuan harus seijin dan sepengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain sebagai Kepala PKBM Ta'limil Qur'an dalam pengelolaan penggunaan dana BOP Kesetaraan dan BOSDA KBM juga menjadi Toko/Penyedia barang kebutuhan PKBM Ta'limil Qur'an yang pembelanjaan nya bersumber dari dana BOP Kesetaraan tahun 2023 dan dana BOSDA KBM tahun 2022

Halaman 212 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 2023. Terdakwa merupakan pemilik Toko AAZ berdasarkan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0104220037747, Toko AAZ yang beralamat di Jalan Sulawesi Utara No. 130 A, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, terdaftar dengan nama Pelaku Usaha adalah ISWANTO, yang merupakan Kepala PKBM Ta'limil Qur'an sebagai penerima bantuan sebelumnya telah memahami tata cara penggunaan dana BOP Kesetaraan maupun BOSDA, selanjutnya memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari keuntungan secara pribadi dengan memanfaatkan Toko AAZ miliknya sebagai Toko/Penyedia untuk melakukan pembelanjaan atas BOP Kesetaraan tahun 2023 dan BOSDA KBM tahun 2022 s/d 2023;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam menggunakan Toko AAZ miliknya sebagai sarana/tempat pembelanjaan dana bantuan adalah berawal pada tahun 2022 Terdakwa membuat dan mendaftarkan Toko AAZ dan mendapatkan NIB sebagaimana tersebut diatas, kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi Nila Kurnia untuk mendaftarkan Toko AAZ tersebut ke aplikasi SIPLah dengan menggunakan identitas istrinya yaitu Saksi Firda Rokhaniyah untuk dicantumkan sebagai Direktur Toko AAZ. Sehingga pada Surat Perintah Kerja, invoice pemesanan serta pada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Toko AAZ tercantum nama dan tanda tangan atas nama Saksi Firda Rokhaniyah yang ditandatangani oleh Saksi Nila Kurnia atas perintah Terdakwa. Setelah terdaftar, Terdakwa juga menyuruh Saksi Nila Kurnia untuk menjadi operator Toko AAZ secara online di SIPLah, termasuk juga untuk menerima dan memproses transaksi dari pembeli yaitu diantaranya pembelian dari PKBM Ta'limil Qur'an dan PKBM-PKBM lainnya. Namun terkait pengiriman barang dan penerimaan uang semua dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an pada dasarnya telah mengetahui terkait larangan Kepala Satuan Pendidikan merangkap sebagai Penyedia;

Menimbang, bahwa dana yang berasal dari BOP Kesetaraan tahun 2020 sampai dengan 2023 maupun BOSDA Insentif dan KBM tahun 2021 sampai dengan 2023 yang penggunaan dan pembelanjaan nya fiktif, dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan lembaga PKBM Ta'limil Quran lainnya diluar yang telah ditentukan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan tujuan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk membantu Lembaga PKBM Pendidikan Kesetaraan tidak bisa tercapai secara maksimal dan tepat sasaran yang

Halaman 213 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan oleh Pemerintah untuk memajukan Lembaga PKBM;

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan cara perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair, dihubungkan dengan unsur subjek hukum" setiap orang" pada ad. 1 diatas maka rumusan tersebut terlalu umum dan luas cakupannya, karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat menjerat semua orang (subjek hukum) apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut, yaitu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ISWANTO, S.Pd.I Bin Alm. Ismani** berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta'limil Qur'an, yang ditanda tangani oleh H. Masduqi selaku Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Kota Pasuruan, sebagai berikut dengan Nomor: 002/YDU/SK/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 (ISWANTO selaku Plt Kepala PKBM Ta'limil Qur'an), Nomor: 06/YDU/SK/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 (ISWANTO selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an berlaku selama 2 tahun) dan Nomor: 021/YDU/SK/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 (ISWANTO selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an berlaku selama 2 tahun), Sekretaris Abd. Hamid, S. Pd, Bendahara Tazkiyatun Nuriyah dan Staf Tu Nila Kurnia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan diatur bahwa dalam melakukan pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, Kepala Satuan Pendidikan bertugas:

1. membuat perencanaan penggunaan dana;
2. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
3. menggunakan dana sesuai komponen penggunaan dana; dan
4. membuat laporan penggunaan dana;

Menimbang, bahwa dalam NPHD ditentukan setelah Pihak Ke 2 yaitu Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran menerima pencairan belanja hibah, segera

Halaman 214 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan. Disamping itu Terdakwa juga memiliki kewajiban membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ) pada setiap tahap pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan, yang isinya menyatakan:

1. Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an sanggup mempertanggungjawabkan atas penggunaan hibah sesuai dengan NPHD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan hibah yang diterima.
3. Menggunakan hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.
4. Bertanggungjawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkan karena tidak memenuhi kewajiban penggunaan hibah yang telah diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai kewenangan, karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran menerima pencairan belanja hibah, melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan serta memiliki kewajiban membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ) pada setiap tahap pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan, maka menurut Majelis Hakim, walaupun Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, **mempunyai karakteristik yang serupa akan tetapi didalam praktek perlu dijiwai sedemikian rupa** agar terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dakwaan Subsidaire lebih khusus karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dalam lingkup kedudukan atau jabatannya, maka perbuatan dimaksud termasuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan

Halaman 215 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas Terdakwa melakukan perbuatan berkaitan dengan jabatan dan kedudukan selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran. Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim, sekalipun penyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah yang berhubungan erat dengan jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran dalam pengelolaan dana bantuan yang berasal dari BOP Kesetaraan tahun 2020 sampai dengan 2023 maupun BOSDA Insentif dan KBM tahun 2021 sampai dengan 2023 yang penggunaan dan pembelanjaan nya fiktif;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam Pasal 2 memiliki pengertian yang lebih luas / bersifat umum (generalis). Sedangkan Pasal 3 **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, lebih bersifat khusus atau spesialis**. Dalam hal ini berlaku azas LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI. Asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis);

Menimbang, bahwa memperhatikan azas hal tersebut, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, **maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;**

Menimbang, bahwa dengan mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa addresat Pasal 3 adalah sebagai berikut: "... dengan kata-kata *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai penjabat atau mempunyai kedudukan. (Vide Guse Prayudi, Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, h. 68). Maka dengan demikian Majelis menilai dan berpendapat pembentuk undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya kualitas personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, cukup beralasan secara hukum bahwa unsur "melawan hukum" yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 216 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi dalam unsur Melawan Hukum, oleh karenanya unsur yang secara melawan hukum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara hukum dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Pasal 65 ayat 1 KUHP tentang "melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim akan mengambil alih secara mutatis mutandis dan menjadikannya sebagai uraian pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidair ini;

Ad.2. a.d.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan

Halaman 217 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas apa yang dimaksud dengan: menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata “atau” sebagaimana terdapat dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur diatas maka secara hukum unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang: “dengan tujuan”. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mencari pengertian “dengan tujuan” berdasarkan pengertian menurut gramatikal dan sumber hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian: “dengan” menurut Drs Ahmad A.K. Muda dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah merupakan kata penghubung yang menyatakan hubungan kata kerja dengan pelengkap. Sedangkan pengertian “tujuan” menurut Drs Ahmad A.K. Muda dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah merupakan kata benda yang mempunyai arti: haluan yang dituju, arah yang dituju, maksud, keinginan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian secara gramatikal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan tujuan adalah sama artinya dengan pengertian “dengan maksud”;

Menimbang, bahwa pengertian secara gramatikal diatas, yang jika disimpulkan pengertian “dengan tujuan” adalah sama artinya “dengan maksud”, oleh karenanya Majelis Hakim akan mencari pengertian “dengan maksud” menurut peraturan perundang undangan dan sumber hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian “dengan maksud” adalah mempunyai tempat yang penting dalam rumusan tindak pidana untuk menentukan norma dalam perundang-undangan. Dalam sistem Common Law dikenal mengetahui (knew) dan meyakini(belief). Pengertian knew dan belief ini dalam hukum pidana secara lebih khusus sebagai mengetahui dan menghendaki (dikutip dari buku Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana karangan Dr. Agus Rusianto, S.H, M.H, penerbit Prenada Media Group, tahun 2016);

Menimbang, bahwa pembuat undang undang sering pula memakai istilah “dengan maksud” atau “oogmerk” sebagai terjemahan istilah jerman dengan sebutan: Absicht. Misalnya dalam delik pencurian disyaratkan “dengan maksud” untuk memiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP, dikutip dari buku: Asas Asas Hukum Pidana karangan Dr Andi Hamzah, S.H, penerbit PT Rineka Cipta) dan rumusan Pasal 244, 253

Halaman 218 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ketiga Pasal ini merumuskan dengan memakai rumusan: dengan maksud;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum: *Opzet* (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk*(maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang: *opzetelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui);

Menimbang, bahwa menurut Pompe: bahwa apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dengan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas dari sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*). Tetapi tidak setiap *opzet* (sengaja) juga merupakan maksud (*oogmerk*) (dikutip dari buku Asas Asas Hukum Pidana karangan Dr Andi Hamzah, S.H, penerbit PT Rineka Cipta). Menurut Dr. Andi Hamzah, S.H: bahwa pendapat Pompe ini tepat, maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja (*opzet*) hanya bentuk sengaja yang pertama yaitu: sengaja sebagai maksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” menurut R.Wiyono,SH dalam bukunya: Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Edisi kedua Tahun 2009, halaman 46, adalah : sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (Pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain. (Vide: Drs. Adami Chazawi, S.H.,” Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54);

Menimbang, kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk : yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*),

Halaman 219 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, *melaikan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzijn)* atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan). (Vide : Prof.Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT Ersco, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hlm. 61);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan. (Vide: R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pengertian tersebut diatas, timbul pertanyaan: apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi?;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan telah menerima bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, berupa hibah Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN (BOP Kesetaraan) yang ditujukan/diperuntukan bagi Peserta Didik untuk Kejar Paket A, Paket B dan Paket C pada PKBM Ta'limil Quran yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan tentang Petunjuk Teknis terkait pengelolaan BOP Kesetaraan;

Menimbang, bahwa total besar dana BOP Kesetaraan yang telah diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sesuai dengan SP2D yang diterbitkan dan dana yang masuk ke rekening PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp785.620.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian penerimaan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 sebesar Rp82.350.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Pada tahun 2021 sebesar Rp238.800.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta

Halaman 220 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah).

3. Pada tahun 2022 sebesar Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah).
4. Pada tahun 2023 sebesar Rp247.470.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain BOP Kesetaraan yang bersumber dari APBN, PKBM Ta'limil Qur'an Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 juga memperoleh Dana Bantuan Biaya Pendidikan yaitu terdiri atas bantuan Insentif Guru Tidak Tetap (GTT) dan bantuan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang ditujukan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari Dana APBD Kota Pasuruan (BOSDA), sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan tentang Jumlah Anggaran dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, bantuan Sosial, bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Dan Pembiayaan Daerah Nomor : 188/2/423.011/2021, Nomor : 188/1/423.011/2022 dan Nomor : 188/11/423.011/2023 dengan perubahan terakhir sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 188/235/423.011/2023;

Menimbang, bahwa total besar dana BOSDA baik Insentif Guru Tidak Tetap (GTT) maupun KBM yang telah diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sesuai dengan SP2D yang diterbitkan dan dana yang masuk ke rekening PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp187.650.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 sebesar Rp62.790.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian BOSDA KBM sebesar Rp12.390.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan BOSDA Insentif sebesar Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).
2. Pada tahun 2022 BOSDA yang diterima sebesar Rp62.760.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian BOSDA KBM sebesar Rp15.960.000,00 (lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan BOSDA Insentif sebesar Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Pada tahun 2023 BOSDA yang diterima sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) dengan perincian BOSDA KBM sebesar Rp18.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan BOSDA Insentif sebesar Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 221 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana BOP Kesetaraan, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa menyuruh dan memerintahkan Saksi Nila Kurnia untuk membantu Terdakwa dalam hal pembelanjaan barang dan pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan termasuk BOSDA Insentif maupun KBM yang diterima pada tahun 2021. Sedangkan untuk LPJ BOSDA KBM tahun 2023 penyusunan dan pembuatan nya dilakukan oleh Saksi Choirul Anam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan arahan dan perintah kepada Saksi Nila Kurnia agar dalam melakukan pembelanjaan barang tidak melakukan pembelanjaan secara penuh namun tetap memperoleh bukti dukung yang sesuai dengan nominal yang dibutuhkan untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sehingga bisa sesuai dengan RKAS dan besaran nilai bantuan yang telah diterima;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan 2023, Saksi Nila Kurnia atas perintah Terdakwa, dalam penggunaan dana BOP Kesetaraan dan BOSDA melakukan pembelanjaan hanya sebagian saja yang dilakukan secara penuh/riil namun selebihnya dilakukan secara fiktif, yaitu dengan menggunakan kuitansi/nota pembelian palsu yang dicap/stempel dengan nama Toko yang juga fiktif yaitu membuat sendiri cap/stempel tersebut, sehingga seolah-olah telah benar terjadi pembelanjaan sejumlah barang, padahal transaksi pembelanjaan tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa Toko/Penyedia Bara Komputer tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sehingga terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Penyedia CV ARIDHA tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai sehingga terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp13.694.104,00 (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat rupiah). Penyedia Koperasi BAROKAH tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai sehingga terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp28.157.500,00 (dua puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat biaya pembayaran atas sewa gedung kepada Saksi Minaturohma yang merupakan pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada Toko XAIS dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp13.027.200,00 (tiga belas juta dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk sistem pembelanjaan yang dibiayai oleh BOP

Halaman 222 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesetaraan sejak tahun 2021 s/d 2023, dilakukan secara online yaitu transaksi pembelian wajib dilakukan melalui aplikasi SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) yang merupakan katalog sekolah dibawah kewenangan dan pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk pembelanjaan tahun 2021 s/d 2023 Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia berbelanja melalui Toko/Penyedia yang ada di BliBli.com dan Toko Ladang yang ada di aplikasi SIPLah. Namun sebelum melakukan transaksi di Toko/Penyedia tersebut, Saksi Nila Kurnia menghubungi pihak Toko/Penyedia terlebih dahulu dan melakukan kesepakatan:

- Atas transaksi yang barangnya tidak dikirim sama sekali, Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia hanya membayar fee kepada toko untuk mendapatkan kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh Toko/Penyedia dengan jumlah nominal tertentu, sehingga seolah-olah benar telah terjadi pembelian barang sejumlah tersebut. Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia meminta uang pengembalian untuk diserahkan secara tunai.
- Atas Transaksi yang barangnya hanya dikirim sebagian, Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia meminta sisa uang pembelian barang tersebut dari Toko/Penyedia secara tunai.

Menimbang, bahwa setelah Toko/Penyedia menyetujui, kemudian Saksi Nila Kurnia mengklik nama Toko/Penyedia tersebut untuk melakukan pemesanan barang dengan jumlah dan jenis yang disesuaikan dengan banyaknya nominal yang dibutuhkan Terdakwa untuk kebutuhan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan. Setelah pesanan diterima oleh pihak Toko/Penyedia, sehingga terbit Surat Pemesanan, Surat Perintah Kerja serta Invoice pemesanan barang kepada pihak Toko/Penyedia. Selanjutnya Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia mengklik tombol bahwa seolah-olah barang telah dikirimkan sesuai dengan pesanan sehingga muncul/terbit nomor virtual account (VA) dari Toko/Penyedia. Selanjutnya Saksi Nila Kurnia meminta uang pembayaran pembelanjaan kepada Terdakwa secara tunai sejumlah nominal pemesanan untuk kemudian benar dibayarkan melalui teller bank dengan cara setor tunai ke nomor VA sebagaimana tercantum dalam perintah pembayaran di aplikasi SIPLah tersebut. dan setelah proses pembayaran selesai Saksi Nila Kurnia kemudian menghubungi pihak Toko/Penyedia dan mengatakan jika pembayaran sudah dilakukan dan atas barang yang dipesan disesuaikan dengan kesepakatan seperti tersebut diatas. Selanjutnya Saksi Nila Kurnia mencetak Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (BAST) untuk ditanda tangani oleh Toko/Penyedia;

Halaman 223 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk uang kelebihan pembayaran atas pembelanjaan barang yang barangnya tidak perlu dikirim ataupun hanya sebagian saja barang yang dikirim, diminta oleh Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia supaya dikembalikan secara tunai oleh Toko/Penyedia melalui Saksi Nila Kurnia, baru kemudian uang tersebut diserahkan lagi oleh Saksi Nila Kurnia kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Toko/Penyedia yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembelanjaan barang dari BOP Kesetaraan Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yakni:

- a. CV. Aridha dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp43.655.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp20.826.364,00 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp42.454.070,00 (empat puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh rupiah).
- b. Cahaya Pelangi dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp19.078.637,00 (sembilan belas juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp9.125.454,00 (sembilan juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- c. CV Aridha dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp19.631.605,00 (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima rupiah) dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp15.799.021,00 (lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh satu rupiah).
- d. Cahaya Pelangi dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp31.134.500,00 (tiga puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp19.357.022,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah).
- e. Toko J-Jaya dengan pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp7.439.946,00, (tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian Rp4.268.323,00 (empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh

Halaman 224 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga rupiah) dan pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp9.541.778,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- f. Penyedia Tukang Lemari terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- g. Toko AAZ dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp61.169.570,00 (enam puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp36.435.034,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah) dan pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp28.215.773,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- h. ArthaTechno dengan pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp68.344.765,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp3.421.618,00 (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah).

Menimbang, bahwa pembayaran atas pembelanjaan barang yang menggunakan dana BOSDA KBM tahun 2021 s/d 2023 adalah dilakukan dengan pembelanjaan fiktif antara lain:

- a. Koperasi Barokah tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp4.918.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
- b. Percetakan Lukman tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp2.282.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- c. Bara Komputer tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. CV. Aridha tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp4.452.810,00 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- e. CV. Aridha tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp4.591.500,00

Halaman 225 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- f. Fotocopy STAR tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah).
- g. Koperasi Barokah tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp2.251.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- h. Fotocopy ERIZ dengan pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- i. Bara Komputer tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp4.060.000,00 (empat juta enam puluh ribu rupiah).
- j. Toko AAZ dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp1.492.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp1.492.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- k. CV Nusantara tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- l. Toko AAZ dengan pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp3.952.500,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp3.927.500,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- m. CV. Aridha tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp3.485.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- n. Bara Komputer tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- o. Foto Copy UTAMI tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 226 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Koperasi Ponpes Gotong Royong tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pembayaran honor Tutor/Tenaga Pendidik dan narasumber kegiatan menggunakan BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 dan penggunaan dana BOSDA Insentif tahun 2021 s/d 2023 dengan kegiatan hampir secara keseluruhan merupakan kegiatan fiktif, dimana Tutor/tenaga Pendidik, nama yang dicantumkan adalah nama orang lain yang bukan merupakan Tutor/Tenaga Pendidik pada PKBM Ta'limil Qur'an dan pemilik nama yang bersangkutan tidak mengetahui jika nama nya masuk dalam daftar Tutor/tenaga Pendidik PKBM Ta'limil Qur'an sekaligus sebagai penerima honor/insentif, dan tanda tangan yang tertera dalam bukti penerimaan uang adalah palsu/tiruan;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 s/d 2023 terdapat 41 (empat puluh satu) nama yang disebut sebagai penerima honor insentif Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Qur'an. Dari 41 (empat puluh satu) nama yang disebut sebagai Tutor/Tenaga Pendidik, terdapat 18 (delapan belas) nama yang terdaftar dan ditetapkan sebagai Guru Tidak Tetap Penerima honorarium yang dibiayai BOSDA Insentif, sebagaimana Keputusan Walikota Pasuruan;

Menimbang, bahwa penetapan besaran honorarium insentif Guru Tidak Tetap yang bisa diterima atas nama Guru Tidak tetap terdaftar yang dibiayai dari BOSDA Insentif adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Dengan nama yang terdaftar sebagai berikut: Yusuf Arif, Estu Ismayanti, Abdul Hamid, Siti Khatimah Yahya, Siti Musyarafah, Doni Mauludi, Bakhrul Ulum, Iswanto, Ida Mahmuda, Kholid Mawardi, Naili Iswati Syukma, Moh. Akhiyar, Sudarmanto, Siti Aminah, Sofia Arisanti, Sugiyono, Handiyan Mauludin, Titik Isnawati;

Menimbang, bahwa dari 18 (delapan belas) nama tersebut, 15 (lima belas) nama yang menyatakan tidak pernah menjadi Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Qur'an dan juga tidak pernah menerima honorarium Tutor/Tenaga Pendidik sebagaimana tersebut dalam Keputusan Walikota Pasuruan tersebut diatas, yaitu sebagai berikut: Yusuf Arif, Estu Ismayanti, Abdul Hamid, Siti Khatimah Yahya, Siti Musyarafah, Doni Mauludi, Bakhrul Ulum, Ida Mahmuda, Naili Iswati Syukma, Moh. Akhiyar, Sudarmanto, Siti Aminah, Sugiyono, Handiyan Mauludin, Titik Isnawati. Saksi Sofia Arisanti dan Saksi Kholid Mawardi mengaku sebagai Tutor namun tanda tangan di daftar penerima honor adalah bukan tanda tangan yang bersangkutan;

Halaman 227 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain nama-nama tersebut, terdapat 23 (dua puluh tiga) nama lain yang dicantumkan sebagai Tutor/Tenaga Pendidik maupun sebagai narasumber atas berbagai kegiatan PKBM Ta'limil Qur'an yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan /fiktif sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023, yaitu diantaranya sebagai berikut: Tazkiyatun Nuriyah, Nila Kurnia, Khoirul Huda, A Nafiudin, Ainul Khilmiah, S.Pd., Aisyaturohma, S.Pd., Amalia Anggi F. S.Pd, Choirul Anam, Dian Masita, S.Pd., Firda Rokhaniyah, Hendra Teguh Afriyanto, Inayatul Fitriyah, S.Pd., Juma'ati, S.Pd., Lilik Kholifah, S.Pd.SD., Maryam, S.Pd.I., Masrifatul Hidayati, Miftahul Wahda, Minaturrohman, S.Pd., Nafisa Izati, S.Pd., Nafisah, S.Pd., Naimatus Suudah, S.PD.E., Nurul Fajriyah, dan Uswatun Khasanah. Dari nama-nama tersebut untuk Saksi Nila Kurnia dan Saksi Choirul Anam (keduanya sebagai pembuat laporan pertanggungjawaban), Saksi Tazkiyatun Nuriyah (bendahara PKBM Ta'limil Qur'an), Saksi Khoirul Huda, Saksi Nurul Fajriah, dan Saksi Nafiudin, menyatakan pernah membantu dalam pelaksanaan kegiatan PKBM Ta'limil Qur'an yaitu sebagai guru pengawas ujian, akan tetapi tidak pernah menjadi Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Qur'an;

Menimbang, bahwa terhadap dana bantuan yang pembelanjaannya dilakukan secara fiktif baik pada pembelanjaan barang maupun pembayaran honor Tutor/tenaga Pendidik maupun honor narasumber kegiatan, uang nya tetap disimpan/dibawa dan tetap berada dalam penguasaan Terdakwa, karena setiap pengeluaran uang atas dana bantuan harus seijin dan sepengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain sebagai Kepala PKBM Ta'limil Qur'an dalam pengelolaan penggunaan dana BOP Kesetaraan dan BOSDA KBM juga menjadi Toko/Penyedia barang kebutuhan PKBM Ta'limil Qur'an yang pembelanjaan nya bersumber dari dana BOP Kesetaraan tahun 2023 dan dana BOSDA KBM tahun 2022 s/d 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pemilik Toko AAZ berdasarkan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0104220037747, Toko AAZ yang beralamat di Jalan Sulawesi Utara No. 130 A, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, terdaftar dengan nama Pelaku Usaha adalah ISWANTO, yang merupakan Kepala PKBM Ta'limil Qur'an sebagai penerima bantuan sebelumnya telah memahami tata cara penggunaan dana BOP Kesetaraan maupun BOSDA, selanjutnya memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari keuntungan secara

Halaman 228 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dengan memanfaatkan Toko AAZ miliknya sebagai Toko/Penyedia untuk melakukan pembelanjaan atas BOP Kesetaraan tahun 2023 dan BOSDA KBM tahun 2022 s/d 2023;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam menggunakan Toko AAZ miliknya sebagai sarana/tempat pembelanjaan dana bantuan adalah berawal pada tahun 2022 Terdakwa membuat dan mendaftarkan Toko AAZ dan mendapatkan NIB sebagaimana tersebut diatas, kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi NILA KURNIA untuk mendaftarkan Toko AAZ tersebut ke aplikasi SIPLah dengan menggunakan identitas istrinya yaitu Saksi Firda Rokhaniyah untuk dicantumkan sebagai Direktur Toko AAZ. Sehingga pada Surat Perintah Kerja, invoice pemesanan serta pada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Toko AAZ tercantum nama dan tanda tangan atas nama Saksi FIRDA ROKHANIYAH yang ditandatangani oleh Saksi Nila Kurnia atas perintah Terdakwa. Setelah terdaftar, Terdakwa juga menyuruh Saksi Nila Kurnia untuk menjadi operator Toko AAZ secara online di SIPLah, termasuk juga untuk menerima dan memproses transaksi dari pembeli yaitu diantaranya pembelian dari PKBM Ta'limil Qur'an dan PKBM-PKBM lainnya. Namun terkait pengiriman barang dan penerimaan uang semua dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an pada dasarnya telah mengetahui terkait larangan Kepala Satuan Pendidikan merangkap sebagai Penyedia;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan fakta hukum diatas, bersesuaian dengan keterangan Saksi Mualif Arif, Dra. Astutik, Suwito, A.Ma. Pd, Lucky Danardono, Imam Ahmad Zamroni, Sri Widayati, Muhamad Zainullah, S.Pd. I, Neneng Kurnia Rosida, S.STP, MM., Desi Duana, Tazkiyatun Nuriyah, Nila Kurnia, Choirul Anam, A.Ma. Pd, Abdul Hamid, Keterangan Ahli Lilik Pujiwati, SE., MM., Ak, CGAE auditor dari Inspektorat Kota Pasuruan, DRS. Fauzi Eko Pranyono, M.PD. Tenaga Ahli Pendidikan Bidang Pendidikan Masyarakat Direktorat PMPK pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Surat berupa Laporan Hasil Audit Nomor: 700.1.2.2 / 832 / 423.300 / LHA/ 2024 tanggal: 2 Desember 2024 dari Inspektorat Kota Pasuruan, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan unsur **"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"**, Majelis Hakim menilai, berpendapat, dan memperoleh kesimpulan bahwa dana yang berasal dari BOP Kesetaraan tahun 2020 sampai dengan 2023 maupun BOSDA Insentif dan KBM tahun 2021 sampai dengan 2023 yang penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembelanjannya fiktif, dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan lembaga PKBM Ta'limil Quran lainnya diluar yang telah ditentukan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp621.687.121,00 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan NonFormal dari APBN TA. 2020 S/D 2023 Dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar Di PKBM Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan TA. 2021 S/D 2023 Pada PKBM Ta'limil Qur'an Nomor: 700.1.2.2 / 832 / 423.300 / LHA/ 2024 tanggal 2 Desember 2024 dari Inspektorat Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak korupsi yang dilakukan Terdakwa yang mendapatkan keuntungan dana yang berasal dari BOP Kesetaraan tahun 2020 sampai dengan 2023 maupun BOSDA Insentif dan KBM tahun 2021 sampai dengan 2023 merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan aturan hukum yang berlaku. Adapun aturan dan ketentuan hukum yang dilanggar adalah sebagai berikut:

1. 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan:
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
huruf e : Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 230 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf f : Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- huruf h : Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 10:

Dalam melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan, setiap pelaku PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab untuk:

- huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ satuan pendidikan.
- huruf e : Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Satuan Pendidikan;
- huruf f : Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Satuan Pendidikan;
- huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dalam PBJ Satuan Pendidikan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan:

Pasal 10 huruf:

Dalam melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan, setiap pelaku PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab untuk:

- huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Satuan pendidikan.
- huruf e : Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang

Halaman 231 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Satuan Pendidikan;

huruf f : Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Satuan Pendidikan;

huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dalam PBJ Satuan Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 13 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan tahun Anggaran 2020:

- Pasal 4 terkait prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.
- Pasal 10 ayat (1) huruf n menyatakan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tidak boleh digunakan untuk membiayai keperluan apapun di luar RKAS yang telah diajukan oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan:

- Pasal 2 terkait prinsip pengelolaan Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan
- Pasal 19 ayat (1) yang mengatur bahwa Kepala Satuan Pendidikan dilarang:
Huruf f: membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan.
Huruf n: melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan:

Pasal 42 ayat (1):

Huruf f: membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan.

Huruf o: menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik.

Halaman 232 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD):
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2363/423.102/2020 Tanggal 17 November 2020, masing-masing untuk Program Kejar Paket B dan Kejar Paket C BOP Kesetaraan Semester 2 tahun 2020;
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1208/423.102/2021 tanggal 18 Juni 2021, masing-masing untuk Program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2021.
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2754/423.102/2021 tanggal 24 November 2021 masing-masing untuk Program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2021.
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/737/423.102/2021 tanggal 18 Juni 2021, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2021.
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2756/423.102/2021 tanggal 24 November 2021, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2021.
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1622/423.102/2022 tanggal 17 Juni 2022, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2022.
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3046/423.102/2022 tanggal 1 Desember 2022, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2022.
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/710/423.102/2023 tanggal 13 April 2023, masing-masing untuk Insentif Tutor Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Tribulan I sampai IV tahun 2023.
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1820/423.102/2021 tanggal 18 Juni 2021, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2021.
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2752/423.102/2021, tanggal 24 November 2021, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2021.
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1620/423.102/2022 tanggal 17 Juni 2022, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 1 tahun 2022.

Halaman 233 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3045/423.102/2022 tanggal 1 Desember 2022, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesenjangan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C Semester 2 tahun 2022.

m. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1414/423.102/2022 tanggal 6 Juni 2023, masing-masing untuk KBM/BOP Pendidikan Kesenjangan Program Kejar Paket A, paket B dan Paket C tahun 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan: menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (Vide: R. Wiyono, S.H.,” Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 38), lebih lanjut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku tindak pidana. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara

Halaman 234 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr. Philipus M. Hadjon, S.H dalam buku Hukum Administrasi Dan Good Governance, penerbit Universitas Trisakti, halaman 25-26, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan wewenang adalah: menggunakan wewengangnya untuk tujuan lain dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu.

Dengan demikian pejabat tersebut telah melanggar asas specialitas;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. (Lihat Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya);

Menimbang, bahwa kewenangan berarti kekuasaan/ hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada si pelaku sedangkan menyalahgunakan *kesempatan* berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan itu, sementara menyalahgunakan *sarana* berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu (**Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 34);

Menimbang, bahwa dasar penilaian mengenai ada tidaknya "*penyalahgunaan kewenangan*" tersebut adalah bahwa kewenangan untuk mengeluarkan suatu keputusan itu diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan tertentu itu dapat dibuktikan dari pengaturan tentang kewenangannya itu sendiri atau dari peraturan dasar yang berkaitan dengan kewenangan tersebut (**Indriyanto Seno Adji, Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, penerbit Diadit Media, Jakarta, 2007, hal. 428);

Halaman 235 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menyalahgunakan kewenangan yang ada karena jabatan atau kedudukan merupakan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal-hal yang salah atau bertentangan dengan hukum dan kebiasaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "Sarana" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide: R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 39);

Menimbang, bahwa *menyalahgunaan kesempatan* yang ada karena jabatan atau kedudukan berarti menggunakan peluang yang ada ini untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sedangkan perbuatan *menyalahgunakan sarana* yang ada karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya (**Adami Chazawi**, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, April 2005, hal. 50-52).

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan "jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat "durzaam" atau tidak dapat diubah begitu saja. (Vide: E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet. IX, 1990, hal. 144) ;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Halaman 236 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi. (Vide: R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40);

Menimbang, bahwa mengenai istilah "kedudukan" dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa: "... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan "kedudukan" yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta." Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) b huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata "kedudukan" dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan harus memiliki keterkaitan dengan kebiasaan atau kepatutan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga kriteria/ukuran untuk menentukannya adalah asas kepatutan dan kecermatan dalam Hukum Administrasi Negara yang dikenal dengan *Algemene Beginselen van*

Halaman 237 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Behoorlijk Bestuur" atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (**Indriyanto Seno Adji**, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, penerbit Diadit Media, Jakarta, 2009, Hal. 34 -35);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pandangan doktrin, yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.1340K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992 telah menafsirkan pengertian "*menyalahgunakan kewenangan*" adalah sama dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, atau yang dalam hukum administrasi dikenal dengan "*detournement de pouvoir*";

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam perbuatan: menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

Menimbang, periode tahun 2020 sampai dengan 2023 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta'limil Qur'an, yang ditanda tangani oleh H. Masduqi selaku Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Kota Pasuruan, dengan Nomor: 002/YDU/SK/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 (ISWANTO selaku Plt Kepala PKBM Ta'limil Qur'an), Nomor: 06/YDU/SK/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 (ISWANTO selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an berlaku selama 2 tahun) dan Nomor: 021/YDU/SK/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 (ISWANTO selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an berlaku selama 2 tahun), Sekretaris Abd. Hamid, S. Pd, Bendahara Tazkiyatun Nuriyah dan Staf Tu Nila Kurnia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan diatur bahwa dalam melakukan pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, Kepala Satuan Pendidikan bertugas:

- membuat perencanaan penggunaan dana;
- mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
- menggunakan dana sesuai komponen penggunaan dana; dan
- membuat laporan penggunaan dana;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan telah menerima bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, berupa hibah Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN (BOP Kesetaraan) yang ditujukan/diperuntukan bagi Peserta Didik untuk Kejar Paket A, Paket B dan Paket C pada PKBM Ta'limil Quran yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan tentang Petunjuk Teknis terkait pengelolaan BOP Kesetaraan;

Menimbang, bahwa mekanisme untuk mendapatkan bantuan untuk tahun 2020 s/d 2021 PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan mengajukan Rencana Kerja Anggaran Satuan (RKAS) dan proposal permohonan bantuan yang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, untuk kemudian ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan besaran bantuan berdasarkan data Peserta Didik di PKBM Ta'limil Quran yang terdaftar di Dapodik;

Menimbang, bahwa untuk tahun 2022 s/d 2023 PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan tidak membuat proposal permohonan bantuan, melainkan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kemendikbudristek, PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan mengupload RKAS dan kemudian bantuan langsung diberikan oleh Kemendikbud Ristek RI dengan besaran bantuan berdasarkan Dapodik Peserta Didik yang ada di PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan yang diterimakan melalui rekening Bank Jatim atas nama PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan, yakni: Nomor Rekening: 0232881682 atas nama PKBM Ta'limil Qur'an digunakan untuk penerimaan dana BOP Kesetaraan tahun anggaran 2020 s/d 2021, dan Nomor Rekening: 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Ta'limil Qur'an digunakan untuk penerimaan dana BOP Kesetaraan pada tahun anggaran 2022 s/d 2023. Dengan ketentuan yang melakukan pengambilan dana adalah Kepala Satuan Pendidikan dalam hal ini Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an bersama dengan bendahara PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan yaitu Saksi Tazkiyatun Nuriyah, datang ke Kantor Bank Jatim Cabang Pasuruan Jalan Pahlawan No. 18 Kota Pasuruan untuk melakukan penarikan secara tunai;

Menimbang, bahwa total besar dana BOP Kesetaraan yang telah diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sesuai dengan SP2D yang diterbitkan dan dana yang masuk ke rekening PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp785.620.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain BOP Kesetaraan yang bersumber dari APBN, PKBM Ta'limil Qur'an Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 juga

Halaman 239 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Dana Bantuan Biaya Pendidikan yaitu terdiri atas bantuan Insentif Guru Tidak Tetap (GTT) dan bantuan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang ditujukan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari Dana APBD Kota Pasuruan (BOSDA), sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan tentang Jumlah Anggaran dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, bantuan Sosial, bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Dan Pembiayaan Daerah Nomor : 188/2/423.011/2021, Nomor : 188/1/423.011/2022 dan Nomor : 188/11/423.011/2023 dengan perubahan terakhir sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 188/235/423.011/2023;

Menimbang, bahwa mekanisme penyalurannya adalah PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan mengajukan Rencana Kerja Anggaran Satuan (RKAS) dan Proposal Permohonan bantuan dan pencairan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, untuk kemudian ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan besaran bantuan berdasarkan data Peserta Didik di PKBM Ta'limil Quran yang terdaftar di Dapodik;

Menimbang, bahwa Dana BOSDA baik Insentif maupun KBM diterimakan melalui rekening Bank Jatim atas nama PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan Nomor: 0232881682, dengan ketentuan tata cara pengambilan dana adalah Kepala Satuan Pendidikan dalam hal ini Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an bersama dengan bendahara PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan yaitu Saksi Tazkiyatun Nuriyah, datang ke Kantor Bank Jatim Cabang Pasuruan Jalan Pahlawan No. 18 Kota Pasuruan untuk melakukan penarikan secara tunai;

Menimbang, bahwa total besar dana BOSDA baik Insentif Guru Tidak Tetap (GTT) maupun KBM yang telah diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sesuai dengan SP2D yang diterbitkan dan dana yang masuk ke rekening PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp187.650.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas penerimaan dana bantuan baik berupa BOP Kesenjangan maupun BOSDA insentif dan KBM, Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Kota Pasuruan dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan selaku Pihak 1 sebagai pemberi bantuan dan Terdakwa selaku Pihak ke 2 sebagai penerima bantuan; Dalam NPHD ditentukan setelah Pihak Ke 2 yaitu Terdakwa

Halaman 240 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran menerima pencairan belanja hibah, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa juga memiliki kewajiban membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ) pada setiap tahap pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan, yang isinya menyatakan:

1. Terdakwa selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an sanggup mempertanggungjawabkan atas penggunaan hibah sesuai dengan NPHD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan hibah yang diterima.
3. Menggunakan hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.
4. Bertanggungjawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkan karena tidak memenuhi kewajiban penggunaan hibah yang telah diterima.

Menimbang, bahwa pelaksanaan penggunaan dana BOP Kesetaraan, selanjutnya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa menyuruh dan memerintahkan Saksi Nila Kurnia untuk membantu Terdakwa dalam hal pembelanjaan barang dan pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan termasuk BOSDA Insentif maupun KBM yang diterima pada tahun 2021. Sedangkan untuk LPJ BOSDA KBM tahun 2023 penyusunan dan pembuatan nya dilakukan oleh Saksi Choirul Anam;

Menimbang, bahwa Saksi Nila Kurnia menerima uang imbalan dari Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA tahun 2021 s/d 2022, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA tahun 2023 dibuat dan disusun oleh Saksi Choirul Anam yang juga menerima imbalan berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan arahan dan perintah kepada Saksi Nila Kurnia agar dalam melakukan pembelanjaan barang tidak melakukan pembelanjaan secara penuh namun tetap memperoleh bukti dukung yang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal yang dibutuhkan untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sehingga bisa sesuai dengan RKAS dan besaran nilai bantuan yang telah diterima;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan 2023, Saksi Nila Kurnia atas perintah Terdakwa, dalam penggunaan dana BOP Kesetaraan dan BOSDA melakukan pembelanjaan hanya sebagian saja yang dilakukan secara penuh/riil namun selebihnya dilakukan secara fiktif, dengan cara pembayaran atas pembelanjaan barang yang menggunakan dana BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 dilakukan dengan hanya sebagian saja pembelanjaan secara penuh/riil dan selebihnya pembelanjaan tersebut dilakukan secara fiktif;

Menimbang, bahwa pembelanjaan yang dibiayai oleh dana BOP Kesetaraan tahun 2020 dilakukan secara manual/offline yaitu pembeli datang langsung ke Toko untuk melakukan transaksi pembelanjaan. Dari beberapa bukti atas Pembelanjaan barang yang berasal dari dana BOP Kesetaraan untuk Paket B dan Paket C Semester II tahun 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia terdapat pembelanjaan yang dilakukan secara riil namun juga terdapat pembelanjaan yang dilakukan secara fiktif, yaitu dengan menggunakan kuitansi/nota pembelian palsu yang dicap/stempel dengan nama Toko yang juga fiktif yaitu membuat sendiri cap/stempel tersebut, sehingga seolah-olah telah benar terjadi pembelanjaan sejumlah barang, padahal transaksi pembelanjaan tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa untuk sistem pembelanjaan yang dibiayai oleh BOP Kesetaraan sejak tahun 2021 s/d 2023, dilakukan secara online yaitu transaksi pembelian wajib dilakukan melalui aplikasi SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) yang merupakan katalog sekolah dibawah kewenangan dan pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk pembelanjaan tahun 2021 s/d 2023 Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia berbelanja melalui Toko/Penyedia yang ada di BliBli.com dan Toko Ladang yang ada di aplikasi SIPLah. Namun sebelum melakukan transaksi di Toko/Penyedia tersebut, Saksi Nila Kurnia menghubungi pihak Toko/Penyedia terlebih dahulu dan melakukan kesepakatan:

- Atas transaksi yang barangnya tidak dikirim sama sekali, Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia hanya membayar fee kepada toko untuk mendapatkan kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh Toko/Penyedia dengan jumlah nominal tertentu, sehingga seolah-olah benar telah terjadi pembelian barang sejumlah tersebut. Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia meminta uang pengembalian untuk diserahkan secara tunai.

Halaman 242 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Transaksi yang barangnya hanya dikirim sebagian, Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia meminta sisa uang pembelian barang tersebut dari Toko/Penyedia secara tunai.

Menimbang, bahwa setelah Toko/Penyedia menyetujui, kemudian Saksi Nila Kurnia mengklik nama Toko/Penyedia tersebut untuk melakukan pemesanan barang dengan jumlah dan jenis yang disesuaikan dengan banyaknya nominal yang dibutuhkan Terdakwa untuk kebutuhan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan. Setelah pesanan diterima oleh pihak Toko/Penyedia, sehingga terbit Surat Pemesanan, Surat Perintah Kerja serta Invoice pemesanan barang kepada pihak Toko/Penyedia. Selanjutnya Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia mengklik tombol bahwa seolah-olah barang telah dikirimkan sesuai dengan pesanan sehingga muncul/terbit nomor virtual account (VA) dari Toko/Penyedia. Selanjutnya Saksi Nila Kurnia meminta uang pembayaran pembelanjaan kepada Terdakwa secara tunai sejumlah nominal pemesanan untuk kemudian benar dibayarkan melalui teller bank dengan cara setor tunai ke nomor VA sebagaimana tercantum dalam perintah pembayaran di aplikasi SIPLah tersebut. dan setelah proses pembayaran selesai Saksi Nila Kurnia kemudian menghubungi pihak Toko/Penyedia dan mengatakan jika pembayaran sudah dilakukan dan atas barang yang dipesan disesuaikan dengan kesepakatan seperti tersebut diatas. Selanjutnya Saksi Nila Kurnia mencetak Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (BAST) untuk ditanda tangani oleh Toko/Penyedia;

Menimbang, bahwa uang kelebihan pembayaran atas pembelanjaan barang yang barangnya tidak perlu dikirim ataupun hanya sebagian saja barang yang dikirim, diminta oleh Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia supaya dikembalikan secara tunai oleh Toko/Penyedia melalui Saksi Nila Kurnia, baru kemudian uang tersebut diserahkan lagi oleh Saksi Nila Kurnia kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembayaran pembelanjaan barang yang menggunakan dana BOSDA KBM tahun 2021 s/d 2023 adalah dilakukan dengan pembelanjaan fiktif, yaitu menggunakan kuitansi/nota pembelian palsu yang dicap/stempel dengan nama Toko yang juga fiktif yaitu membuat sendiri cap/stempel tersebut, sehingga seolah-olah telah benar terjadi pembelanjaan sejumlah barang, padahal transaksi pembelanjaan tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa selain itu untuk Pembayaran honor Tutor/Tenaga Pendidik dan narasumber kegiatan menggunakan BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 dan penggunaan dana BOSDA Insentif tahun 2021 s/d 2023 dengan kegiatan hampir secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan merupakan kegiatan fiktif, dimana Tutor/tenaga Pendidik, nama yang dicantumkan adalah nama orang lain yang bukan merupakan Tutor/Tenaga Pendidik pada PKBM Ta'limil Qur'an dan pemilik nama yang bersangkutan tidak mengetahui jika nama nya masuk dalam daftar Tutor/tenaga Pendidik PKBM Ta'limil Qur'an sekaligus sebagai penerima honor/insentif, dan tanda tangan yang tertera dalam bukti penerimaan uang adalah palsu/tiruan;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 s/d 2023 terdapat 41 (empat puluh satu) nama yang disebut sebagai penerima honor insentif Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Qur'an. Dari 41 (empat puluh satu) nama yang disebut sebagai Tutor/Tenaga Pendidik, terdapat 18 (delapan belas) nama yang terdaftar dan ditetapkan sebagai Guru Tidak Tetap Penerima honorarium yang dibiayai BOSDA Insentif, sebagaimana Keputusan Walikota Pasuruan;

Menimbang, bahwa penetapan besaran honorarium insentif Guru Tidak Tetap yang bisa diterima atas nama Guru Tidak tetap terdaftar yang dibiayai dari BOSDA Insentif adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Dengan nama yang terdaftar sebagai berikut: Yusuf Arif, Estu Ismayanti, Abdul Hamid, Siti Khatimah Yahya, Siti Musyarafah, Doni Mauludi, Bakhrul Ulum, Iswanto, Ida Mahmuda, Kholid Mawardi, Naily Iswati Syukma, Moh. Akhiyar, Sudarmanto, Siti Aminah, Sofia Arisanti, Sugiyono, Handiyan Mauludin, Titik Isnawati;

Menimbang, bahwa dari 18 (delapan belas) nama-nama tersebut, 15 (lima belas) nama yang menyatakan tidak pernah menjadi Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Qur'an dan juga tidak pernah menerima honorarium Tutor/Tenaga Pendidik sebagaimana tersebut dalam Keputusan Walikota Pasuruan tersebut diatas, yaitu sebagai berikut: Yusuf Arif, Estu Ismayanti, Abdul Hamid, Siti Khatimah Yahya, Siti Musyarafah, Doni Mauludi, Bakhrul Ulum, Ida Mahmuda, Naily Iswati Syukma, Moh. Akhiyar, Sudarmanto, Siti Aminah, Sugiyono, Handiyan Mauludin, Titik Isnawati. Saksi Sofia Arisanti dan Saksi Kholid Mawardi Mengaku sebagai Tutor namun tanda tangan di daftar penerima honor adalah bukan tanda tangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain nama-nama tersebut diatas, terdapat 23 (dua puluh tiga) nama lain yang dicantumkan sebagai Tutor/Tenaga Pendidik maupun sebagai narasumber atas berbagai kegiatan PKBM Ta'limil Qur'an yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan /fiktif sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023, yaitu diantaranya sebagai berikut: Tazkiyatun Nuriyah, Nila Kurnia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirul Huda, A Nafiudin, Ainul Khilmiah, S.pd., Aisyaturohma, S.Pd., Amalia Anggi F. S.Pd, Choirul Anam, Dian Masita, S.Pd., Firda Rokhaniyah, Hendra Teguh Afriyanto, Inayatul Fitriyah, S.Pd., Juma'ati, S.Pd., Lilik Kholifah, S.Sd.sd., Maryam, S.Pd.i., Masrifatul Hidayati, Miftahul Wahda, Minaturrohman, S.Pd., Nafisa Izati, S.Pd., Nafisah, S.PD., Naimatus Suudah, S.PD.E., Nurul Fajriyah, Dan Uswatun Khasanah. Dari nama-nama tersebut diatas untuk Saksi Nila Kurnia dan Saksi Choirul Anam (keduanya sebagai pembuat laporan pertanggungjawaban), Saksi Tazkiyatun Nuriyah (bendahara PKBM Ta'limil Qur'an), Saksi Khoirul Huda, Saksi Nurul Fajriah, dan Saksi Nafiudin, menyatakan pernah membantu dalam pelaksanaan kegiatan PKBM Ta'limil Qur'an yaitu sebagai guru pengawas ujian, akan tetapi tidak pernah menjadi Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Qur'an;

Menimbang, bahwa dana bantuan yang pembelanjaannya dilakukan secara fiktif baik pada pembelanjaan barang maupun pembayaran honor Tutor/tenaga Pendidik maupun honor narasumber kegiatan, uang nya tetap disimpan/dibawa dan tetap berada dalam penguasaan Terdakwa, karena setiap pengeluaran uang atas dana bantuan harus seijin dan sepengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain sebagai Kepala PKBM Ta'limil Qur'an dalam pengelolaan penggunaan dana BOP Kesetaraan dan BOSDA KBM juga menjadi Toko/Penyedia barang kebutuhan PKBM Ta'limil Qur'an yang pembelanjaan nya bersumber dari dana BOP Kesetaraan tahun 2023 dan dana BOSDA KBM tahun 2022 s/d 2023. Terdakwa merupakan pemilik Toko AAZ berdasarkan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0104220037747, Toko AAZ yang beralamat di Jalan Sulawesi Utara No. 130 A, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, terdaftar dengan nama Pelaku Usaha adalah ISWANTO, yang merupakan Kepala PKBM Ta'limil Qur'an sebagai penerima bantuan sebelumnya telah memahami tata cara penggunaan dana BOP Kesetaraan maupun BOSDA, selanjutnya memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari keuntungan secara pribadi dengan memanfaatkan Toko AAZ miliknya sebagai Toko/Penyedia untuk melakukan pembelanjaan atas BOP Kesetaraan tahun 2023 dan BOSDA KBM tahun 2022 s/d 2023;

Menimbang, bahwa dana yang berasal dari BOP Kesetaraan tahun 2020 sampai dengan 2023 maupun BOSDA Insentif dan KBM tahun 2021 sampai dengan 2023 yang penggunaan dan pembelanjaan nya fiktif, dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan lembaga PKBM Ta'limil Quran lainnya diluar yang telah

Halaman 245 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan tujuan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk membantu Lembaga PKBM Pendidikan Kesetaraan tidak bisa tercapai secara maksimal dan tepat sasaran yang diharapkan oleh Pemerintah untuk memajukan Lembaga PKBM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas Terdakwa melakukan perbuatan berkaitan dengan jabatan dan kedudukan selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran dalam pengelolaan dana bantuan yang berasal dari BOP Kesetaraan tahun 2020 sampai dengan 2023 maupun BOSDA Insentif dan KBM tahun 2021 sampai dengan 2023 yang penggunaan dan pembelanjaan nya fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan berbagai fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, **perbuatan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan** yang ada pada Terdakwa karena jabatannya selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an dalam pengelolaan dana bantuan yang berasal dari BOP Kesetaraan tahun 2020 sampai dengan 2023 maupun BOSDA Insentif dan KBM tahun 2021 sampai dengan 2023;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala PKBM Ta'limil Qur'an bersesuaian dengan keterangan Saksi Masduqi, Saksi Tazkiyatun Nuriyah, Saksi Nila Kurnia, Saksi Choirul Anam, dan Saksi Abdul Hamid, keterangan Ahli Lilik Pujiwati, SE., MM., Ak, CGAE auditor dari Inspektorat Kota Pasuruan, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagaimana termuat pada Daftar barang Bukti dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata Terdakwa telah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukannya selaku Kepala PKBM Ta'limil Quran, karena Terdakwa seharusnya bertanggungjawab atas penggunaan hibah sesuai dengan NPHD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggunakan hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui dan bertanggungjawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkan karena tidak memenuhi kewajiban penggunaan hibah yang telah diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan pandangan doktrin dan yurisprudensi, maka telah terbukti perbuatan **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya**

Halaman 246 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena jabatan atau kedudukan”, yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum diatas, majelis menilai, berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4 unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan “adalah: menjadi rugi atau menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara berdasarkan Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : “dapat” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apabila bentuk-bentuk kerugian keuangan negara tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan juga Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menguji Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan: "Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkrit sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2016, yang dalam amar kedua putusan tersebut menyebutkan: "Menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan telah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mempunyai dua konsekuensi yuridis yakni: tindak pidana korupsi adalah delik materil dan bukan delik formil serta penghitungan kerugian keuangan negara haruslah dilakukan secara kongkrit atau nyata (*actual loss*) dan tidak dibolehkan lagi penghitungan secara potensial (*potensial loss*);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang memberikan makna bahwa dalam perkara Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi penghitungan kerugian keuangan negara “haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian”. Hal ini dimaksudkan agar hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut: Konkrit. Amanat ini sangatlah penting untuk terwujudnya tujuan hukum yakni mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, baik untuk Terdakwa maupun untuk negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apakah perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan: yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara?;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 di atas maka terhadap uraian unsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan telah menerima bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, berupa hibah Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN (BOP Kesetaraan) yang ditujukan/diperuntukan bagi Peserta Didik untuk Kejar Paket A, Paket B dan Paket C pada PKBM Ta'limil Quran yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan tentang Petunjuk Teknis terkait pengelolaan BOP Kesetaraan;

Menimbang, bahwa total besar dana BOP Kesetaraan yang telah diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sesuai dengan SP2D yang diterbitkan dan dana yang masuk ke rekening PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp785.620.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain BOP Kesetaraan yang bersumber dari APBN, PKBM Ta'limil Qur'an Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 juga memperoleh Dana Bantuan Biaya Pendidikan yaitu terdiri atas bantuan Insentif Guru Tidak Tetap (GTT) dan bantuan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang ditujukan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersumber dari Dana APBD Kota Pasuruan (BOSDA), sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan tentang Jumlah Anggaran dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, bantuan Sosial, bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Dan Pembiayaan Daerah Nomor: 188/2/423.011/2021, Nomor:188/1/423.011/2022 dan Nomor:188/11/423.011/2023

Halaman 249 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan terakhir sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 188/235/423.011/2023;

Menimbang, bahwa total besar dana BOSDA baik Insentif Guru Tidak Tetap (GTT) maupun KBM yang telah diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sesuai dengan SP2D yang diterbitkan dan dana yang masuk ke rekening PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp187.650.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan arahan dan perintah kepada Saksi Nila Kurnia agar dalam melakukan pembelanjaan barang tidak melakukan pembelanjaan secara penuh namun tetap memperoleh bukti dukung yang sesuai dengan nominal yang dibutuhkan untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sehingga bisa sesuai dengan RKAS dan besaran nilai bantuan yang telah diterima. Saksi Nila Kurnia atas perintah Terdakwa, melakukan pembelanjaan hanya sebagian saja yang dilakukan secara penuh/riil namun selebihnya dilakukan secara fiktif;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Non formal dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di PKBM Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ta'limil Qur'an;

Menimbang, bahwa penyimpangan dana bantuan tersebut berupa pembelanjaannya dilakukan secara fiktif baik pada pembelanjaan barang maupun pembayaran honor Tutor/tenaga Pendidik maupun honor narasumber kegiatan, uang nya tetap disimpan/dibawa dan tetap berada dalam penguasaan Terdakwa, karena setiap pengeluaran uang atas dana bantuan harus sejjin dan sepengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil Perhitungan Kerugian Negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Non formal Dari APBN TA. 2020 s/d 2023 dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di PKBM Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang Bersumber Dari APBD Kota Pasuruan TA/ 2021 s/d 2023 pada PKBM Talimil Qur'an adalah sebagai berikut:

Halaman 250 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Non formal dari APBN Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 sejumlah Rp462.213.311,00 (empat ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus sebelas rupiah);
- 2) Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di PKBM Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 sejumlah Rp159.473.810,00 (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp621.687.121,00 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan NonFormal dari APBN TA. 2020 S/D 2023 Dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar Di PKBM Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan TA. 2021 S/D 2023 Pada PKBM Ta'limil Qur'an Nomor: 700.1.2.2 / 832 / 423.300 / LHA/ 2024 tanggal 2 Desember 2024 dari Inspektorat Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “ yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

a.d.5. Pasal 65 ayat 1 KUHP tentang “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakan “dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana”.

Menimbang, bahwa R. Soesilo menyatakan bahwa, “ini adalah bentuk: gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis). Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya”. (Vide: Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1991, hlm.82).

Menimbang, bahwa memperhatikan *Arrest Raad no. 8255, juni 1905* yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari 4 (empat) hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian unsur “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” dan di hubungkan dengan unsur pokok delict (*bestandell delict*) maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan dari berbagai fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, memberikan bantuan berupa hibah Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN (BOP Kesetaraan) yang disalurkan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 total besar dana BOP Kesetaraan yang telah diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sesuai dengan SP2D yang diterbitkan dan dana yang masuk ke rekening PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp785.620.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian penerimaan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 sebesar Rp82.350.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Pada tahun 2021 sebesar Rp238.800.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
3. Pada tahun 2022 sebesar Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah)
4. Pada tahun 2023 sebesar Rp247.470.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain BOP Kesetaraan, PKBM Ta'limil Qur'an juga memperoleh Dana Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar Di Pusat Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belajar Masyarakat Yang Bersumber Dari Dana APBD Kota Pasuruan (BOSDA) tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;

Menimbang, bahwa total besar dana BOSDA baik Insentif Guru Tidak Tetap (GTT) maupun KBM yang telah diterima oleh PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan sesuai dengan SP2D yang diterbitkan dan dana yang masuk ke rekening PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp187.650.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 sebesar Rp62.790.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian BOSDA KBM sebesar Rp12.390.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan BOSDA Insentif sebesar Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).
2. Pada tahun 2022 BOSDA yang diterima sebesar Rp62.760.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian BOSDA KBM sebesar Rp15.960.000,00 (lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan BOSDA Insentif sebesar Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Pada tahun 2023 BOSDA yang diterima sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) dengan perincian BOSDA KBM sebesar Rp18.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan BOSDA Insentif sebesar Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal pelaksanaan penggunaan dana bantuan tersebut, oleh Terdakwa antara lain dipergunakan untuk biaya pembelanjaan barang dan pembayaran honor baik honor Tutor/Tenaga Pendidik maupun honor narasumber kegiatan PKBM;

Menimbang, bahwa pembayaran atas pembelanjaan barang yang menggunakan dana BOP Kesetaraan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 adalah dilakukan dengan hanya sebagian saja pembelanjaan secara penuh/riil dan selebihnya pembelanjaan tersebut dilakukan secara fiktif, dengan cara sebagai berikut:

1. Untuk pembelanjaan yang dibiayai oleh dana BOP Kesetaraan tahun 2020 adalah dilakukan secara manual/offline yaitu pembeli datang langsung ke Toko untuk melakukan transaksi pembelanjaan. Dari beberapa bukti atas Pembelanjaan

Halaman 253 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang berasal dari dana BOP Kesetaraan untuk Paket B dan Paket C Semester II tahun 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia terdapat pembelanjaan yang dilakukan secara riil namun juga terdapat pembelanjaan yang dilakukan secara fiktif.

Adapun Toko/Penyedia sebagaimana tercantum dalam Laporan pertanggungjawaban, sebagai berikut:

- a. Bara Komputer tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai sehingga terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. CV Aridha tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai sehingga terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp13.694.104,00 (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat rupiah).
 - c. Koperasi Barokah tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai sehingga terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp28.157.500,00 (dua puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - d. Terdapat biaya pembayaran atas sewa gedung kepada Saksi Minaturrohma yang merupakan pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - e. Toko XAIS dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp13.027.200,00 (tiga belas juta dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
2. Untuk sistem pembelanjaan yang dibiayai oleh BOP Kesetaraan sejak tahun 2021 s/d 2023, dilakukan secara online yaitu transaksi pembelian wajib dilakukan melalui aplikasi SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) yang merupakan katalog sekolah dibawah kewenangan dan pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk pembelanjaan tahun 2021 s/d 2023 Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia berbelanja melalui Toko/Penyedia yang ada di BliBli.com dan Toko Ladang yang ada di aplikasi SIPLah. Namun sebelum melakukan transaksi di Toko/Penyedia tersebut, Saksi Nila Kurnia menghubungi pihak Toko/Penyedia terlebih dahulu dan melakukan kesepakatan:
- Atas transaksi yang barangnya tidak dikirim sama sekali, Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia hanya membayar fee kepada toko untuk mendapatkan kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh Toko/Penyedia dengan jumlah nominal tertentu, sehingga seolah-olah benar telah terjadi pembelian barang sejumlah tersebut. Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia meminta uang

Halaman 254 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 254



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian untuk diserahkan secara tunai.

- Atas Transaksi yang barangnya hanya dikirim sebagian, Terdakwa melalui Saksi NILA KURNIA meminta sisa uang pembelian barang tersebut dari Toko/Penyedia secara tunai.

Menimbang, bahwa setelah Toko/Penyedia menyetujui, kemudian Saksi Nila Kurnia mengklik nama Toko/Penyedia tersebut untuk melakukan pemesanan barang dengan jumlah dan jenis yang disesuaikan dengan banyaknya nominal yang dibutuhkan Terdakwa untuk kebutuhan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan. Setelah pesanan diterima oleh pihak Toko/Penyedia, sehingga terbit Surat Pemesanan, Surat Perintah Kerja serta Invoice pemesanan barang kepada pihak Toko/Penyedia. Selanjutnya Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia mengklik tombol bahwa seolah-olah barang telah dikirimkan sesuai dengan pesanan sehingga muncul/terbit nomor virtual account (VA) dari Toko/Penyedia. Selanjutnya Saksi Nila Kurnia meminta uang pembayaran pembelanjaan kepada Terdakwa secara tunai sejumlah nominal pemesanan untuk kemudian benar dibayarkan melalui teller bank dengan cara setor tunai ke nomor VA sebagaimana tercantum dalam perintah pembayaran di aplikasi SIPLah tersebut, dan setelah proses pembayaran selesai Saksi Nila Kurnia kemudian menghubungi pihak Toko/Penyedia dan mengatakan jika pembayaran sudah dilakukan dan atas barang yang dipesan disesuaikan dengan kesepakatan, kemudian Saksi Nila Kurnia mencetak Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (BAST) untuk ditanda tangani oleh Toko/Penyedia;

Menimbang, bahwa uang kelebihan pembayaran atas pembelanjaan barang yang barangnya tidak perlu dikirim ataupun hanya sebagian saja barang yang dikirim, diminta oleh Terdakwa melalui Saksi Nila Kurnia supaya dikembalikan secara tunai oleh Toko/Penyedia melalui Saksi Nila Kurnia, baru kemudian uang tersebut diserahkan lagi oleh Saksi Nila Kurnia kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun Toko/Penyedia yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembelanjaan barang dari dana BOP Kesetaraan tahun 2021 s/d 2023 adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2021

Pembelanjaan barang dan jasa dengan Dana BOP Kesetaraan:

1. CV. Aridha dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp43.655.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.826.364,00 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp42.454.070,00 (empat puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh rupiah).

2. Cahaya Pelangi dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp19.078.637,00 (sembilan belas juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp9.125.454,00 (sembilan juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

b. Tahun 2022

Pembelanjaan barang dan jasa dengan Dana BOP Kesetaraan:

1. CV Aridha dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp19.631.605,00 (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp15.799.021,00 (lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh satu rupiah).
2. Cahaya Pelangi dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp31.134.500,00 (tiga puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp19.357.022,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah).
3. Toko J-Jaya dengan pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp7.439.946,00, (tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian Rp4.268.323,00 (empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dan pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp9.541.778,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
4. Penyedia Tukang Lemari terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

c. Tahun 2023

Pembelanjaan barang dan jasa dengan Dana BOP Kesetaraan:

1. Toko AAZ dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp61.169.570,00 (enam puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp36.435.034,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah) dan pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp28.215.773,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

2. Artha Techno dengan pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp68.344.765,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp3.421.618,00 (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah).

Menimbang, bahwa pembayaran atas pembelanjaan barang yang menggunakan dana BOSDA KBM tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah dilakukan dengan pembelanjaan fiktif. Yang dimaksud pembelanjaan fiktif yaitu dengan menggunakan kuitansi/nota pembelian palsu yang dicap/stempel dengan nama Toko yang juga fiktif yaitu membuat sendiri cap/stempel tersebut, sehingga seolah-olah telah benar terjadi pembelanjaan sejumlah barang, padahal transaksi pembelanjaan tersebut tidak pernah ada, dengan cara sebagai berikut:

a. Pembelanjaan barang dan jasa dengan Dana BOSDA KBM tahun 2021:

1. Koperasi Barokah tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp4.918.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. Percetakan Lukman tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp2.282.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
3. Bara Komputer tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. CV. Aridha tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp4.452.810,00 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

b. Pembelian barang dan jasa dengan Dana BOSDA KBM tahun 2022:

1. CV. Aridha tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp4.591.500,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Halaman 257 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Star tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah).
3. Koperasi Barokah tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp2.251.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)
4. Fotocopy Eriz dengan pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
5. Bara Komputer tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp4.060.000,00 (empat juta enam puluh ribu rupiah).
6. Toko AAZ dengan nilai pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp1.492.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp1.492.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
7. CV Nusantara tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

c. Pembelian barang dan jasa dengan Dana BOSDA KBM tahun 2023:

1. Toko AAZ dengan pembelanjaan barang dan jasa sesuai sebesar Rp3.952.500,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan terdapat selisih atas pembelanjaan barang dan jasa sebagian sebesar Rp3.927.500,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. CV. Aridha tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp3.485.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
3. Bara Komputer tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Foto Copy UTAMI tidak ada pembelanjaan barang dan jasa sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).
5. Koperasi Ponpes Gotong Royong tidak ada pembelanjaan barang dan jasa

Halaman 258 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan terdapat pembelanjaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pembayaran atas honor Tutor/Tenaga Pendidik dan narasumber kegiatan menggunakan BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023 dan penggunaan dana BOSDA Insentif tahun 2021 s/d 2023 dengan kegiatan hampir secara keseluruhan merupakan kegiatan fiktif, dimana honor Tutor/tenaga Pendidik, nama yang dicantumkan adalah nama orang lain yang bukan merupakan Tutor/Tenaga Pendidik pada PKBM Ta'limil Qur'an dan pemilik nama yang bersangkutan tidak mengetahui jika nama nya masuk dalam daftar Tutor/tenaga Pendidik PKBM Ta'limil Qur'an sekaligus sebagai penerima honor/insentif, dan tanda tangan yang tertera dalam bukti penerimaan uang adalah palsu/tiruan;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 s/d 2023 terdapat 41 (empat puluh satu) nama yang disebut sebagai penerima honor insentif Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Qur'an. Dari 41 (empat puluh satu) nama yang disebut sebagai Tutor/Tenaga Pendidik, terdapat 18 (delapan belas) nama yang terdaftar dan ditetapkan sebagai Guru Tidak Tetap Penerima honorarium yang dibiayai BOSDA Insentif, sebagaimana Keputusan Walikota Pasuruan;

Menimbang, bahwa penetapan besaran honorarium insentif Guru Tidak Tetap yang bisa diterima atas nama Guru Tidak tetap terdaftar yang dibiayai dari BOSDA Insentif adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Dengan nama yang terdaftar sebagai berikut: Yusuf Arif, Estu Ismayanti, Abdul Hamid, Siti Khatimah Yahya, Siti Musyarafah, Doni Mauludi, Bakhrul Ulum, Iswanto, Ida Mahmuda, Kholid Mawardi, Naili Iswati Syukma, Moh. Akhiyar, Sudarmanto, Siti Aminah, Sofia Arisanti, Sugiyono, Handiyan Mauludin, Titik Isnawati;

Menimbang, bahwa dari 18 (delapan belas) nama-nama tersebut diatas, 15 (lima belas) nama yang menyatakan tidak pernah menjadi Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Qur'an dan juga tidak pernah menerima honorarium Tutor/Tenaga Pendidik sebagaimana tersebut dalam Keputusan Walikota Pasuruan tersebut diatas, yaitu sebagai berikut: Yusuf Arif, Estu Ismayanti, Abdul Hamid, Siti Khatimah Yahya, Siti Musyarafah, Doni Mauludi, Bakhrul Ulum, Ida Mahmuda, Naili Iswati Syukma, Moh. Akhiyar, Sudarmanto, Siti Aminah, Sugiyono, Handiyan Mauludin, Titik Isnawati. Saksi Sofia Arisanti dan Saksi Kholid Mawardi mengaku sebagai Tutor namun tanda tangan di daftar penerima honor adalah bukan tanda tangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain nama-nama tersebut, terdapat 23 (dua puluh tiga)

Halaman 259 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama lain yang dicantumkan sebagai Tutor/Tenaga Pendidik maupun sebagai narasumber atas berbagai kegiatan PKBM Ta'limil Qur'an yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan /fiktif sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOP Kesetaraan tahun 2020 s/d 2023, yaitu diantaranya sebagai berikut: Tazkiyatun Nuriyah, Nila Kurnia, Khoirul Huda, A Nafiudin, Ainul Khilmiah, S.Pd., Aisyaturohma, S.Pd., Amalia Anggi F. S.Pd, Choirul Anam, Dian Masita, S.Pd., Firda Rokhaniyah, Hendra Teguh Afriyanto, Inayatul Fitriyah, S.Pd., Juma'ati, S.Pd., Lilik Kholifah, S.Pd.SD., Maryam, S.Pd.I., Masrifatul Hidayati, Miftahul Wahda, Minaturrohmah, S.Pd., Nafisa Izati, S.PD., Nafisah, S.PD., Naimatus Suudah, S.Pd.E., Nurul Fajriyah, dan Uswatun Khasanah. Dari nama-nama tersebut Saksi Nila Kurnia dan Saksi Choirul Anam (keduanya sebagai pembuat laporan pertanggungjawaban), Saksi Tazkiyatun Nuriyah (bendahara PKBM Ta'limil Qur'an), Saksi Khoirul Huda, Saksi Nurul Fajriah, dan Saksi Nafiudin, menyatakan pernah membantu dalam pelaksanaan kegiatan PKBM Ta'limil Qur'an yaitu sebagai guru pengawas ujian, akan tetapi tidak pernah menjadi Tutor/Tenaga Pendidik di PKBM Ta'limil Qur'an;

Menimbang, bahwa terhadap dana bantuan yang pembelanjaannya dilakukan secara fiktif baik pada pembelanjaan barang maupun pembayaran honor Tutor/tenaga Pendidik maupun honor narasumber kegiatan, maka uang nya tetap disimpan/dibawa dan tetap berada dalam penguasaan Terdakwa, karena setiap pengeluaran uang atas dana bantuan harus seijin dan sepengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2023 telah melakukan perbarengan (gabungan) perbuatan pidana terkait tindak pidana korupsi dengan tujuan menuntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau prasarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "*melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" telah terpenuhi dan terbukti menurut

Halaman 260 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk selengkapanya Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur yang termuat dalam pertimbangan putusan ini, sehingga terhadap materi pembelaan Terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan diatas, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam perkara ini terhadap Terdakwa berpendapat adalah tepat diterapkan ancaman hukuman bersifat kumulatif, oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda. Terkait jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan " selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, haruslah diketahui secara pasti berapa jumlah harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi

Halaman 261 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp621.687.121,00 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah) dari dana yang berasal dari BOP Kesetaraan tahun 2020 sampai dengan 2023 maupun BOSDA Insentif dan KBM tahun 2021 sampai dengan 2023 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah yang diperolehnya yakni sejumlah Rp621.687.121,00 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun 2020/2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
2. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun 2020/2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
3. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun 2020/2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
4. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun 2021/2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
5. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun 2021/2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
6. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun 2021/2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
7. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun 2022/2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
8. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun 2022/2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
9. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun 2022/2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;

Halaman 262 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun 2023/2024 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
11. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun 2023/2024 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
12. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun 2023/2024 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
13. 1 (satu) Bendel Daftar Wajib Belajar Paket A, B dan C Tahun 2020-2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
14. 1 (satu) Bendel Data Warga Belajar Paket A, B Dan C Tahun 2021-2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
15. 1 (satu) Bendel Daftar Wajib Belajar Paket A, B dan C Tahun 2022-2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
16. 1 (satu) Bendel Daftar Warga Belajar PKBM Ta'limil Qur'an Tahun Pelajaran 2019/2020 Paket A, B dan C;
17. 1 (satu) Bendel Daftar Warga Belajar PKBM Ta'limil Qur'an Tahun Pelajaran 2020/2021 Paket A, B dan C;
18. 1 (satu) Bendel Daftar Warga Belajar PKBM Ta'limil Qur'an Tahun Pelajaran 2021/2022 Paket A, B dan C;
19. 1 (satu) Bendel Daftar Warga Belajar PKBM Ta'limil Qur'an Tahun Pelajaran 2022/2023 Paket A, B dan C;
20. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket A Tahun Pelajaran 2020-2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
21. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket B Tahun 2020-2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
22. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket C Tahun 2020-2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
23. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket A Tahun 2021-2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
24. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket B Tahun 2021-2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
25. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket C Tahun 2021-2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
26. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket A Tahun 2022-2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
27. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket B Tahun 2022-2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
28. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket C Tahun 2022-2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
29. 1 (satu) Bendel Rencana Kerja Tahunan (RKT) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2020-2021;
30. 1 (satu) Bendel Rencana Kerja Tahunan (RKT) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2021-2022;
31. 1 (satu) Bendel Rencana Kerja Tahunan (RKT) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2022-2023;

Halaman 263 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Bendel Rencana Kerja Tahunan (RKT) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2023-2024;
33. 1 (satu) Bendel Program/Rencana Kerja Kepala Sekolah (RKKS) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2020-2021;
34. 1 (satu) Bendel Program/Rencana Kerja Kepala Sekolah (RKKS) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2021-2022;
35. 1 (satu) Bendel Program/Rencana Kerja Kepala Sekolah (RKKS) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2022-2023;
36. 1 (satu) Bendel Program/Rencana Kerja Kepala Sekolah (RKKS) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2023-2024;
37. 1 (satu) Bendel Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan Tahun Pelajaran 2022-2023;
38. 1 (satu) Bendel Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2023-2024;
39. 1 (satu) Bendel Penerima Ijazah Tahun Pelajaran 2020-2021 Paket A, B dan C PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
40. 1 (satu) Bendel Penerima Ijazah Tahun Pelajaran 2021-2022 Paket A, B dan C PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
41. 1 (satu) Bendel Penerima Ijazah Tahun Pelajaran 2022-2023 Paket A, B dan C PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
42. 1 (satu) Bendel Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
43. 1 (satu) Buah buku tabungan nomor seri: A 4080037 dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, dengan nomor rekening: 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN, dengan kondisi terpotong sebagian pada bagian sampul.
44. 1 (satu) Buah buku tabungan nomor seri: A 0594864 dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, dengan nomor rekening: 0232881682, atas nama PKBM TALIMIL QURAN, dengan kondisi terpotong sebagian pada bagian sampul.
45. 1 (satu) Buah buku tabungan nomor seri: A 4781147 dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, dengan nomor rekening: 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN.
46. 1 (satu) Buah buku tabungan nomor seri: SA 0845354 dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, dengan nomor rekening: 0233153346 atas nama PKBM TALIMIL QURAN;

Dikembalikan kepada PKMB Ta'limil Quran;

47. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah Insentif Tutor Paket B Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
48. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah Insentif Tutor Paket C Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
49. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah Insentif Tutor Paket A Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
50. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah Insentif Tutor Paket C Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
51. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket A

Halaman 264 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan
52. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket A Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 53. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 54. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket B Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 55. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 56. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket A Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 57. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 58. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket B Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 59. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 60. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket C Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 61. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 62. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket C Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 63. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket A Tribulan 3 (Juli-September) Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 64. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket C Tribulan 4 (Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 65. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket A Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 66. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket B

Halaman 265 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
67. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket C Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
68. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket A Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
69. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket B Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
70. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket C Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
71. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM/BOP Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
72. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket A Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
73. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM/BOP Kesetaraan Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
74. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket B Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
75. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM/BOP Kesetaraan Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
76. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket C Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
77. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
78. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket A Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
79. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
80. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket B Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
81. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
82. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket C Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;

Halaman 266 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan;

83. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM/BOP Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
84. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
85. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
86. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket A Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an;
87. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket B Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an;
88. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket C Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an;
89. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket A Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an;
90. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket B Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an;
91. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket C Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an;
92. Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2363/423.102/2020 Paket B BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 17 November 2020;
93. Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2363/423.102/2020 Paket C BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 17 November 2020;
94. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/737/423.102/2021 Paket A Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 18 Juni 2021;
95. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/737/423.102/2021 Paket B Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 18 Juni 2021;
96. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/737/423.102/2021 Paket C Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 18 Juni 2021;
97. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2756/423.102/2021 Paket A Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 24 November 2021;
98. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2756/423.102/2021 Paket B Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 24 November 2021;
99. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2756/423.102/2021 Paket C Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 24 November 2021;
100. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1622/423.102/2022 Paket A Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 17 Juni 2022;
101. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1622/423.102/2022 Paket B Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 17 Juni 2022;
102. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1622/423.102/2022 Paket C Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 17 Juni 2022;

Halaman 267 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3046/423.102/2022 Paket A Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 1 Desember 2022;
104. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3046/423.102/2022 Paket B Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 1 Desember 2022;
105. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3046/423.102/2022 Paket C Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 1 Desember 2022;
106. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/710/423.102/2023 Paket A Tribulan I sampai IV Insentif Tutor Tanggal 13 April 2023;
107. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/710/423.102/2023 Paket B Tribulan I sampai IV Insentif Tutor Tanggal 13 April 2023;
108. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/710/423.102/2023 Paket C Tribulan I sampai IV Insentif Tutor Tanggal 13 April 2023;
109. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1820/423.102/2021 Paket A KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
110. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1820/423.102/2021 Paket B KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
111. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1820/423.102/2021 Paket C KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
112. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2752/423.102/2021 Paket A KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;
113. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2752/423.102/2021 Paket B KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;
114. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2752/423.102/2021 Paket C KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;
115. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1620/423.102/2022 Paket A KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 17 Juni 2022;
116. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1620/423.102/2022 Paket B KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 17 Juni 2022;
117. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1620/423.102/2022 Paket C KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 17 Juni 2022;
118. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3045/423.102/2022 Paket A KBM Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 1 Desember 2022;
119. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3045/423.102/2022 Paket B KBM Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 1 Desember 2022;
120. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3045/423.102/2022 Paket C KBM Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 1 Desember 2022;
121. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1414/423.102/2023 Paket A KBM Pendidikan Kesetaraan Tanggal 6 Juni 2023;
122. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1414/423.102/2023 Paket B KBM Pendidikan Kesetaraan Tanggal 6 Juni 2023;
123. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1414/423.102/2023 Paket C KBM Pendidikan Kesetaraan Tanggal 6 Juni 2023;
124. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Hibah Tahun Anggaran 2020 Nomor 900/3507/423.102/2019 Tanggal 6 November 2019;

Halaman 268 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Perubahan Hibah Tahun Anggaran 2020 Nomor 900/797/423.102/2020 Tanggal 24 April 2020
126. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Hibah Tahun Anggaran 2021 Nomor 900/1648/423.102/2020 Tanggal 9 September 2020;
127. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Perubahan Hibah Tahun Anggaran 2021 Nomor 900/557/423.102/2021 Tanggal 18 Maret 2021;
128. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Hibah Tahun Anggaran 2022 Nomor 900/957/423.102/2021 Tanggal 27 Mei 2021;
129. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Perubahan Hibah Tahun Anggaran 2021 Nomor 900/1807/423.102/2022 Tanggal 7 Juli 2022;
130. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Hibah Tahun Anggaran 2023 Nomor 900/952/423.102/2022 Tanggal 12 April 2022;
131. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Perubahan Hibah Tahun Anggaran 2023 Nomor 900/2140/423.102/2023 Tanggal 30 Agustus 2023;
132. 1 (satu) Bendel Lembar Verifikasi Usulan Hibah Pendidikan Tahun 2023 Bulan April 2022;
133. 1 (satu) Bendel Foto Copy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Operasional (BOP) Tahap 1 Semester II Paket B Tahun Anggaran 2020 PKBM Ta'limil Quran Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
134. 1 (satu) Bendel Foto Copy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Operasional (BOP) Tahap 1 Semester II Paket C Tahun Anggaran 2020 PKBM Ta'limil Quran Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
135. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan BOP Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Quran Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
136. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan BOP Kesetaraan Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
137. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan BOP Kesetaraan Paket B Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
138. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan BOP Kesetaraan Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
139. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan BOP Kesetaraan Paket C Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
140. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1208/423.102/2021 Paket A BOP Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
141. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1208/423.102/2021 Paket B BOP Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
142. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1208/423.102/2021 Paket C BOP Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
143. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2754/423.102/2021 Paket

Halaman 269 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;
144. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2754/423.102/2021 Paket B BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;
145. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2754/423.102/2021 Paket C BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;

146. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPKD Tahun Anggaran 2020;
147. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Perubahan (DPPA) SKPD Tahun Anggaran 2020;
148. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021;
149. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2022 Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022;
150. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022;
151. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023;
152. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05474/SP2D-DAK/4.04.01.02/2020 Tanggal 8 Desember 2020 Tentang Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kependidikan Kegiatan BOP Pendidikan Kesetaraan Semester II Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020;
153. 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01798/SP2D/2021 Tanggal 29 Juni 2021 Tentang Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk BOP Dikmas/Kesetaraan Sub. Keg. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Semester 1 Tahun 2021 Keg. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub. Keg. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pada Dinas P Dan K Kota Pas;
154. 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04531/SP2D/2021 Tanggal 7 Desember 2021 Tentang Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk BOP Dikmas/Kesetaraan Sub. Keg. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Semester 2 Tahun 2021 Keg. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub. Keg. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pada Dinas P Dan K Kota Pas;
155. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01800/SP2D/2021 Tanggal 29 Juni 2021 Tentang Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tahun 2021 Keg. Pengelolaan Pendidikan

Halaman 270 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nonformal/Kesetaraan Sub. Keg. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan pada Dinas P dan K Kota Pas.;
156. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04532/SP2D/2021 Tanggal 7 Desember 2021 Tentang Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tahun 2021 Keg. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub. Keg. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan pada Dinas P dan K Kota Pas.;
157. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02174/SP2D/2022 tanggal 13 Juli 2022 kegiatan pembayaran LS belanja hibah uang kepada badan dan Lembaga untuk penunjang KBM Pendidikan kesetaraan semester I tahun 2022;
158. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04048/SP2D/2022 tanggal 06 Desember 2022 kegiatan pembayaran LS belanja hibah uang kepada badan dan Lembaga untuk penunjang KBM Pendidikan kesetaraan semester II tahun 2022;
159. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000068/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.01/6/2023 tanggal 15 Juni 2023 untuk Kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk KBM Kejar Paket A, B Dan C Semester I Tahun 2023;
160. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000735/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.02/9/2023 tanggal 19 September 2023 untuk Kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba Untuk Penunjang KBM PKBM Kejar Paket A, B Dan C Semester II (Juli-Des) Tahun 2023;
161. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02302/SP2D/2021 Tanggal 4 Agustus 2021 Tentang Pembayaran LS Blj Hbh Uang Kpd Bdn dan Lembaga utk Insentif Tutor PKBM Semester I Jan-Juni Th 2021 Keg. Pengelolaan Pend Nonformal/ Kesetaraan Sub. Keg Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pd Sat Pend. Nonformal/ Kesetaraan Opd Dinas P dan K;
162. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04533/SP2D/2021 Tanggal 7 Desember 2021 Tentang Pembayaran LS Blj Hbh Uang Kpd Bdn dan Lembaga utk Insentif Tutor PKBM Semester II Jul-Des Th 2021 Keg. Pengelolaan Pend Nonformal/ Kesetaraan Sub. Keg Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pd Sat Pend. Nonformal/ Kesetaraan Opd Dinas P dan K;
163. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02175/SP2D/2022 tanggal 13 Juli 2022 keperluan untuk Kegiatan Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk Instentif Tutor PKBM Tahap I Bulan Januari-Mei Tahun 2022;
164. 1 (satu) Bendel Surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04050/SP2D/2022 tanggal 06 desember 2022 keperluan untuk Kegiatan Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk

Halaman 271 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insentif Tutor PKBM Tahap II Bulan Juli-Desember Tahun 2022;

165. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000028/LS/1.01.2.22.0.00.02.000/M/4/2023 tanggal 17 April 2023 keperluan untuk Kegiatan Pemb LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk Insentif Tutor PKBM Tribulan I Januari-Maret Tahun 2023;
166. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000641/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.02/9/2023 untuk Kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba Untuk GTT/PTT PKBM Paket A Tanggal 13 September 2023 Tribulan II April-Juni Tahun 2023;
167. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000645/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.02/9/2023 keperluan untuk Kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba Untuk GTT/PTT PKBM Paket B Tanggal 13 September 2023 Tribulan II April-Juni Tahun 2023;
168. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000651/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.02/9/2023 tanggal 13 September 2023 keperluan untuk Kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba Untuk GTT/PTT PKBM Paket C Tribulan II April-Juni Tahun 2023;
169. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000882/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.03/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 untuk Kegiatan Pemb LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk Insentif Tutor PKBM Tribulan III Juli-September Tahun 2023;
170. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000932/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 06 desember 2023 untuk Kegiatan Pemb LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk Insentif Tutor PKBM Tribulan IV Oktober-Desember Tahun 2023;
171. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/285/423.011/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188/ 2/423.011/2020 Tentang Jumlah Anggaran dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Lampirannya;
172. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/293/423.011/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/1/423.011/2022 Tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Lampirannya;
173. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/235/423.011/2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/11/423.011/2023 Tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Lampirannya;

Halaman 272 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Pasuruan;

174. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp82.350.000 (Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan lampirannya;
175. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN tanggal 30-6-2021 sebesar Rp138.930.000 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan lampirannya;
176. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN tanggal 06-8-2021 sebesar Rp25.200.000 (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan lampirannya;
177. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN tanggal 9-12-2021 sebesar Rp137.460.000 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan lampirannya;
178. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran tanggal 02-06-2022 sebesar Rp108.500.000 (Seratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan lampirannya;
179. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM Talimil Quran tanggal 15 Juli 2022 sebesar Rp29.910.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan lampirannya;
180. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran tanggal 15-9-2022 sebesar Rp108.500.000 (Seratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan lampirannya;
181. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM Talimil Quran tanggal 8-12-2022 sebesar Rp32.850.000 (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan lampirannya;
182. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran tanggal 21 Maret 2023 sebesar Rp84.475.000 (Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan lampirannya;
183. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp39.260.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan lampirannya;
184. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM Talimil Quran tanggal 27-4-2023 sebesar Rp10.800.000 (Sepuluh juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan lampirannya;

Halaman 273 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM Talimil Quran tanggal 19-6-2023 sebesar Rp9.450.000 (Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan lampirannya;
186. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran tanggal 28 Juli 2023 sebesar Rp123.735.000 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan lampirannya.
187. Bukti Penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomer Rekening 0232881682 Atas Nama PKBM TALIMIL QURAN Tanggal 14 September 2023 Sebesar Rp10.800.000 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Lampirannya.
188. Bukti Penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomer Rekening 0232881682 Atas Nama PKBM TALIMIL QURAN Tanggal 20 September 2023 Sebesar Rp9.450.000 (Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Lampirannya;
189. Bukti Penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomer Rekening 0232881682 Atas Nama PKBM TALIMIL QURAN Tanggal 30 Oktober 2023 Sebesar Rp10.800.000 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Lampirannya;
190. Bukti Penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomer Rekening 0232881682 Atas Nama PKBM TALIMIL QURAN Tanggal 8 Desember 2023 Sebesar Rp10.800.000 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Lampirannya

Dikembalikan kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan;

191. 1 (satu) Bendel Daftar Nama Ketua dan Nama-Nama Tutor PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2020/2021;
192. 1 (satu) Lembar Foto Copy Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) P2964366 yang diberikan kepada PKBM Talimil Quran;
193. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Operasional PKBM No. 420/002/PKBM/423.107/2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama PKBM Ta'limil Quran;
194. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Penyelenggaraan PKBM No. 500.16.7.2/002/PKBM/423.107/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama PKBM Ta'limil Quran;
195. 1 (satu) Lembar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0104220037747, Nama Pelaku Usaha Iswanto;
196. 1 (satu) Lembar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2308230057018, Nama Pelaku Usaha Firda Rokhaniyah;
197. 1 (satu) Bendel SPJ Bantuan Operasional (BOP) Tahap 1 Semester II Bulan Juli-Desember 2020 Paket B Tahun Anggaran 2020/2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
198. 1 (satu) Bendel SPJ Bantuan Operasional (BOP) Tahap 1 Semester II Bulan Juli-Desember 2020 Paket C Tahun Anggaran 2020/2021 PKBM Ta'limil Qur'an

Halaman 274 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngemplakrejo Kota Pasuruan;

199. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli 2021;
200. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket A Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Desember 2021;
201. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket B Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli 2021;
202. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket B Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Desember 2021;
203. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket C Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli 2021;
204. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket C Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Desember 2021;
205. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket A Tahap 1 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2022;
206. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket A Tahap 2 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2022;
207. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket B Tahap 1 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2022;
208. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket B Tahap 2 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2022;
209. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket C Tahap 1 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan

Halaman 275 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari-Juni 2022;

210. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket C Tahap 2 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2022;
211. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket A Tahap 1 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2023;
212. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket A Tahap II Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2023;
213. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket B Tahap 1 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2023;
214. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket B Tahap II Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2023;
215. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket C Tahap I Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2023;
216. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket C Tahap II Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2023;
217. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/ Pendidikan Kesetaraan Tahap 1 Periode Januari- Juni PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
218. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/ Pendidikan Kesetaraan Tahap 1 Periode Januari- Juni PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
219. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Transport Paket C Tahap 1 PKBM Ta'limil Qur'an;
220. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/ Pendidikan Kesetaraan Tahap II Periode Juli s.d Desember PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;

Halaman 276 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/ Pendidikan Kesetaraan Tahap II Periode Juli s.d Desember PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
222. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Transport Paket C Tahap II PKBM Ta'limil Qur'an
223. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Tahap 1 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
224. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Tahap 1 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
225. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Tahap 1 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
226. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Tahap 2 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
227. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Tahap 2 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
228. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Tahap 2 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
229. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket A Semester I PKBM Ta'limil Qur'an;
230. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket A Semester II PKBM Ta'limil Qur'an;
231. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket B Semester I PKBM Ta'limil Qur'an;
232. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket B Semester II PKBM Ta'limil Qur'an;
233. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan

Halaman 277 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket C Semester I PKBM Ta'limil Qur'an;
234. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket C Semester II PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
235. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/Pendidikan Kesetaraan Tahap I Periode (Januari s.d Maret) PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
236. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/Pendidikan Kesetaraan Tahap II Periode (April s.d Juni) PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
237. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/Pendidikan Kesetaraan Tahap III Periode (Juli s.d September) PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
238. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/Pendidikan Kesetaraan Tahap IV Periode (Oktober s.d Desember) PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
239. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/Pendidikan Kesetaraan Tahap I Periode (Januari s.d Maret) PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
240. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/Pendidikan Kesetaraan Tahap II Periode (April s.d Juni) PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
241. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/Pendidikan Kesetaraan Tahap III Periode (Juli s.d September) PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
242. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/Pendidikan Kesetaraan Tahap IV Periode (Oktober s.d Desember) PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
243. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/Pendidikan Kesetaraan Tahap I Periode (Januari s.d Maret) PKBM Ta'limil Qur'an Paket C;
244. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/Pendidikan Kesetaraan Tahap II

Halaman 278 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode (April s.d Juni) PKBM Ta'limil Qur'an Paket C;
245. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap III Periode (Juli s.d September) PKBM Ta'limil Qur'an Paket C;
246. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap IV Periode (Oktober s.d Desember) PKBM Ta'limil Qur'an Paket C;
247. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
248. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
249. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
250. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
251. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
252. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
253. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Tahap 1 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
254. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Tahap 2 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
255. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Tahap I Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
256. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Tahap 2 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
257. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Tahap 1 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
258. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket C

Halaman 279 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 2 Tahun 2022 KBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
259. 1 (satu) Bendel Foto Copy Surat Permohonan Pindah Buku Nomor 900/4509/423.102/2020 Tanggal 08 Nopember 2020
 260. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan nomor 420/1085/423.102/2020 tentang Tim Pengelola Operasional Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C tahun 2020.
 261. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan nomor 420/738/423.102/2021 tentang Tim Pengelola Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Pelajar (KBM) Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C Kota Pasuruan
 262. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan nomor 420/253/423.102/2021 tentang Tim Pengelola Operasional Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C tahun 2021.
 263. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan nomor 420/516/423.102/2022 tentang Tim Pengelola Operasional Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C tahun 2022;
 264. Foto Copy Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/107/423.011/2023 Tentang Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri/Swasta;
 265. Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan Perihal Revisi Petunjuk Penggunaan Dana Dari APBD Kota Pasuruan TA. 2021 Nomor 420/249/423.102/2021 Tanggal 19 Februari 2021;
 266. Foto Copy Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/282/423.011/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/2/423.011/2021 Tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Lampirannya;
 267. Foto Copy Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/11/423.011/2023 Tentang Jumlah Anggaran dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Lampirannya;
 268. Foto Copy Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/111/423.011/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/11/423.011/2023 Tentang Jumlah Anggaran dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Lampirannya;
 269. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/290/423.011/2021 Tentang Penetapan Nama Dan Nomor Rekening Satuan Pendidikan Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri/Swasta Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Lampirannya;
 270. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/226/423.011/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/2/423.011/2020 Tentang Jumlah Anggaran dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Halaman 280 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Lampirannya;
271. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/2/423.011/2021 Tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Lampirannya;
 272. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/1/423.011/2022 Tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Lampirannya;
 273. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/103/423.011/2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Daftar Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsnowiyah, Dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dan Lampirannya;
 274. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan nomor 188/185/423.011/2022 tanggal 21 April 2022 Tentang Daftar Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsnowiyah, Dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dan Lampirannya;
 275. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/49/423.011/2023 tanggal 31 Januari 2023 Tentang Daftar Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsnowiyah, Dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dan Lampirannya.
 276. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan Nomor: 002/YDU/SK/II/2020 Tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta'limil Quran Tanggal 7 Januari 2020;
 277. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan Nomor: 06/YDU/SK/VII/2020 Tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta'limil Quran Tanggal 20 Juli 2020;
 278. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan Nomor 021/YDU/SK/VII/2022 Tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta'limil Quran Tanggal 1 Juli 2022;
 279. 1 (satu) Bendel Foto Copy Salinan Akta Pendirian Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan No. 37 tanggal 21 September 2015 oleh Notaris Ny. WIDJANARTI, SH;
 280. 1 (satu) Bendel Foto Copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan No. 32 tanggal 25 Oktober 2021

Halaman 281 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris Ny. WIDJANARTI, SH;

281. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Teregristrasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kota Pasuruan No. 220/1812/423.600.02/2020 tanggal 17 November 2020;
282. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Kota Pasuruan dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.06-0029683 tanggal penerbitan 09 November 2021.
283. Cetakan Rekening Koran dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor Rekening 0232881682 Atas Nama PKBM TA LIMIL QURAN Mutasi Bulan Periode Januari 2020 sampai Desember 2023;
284. Cetakan Rekening Koran dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor Rekening 0233153346 Atas Nama P2964366 PKBM TA LIMIL QURAN Mutasi Bulan Periode November 2021 sampai Desember 2023;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

285. 1 (satu) Unit Laptop merek Acer Aspire 47382-P622G32Mcc Mfg Date: 2011/01/10 SNID: 10107140025 warna coklat;
286. 1 (satu) Unit Printer Canon Pixma G-2010 warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

287. 1 (satu) Buah stempel atas nama Koperasi Barokah;
288. 1 (satu) Buah stempel atas nama Bara Komputer;
289. 1 (satu) Buah stempel atas nama Copy Center Star;
290. 1 (satu) Buah stempel atas nama Percetakan CV. Nusantara;
291. 1 (satu) Buah stempel atas nama Percetakan Putra Luqman;
292. 1 (satu) Buah stempel atas nama Toko AAZ;
293. 1 (satu) Buah stempel atas nama Ta'limil Qur'an;
294. 1 (satu) Buah stempel atas nama Koperasi Pondok Pesantren "GOTONG ROYONG"

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menentukan berat ringannya hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

1. Kategori kerugian negara atau perekonomian negara;
2. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
3. Rentang waktu penjatuhan pidana;
4. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan menringankan;
5. Penjatuhan pidana, dan
6. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang menjadi kerugian negara dalam perkara *a quo* adalah sejumlah Rp621.687.121,00 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah). Oleh karena yang terbukti adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kategori kerugian negara dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori ringan;

Menimbang, bahwa tingkat kesalahan pelaku termasuk dalam aspek kesalahan tinggi, aspek dampak rendah, sementara dari aspek keuntungan tinggi karena nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian perekonomian negara dan tidak ada pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait rentang penjatuhan pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa kategori kerugian negara dalam perkara *aquo* adalah ringan, aspek kesalahan tinggi, aspek dampak rendah dan aspek keuntungan tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara dan belum ada pengembalian dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;

Halaman 283 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

- Terdakwa memberi keterangan secara berterus-terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iswanto, S. Pd. I bin Alm. Ismani**, dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Iswanto, S. Pd. I bin Alm. Ismani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan dipandang sebagai beberapa kejahatan yang berdiri sendiri sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp621.687.121,00 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus**

Halaman 284 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun 2020/2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 2. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun 2020/2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 3. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun 2020/2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 4. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun 2021/2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 5. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun 2021/2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 6. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun 2021/2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 7. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun 2022/2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 8. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun 2022/2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 9. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun 2022/2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 10. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun 2023/2024 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 11. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun 2023/2024 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 12. 1 (satu) Bendel Buku Induk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun

Halaman 285 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/2024 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;

13. 1 (satu) Bendel Daftar Wajib Belajar Paket A, B dan C Tahun 2020-2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
14. 1 (satu) Bendel Data Warga Belajar Paket A, B Dan C Tahun 2021-2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
15. 1 (satu) Bendel Daftar Wajib Belajar Paket A, B dan C Tahun 2022-2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
16. 1 (satu) Bendel Daftar Warga Belajar PKBM Ta'limil Qur'an Tahun Pelajaran 2019/2020 Paket A, B dan C;
17. 1 (satu) Bendel Daftar Warga Belajar PKBM Ta'limil Qur'an Tahun Pelajaran 2020/2021 Paket A, B dan C;
18. 1 (satu) Bendel Daftar Warga Belajar PKBM Ta'limil Qur'an Tahun Pelajaran 2021/2022 Paket A, B dan C;
19. 1 (satu) Bendel Daftar Warga Belajar PKBM Ta'limil Qur'an Tahun Pelajaran 2022/2023 Paket A, B dan C;
20. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket A Tahun Pelajaran 2020-2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
21. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket B Tahun 2020-2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
22. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket C Tahun 2020-2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
23. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket A Tahun 2021-2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
24. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket B Tahun 2021-2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
25. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket C Tahun 2021-2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
26. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket A Tahun 2022-2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
27. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket B Tahun 2022-2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
28. 1 (satu) Bendel Absensi Warga Belajar Paket C Tahun 2022-2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
29. 1 (satu) Bendel Rencana Kerja Tahunan (RKT) PKBM Ta'limil Quran Tahun

Halaman 286 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelajaran 2020-2021;
30. 1 (satu) Bendel Rencana Kerja Tahunan (RKT) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2021-2022;
 31. 1 (satu) Bendel Rencana Kerja Tahunan (RKT) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2022-2023;
 32. 1 (satu) Bendel Rencana Kerja Tahunan (RKT) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2023-2024;
 33. 1 (satu) Bendel Program/Rencana Kerja Kepala Sekolah (RKKS) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2020-2021;
 34. 1 (satu) Bendel Program/Rencana Kerja Kepala Sekolah (RKKS) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2021-2022;
 35. 1 (satu) Bendel Program/Rencana Kerja Kepala Sekolah (RKKS) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2022-2023;
 36. 1 (satu) Bendel Program/Rencana Kerja Kepala Sekolah (RKKS) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2023-2024;
 37. 1 (satu) Bendel Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) PKBM Ta'limil Quran Kota Pasuruan Tahun Pelajaran 2022-2023;
 38. 1 (satu) Bendel Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) PKBM Ta'limil Quran Tahun Pelajaran 2023-2024;
 39. 1 (satu) Bendel Penerima Ijazah Tahun Pelajaran 2020-2021 Paket A, B dan C PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 40. 1 (satu) Bendel Penerima Ijazah Tahun Pelajaran 2021-2022 Paket A, B dan C PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 41. 1 (satu) Bendel Penerima Ijazah Tahun Pelajaran 2022-2023 Paket A, B dan C PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 42. 1 (satu) Bendel Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 43. 1 (satu) Buah buku tabungan nomor seri: A 4080037 dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, dengan nomor rekening: 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN, dengan kondisi terpotong sebagian pada bagian sampul;
 44. 1 (satu) Buah buku tabungan nomor seri: A 0594864 dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, dengan nomor rekening: 0232881682, atas nama PKBM TALIMIL QURAN, dengan kondisi terpotong sebagian pada bagian sampul;
 45. 1 (satu) Buah buku tabungan nomor seri: A 4781147 dari Bank Jatim Cabang

Halaman 287 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, dengan nomor rekening: 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN;

46. 1 (satu) Buah buku tabungan nomor seri: SA 0845354 dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, dengan nomor rekening: 0233153346 atas nama PKBM TALIMIL QURAN;

Dikembalikan kepada PKMB Ta'limil Quran;

47. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah Insentif Tutor Paket B Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
48. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah Insentif Tutor Paket C Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
49. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah Insentif Tutor Paket A Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
50. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah Insentif Tutor Paket C Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
51. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
52. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket A Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
53. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
54. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket B Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
55. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
56. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket A Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
57. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;

Halaman 288 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan;

58. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket B Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
59. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
60. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket C Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
61. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
62. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket C Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
63. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket A Tribulan 3 (Juli-September) Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
64. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Insentif Tutor Paket C Tribulan 4 (Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
65. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket A Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
66. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket B Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
67. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket C Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
68. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket A Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
69. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket B Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
70. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Dana Hibah KBM Kesetaraan Paket C Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;

Halaman 289 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM/BOP Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
72. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket A Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
73. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM/BOP Kesetaraan Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
74. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket B Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
75. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM/BOP Kesetaraan Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
76. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket C Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
77. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
78. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket A Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
79. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
80. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket B Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
81. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
82. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Kesetaraan Paket C

Halaman 290 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semester 2 Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
83. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM/BOP Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 84. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 85. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan KBM Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
 86. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket A Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an;
 87. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket B Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an;
 88. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket C Tahun Anggaran 2022 PKBM Ta'limil Qur'an;
 89. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket A Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an;
 90. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket B Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an;
 91. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) BOP PKBM Paket C Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an;
 92. Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2363/423.102/2020 Paket B BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 17 November 2020;
 93. Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2363/423.102/2020 Paket C BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 17 November 2020;
 94. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/737/423.102/2021 Paket A Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 18 Juni 2021;
 95. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/737/423.102/2021 Paket B Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 18 Juni 2021;
 96. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/737/423.102/2021 Paket C Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 18 Juni 2021;
 97. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2756/423.102/2021

Halaman 291 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket A Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 24 November 2021;
98. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2756/423.102/2021
Paket B Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 24 November 2021;
99. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2756/423.102/2021
Paket C Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 24 November 2021;
100. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1622/423.102/2022
Paket A Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 17 Juni 2022;
101. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1622/423.102/2022
Paket B Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 17 Juni 2022;
102. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1622/423.102/2022
Paket C Semester 1 Insentif Tutor Tanggal 17 Juni 2022;
103. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3046/423.102/2022
Paket A Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 1 Desember 2022;
104. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3046/423.102/2022
Paket B Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 1 Desember 2022;
105. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3046/423.102/2022
Paket C Semester 2 Insentif Tutor Tanggal 1 Desember 2022;
106. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/710/423.102/2023 Paket
A Tribulan I sampai IV Insentif Tutor Tanggal 13 April 2023;
107. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/710/423.102/2023 Paket
B Tribulan I sampai IV Insentif Tutor Tanggal 13 April 2023;
108. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/710/423.102/2023 Paket
C Tribulan I sampai IV Insentif Tutor Tanggal 13 April 2023;
109. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1820/423.102/2021
Paket A KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
110. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1820/423.102/2021
Paket B KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
111. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1820/423.102/2021
Paket C KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
112. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2752/423.102/2021
Paket A KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November
2021;
113. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2752/423.102/2021
Paket B KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November

Halaman 292 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021;

114. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2752/423.102/2021
Paket C KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November
2021;

115. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1620/423.102/2022
Paket A KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 17 Juni 2022;

116. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1620/423.102/2022
Paket B KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 17 Juni 2022;

117. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1620/423.102/2022
Paket C KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tanggal 17 Juni 2022;

118. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3045/423.102/2022
Paket A KBM Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 1 Desember 2022;

119. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3045/423.102/2022
Paket B KBM Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 1 Desember 2022;

120. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/3045/423.102/2022
Paket C KBM Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tanggal 1 Desember 2022;

121. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1414/423.102/2023
Paket A KBM Pendidikan Kesetaraan Tanggal 6 Juni 2023;

122. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1414/423.102/2023
Paket B KBM Pendidikan Kesetaraan Tanggal 6 Juni 2023;

123. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1414/423.102/2023
Paket C KBM Pendidikan Kesetaraan Tanggal 6 Juni 2023;

124. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Hibah Tahun Anggaran 2020 Nomor
900/3507/423.102/2019 Tanggal 6 November 2019;

125. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Perubahan Hibah Tahun Anggaran 2020
Nomor 900/797/423.102/2020 Tanggal 24 April 2020;

126. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Hibah Tahun Anggaran 2021 Nomor
900/1648/423.102/2020 Tanggal 9 September 2020;

127. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Perubahan Hibah Tahun Anggaran 2021
Nomor 900/557/423.102/2021 Tanggal 18 Maret 2021;

128. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Hibah Tahun Anggaran 2022 Nomor
900/957/423.102/2021 Tanggal 27 Mei 2021;

129. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Perubahan Hibah Tahun Anggaran 2021
Nomor 900/1807/423.102/2022 Tanggal 7 Juli 2022;

Halaman 293 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Hibah Tahun Anggaran 2023 Nomor 900/952/423.102/2022 Tanggal 12 April 2022;
131. 1 (satu) Bendel Evaluasi Permohonan Perubahan Hibah Tahun Anggaran 2023 Nomor 900/2140/423.102/2023 Tanggal 30 Agustus 2023;
132. 1 (satu) Bendel Lembar Verifikasi Usulan Hibah Pendidikan Tahun 2023 Bulan April 2022;
133. 1 (satu) Bendel Foto Copy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Operasional (BOP) Tahap 1 Semester II Paket B Tahun Anggaran 2020 PKBM Ta'limil Quran Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
134. 1 (satu) Bendel Foto Copy Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Operasional (BOP) Tahap 1 Semester II Paket C Tahun Anggaran 2020 PKBM Ta'limil Quran Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
135. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan BOP Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Quran Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
136. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan BOP Kesetaraan Paket B Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
137. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan BOP Kesetaraan Paket B Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
138. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan BOP Kesetaraan Paket C Semester 1 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
139. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan BOP Kesetaraan Paket C Semester 2 Tahun Anggaran 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
140. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1208/423.102/2021 Paket A BOP Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
141. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1208/423.102/2021 Paket B BOP Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
142. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/1208/423.102/2021 Paket C BOP Kesetaraan Semester 1 Tanggal 18 Juni 2021;
143. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2754/423.102/2021

Halaman 294 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket A BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;

144. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2754/423.102/2021

Paket B BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;

145. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 420/2754/423.102/2021

Paket C BOP Kesetaraan Semester 2 Tanggal 24 November 2021;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;

146. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPKD Tahun Anggaran 2020;

147. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Perubahan (DPPA) SKPD Tahun Anggaran 2020;

148. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021;

149. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2022 Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022;

150. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022;

151. 1 (satu) Bendel Lembar Koreksi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023;

152. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05474/SP2D-DAK/4.04.01.02/2020 Tanggal 8 Desember 2020 Tentang Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kependidikan Kegiatan BOP Pendidikan Kesetaraan Semester II Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020;

153. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01798/SP2D/2021 Tanggal 29 Juni 2021 Tentang Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk BOP Dikmas/Kesetaraan Sub. Keg. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Semester 1 Tahun 2021 Keg. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub. Keg. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pada Dinas P Dan K Kota Pas;

Halaman 295 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04531/SP2D/2021 Tanggal 7 Desember 2021 Tentang Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk BOP Dikmas/Kesetaraan Sub. Keg. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Semester 2 Tahun 2021 Keg. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub. Keg. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pada Dinas P Dan K Kota Pas;
155. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01800/SP2D/2021 Tanggal 29 Juni 2021 Tentang Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 1 Tahun 2021 Keg. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub. Keg. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan pada Dinas P dan K Kota Pas;
156. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04532/SP2D/2021 Tanggal 7 Desember 2021 Tentang Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Untuk KBM/BOP Pendidikan Kesetaraan Semester 2 Tahun 2021 Keg. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub. Keg. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan pada Dinas P dan K Kota Pas.;
157. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02174/SP2D/2022 tanggal 13 Juli 2022 kegiatan pembayaran LS belanja hibah uang kepada badan dan Lembaga untuk penunjang KBM Pendidikan kesetaraan semester I tahun 2022;
158. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04048/SP2D/2022 tanggal 06 Desember 2022 kegiatan pembayaran LS belanja hibah uang kepada badan dan Lembaga untuk penunjang KBM Pendidikan kesetaraan semester II tahun 2022;
159. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000068/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.01/6/2023 tanggal 15 Juni 2023 untuk Kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk KBM Kejar Paket A, B Dan C Semester I Tahun 2023;
160. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000735/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.02/9/2023 tanggal 19 September 2023 untuk Kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan

Halaman 296 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Nirlaba Untuk Penunjang KBM PKBM Kejar Paket A, B Dan C Semester II (Juli-Des) Tahun 2023;

161. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02302/SP2D/2021 Tanggal 4 Agustus 2021 Tentang Pembayaran LS Blj Hbh Uang Kpd Bdn dan Lembaga utk Insentif Tutor PKBM Semester I Jan-Juni Th 2021 Keg. Pengelolaan Pend Nonformal/ Kesetaraan Sub. Keg Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pd Sat Pend. Nonformal/ Kesetaraan Opd Dinas P dan K;
162. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04533/SP2D/2021 Tanggal 7 Desember 2021 Tentang Pembayaran LS Blj Hbh Uang Kpd Bdn dan Lembaga utk Insentif Tutor PKBM Semester II Jul-Des Th 2021 Keg. Pengelolaan Pend Nonformal/ Kesetaraan Sub. Keg Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pd Sat Pend. Nonformal/ Kesetaraan Opd Dinas P dan K;
163. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02175/SP2D/2022 tanggal 13 Juli 2022 keperluan untuk Kegiatan Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk Insentif Tutor PKBM Tahap I Bulan Januari-Mei Tahun 2022;
164. 1 (satu) Bendel Surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04050/SP2D/2022 tanggal 06 desember 2022 keperluan untuk Kegiatan Pembayaran LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk Insentif Tutor PKBM Tahap II Bulan Juli-Desember Tahun 2022;
165. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000028/LS/1.01.2.22.0.00.02.000/M/4/2023 tanggal 17 April 2023 keperluan untuk Kegiatan Pemb LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk Insentif Tutor PKBM Tribulan I Januari-Maret Tahun 2023;
166. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000641/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.02/9/2023 untuk Kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba Untuk GTT/PTT PKBM Paket A Tanggal 13 September 2023 Tribulan II April-Juni Tahun 2023;
167. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000645/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.02/9/2023 keperluan untuk Kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba Untuk GTT/PTT PKBM Paket B Tanggal 13 September 2023 Tribulan II April-Juni

Halaman 297 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023;

168. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000651/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.02/9/2023 tanggal 13 September 2023 keperluan untuk Kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba Untuk GTT/PTT PKBM Paket C Tribulan II April-Juni Tahun 2023;
169. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000882/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.03/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 untuk Kegiatan Pemb LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk Insentif Tutor PKBM Tribulan III Juli-September Tahun 2023;
170. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.35/04.0/000932/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 06 desember 2023 untuk Kegiatan Pemb LS Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Untuk Insentif Tutor PKBM Tribulan IV Oktober-Desember Tahun 2023;
171. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/285/423.011/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188/ 2/423.011/2020 Tentang Jumlah Anggaran dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Lampirannya;
172. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/293/423.011/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/1/423.011/2022 Tentang Jumlah Anggaran Dan Penaanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Lampirannya;
173. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/235/423.011/2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/11/423.011/2023 Tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Lampirannya;
- Dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Pasuruan;**
174. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening

Halaman 298 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp82.350.000 (delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan lampirannya;

175. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN tanggal 30-6-2021 sebesar Rp138.930.000 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan lampirannya;

176. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN tanggal 06-8-2021 sebesar Rp25.200.000 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan lampirannya;

177. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM TALIMIL QURAN tanggal 9-12-2021 sebesar Rp137.460.000 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan lampirannya;

178. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran tanggal 02-06-2022 sebesar Rp108.500.000 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan lampirannya;

179. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM Talimil Quran tanggal 15 Juli 2022 sebesar Rp29.910.000 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan lampirannya;

180. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran tanggal 15-9-2022 sebesar Rp108.500.000 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan lampirannya;

181. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM Talimil Quran tanggal 8-12-2022 sebesar Rp32.850.000 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan lampirannya;

182. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran tanggal 21 Maret 2023 sebesar Rp84.475.000 (delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan lampirannya;

Halaman 299 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp39.260.000 (tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan lampirannya;
184. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM Talimil Quran tanggal 27-4-2023 sebesar Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan lampirannya;
185. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0232881682 atas nama PKBM Talimil Quran tanggal 19-6-2023 sebesar Rp9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan lampirannya;
186. Bukti penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor rekening 0233153346 atas nama P2964366 PKBM Talimil Quran tanggal 28 Juli 2023 sebesar Rp123.735.000 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan lampirannya;
187. Bukti Penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomer Rekening 0232881682 Atas Nama PKBM TALIMIL QURAN Tanggal 14 September 2023 Sebesar Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Lampirannya;
188. Bukti Penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomer Rekening 0232881682 Atas Nama PKBM TALIMIL QURAN Tanggal 20 September 2023 Sebesar Rp9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Lampirannya;
189. Bukti Penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomer Rekening 0232881682 Atas Nama PKBM TALIMIL QURAN Tanggal 30 Oktober 2023 Sebesar Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Lampirannya;
190. Bukti Penarikan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomer Rekening 0232881682 Atas Nama PKBM TALIMIL QURAN Tanggal 8 Desember 2023 Sebesar Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Lampirannya

Dikembalikan kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan;

191. 1 (satu) Bendel Daftar Nama Ketua dan Nama-Nama Tutor PKBM Ta'limil

Halaman 300 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quran Tahun Pelajaran 2020/2021;

192. 1 (satu) Lembar Foto Copy Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) P2964366 yang diberikan kepada PKBM Talimil Quran;
193. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Operasional PKBM No. 420/002/PKBM/423.107/2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama PKBM Ta'limil Quran;
194. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Penyelenggaraan PKBM No. 500.16.7.2/002/PKBM/423.107/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama PKBM Ta'limil Quran;
195. 1 (satu) Lembar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0104220037747, Nama Pelaku Usaha Iswanto;
196. 1 (satu) Lembar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2308230057018, Nama Pelaku Usaha Firda Rokhaniyah;
197. 1 (satu) Bendel SPJ Bantuan Operasional (BOP) Tahap 1 Semester II Bulan Juli-Desember 2020 Paket B Tahun Anggaran 2020/2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
198. 1 (satu) Bendel SPJ Bantuan Operasional (BOP) Tahap 1 Semester II Bulan Juli-Desember 2020 Paket C Tahun Anggaran 2020/2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
199. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli 2021;
200. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket A Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Desember 2021;
201. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket B Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli 2021;
202. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket B Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan

Halaman 301 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2021;

203. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket C Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli 2021;

204. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket C Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Desember 2021;

205. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket A Tahap 1 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2022;

206. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket A Tahap 2 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2022;

207. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket B Tahap 1 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2022;

208. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket B Tahap 2 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2022;

209. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah BOP Dikmas/ Kesetaraan Paket C Tahap 1 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2022;

210. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket C Tahap 2 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2022;

211. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan

Halaman 302 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket A Tahap 1 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2023;
212. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket A Tahap II Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2023;
213. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket B Tahap 1 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2023;
214. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket B Tahap II Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2023;
215. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket C Tahap I Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Januari-Juni 2023;
216. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan BOSP Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana BOSP PKBM Dikmas/ Kesetaraan Paket C Tahap II Tahun Anggaran 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan bulan Juli-Desember 2023;
217. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/ Pendidikan Kesetaraan Tahap 1 Periode Januari- Juni PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
218. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/ Pendidikan Kesetaraan Tahap 1 Periode Januari- Juni PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
219. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Transport Paket C Tahap 1 PKBM Ta'limil Qur'an;

Halaman 303 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/ Pendidikan Kesetaraan Tahap II Periode Juli s.d Desember PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
221. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/ Pendidikan Kesetaraan Tahap II Periode Juli s.d Desember PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
222. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah Transport Paket C Tahap II PKBM Ta'limil Qur'an;
223. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Tahap 1 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
224. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Tahap 1 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
225. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Tahap 1 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
226. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Tahap 2 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
227. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Tahap 2 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
228. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana KBM dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana KBM PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Tahap 2 Tahun 2023 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota

Halaman 304 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan;

229. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket A Semester I PKBM Ta'limil Qur'an;
230. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket A Semester II PKBM Ta'limil Qur'an;
231. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket B Semester I PKBM Ta'limil Qur'an;
232. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket B Semester II PKBM Ta'limil Qur'an;
233. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket C Semester I PKBM Ta'limil Qur'an;
234. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah Transport Paket C Semester II PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
235. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/Pendidikan Kesetaraan Tahap I Periode (Januari s.d Maret) PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
236. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/Pendidikan Kesetaraan Tahap II Periode (April s.d Juni) PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
237. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/Pendidikan Kesetaraan Tahap III Periode (Juli s.d September) PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
238. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal/Pendidikan Kesetaraan Tahap

Halaman 305 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV Periode (Oktober s.d Desember) PKBM Ta'limil Qur'an Paket A;
239. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap I Periode (Januari s.d Maret) PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
240. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap II Periode (April s.d Juni) PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
241. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap III Periode (Juli s.d September) PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
242. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap IV Periode (Oktober s.d Desember) PKBM Ta'limil Qur'an Paket B;
243. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap I Periode (Januari s.d Maret) PKBM Ta'limil Qur'an Paket C;
244. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap II Periode (April s.d Juni) PKBM Ta'limil Qur'an Paket C;
245. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap III Periode (Juli s.d September) PKBM Ta'limil Qur'an Paket C;
246. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 Untuk Dana Hibah Jasa Penunjang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Tahap IV Periode (Oktober s.d Desember) PKBM Ta'limil Qur'an Paket C;
247. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan

Halaman 306 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
248. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
249. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
250. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
251. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Semester 1 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
252. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Semester 2 Tahun 2021 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
253. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Tahap 1 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
254. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket A Tahap 2 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
255. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Tahap I Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
256. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket B Tahap 2 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
257. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah PKBM Dikmas/Kesetaraan Paket C Tahap 1 Tahun 2022 PKBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;
258. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Hibah Dari pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Untuk Dana Hibah KBM Dikmas/Kesetaraan Paket C

Halaman 307 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap 2 Tahun 2022 KBM Ta'limil Qur'an Ngemplakrejo Kota Pasuruan;

259. 1 (satu) Bendel Foto Copy Surat Permohonan Pindah Buku Nomor 900/4509/423.102/2020 Tanggal 08 Nopember 2020;
260. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan nomor 420/1085/423.102/2020 tentang Tim Pengelola Operasional Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C tahun 2020;
261. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan nomor 420/738/423.102/2021 tentang Tim Pengelola Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Pelajar (KBM) Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C Kota Pasuruan;
262. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan nomor 420/253/423.102/2021 tentang Tim Pengelola Operasional Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C tahun 2021;
263. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan nomor 420/516/423.102/2022 tentang Tim Pengelola Operasional Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C tahun 2022;
264. Foto Copy Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/107/423.011/2023 Tentang Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri/Swasta;
265. Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan Perihal Revisi Petunjuk Penggunaan Dana Dari APBD Kota Pasuruan TA. 2021 Nomor 420/249/423.102/2021 Tanggal 19 Februari 2021;
266. Foto Copy Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/282/423.011/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/2/423.011/2021 Tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Lampirannya;
267. Foto Copy Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/11/423.011/2023 Tentang Jumlah Anggaran dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Lampirannya;
268. Foto Copy Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/111/423.011/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/11/423.011/2023 Tentang Jumlah Anggaran dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Halaman 308 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terduga, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Lampirannya;
269. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/290/423.011/2021 Tentang Penetapan Nama Dan Nomor Rekening Satuan Pendidikan Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri/Swasta Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Lampirannya;
270. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/226/423.011/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan WaliKota Pasuruan Nomor 188/2/423.011/2020 Tentang Jumlah Anggaran dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Lampirannya;
271. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/2/423.011/2021 Tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Lampirannya;
272. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/1/423.011/2022 Tentang Jumlah Anggaran Dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Lampirannya;
273. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/103/423.011/2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Daftar Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dan Lampirannya;
274. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan nomor 188/185/423.011/2022 tanggal 21 April 2022 Tentang Daftar Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dan Lampirannya;
275. Salinan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/49/423.011/2023 tanggal

Halaman 309 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2023 Tentang Daftar Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap Pada Pendidikan Non formal/Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Program Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dan Lampirannya;

276. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan Nomor: 002/YDU/SK/II/2020 Tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta'limil Quran Tanggal 7 Januari 2020;

277. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan Nomor: 06/YDU/SK/VII/2020 Tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta'limil Quran Tanggal 20 Juli 2020;

278. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan Nomor 021/YDU/SK/VII/2022 Tentang Pengangkatan Ketua PKBM Ta'limil Quran Tanggal 1 Juli 2022;

279. 1 (satu) Bendel Foto Copy Salinan Akta Pendirian Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan No. 37 tanggal 21 September 2015 oleh Notaris Ny. WIDJANARTI, SH;

280. 1 (satu) Bendel Foto Copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Pasuruan No. 32 tanggal 25 Oktober 2021 oleh Notaris Ny. WIDJANARTI, SH;

281. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Teregristrasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kota Pasuruan No. 220/1812/423.600.02/2020 tanggal 17 November 2020;

282. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Darul Ulum Ngemplakrejo Kota Pasuruan dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.06-0029683 tanggal penerbitan 09 November 2021;

283. Cetakan Rekening Koran dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor Rekening 0232881682 Atas Nama PKBM TA LIMIL QURAN Mutasi Bulan Periode Januari 2020 sampai Desember 2023;

284. Cetakan Rekening Koran dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Nomor Rekening 0233153346 Atas Nama P2964366 PKBM TA LIMIL QURAN Mutasi Bulan Periode November 2021 sampai Desember 2023;

Halaman 310 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam Berkas Perkara;

285. 1 (satu) Unit Laptop merek Acer Aspire 47382-P622G32Mcc Mfg Date:

2011/01/10 SNID: 10107140025 warna coklat;

286. 1 (satu) Unit Printer Canon Pixma G-2010 warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

287. 1 (satu) Buah stempel atas nama Koperasi Barokah;

288. 1 (satu) Buah stempel atas nama Bara Komputer;

289. 1 (satu) Buah stempel atas nama Copy Center Star;

290. 1 (satu) Buah stempel atas nama Percetakan CV. Nusantara;

291. 1 (satu) Buah stempel atas nama Percetakan Putra Luqman;

292. 1 (satu) Buah stempel atas nama Toko AAZ;

293. 1 (satu) Buah stempel atas nama Ta'limil Qur'an;

294. 1 (satu) Buah stempel atas nama Koperasi Pondok Pesantren "GOTONG ROYONG"

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh Hj. Halima Umaterate, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Manambus Pasaribu, S.H., M.H dan Lujianto, S.H., M.H, masing-masing Hakim *Ad Hoc* Tipikor sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manambus Pasaribu, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaterate, S.H., M.H.

Halaman 311 dari 312 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Lujianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.